

스터디파이터 감정평가실무 기본서 상권

2026년 개정판

감정평가사
2차 합격을
위한
실무
기본서

제1판

01

PART

감정평가실무의 기초

제1장 감정평가실무 개관

제1절	감정평가의 기초	001
제2절	감정평가3방식 개관	007
제3절	시산가액 조정	009

제2장 실무를 위한 기초수학

제1절	화폐의 시간가치	011
제2절	금융계수	014

제3장 실무를 위한 필수지식

제1절	필수 국계법	019
제2절	필수 건축법	026
제3절	부동산 관련공부	029
제4절	필수 실무용어	045

02

PART

토지의 감정평가

제1장 공시지가기준법

제1절	공시지가기준법의 개요	057
제2절	비교표준지의 선정	059
제3절	시점수정	061
제4절	가치형성요인의 비교	064
제5절	그 밖의 요인 보정	075

제2장 거래사례비교법

제1절	거래사례비교법의 개요	079
제2절	거래사례의 선정	082
제3절	사정보정	085

제3장 원가법

제1절	가산방식(조성원가법)	091
제2절	공제방식	093

제4장 수익환원법

특강	수익방식 개념특강	097
제1절	수익환원법의 개요	103
제2절	순수익 등의 산정	105
제3절	환원율과 할인율	115
제4절	환원율과 할인율의 산정방법	121
제5절	직접환원법	127
제6절	DCF법	132
제7절	수익과 환원율의 안정화	136

03

PART

건물 등의 감정평가

제1장 건물의 평가

제1절	건물평가의 개요	141
제2절	원가법	144
제3절	거래사례비교법	168

제2장 복합부동산의 평가

제1절	개별평가	171
제2절	일괄평가	173

제3장 구분소유권의 평가

제1절	구분건물의 개요	177
제2절	평가방법	179

제4장 임대료의 평가

제1절	임대료평가의 개요	183
제2절	임대사례비교법	185
제3절	적산법	189
제4절	계속임료의 평가방법	197
제5절	임대권과 임차권의 평가	200

제5장 기타 평가방법

제1절	노선가식 평가법	203
제2절	회귀분석법	207
제3절	총수익승수법과 대쌍비교법	210

04

PART

유형별 평가

제1장 토지의 유형별 평가

제1절	용도별 토지	215
제2절	광천지	219
제3절	골프장용지 등	221
제4절	공공용지	223
제5절	사도	224
제6절	공법상 제한을 받는 토지	226
제7절	일단으로 이용 중인 토지	228
제8절	지상정착물과 소유자가 다른 토지	230
제9절	제시외 건물 등이 있는 토지	232
제10절	공유지분 토지	234
제11절	지상권이 설정된 토지	236
제12절	규모가 과대하거나 과소한 토지	242
제13절	맹지	240
제14절	택지후보지	243

제2장 건물의 유형별 평가

제1절	공법상 제한을 받는 건물	247
제2절	토지와 그 지상 건물의 소유자가 다른 건물	249
제3절	공부상 미등재 건물	250
제4절	건물 일부가 인접 토지상에 있는 건물	251
제5절	공부상 지번과 다른 건물	251
제6절	녹색건축물	253
제7절	공사중단 건축물	255

제3장 기타 물건의 감정평가

제1절	기계기구의 평가	257
제2절	공장재단	262
제3절	광산 및 광업권의 평가	265
제4절	어장 및 어업권의 평가	268
제5절	의제부동산 및 동산	270
제6절	토양오염 등으로 인한 가치하락분	273
제7절	일조권침해로 인한 가치하락분	287

05

PART

비가치추계

제1장 투자 의사결정 방법

제1절	투자 분석의 기초	281
제2절	투자 의사결정	283
제3절	레버리지 효과	294
제4절	매환 대차	296

제2장 최유효이용 분석

제1절	최유효이용 분석	297
-----	----------	-----

06

PART

기업가치관련 평가

제1장 유가증권의 평가

제1절	상장주식의 평가	305
제2절	비상장주식의 평가	306
제3절	채권의 평가	309

제2장 기업가치평가

제1절	기업가치평가 개요	311
제2절	수익환원법	313
제3절	거래사례비교법	318
제4절	원가법	320

제3장 무형자산의 평가

제1절	영업권의 평가	323
제2절	지식재산권의 평가	332
제3절	권리금의 평가	338

PART 01

감정평가실무의 기초

Chapter 01 감정평가실무 개관

Chapter 02 실무를 위한 기초수학

Chapter 03 실무를 위한 필수지식

제1절

감정평가의 기초

01 감정평가의 정의

「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」(이하 ‘감정평가사법’) 제2조(정의)

2. “감정평가”란 토지등의 경제적 가치를 판정하여 그 결과를 가액으로 표시하는 것을 말한다.

- ① 토지등 : 감정평가의 대상을 의미한다.
- ② 경제적 가치 : 대상물건이 시장에서 통용될 수 있는 가치를 의미한다.
- ③ 가액으로 표시 : 경제적 가치를 구체적인 화폐금액으로 표시한다. 가액은 하나의 값 또는 일정범위의 값일 수 있다.

02 감정평가의 대상

「감정평가사법」 제2조(정의)

1. “토지등”이라 함은 토지 및 그 정착물, 동산, 그 밖에 대통령령으로 정하는 재산과 이들에 관한 소유권 외의 권리를 말한다.

「감정평가사법 시행령」 제2조(기타재산) 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조 제1호에서 “대통령령이 정하는 재산”이란 다음 각 호의 재산을 말한다.

- 1. 저작권·산업재산권·어업권·광업권 그 밖의 물권에 준하는 권리
- 2. 「공장 및 광업재단 저당법」에 따른 공장재단과 광업재단
- 3. 「입목에 관한 법률」에 따른 입목
- 4. 자동차·건설기계·선박·항공기 등 관계 법령에 따라 등기하거나 등록하는 재산
- 5. 유가증권

03 감정평가의 법적근거

「감정평가사법」 제3조(기준)

- ③ 감정평가의 공정성과 합리성을 보장하기 위하여 감정평가법인등(소속 감정평가사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이 준수하여야 할 세부적인 원칙과 기준은 국토교통부령으로 정한다.
(개정 2020. 4. 7., 2021. 7. 20.)

「감칙」 제28조(그 밖의 감정평가 기준)

이 규칙에서 규정하는 사항 외에 감정평가법인등이 감정평가를 할 때 지켜야 할 세부적인 기준은 국토교통부장관이 정하여 고시한다. <개정 2013. 3. 23., 2022. 1. 21.>

구 분		일반평가	보상평가
근거	법 (법률)	「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 (이하 '감정평가사법')	「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 '토지보상법')
	시행령 (대통령령)	「감정평가사법 시행령」	「토지보상법 시행령」
	시행규칙 (부령)	「감정평가에 관한 규칙(이하 '감칙」) - 「감정평가사법」 제3조 위임	「토지보상법 시행규칙」
행정규칙		감정평가 실무기준 표준지의 선정 및 관리지침 표준지공시지가 조사·평가기준	각종 훈령 및 지침

04 감정평가의 원칙

1) 개별물건 평가원칙

(1) 일괄평가

① 의의

평가는 대상물건마다 개별로 행하여야 한다(원칙: 개별평가). 다만 2개 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나, 대상물건 상호간에 **용도상 불가분**의 관계가 있는 경우에는 일괄하여 평가할 수 있다.

② 용도상 불가분의 의미

일단지로 이용되고 있는 상황이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 당해 토지의 가치형성측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다.

③ 일괄평가의 예

둘 이상의 획지 또는 필지를 일단지로 평가할 필요가 있는 경우, 대지와 지상물이 일체로 거래되는 경우, 용도상 불가분의 관계에 있는 아파트, 다세대, 연립주택, 아파트형공장, 주거용 오피스텔 등의 평가를 행하는 경우, 임지와 임목을 일체로 하는 임야, 일체로 거래하는 토지·건물의 복합부동산 등이 있다. 이 경우 평가의뢰인의 필요에 따라 일괄감정평가 된 감정평가액을 합리적 기준에 따라 토지가액 및 건물가액으로 구분하여 표시할 수 있다.

(2) 구분평가

① 의의

1개의 대상물건이라도 가치를 달리하는 부분은, 이를 구분하여 평가할 수 있다.

② 구분평가의 예

광평수토지의 전면(상업용지), 후면(주거용지)을 구분하여 평가하는 경우, 용도지역 상이 또는 도시계획도로에 저촉된 부분과 접한 부분의 가격차가 발생하는 경우, 증축건물의 평가의 경우, 빌딩의 임료를 각 층별로 구분하여 산출하는 경우 등에 적용된다.

(3) 부분평가

① 의의

일체로 이용되고 있는 대상물건의 일부분에 대하여 감정평가 하여야 할 특수한 목적이나 합리적인 이유가 있는 경우에는 그 부분에 대하여 감정평가 할 수 있다.

② 부분평가의 예

토지의 일부 편입시 감가요인이 발생하나 전체 토지가격을 적용하여 편입부분의 가격을 평가, 잔여지의 매수 또는 수용평가, 지상건물이 있는 상태에서 토지만의 평가, 위치확인이 안 되는 토지의 지분평가 등에 적용된다.

③ 구분평가와 부분평가의 구별

구분평가는 한 개의 물건의 일부를 평가한다는 점에서 부분평가와 유사하다. 그러나 구분평가는 물건 일부분이 다른 부분과 단위당 가격수준이 다른데, 부분평가는 같다는 점에서 양자는 차이가 있다.

2) 시장가치 기준평가

감칙 제5조(시장가치기준 원칙)

- ① 대상물건에 대한 감정평가액은 **시장가치**를 기준으로 결정한다.
- ② 감정평가업자는 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대상물건의 감정평가액을 **시장가치 외의 가치**를 기준으로 결정할 수 있다.
 1. 법령에 다른 규정이 있는 경우
 2. 감정평가 의뢰인(이하 “의뢰인”이라 한다)이 요청하는 경우
 3. 감정평가의 목적이나 대상물건의 특성에 비추어 사회통념상 필요하다고 인정되는 경우
- ③ 감정평가업자는 제2항에 따라 시장가치 외의 가치를 기준으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다. 다만, 제2항 제1호의 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 해당 시장가치 외의 가치의 성격과 특징
 2. 시장가치 외의 가치를 기준으로 하는 감정평가의 합리성 및 적법성
- ④ 감정평가업자는 시장가치 외의 가치를 기준으로 하는 감정평가의 합리성 및 적법성이 결여(缺如)되었다고 판단할 때에는 의뢰를 거부하거나 수임(受任)을 철회할 수 있다.

① 시장가치의 정의

대상물건이 통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다(감칙 제2조 제1호).

② 시장가치의 요건

- ㉠ **대상물건의 시장성** : 시장가치는 시장성이 있는 물건의 가치이다. 따라서 시장성이 없는 공공청사, 문화재 등의 가치는 시장가치 외의 가치가 된다. 이를 일본에서는 〈특수가치〉라고 한다.
- ㉡ **통상적인 시장** : 다수의 매도인과 매수인이 합리적 · 합법적 사고를 가지고 경제원칙에 입각하여 행동하는 일반적인 시장을 말한다.
- ㉢ **출품기간의 합리성** : 부동산이 거래되기 위하여 합리적인 기간 동안 시장에 출품되어야 한다는 것이다. 합리적인 출품기간은 물건의 규모 · 용도 · 소재지 등에 따라 다르며, 같은 물건이라 하더라도 경기호황에서는 짧고, 불황에서는 길 수 있다.
- ㉣ **거래의 자연성** : 부동산의 거래가격을 불합리하게 만드는 대내외적 압력이나 급매 · 친인척간의 거래 등의 비정상적 사정이 없어야 한다는 것이다.
- ㉤ **당사자의 정통성** : 거래당사자가 부동산 시장상황, 대상물건의 가격, 용도 등에 정통할 것을 요구한다.
- ㉥ **최빈치** : 최고가격이 아니라 통계학적으로 성립될 가능성이 가장 높은 가격이다.

3) 현황평가

감칙 제6조(현황기준 원칙)

- ① 감정평가는 기준시점에서의 대상물건의 **이용상황(불법적이거나 일시적인 이용은 제외한다)** 및 **공법상 제한**을 받는 상태를 기준으로 한다.
- ② 감정평가업자는 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기준시점의 가치형성요인 등을 실제와 다르게 가정하거나 특수한 경우로 한정하는 조건(이하 “**감정평가조건**”이라 한다)을 붙여 감정평가할 수 있다.
 - 1. 법령에 다른 규정이 있는 경우
 - 2. 의뢰인이 요청하는 경우
 - 3. 감정평가의 목적이나 대상물건의 특성에 비추어 사회통념상 필요하다고 인정되는 경우
- ③ 감정평가업자는 제2항에 따라 감정평가조건을 붙일 때에는 감정평가조건의 **합리성, 적법성 및 실현가능성**을 검토하여야 한다. 다만, 제2항 제1호의 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 감정평가업자는 감정평가조건의 합리성, 적법성이 결여되거나 사실상 실현 불가능하다고 판단할 때에는 의뢰를 거부하거나 수임을 철회할 수 있다.

① 현황평가

대상물건의 상태·구조·이용방법·제한물건의 부차·환경·점유 등의 현황대로 평가하는 것을 말한다. 즉, 대상물건이 있는 그 상태대로 가치를 평가하는 것이다(예 현재 무허가건축물이 있는 부지를 그 상태대로 평가하는 것).

② 조건부평가

- ㉠ 조건부평가란 불확실하지만 부동산의 가격의 증감요인이 되는 새로운 상태의 발생을 가정하여, 이것이 성취되는 경우를 전제로 평가하는 것을 말한다(예 장래의 일정시점에 용도지역이 바뀐다면, 농지가 택지로 조성된다면, 불법점유가 해제된다면 하는 경우 등).
- ㉡ 이 경우 조건은 사회 통념에 비추어 사회적·물리적·경제적으로 실현 가능해야 하며, 합리성, 적법성 및 실현가능성이 있어야 한다.

③ 소급평가

감칙 제9조(기본적 사항의 확정)

- ㉢ 기준시점은 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜로 한다. 다만, 기준시점을 미리 정하였을 때에는 그 날짜에 가격조사가 가능한 경우에만 기준시점으로 할 수 있다.

- ㉠ 소급평가란 과거의 일정시점을 기준시점으로 하여 대상물건의 가격을 평가하는 것을 말한다.
- ㉡ 소급평가는 기한부평가와 마찬가지로 자료수집 및 가격형성요인분석상 어려움이 있으나 <감정평가에 관한 규칙> 제9조에서는 <기준시점을 미리 정하였을 때에는 그 날짜에 가격조사가 가능한 경우에만 기준시점으로 할 수 있다>하여 소급평가를 허용하고 있다.
- ㉢ 또한 소급평가는 토지수용 등에 관련된 보상관계 감정평가 및 민형사상 재판의 유력한 증거 등으로 활용된다(예 부당이득금반환청구소송 등).

④ 기한부평가

장래 확실하게 도래하는 어느 일정한 시점을 기준으로 하는 평가를 말한다. 확실한 상황을 전제로 한다는 점에서 불확실한 조건을 전제로 하는 조건부평가와 구분된다.

대분류	감정평가 목적		내 용
국·공유재산 감정평가	매수		국·공유재산의 매입 또는 매수를 위한 감정평가
	처분	(매각) (교환) (양여) (신탁) (현물출자)	「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품관리법」에 따라 국·공유재산을 처분 (매각 또는 교환, 양여, 신탁, 현물출자)하기 위한 감정평가
	대부료 또는 사용료		국·공유재산의 대부료 또는 사용료 산정을 위한 감정평가
담보 감정평가	담보		채권기관에서 채권설정을 위해 의뢰하는 평가
	동산담보		「동산채권 등의 담보에 관한 법률」에 의한 기계기구, 재고자산, 농축수산물 등에 대한 담보 목적의 감정평가
법원 감정평가	경매		경매 목적으로 법원에서 의뢰하는 감정평가
	소송		소송 목적으로 수행하는 감정평가
도시정비 관련 감정평가	관리처분계획수립 (종전자산)		「도시 및 주거환경정비법」 및 같은 법이 준용되는 사업의 관리처분계획 수립을 위한 종전자산평가
	관리처분계획수립 (종후자산)		「도시 및 주거환경정비법」 및 같은 법이 준용되는 사업의 관리처분계획 수립을 위한 종후자산평가
	무상귀속(신설)		「도시 및 주거환경정비법」 등에 따른 정비기반시설 관련 감정평가
	무상양도(용도폐지)		
기업 관련 감정평가	유형자산재평가		「자산재평가법」 또는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 K-IFRS 등에 의한 자산재평가
일반거래 목적 감정평가	일반거래 (세무서제출용 또는 관할 지자체 제출용)		국세, 지방세 산정 부과 및 이의신청 관련 등을 위한 감정평가(상속세, 증여세, 부가세 등)
	일반거래 (시가참고용)		시가참고가액 산정 목적의 감정평가
	임대료		임대료 산정을 위한 감정평가
그 밖의 감정평가	공매		공매 목적으로 한국자산관리공사 등에서 의뢰하는 감정평가
	임대주택 분양전환		「공공주택 특별법」 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대주택 분양전환가액 산정을 위한 감정평가
	개발부담금		「개발이익 환수에 관한 법률」에 따라 개발부담금 산정 및 부과를 목적으로 개시시점 또는 종료시점 지가를 산정하기 위한 감정평가
	택지비(공공)		「택지개발촉진법」 등에 따른 공공택지비 산정을 위한 감정평가
	택지비(민간)		「주택법」에 따라 분양가상한제 적용주택의 분양가격 산정을 위한 택지의 감정평가

※ 자료: 한국감정평가사협회, 2022.2.9., 감정평가사 표준서식 작성 업무처리 요령

01 부동산가격의 3면성과 3방식

1) 가격3면성

비용성, 시장성, 수익성인 가격의 3면성은 감정평가 3방식의 기본적 사고가 되며, 부동산의 경제적 가치는 교환의 대가인 가격뿐만 아니라 용익의 대가인 임료를 포함하고 있기 때문에 각각의 3면성에 근거하여 가격과 임료를 구한다.

- ① 비용성 : 얼마의 비용이 투입되었는가? → 원가방식
- ② 시장성 : 얼마에 시장에서 거래되는가? → 비교방식
- ③ 수익성 : 얼마의 수익을 얻을 수 있는가? → 수익방식

2) 감정평가 3방식 6방법

3방식	특징	3면성		6방법	시산가액과 임료
원가방식	공급가격	비용성	가격	원가법	적산가액
			임료	적산법	적산임료
비교방식	수요공급가격	시장성	가격	거래사례비교법	비준가액
			임료	임대사례비교법	비준임료
수익방식	수요가격	수익성	가격	수익환원법	수익가액
			임료	수익분석법	수익임료

02 각방식의 장단점과 적용대상

1) 원가방식

(1) 장점

- ① 비용성에 따른 공급자 측면의 평가방식으로 논리적·설득력
- ② 재생산이 가능한 모든 부동산에 적용 가능
- ③ 공공·공익용 부동산, 시장성이 없는 특수목적의 부동산 평가에 유용
- ④ 신축건물의 평가에 유용
- ⑤ 조성지·매립지 등의 토지평가에 유용

(2) 단점

- ① 재조달원가의 파악이 어렵다.
- ② 재생산이 불가능한 물건에 적용이 어렵다.(토지)
- ③ 감가수정이 어렵고, 주관개입이 쉽다.
- ④ 시장성 및 수익성이 반영되지 못한다.

(3) 적용대상

건물, 구축물 등 상각자산, 건설기계, 선박, 항공기, 조성지, 매립지 등

2) 비교방식

(1) 장점

- ① 시장성의 원리에 의한 것으로 실증적·객관적이다. 강한 설득력을 갖는다.
- ② 거래사례가 있는 모든 부동산에 적용이 가능
- ③ 토지의 평가에 유용
- ④ 순수익의 예측, 재조달원가, 감가수정 추계의 주관성을 배제할 수 있다.
- ⑤ 산식이 간편하고, 3방식의 중추적인 역할

(2) 단점

- ① 거래사례가 없으면 적용이 불가능하다.
- ② 각 요인비교에 있어서 감정평가 주체의 주관이 개입될 수 있어 평가자의 능력에 따라 적부가 다르게 나타날 수 있다.
- ③ 부동산경기의 호불황이 극심할 경우 현실 거래사례의 신뢰성이 떨어진다.
- ④ 왜곡된 매매가격, 비정상적 사정의 보정이 어렵다.

(3) 적용대상

토지, 과수원, 염전, APT, 상가, 자동차, 동산

3) 수익방식

(1) 장점

- ① 수익성의 원리에 따른 수요자 측면의 가격으로 이론적이며, 부동산 가격의 본질에도 부합한다.
- ② 수익이 발생하는 모든 부동산에 적용이 가능
- ③ 이론적·과학적

(2) 단점

- ① 수익이 없는 부동산에 적용이 불가능하다.
- ② 부동산의 신구에 따른 가격차이가 없다.(환원율 조정으로 극복가능)
- ③ 불완전한 시장에서 순수익과 환원율의 파악이 어렵다.
- ④ 수익환원법에는 예측의 원칙이 매우 중요하게 작용하나 예측의 한계가 존재한다.

(3) 적용대상

수익을 목적으로 한 기업용·임대용 부동산, 상가, 어업권, 광산, 영업권, 무형고정자산 등

01 의미

- ① 시산가액조정이란 감정평가 각 방식의 적용에 의해 도출된 시산가액을 서로 관련시켜 재검토함으로써 대상부동산의 시장가치 등의 감정평가 결론을 도출시키는 작업이다.
- ② 현실적으로 3면등가를 기대할 수 없으며, 3방식에는 각각 장단점이 있어 시산가액 조정의 필요성이 제기된다. 앳킨슨(Atkinson)도 감정평가에 있어 시장성·비용성·수익성은 상호연관성이 있으므로 올바른 평가가 이루어지기 위해서는 3방식 모두를 검토하여야 한다고 하여 시산가액조정의 필요성을 주장하였다.

02 조정시 검토사항

- ① 평가사는 세 방법에 의한 시산가액의 차이를 조사하고, 각 방법이 의미하는 바를 다시 검토한다. 세 방법에 의한 시산가액의 차이가 심할 경우에는, 이 중의 특정방법은 대상부동산의 평가에 적용하기 곤란하다는 것을 시사하는 것으로 볼 수 있다.
- ② 평가사는 최종적인 가치결론을 도출하는 데 있어서, 각 방법의 적용가능성과 상대적 신뢰성을 반드시 고려해야만 한다. 시산가액간 서로 차이가 날 경우, 평가사는 다음과 같은 사항을 검토할 필요가 있다.
 - ㉠ 각 방법에서 사용되고 있는 자료의 신뢰성
 - ㉡ 평가방법과 대상부동산과의 유관성
 - ㉢ 정의된 평가가치와 평가방법과의 유관성

03 조정의 기준

1) 적절성(appropriateness)

① 평가방법의 적절성

먼저 적절성의 기준이 평가방법에 적용되며, 평가사는 사용된 평가방법이 평가목적이나 사용처에 적절한지 여부를 판단한다. 평가방법의 적절성은 부동산의 유형과 시장의 성격 등과 직접적인 관련이 있다.

② 자료의 적절성

적절성의 기준은 또한 사용된 자료에도 적용된다. 즉, 비교부동산은 대상부동산의 가치를 시사할 수 있는 것으로 적절히 선정되었는가, 비교부동산은 위치나 물리적 측면에서 대상부동산과 유사점이 있는가, 그것은 대상부동산과 같은 시장지역에 속하는가 등을 검토해야 한다.

2) 정확성

① 자료의 정확성

시산가액의 정확성은 자료의 정확성에 크게 좌우된다. 평가사는 각 방법에 사용된 비용자료, 시장자료, 그리고 소득자료 중 어느 것이 가장 정확성이 있는지를 판단한다.

② 수정의 정확성

시산가액의 정확성은 무슨 방법으로 어떻게 수정했는가에 따라서도 차이가 난다. 평가사는 주관적으로 수정을 하는 것이 아니라, 객관적인 시장증거에 의해 수정을 해야 한다.

이때 수정방법이나 시장증거의 신뢰성의 정도에 따라, 시산가액의 정확성에 차이가 날 수 있다.

③ 계산의 정확성

또한 시산가액의 정확성은 계산방법이나 계산과정의 정확성에 의해서도 많은 영향을 받는다. 개량물에 대한 감가수정이나 비용의 추계는 계산방법에 의해 좌우되는 경향이 많다.

3) 증거의 양

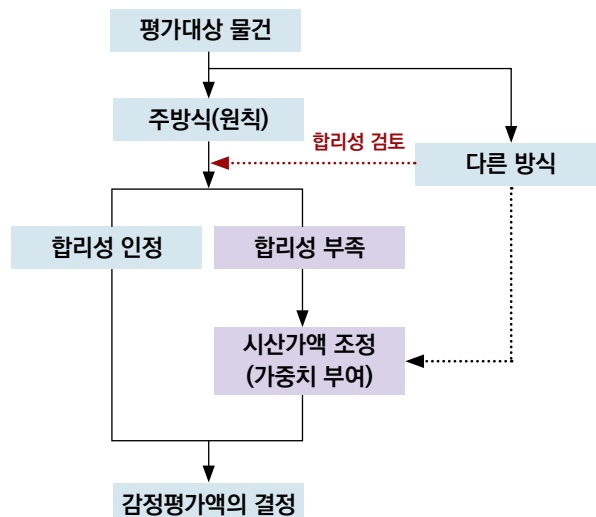
① 적절성이나 정확성은 질적인 기준이 되는 지표들이다. 그러나 이 같은 질적인 기준은 증거자료의 양과 밀접한 관련이 있다. 즉 적절성이나 정확성과 같은 질적인 기준들이 풍부한 증거자료에 의해 지지되고 있다고 하면 그것은 신뢰성이 있는 것으로 판단할 수 있다.

② 그러나 어떤 시산가액이 적절성이나 정확성의 기준을 충족하고 있는 것이라고 할지라도, 지지할 수 있는 증거의 양이 충분하지 못할 때에는 그것의 신뢰성은 의문의 여지가 발생할 수 있다.

4) 시장상황

시장상황도 시산가액의 가중치를 정하는 조정기준으로 사용된다. 비용접근법에 의한 시산가액은 시장이 안정적일 때 상대적으로 신뢰성이 있으며, 시장상황이 급변하게 변화할 때는 평가사는 매매사례비교법에 의한 시산가액에 상대적으로 더 많은 비중을 둔다.

04 시산가액 조정방법



제1절

화폐의 시간가치

01 등비수열

1) 개념

- ① 이웃하는 두 항 사이의 비가 일정한 수열을 등비수열이라고 하고 그 일정한 비를 공비라고 한다.
- ② 아래 등비수열은 초항이 a 이고 공비가 r , 항의 갯수가 n 개인 등비수열이다.

$$a \quad ar^1 \quad ar^2 \quad ar^3 \quad \cdots \quad ar^{n-1}$$

2) 등비수열의 합

- ① 위 등비수열의 합을 구하는 공식은 다음과 같다.

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

- ② $r < 1$ 이고 항의 갯수가 무한대인 경우, r^n 은 결국 영(0)이 되므로, 이러한 무한등비수열의 합을 구하는 공식은 다음과 같다.

$$S_n = \frac{a}{1-r}$$

02 화폐의 시간가치

1) 이자율과 할인율의 개념

- ① 현재수입 100원과 1년 뒤의 수입 100원은 동일한 가치를 가지지 않는다. 일반적으로 사람들은 같은 명목금액이라면 현재의 수입을 더 선호하는데, 이것을 유동성 선호현상이라고 한다.
- ② 만약 현재수입 100원을 포기하고 미래수입을 선택하게 하려면 이에 대한 보상이 주어져야 하는데 이를 이자라고 하며 원금과 이자의 비율을 **이자율**이라고 한다.
- ③ 만약 현재수입 100원과 1년 뒤 수입 110원이 동일한 가치를 가진다면, 이때 이자는 10원이고 이자율은 $10\%(=10/100)$ 가 된다.
- ④ 반대로 1년 뒤의 110원과 현재수입 100원은 서로 시점이 다르기 때문에 그 가치를 비교하기 위해서는 동일한 시점으로 환산해야 한다. 이때 1년 뒤의 110원을 현재시점으로 환산할 때 적용되는 율을 **할인율**이라고 한다.

- ⑤ 결국 정리하면 현재가치를 미래가치로 환산하는 율을 이자율이라고 하고, 미래가치를 현재가치로 환산하는 율을 할인율이라고 한다.

$$100 \xrightarrow{\times (1.1)^1} 110$$

$$110 \xleftarrow{\times \frac{1}{(1.1)^1}} 100$$

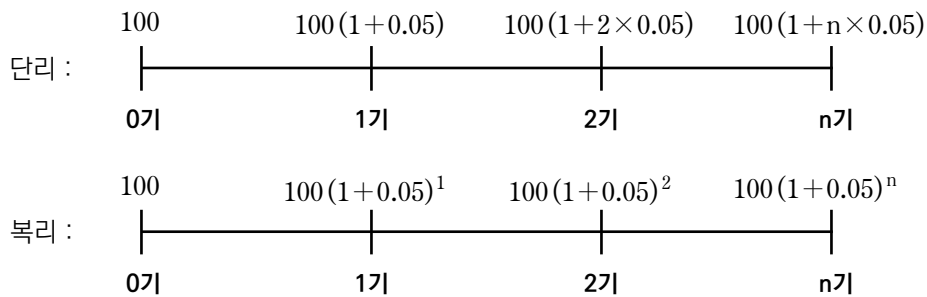
- ⑥ 이를 다기간으로 확장하면 아래와 같다

$$a \xrightarrow{\times (1+r)^n} a(1+r)^n$$

$$a(1+r)^n \xleftarrow{\times \frac{1}{(1+r)^n}} a$$

2) 단리와 복리

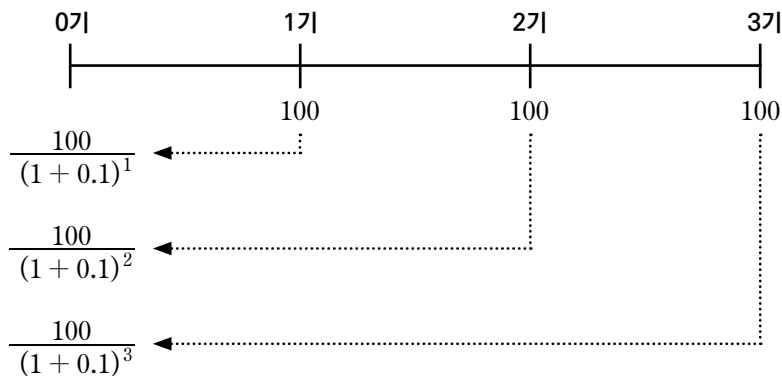
단리는 원금에 대해서만 이자가 붙는 방식이고, 복리는 원금과 이자에 대해서 이자가 붙는 방식이다.



3) 연금의 가치 구하기

(1) 일반연금의 현재합 구하기

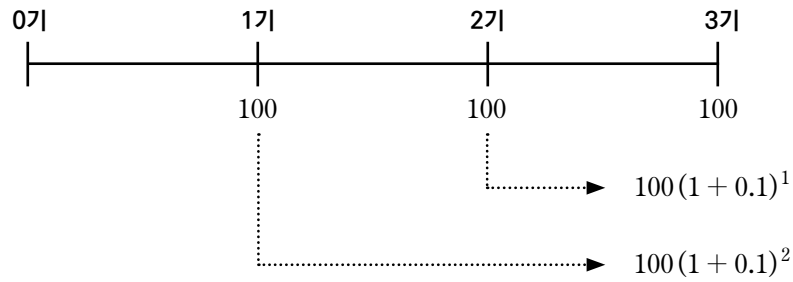
매년 말 100원씩 3년간 지급되는 연금이며 할인율이 10%일 때



$$248.68 = \frac{100}{(1+0.1)^1} + \frac{100}{(1+0.1)^2} + \frac{100}{(1+0.1)^3}$$

(2) 일반연금의 미래합 구하기

매년 말 100원씩 3년간 지급되는 연금이며 할인율이 10%일 때



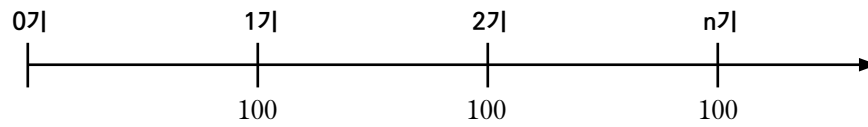
$$331 = 100 + 100(1+0.1)^{-1} + 100(1+0.1)^{-2}$$

멘토링

a는 초년도 현금흐름,
r은 할인율임.

(3) 영구연금의 현재합 구하기 M

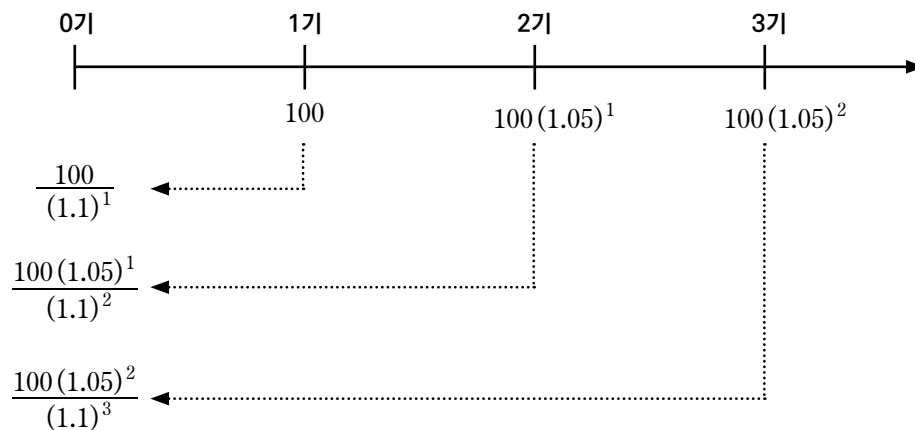
매년 말 100원씩 영구히 지급되는 연금이며 할인율이 10%일 때



$$1,000 = \frac{100}{(1+0.1)^1} + \frac{100}{(1+0.1)^2} + \frac{100}{(1+0.1)^3} + \dots = \frac{100}{0.1} (= \frac{a}{r})$$

(4) 일정성장 영구연금의 현재합 구하기

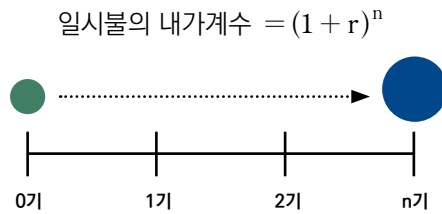
성장률(g)이 5%이고 할인율이 10%일 때



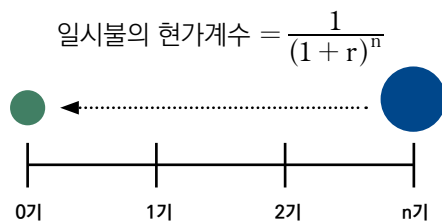
$$2,000 = \frac{100}{(1.1)^1} + \frac{100(1.05)^1}{(1.1)^2} + \frac{100(1.05)^2}{(1.1)^3} + \dots = \frac{100}{0.1-0.05} (= \frac{a}{r-g})$$

01 일시불의 내가계수(FVF : Future value of lump sum factor)

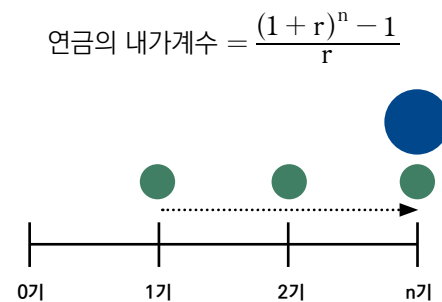
할인율이 r 일 때, 현재 P 인 금액의 n 년 후 미래가치는 얼마인지 구하는 계수이다.

**02** 일시불의 현가계수(PVF : Present Value of lump sum factor)

할인율이 r 일 때, n 년 말 미래가치가 F 인 금액의 현재가치는 얼마인지 구하는 계수이다.

**03** 연금의 내가계수(FVAF : Future value of an annuity factor)

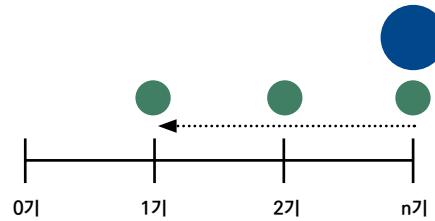
할인율이 r 일 때, 매년말 일정한 금액(a)을 n 년 동안 불입할 때, 미래의 적립금이 얼마인지 구하는 계수이다.



04 감채기금계수(SFF : Sinking Fund Factor)

할인율이 r 일 때, n 년 말 적립금 F 원을 적립하기 위해 n 년 동안 매년 말에 얼마(a)씩을 적립해야 하는지를 구하는 계수이다.

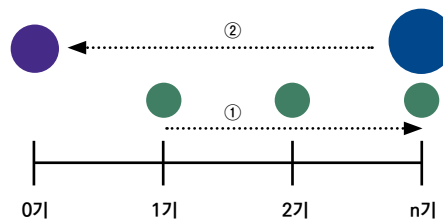
$$\text{감채기금계수} = \frac{r}{(1+r)^n - 1}$$



05 연금의 현재가계수(PVAF : Present value of an annuity factor)

할인율이 r 일 때, 매년 말 일정한 금액 a 원을 n 년 동안 불입시 현재가치가 얼마가 되는지 구하는 계수이다.

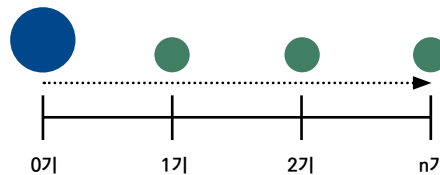
$$\text{연금의 현재가계수} = \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n}$$



06 저당상수(MC : Mortgage Constant)

할인율이 r 일 때, 현재 P 인 금액을 n 년 동안 원리금균등하게 상환할 경우 매년 말에 불입해야 하는 일정액(a)을 구하는 계수이다.

$$\text{저당상수} = \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}$$



07 상환비율과 잔금비율

① 상환비율 : 원리금 균등상환조건에서 일정시점에서 저당대부금액에 대한 원금의 상환비율을 의미한다.

$$\text{상환비율} = \frac{(1+r)^t - 1}{(1+r)^n - 1} = \frac{MC_{(r,n)} - r}{MC_{(r,t)} - r}$$

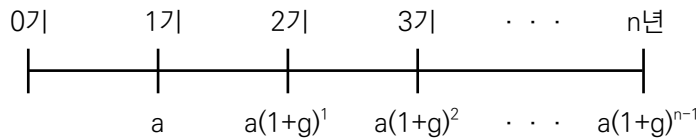
② 잔금비율 : 일정시점에서 저당대부금에 대한 저당잔금의 비율을 의미한다.

$$\text{잔금비율} = 1 - \frac{(1+r)^t - 1}{(1+r)^n - 1} = 1 - \frac{MC_{(r,n)} - r}{MC_{(r,t)} - r}$$

③ 상환비율 + 잔금비율 = 1

08 K계수

① 2기 말부터 매년 g의 비율로 증가하는 연금의 현재가치를 구하는 과정은 아래와 같다.



현금흐름이 위와 같은 양상일 때, n년 후 연금의 현재가치를 구하는 과정은 아래와 같다.

$$\frac{a}{(1+r)^1} + \frac{a \times (1+g)}{(1+r)^2} + \frac{a \times (1+g)^2}{(1+r)^3} + \dots + \frac{a \times (1+g)^{n-1}}{(1+r)^n}$$

이는 초항이 $\frac{a}{(1+r)}$ 이고, 공비가 $\frac{(1+g)}{(1+r)}$ 인 등비수열을 n항까지 합산한 것이다.

따라서 다음과 같이 정리된다.

$$\text{정률성장 연금의 현재가치} = a \times \frac{\left\{1 - \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^n\right\}}{r - g}$$

$$\text{정률성장 영구연금 현재가치} = \frac{a}{r - g}$$

② K계수 : 위 정률성장연금의 현재가에서 n년 동안의 평균 현금흐름(a)을 구하기 위하여 MC를 곱한다.

$$\begin{aligned} K계수 &= \frac{\left\{1 - \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^n\right\}}{r-g} \times \frac{r \times (1+r)^n}{(1+r)^n - 1} \\ &= \frac{1 - \frac{(1+g)^n}{(1+r)^n}}{(r-g) \times PVAF} \end{aligned}$$

09 기초보정

1) 금융계수의 보정

- ① 수익환원법에서 매기 현금흐름은 매기말에 발생한다고 가정한다.
- ② 각종 금융계수도 매기말 현금흐름을 전제해 놓은 것이다.
- ③ 따라서 만약 현금흐름이 매기초에 발생한다면 이에 대한 보정이 필요하다.
- ④ 매기 a원의 현금흐름이 기말이 아니라 기초에 발생하는 경우 아래와 같이 보정해야 한다.

$$a \rightarrow a \times (1+r)$$

- ⑤ 현금흐름이 연단위가 아니라 월단위인 경우에는 r대신 r/12가 들어간다.

$$a \rightarrow a \times (1+r/12)$$

- ⑥ 따라서 PVA·FVA와 같은 금융계수를 적용하는 경우 (1+r)을 곱해야 한다.

$$\begin{aligned} a \times PVA &\rightarrow a \times (1+r) \times PVA \rightarrow a \times (1+r)PVA \\ a \times FVA &\rightarrow a \times (1+r) \times FVA \rightarrow a \times (1+r)FVA \end{aligned}$$

2) 지불임료의 보정

- ① 지불임료를 기초에 지불하는 경우에는 아래와 같이 보정해야 한다.
(연지불임료가 A원이고 월지불임료가 a원인 경우)

$$A \rightarrow A \times (1+r)$$

$$a \rightarrow a \times (1+r/12)$$

- ② 그런데 월단위로 지불임료를 지불하는 경우 12를 곱해서 연지불임료를 구해야 하기 때문에 결국 아래와 같이 된다.

$$a \times 12 \rightarrow a \times (1+r/12) \times 12 \rightarrow a \times (12+r)$$

사례

연간지불임료가 120만원, 월지불임료가 10만원, 연간이자율이 12%인 경우,
기초에 임료를 지불하는 경우 연간지불임료는 아래와 같이 계산된다.

① 기초에 연간임료 지불시 : $120 \times (1 + 0.12)$

② 기초에 월임료 지불시 : $10 \times (1 + 0.12/12) \times 12 = 10 \times (12 + 0.12)$

금융계수 정리

각종계수	목 적	수 식
일시불의 내가계수 (FVF)	“현재의 1원”의 n년 후 미래가치	$(1 + r)^n$
일시불의 현가계수 (PVF)	“n년 후의 1원”이 갖는 현재가치	$\frac{1}{(1 + r)^n}$
연금의 내가계수 (FVAF)	매년 말 1원씩 n년 동안 적립할 경우 n년 후의 미래가치	$\frac{(1 + r)^n - 1}{r}$
감채기금계수 (SFF)	“n년 후의 1원”을 만들기 위해 n년 동안 매년 말 적립해야 할 금액	$\frac{r}{(1 + r)^n - 1}$
연금의 현가계수 (PVAf)	매년 말 1원씩 n년 동안 적립할 경우 그 합계의 현재가치	$\frac{(1 + r)^n - 1}{r \times (1 + r)^n} = \frac{1 - (1 + r)^{-n}}{r}$
저당상수 (MC)	“현재의 1원”을 n년 동안 상환하기 위해 매년 말 불입해야 할 금액	$\frac{r \times (1 + r)^n}{(1 + r)^n - 1} = \frac{r}{1 - (1 + r)^{-n}}$
상환비율 (p)	기초에 1원을 대출하여 상환하던 중 특정시점(t)까지의 상환액	$\frac{(1 + r)^t - 1}{(1 + r)^n - 1} = \frac{MC_{(r,n)} - r}{MC_{(r,t)} - r}$
K계수	매년 일정비율씩 증감하는 경우 (2기말부터)	$\frac{1 - \frac{(1 + g)^n}{(1 + r)^n}}{(r - g) \times PVAf}$
J계수	매년 일정액씩 감채기금형식으로 누적적으로 변화하는 경우 (1기말부터)	$SFF \times \left[\frac{n}{1 - (1 + y)^{-n}} - \frac{1}{y} \right]$

제1절

필수 국계법

01 용도지역 등

1) 용도지역

(1) 개념

토지의 이용 및 건축물의 용도, 건폐율, 용적률, 높이 등을 제한함으로써 토지를 경제적·효율적으로 이용하고 공공복리의 증진을 도모하기 위하여 서로 중복되지 아니하게 도시·군관리계획으로 결정하는 지역을 말한다.

(2) 종류

1) 도시지역

인구와 산업이 밀집되어 있거나, 밀집이 예상되어 해당 지역에 대하여 체계적인 개발·정비·관리·보전 등이 필요한 지역으로 다음과 같이 구분하여 지정한다.

2) 관리지역

도시지역의 인구와 산업을 수용하기 위하여 도시지역에 준하여 체계적으로 관리하거나 농림업의 진흥, 자연환경 또는 산림의 보전을 위하여 농림지역 또는 자연환경보전지역에 준하여 관리가 필요한 지역으로 다음과 같이 구분하여 지정한다.

3) 농림지역

도시지역에 속하지 아니하는 「농지법」에 따른 농업진흥지역 또는 「산지관리법」에 의한 보전산지 등으로서 농림업을 진흥시키고 산림을 보전하기 위하여 필요한 지역을 말한다.

4) 자연환경보전지역

자연환경·수자원·해안·생태계·상수원 및 「국가유산기본법」에 따른 국가유산의 보전과 수산자원의 보호·육성 등을 위하여 필요한 지역이다.

(3) 용도지역의 세분

국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 용도지역을 도시·군관리계획 결정으로 다시 세분하여 지정하거나 변경할 수 있다.

도시지역	주거지역	전용 주거지역	제1종	단독주택 중심의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역
			제2종	공동주택 중심의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역
		일반 주거지역	제1종	저층(4층 이하)주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역
			제2종	중층(조례가 정함)주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역
			제3종	중고층(층수제한×)주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역
		준주거 지역		주거기능을 위주로 이를 지원하는 일부 상업기능 및 업무기능을 보완하기 위하여 필요한 지역
	상업지역	중심 상업지역		도심·부도심의 상업기능 및 업무기능의 확충을 위하여 필요한 지역
		일반 상업지역		일반적인 상업기능 및 업무기능을 담당하게 하기위하여 필요한 지역
		유통 상업지역		도시 내 및 지역 간 유통기능의 증진을 위하여 필요한 지역
		근린 상업지역		근린지역에서의 일용품 및 서비스의 공급을 위하여 필요한 지역
	공업지역	전용 공업지역		주로 중화학공업, 공해성 공업 등을 수용하기 위하여 필요한 지역
		일반 공업지역		환경을 저해하지 아니하는 공업의 배치를 위하여 필요한 지역
		준공업 지역		경공업 그 밖의 공업을 수용하되, 주거기능·상업기능 및 업무기능의 보완이 필요한 지역
	녹지지역	자연 녹지지역		도시의 녹지공간의 확보, 도시확산의 방지, 장래 도시용지의 공급 등을 위하여 보전할 필요가 있는 지역으로서, 불가피한 경우에 한하여 제한적인 개발이 허용되는 지역
		생산 녹지지역		주로 농업적 생산을 위하여 개발을 유보할 필요가 있는 지역
		보전 녹지지역		도시의 자연환경·경관·산림 및 녹지공간을 보전할 필요가 있는 지역
관리지역	계획 관리지역			도시지역으로의 편입이 예상되는 지역 또는 자연환경을 고려하여 제한적인 이용·개발을 하려는 지역으로서, 계획적·체계적인 관리가 필요한 지역
	생산 관리지역			농업·임업·어업생산 등을 위하여 관리가 필요하나, 주변의 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 농림지역으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역
	보전 관리지역			자연환경보호, 산림보호, 수질오염방지, 녹지공간 확보 및 생태계 보전 등을 위하여 보전이 필요하나, 주변의 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 자연환경보전지역으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역
농림지역				도시지역에 속하지 아니하는 「농지법」에 의한 농업진흥지역 또는 「산지관리법」에 의한 보전산지 등으로서 농림업의 진흥과 산림의 보전을 위하여 필요한 지역
자연환경 보전지역				자연환경·수자원·해안·생태계·상수원 및 국가유산의 보전과 수산자원의 보호·육성 등을 위하여 필요한 지역

(4) 용도지역 미지정 또는 미세분지역에서의 행위제한

① 용도지역이 미지정된 경우

도시지역, 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전지역으로 용도가 지정되지 아니한 지역에 대하여는 자연환경보전지역에 관한 규정을 적용한다.

② 용도지역이 미세분된 경우

도시지역 또는 관리지역이 세부 용도지역으로 지정되지 아니한 경우, 해당 용도지역이 도시지역인 경우에는 녹지지역 중 보전녹지지역에 관한 규정을 적용하고, 관리지역인 경우에는 보전관리지역에 관한 규정을 적용한다.

2) 용도지구

(1) 개념

토지의 이용 및 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등에 대한 용도지역의 제한을 강화하거나 완화하여 적용함으로써 용도지역의 기능을 증진시키고 경관·안전 등을 도모하기 위하여 도시·군관리계획으로 결정하는 지역을 말한다.

(2) 종류

경관지구	경관의 보전·관리 및 형성을 위하여 필요한 지구
고도지구	쾌적한 환경조성 및 토지의 효율적 이용을 위하여 건축물 높이의 최고한도를 규제할 필요가 있는 지구
방화지구	화재의 위험을 예방하기 위하여 필요한 지구
방재지구	풍수해, 산사태, 지반의 붕괴, 그 밖의 재해를 예방하기 위하여 필요한 지구
보호지구	국가유산, 중요 시설물(항만, 공항 등 대통령령으로 정하는 시설물을 말한다) 및 문화적·생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구
취락지구	녹지지역·관리지역·농림지역·자연환경보전지역·개발제한구역 또는 도시자연공원구역의 취락을 정비하기 위한 지구
개발진흥지구	주거기능·상업기능·공업기능·유통물류기능·관광기능·휴양기능 등을 집중적으로 개발·정비할 필요가 있는 지구
특정용도 제한지구	주거 및 교육환경보호나 청소년보호 등의 목적으로 오염물질배출시설, 청소년유해시설 등 특정시설의 입지를 제한할 필요가 있는 지구
복합용도지구	지역의 토지이용상황, 개발수요 및 주변 여건 등을 고려하여 효율적이고 복합적인 토지이용을 도모하기 위하여 특정시설의 입지를 완화할 필요가 있는 지구

3) 용도구역

(1) 개념

토지의 이용 및 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등에 대한 용도지역 및 용도지구의 제한을 강화하거나 완화하여 따로 정함으로써 시가지의 무질서한 확산방지, 계획적이고 단계적인 토지이용의 도모, 토지이용의 종합적 조정·관리 등을 위하여 도시·군관리계획으로 결정하는 지역을 말한다.

(2) 개발제한구역

① 개발제한구역의 지정

- ㉠ 국토교통부장관은 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시 주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하기 위하여 도시의 개발을 제한할 필요가 있거나 국방부장관의 요청이 있어 보안상 도시의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 개발제한구역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.
- ㉡ 개발제한구역의 지정 또는 변경에 관하여 필요한 사항은 따로 법률로 정한다.

② 개발제한구역 안에서의 행위제한 등

개발제한구역 안에서의 행위제한이나 그 밖에 개발제한구역의 관리에 필요한 사항은 따로 법률(「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」)로 정한다.

(3) 도시자연공원구역

① 도시자연공원구역의 지정

시·도지사 또는 대도시 시장은 도시의 자연환경 및 경관을 보호하고 도시민에게 건전한 여가·휴식공간을 제공하기 위하여 도시지역 안에서 식생이 양호한 산지의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정하면 도시자연공원구역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.

② 도시자연공원구역 안에서의 행위제한 등

도시자연공원구역 안에서의 행위제한 등 도시자연공원구역의 관리에 필요한 사항은 따로 법률(「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 및 동 시행령)로 정한다.

4) 표준지공시지가의 용도지역 기재방법

(1) 한 필지에 둘 이상의 용도지역이 지정된 경우

① 둘 이상의 용도지역 간 가격이 유사할 때

면적이 넓은 용도지역 순으로 기재한다.

② 둘 이상의 용도지역간 가격 격차가 클 때

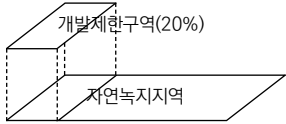
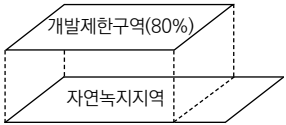
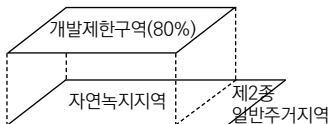
각각의 용도지역별 토지가격을 비교(각 용도지역별 면적 × 각 용도지역별 단가)하여 토지가격이 높은 순으로 기재하되, 각각의 용도지역별 면적 및 단가를 기재한다.

(2) 개발제한구역

- ① 개발제한구역은 용도지역은 아니나 그 규제내용이 엄격하므로 용도지역으로 분류하되, 한 필지에 개발제한구역과 용도지역이 중복되어 지정된 경우에는 **개발제한구역만 기재**하고 중복되는 용도지역은 별도 기재한다.

1필지가 중복 지정된 경우	기재방식	
	용도지역1	용도지역2
	개발제한구역 (자연녹지)	-

- ② 한 필지에 개발제한구역과 다른 용도지역이 각각 구분·지정되어 있는 경우에는 한 필지가 둘 이상의 용도지역이 구분·지정된 경우와 동일한 방식을 적용하여 순서대로 기재한다.

1필지가 중복 지정된 경우	기재방식	
	용도지역1	용도지역2
	자연녹지지역	개발제한구역 (자연녹지)
	용도지역1	용도지역2
	개발제한구역 (자연녹지)	자연녹지지역
	용도지역1	용도지역2
	개발제한구역 (자연녹지)	제2종 일반주거지역

(3) 용도미지정

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제36조에 의한 도시지역·관리지역·농림지역·자연환경보전 지역으로 용도가 지정되지 아니한 지역과 도시지역중 주거지역·상업지역·공업지역·녹지지역으로 용도가 세분되지 아니한 지역은 **용도미지정**으로 기재한다.

02 도시군계획시설의 설치

1) 도시군기본계획과 관리계획

(1) 도시·군기본계획

특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 관할구역에 대하여 기본적인 공간구조와 장기발전방향을 제시하는 종합계획으로서 도시·군관리계획 수립의 지침이 되는 계획을 말한다.

(2) 도시군관리계획

① 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 개발·정비 및 보전을 위하여 수립하는 토지이용, 교통, 환경, 경관, 안전, 산업, 정보통신, 보건, 복지, 안보, 문화 등에 관한 다음의 계획을 말한다.

- 용도지역·용도지구의 지정 또는 변경에 관한 계획
- 개발제한구역, 도시자연공원구역, 시가지조정구역, 수산자원보호구역의 지정 또는 변경에 관한 계획
- 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 계획
- 도시개발사업이나 정비사업에 관한 계획
- 지구단위계획구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 지구단위계획
- 도시혁신구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 도시혁신계획
- 복합용도구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 복합용도계획
- 도시·군계획시설 입체복합구역의 지정 또는 변경에 관한 계획

② 도시·군관리계획은 도시·군기본계획에 부합되어야 하며 도시·군기본계획은 도시·군관리계획의 지침이 된다.

③ 기반시설을 설치하려면 그 시설의 종류·명칭·위치·규모 등을 미리 도시·군관리계획으로 결정하여야 한다. 이렇게 기반시설 중 도시·군관리계획으로 결정된 시설을 **도시·군계획시설**이라고 한다.(도시·군관리계획 결정의 효력은 **지형도면을 고시한 날부터** 발생한다.)

2) 도시·군계획시설의 설치

(1) 기반시설

교통시설	도로·철도·항만·공항·주차장·자동차정류장·궤도·차량검사 및 면허시설
공간시설	광장·공원·녹지·유원지·공공공지
유통·공급시설	유통업무설비, 수도·전기·가스·열공급설비, 방송·통신시설, 공동구·시장, 유류저장 및 송유설비
공공·문화체육시설	학교·공공청사·문화시설 및 공공필요성이 인정되는 체육시설·연구시설·사회복지시설·공공직업훈련시설·청소년수련시설
방재시설	하천·유수지·저수지·방화설비·방풍설비·방수설비·사방설비·방조설비
보건위생시설	장사시설·도축장·종합의료시설
환경기초시설	하수도, 폐기물처리 및 재활용시설, 빗물저장 및 이용시설, 수질오염방지시설, 폐차장

(2) 시행절차

기초조사 및 도시군관리계획 결정 → 지형도면 고시 →
단계별 집행계획 수립 → 사업시행자 지정 → 시행자의 실시계획 작성 →
실시계획의 인가고시(사업인정 의제) → 토지 등의 수용 및 사용 →
공사 및 공사완료 → 준공검사 → 공사완료공고

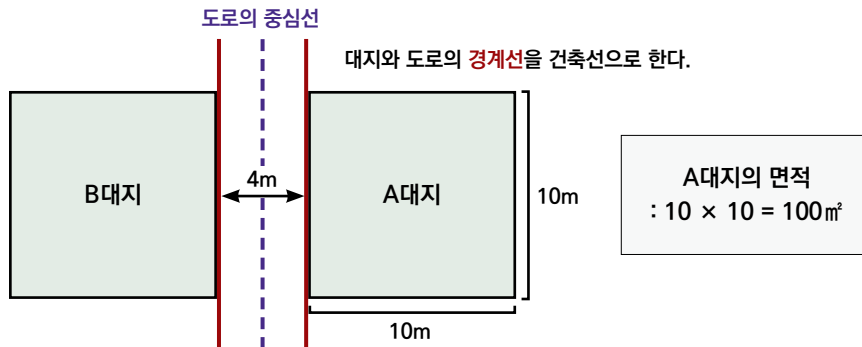
(3) 단계별 집행계획

제1단계 집행계획	3년 이내에 시행하는 도시·군계획시설사업
제2단계 집행계획	3년 후에 시행하는 도시·군계획시설사업 단, 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 매년 제2단계 집행계획을 검토하여 3년 이내에 도시·군계획시설사업을 시행할 도시·군계획시설은 이를 제1단계 집행계획에 포함시킬 수 있다.

01 건축선

1) 원칙

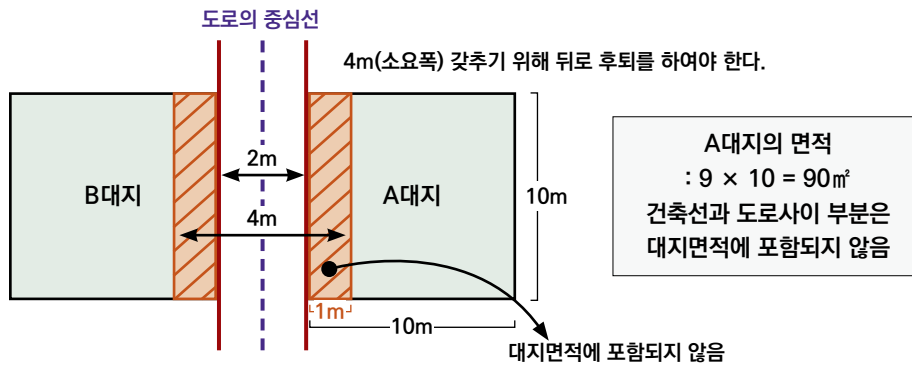
도로와 접한 부분에 건축물을 건축할 수 있는 선(건축선)은 대지와 도로의 경계선으로 한다.



2) 예외

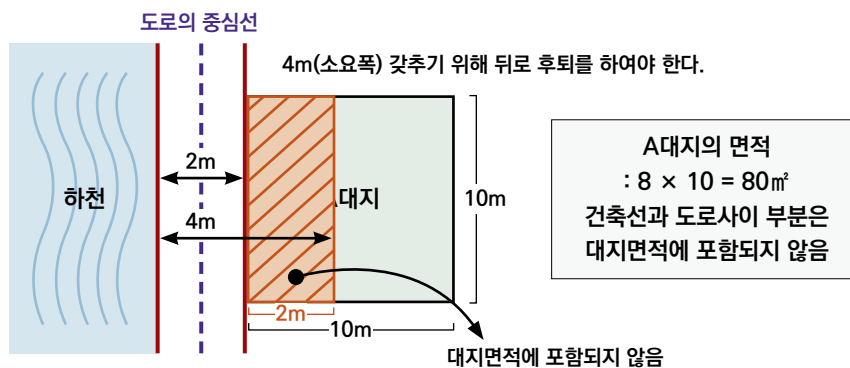
(1) 도로폭 4m 미만

소요 너비에 못 미치는 너비의 도로인 경우에는 그 중심선으로부터 그 소요 너비의 2분의 1의 수평거리만큼 물러난 선을 건축선으로 한다.(대지면적 제외)



(2) 한쪽으로만 건축선 후퇴

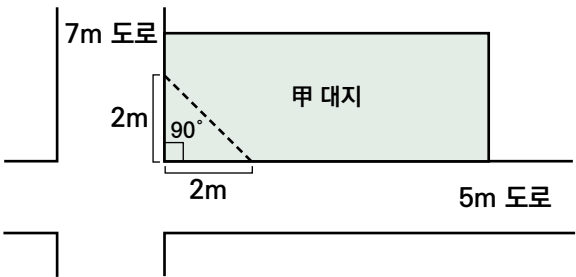
그도로의 반대쪽에 경사지, 하천, 철도, 선로부지, 그 밖에 이와 유사한 것이 있는 경우에는 그 경사지 등이 있는 쪽의 도로경계선에서 소요 너비에 해당하는 수평거리의 선을 건축선으로 한다.(대지면적 제외)



(3) 도로모퉁이에서의 건축선(가각전제)

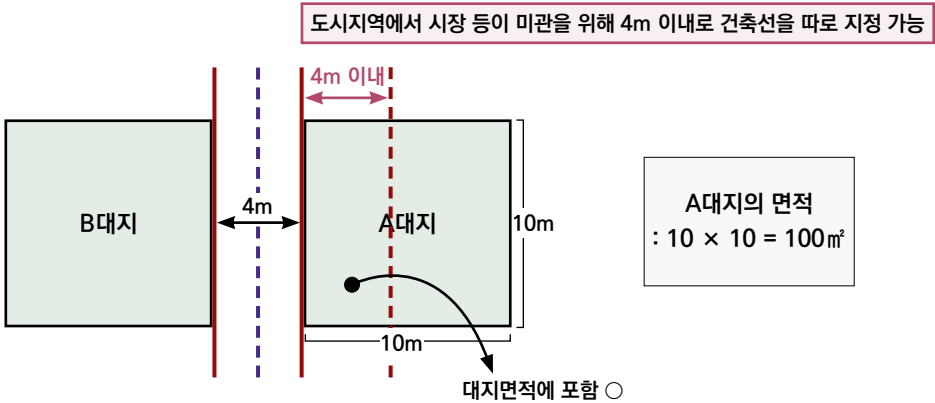
너비 8m 미만인 도로의 모퉁이에 위치한 대지의 도로모퉁이 부분의 건축선은 그 대지에 접한 도로경계선의 교차점으로부터 도로경계선에 따라 다음에 따른 거리를 각각 후퇴한 두 점을 연결한 선으로 한다.(대지면적 제외)

도로의 교차각	해당 도로의 너비		교차되는 도로의 너비
	6m 이상 8m 미만	4m 이상 6m 미만	
90° 미만	4m	3m	8m 미만 6m 이상
	3m	2m	6m 미만 4m 이상
90° 이상 120° 미만	3m	2m	8m 미만 6m 이상
	2m	2m	6m 미만 4m 이상



(4) 지정건축선

특별자치시장, 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 시가지 안에서 건축물의 위치나 환경을 정비하기 위하여 필요하다고 인정하면 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역에는 4m 이하의 범위에서 건축선을 따로 지정할 수 있다.(대지면적 포함)



02 면적 관련 용어

1) 대지면적

대지의 수평투영면적으로 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 면적은 제외한다.

① 대지에 건축선이 정하여진 경우

: 그 건축선과 도로 사이의 대지면적

② 대지에 도시·군계획시설인 도로·공원 등이 있는 경우

: 그 도시·군계획시설에 포함되는 대지(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 건축물 또는 공작물을 설치하는 도시·군계획시설의 부지는 제외한다)면적

2) 건축면적

건축물의 외벽(외벽이 없는 경우에는 외곽부분의 기둥으로 한다)의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다.

3) 바닥면적

건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽, 기둥, 그 밖에 이와 비슷한 구획의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다.

4) 연면적

하나의 건축물 각 층의 바닥면적의 합계로 하되, 용적률을 산정할 때에는 다음에 해당하는 면적은 제외한다.

① 지하층의 면적

② 지상층의 주차용(해당 건축물의 부속용도인 경우만 해당한다)으로 쓰는 면적

5) 건폐율과 용적률

$$\text{■ 건폐율} = \frac{\text{건축면적}}{\text{대지면적}} \times 100$$

$$\text{■ 용적률} = \frac{\text{연면적}}{\text{대지면적}} \times 100$$

* 여기서 연면적은 용적률산정용 연면적(바닥면적 합계 - 지하층면적 - 지상층의 주차장면적)이다.

01 토지

1) 토지이용계획확인원

			문서확인번호 : 1707-3085-5909-8518			
발급번호 : 20241150000312327			발행대수 : 1/2		발급일 : 2024 / 02 / 07	
토지이용계획확인서						처리기간 1 일
신청인	성명		주소			
			전화번호			
(1)	소재지 서울특별시 강서구			지 번	지 목	면적(㎡)
				455-22	대	139.6
지역·지구등 지정여부	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 다른 지역·지구상	(도시지역, 제2종일반주거지역(강남이하), 중요시설보호구역(공방) [이하동한])				
	다른 법령 등에 따른 다른 지역·지구상	(가축사육제한구역[지역별제외 제외 요양] <가족친화도리 관리 및 이용에 관한 법규>, 전주의전구역(민주노조)<정신건강증진법>, 상대보호구역<(경산)보유지침을 관습시 확인요양><교육환경 보호에 관한 법률>, 대곡중학교보호구역<(취학로도:77~25%)><군사기지 및 군사용 시설 보호법>, 광복회세련역<수도권광역계획법> [이하동한])				
「토지이용규제 기본법 시행령」 제9조제4항 각 호에 해당되는 사항		[해당없음]				
현황 지도 첨부						범례
						☐ 도시지역 ☒ 제2종일반주거지역 ☐ 중요시설보호구역(강남) ☐ 가축사육제한구역 등영단
		측척 1/900				수입금지 붙어있는곳
「토지이용규제 기본법」 제10조제1항에 따라 귀하의 신청토지에 대한 현재의 토지이용계획을 위와 같이 확인합니다. 2024 / 02 / 07 서울특별시 강서구청				수 수 료 견 자 갈 제 민 원		

2) 지적도



2024/02/20
08:34:33
KST
공부시정확인본

문서확인번호 : 1708-3856-



정부24

지적도 등본

발급번호	20241150000	처리시각	09시 08분 47초	발급자	정부24
토지소재	서울특별시 강서구	지번	455-22번지	축척	동축:1/500 횡축:1/500

1



The map shows a grid of land parcels. Parcel 455-22 is highlighted in blue. It is located between parcels 455-21 and 455-23 horizontally, and between 455-20 and 455-24 vertically. The map also shows parcels 454-1 through 454-26 to the south. Dimensions for parcel 455-22 are marked: 9.93m (top), 12.12m (right), 7.85m (bottom), and 14.25m (left).

지적도등본에 의하여 작성한 등본입니다.
이 도면등본으로는 지적측량에 사용할 수 없습니다.

2024년 02월 20일

서울특별시 강서구청장



◆ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 매뉴얼을 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.
(발급일로부터 90일까지) 또한 문서 하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인 프로그램)을 하실 수 있습니다.

3) 토지대장

1150010300-10455

토지소재 서울특별시 강서구

지번 455-22

토지표시

지번

면적(㎡)

사유

토지대장

1

도면번호 60

발급번호 202411500-00312-3923

장번호 1-1

처리사각 21사 62분 37초

비고

발급자 인터넷민원

변동일자

변동원인

주소

성명 또는 명칭

등록번호

(08)

139.6

(62) 1982년 07월 03일

구획정리완료

2018년 01월 15일

서울특별시

6-1*****

대

이하 여백 ---

(03) 소유권이전

이

이하 여백 ---

등기수정

1985. 07. 01.

1989. 01. 01.

1990. 01. 01.

1991. 01. 01.

1992. 01. 01.

1993. 01. 01.

1994. 01. 01.

1995. 01. 01.

년월일

수정

수정

수정

수정

수정

수정

수정

토지등급

193

196

205

210

215

219

223

225

(기준수확량등급)

개발공시지가기준일

2017년 01월 01일

2018년 01월 01일

2019년 01월 01일

2020년 01월 01일

2021년 01월 01일

2022년 01월 01일

2023년 01월 01일

종도지역 등

개발공시지가(원/㎡)

1785000

1996000

2208000

2419000

2716000

3019000

2800000

토지대장에 의하여 작성한 등본입니다.

2024년 2월 7일

서울특별시 강서구청장

본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov. kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. (발급일로부터 90일까지) 또한 문서 하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너를 문서확인 프로그램)을 하실 수 있습니다.

4) 등기사항전부증명서 - 토지



등기사항전부증명서(현재 유효사항)
- 토지 [제출용] -

고유번호 1149-1996-


[토지] 서울특별시 강서구

【 표 제 부 】 (토지의 표시) ①					
표시번호	접 수	소 제 지 번	지 목	면 적	등기원인 및 기타사항
1 (전 2)	1982년6월18일	서울특별시 강서구 455-22	대	139.6㎡	

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항) ②				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
2	소유권이전	2018년1월15일 제8163호	2017년11월28일 매매	소유자 이 서울특별시 매매목록 제2018-192호
3	소유권일부(100분의 85)가치분	2023년8월31일 제157453호	2023년8월31일 서울가정법원의 가치분결정(202	피보전권리 재산분할을 원인으로 한 소유권이전등기청구권 채권자 김 서울특 금지사항 매매, 증여, 전세권, 지당권, 임차권의 설정 기타일체의 처분행위 금지
4	임의경매개시결정	2024년2월5일 제25512호	2024년2월5일 서울남부지방법 원의 임의경매개시결 정 137)	채권자 신길새마을금고 250144-0035390 서울 영등포구 신봉로 96 (신길동)

[인터넷 발급] 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<http://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확
인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능
합니다.



발행번호 11420225009194021010960072PLA0796124KZZ11640AN1111
발급확인번호 AAMS-EKVV-6160
발행일 2024/02/07

[토지] 서울특별시 강서구 455-22

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항) ③				
순위번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
3	근저당권설정	2019년2월13일 제24268호	2019년2월13일 설정계약	채권최고액 금475,200,000원 채무자 근저당권자 신길중앙새마을금고 111244-0000597 서울특별시 영등포구 가마산로88길 7(신길동) 공동담보 건물 서울특별시 강서구

【 매 대 목 록 】 ④				
목록번호	2018-192			
거래가액	금445,000,000원			
일련번호	부동산의 표시	순위번호	예 비 란	
			등기원인	경정원인
1	[토지] 서울특별시 강서구 455-22	2	2017년11월28일 매매	
2	[건물] 서울특별시 강서구 455-22	2	2017년11월28일 매매	

-- 이 하 여 백 --

관할등기소 서울남부지방법원 등기국 / 발행등기소 법원행정처 등기정보중앙관리소
수수료 1,000원 영수함

이 증명서는 등기기록의 내용과 틀림없음을 증명합니다.
서기 2024년 2월 7일

법원행정처 등기정보중앙관리소

전산운영 책임관



- * 실선으로 그려진 부분은 말소사항을 표시함.
- * 증명서는 컬러 또는 흑백으로 출력 가능함.

* 기록사항 없는 갑구, 을구는 '기록사항 없음' 으로 표시함.

[인터넷 발급] 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<http://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능



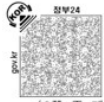
발행번호 I1420225009194021010960072FLA0796124NZ221640AN1111

발급확인번호 AAMS-KKVV-6160 발행일 2024/02/07

1) 일반건축물대장



문서확인번호 : 1708-3856-



(2쪽 중 제1쪽)

일반건축물대장 (갑)

위반건축물

건물ID ① 2120181		고유번호 1150010300-1-	명칭 블루	호수/가구수/세대수 0호/0가구/0세대
대지위치 서울특별시 강서구		지번 455-22	도로명주소 서울특별시 강서구	
※대지면적 139.6㎡	연면적 236.48㎡	※지역 제2종일반주거지역	※지구	※구역
건축면적 83.08㎡	용적률 산정용 연면적 236.48㎡	주구조 철근콘크리트구조	주용도 다중주택 및 근린생활시설	층수 지하: 층, 지상: 4층
※건폐율 59.51%	※용적률 169.4%	높이 13.356m	지붕 (철근)콘크리트	※건축물 동 ㎡
※조경면적 ㎡	※공개공지·공간 면적 ㎡	※건축선 후퇴면적 ㎡	※건축선 후퇴거리 ㎡	

②

건축물 현황				
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)
주1	1층	철근콘크리트구조	제1종근린생활시설 (소매점)	65.16
주1	1층	철근콘크리트구조	계단실	5.6
주1	2층	철근콘크리트구조	다중주택	63
주1	3층	철근콘크리트구조	다중주택	63

소유자 현황

성명(명칭)	주소	소유권 지분	변동일자
주민(법인)등록번호 (부동산등기용등록번호)	서울특별시 서대문구 보령대로	1/1	2018. 3.
- 이하여백 -			

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.



서울특별시 강서구청장

발급일: 2024년 02월 20일

담당자: 부동산정보과

전 화: 02-2600-6902

* 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

◆ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. (발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.






(2쪽 중 제2쪽)

문서확인번호 : 1708-3856-

대지위치 서울특별시 강서구 화곡동

지번 455-22

지번 관련 주소

도로명주소 서울특별시 강서구

도로명주소 관련 주소

②

※건축물 인증 현황		건축물 구조 현황		건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능	내진설계 적용 여부	내진능력	관리계획 수립 여부
			적용	VII-0.182g	
			특수구조 건축물	지하수위	건축물 관리점검 현황
			미해당	G.L	
			기초형식: [V] 지내력기초(20.4 t/㎡)	구조설계해석법: [] 등가정적해석법	종류
			[] 파일기초	[V] 동적해석법	점검유효기간

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인
2018. 11. 8	건축과-30854(2018. 11. 08.) 호에 의거 신규작성(신축)		
2020. 7. 14	주택과-27331(2020. 07. 14.) 호에 의거 [4층, 옥탑(5층) 조립식패널 무단증축]		
- 이하여백 -			






2) 건축물 도면

건축물현황도				
건물ID	21201811기	고유번호	1150010300-1-04	명칭
대지위치	서울특별시 강서구	지번	455-22	도로명주소
		서울특별시 강서구		
(1층 중 제1층)				





0121
설계사
100원
2024.2.13
KSG001

부산광역시 강서구청장

(수입용지가 반영이 되지 아니한 용역은 그 효력을 보충할 수 없습니다.)

도면 작성자

1 : 150



제1차시공인

297.3m²(약 34.8gwa)

건축물현황도				
건물ID	212018	고유번호	1150010300-1	명칭
대지위치	서울특별시 강서구	지번	455-22	도로명주소
		서울특별시 강서구		
(1층 중 제1층)				





0122
설계사
100원
2024.2.13
KSG001

부산광역시 강서구청장

(수입용지가 반영이 되지 아니한 용역은 그 효력을 보충할 수 없습니다.)

도면 작성자

1 : 150



제1차시공인

3) 등기사항전부증명서 - 건물



등기사항전부증명서(현재 유효사항)
- 건물 [재출용] -

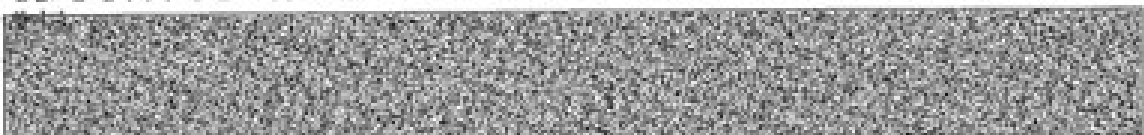
고등번호 2501-2018-


[건물] 서울특별시 강서구 455-22 블록

【 표 제 부 】 (건물의 표시) ①				
표시번호	절 수	소재지명 및 건물번호	건 물 내 역	등기원인 및 기타사항
1	2018년11월23일	서울특별시 강서구 455-22 [도로명주소] 서울특별시 강서구	월근콘크리트구조 (철근)콘크리트 지층4층 다중주택 및 근린생활시설 1층 65.16㎡ 1층 5.6㎡ 2층 63㎡ 3층 63㎡ 4층 39.72㎡ 옥탑1층 10.08㎡(면적제외)	

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항) ②				
순위번호	등 기 목 적	절 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
1	소유권보존	2018년11월23일 제226131호		소유자 이
2	소유권일부(100분의 85)가처분	2023년8월31일 제157453호	2023년8월31일 서울가정법원의 가처분결정(202	최보전권리 재산분할을 원인으로 한 소유권이전등기청구권 채권자 김 금지사항 매매, 분여, 전세권, 저당권, 임차권의 설정 기타임제외 처분행위 금지
3	임의경매개시결정	2024년2월5일 제25512호	2024년2월5일 서울남부지방법 원의	채권자 신길재마을공동 250144-0005390 서울 영등포구 신봉로 90 (신길동)

[인터넷 발급] 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<http://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확
인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능
합니다.



발급번호 : 9400009400013040010105180007399.A02900134822145556AM1111
발급확인번호 AAMS-KKVV-0457
발행일 2024/02/07

[건물] 서울특별시 강서구 455-22 블루

순번번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
			임의경매개시결정(2024타경104)	

【 용 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)

③

순번번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
3	근저당권설정	2019년2월13일 제24208호	2019년2월13일 설정계약	채권최고액 금475,200,000원 채무자 이 근저당권자 신길중앙새마을금고 111244-0000597 서울특별시 영등포구 가마산로88길 7(신길동) 공동담보 토지 서울특별시 강서구 455-22

-- 이 하 이 백 --

관할등기소 서울남부지방법원 등기국 / 발행등기소 법원행정처 등기정보중앙관리소
수수료 1,000원 영수할

이 증명서는 등기기록의 내용과 불합치함을 증명합니다.
서기 2024년 2월 7일

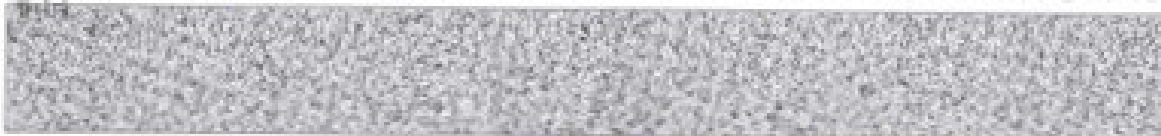
법원행정처 등기정보중앙관리소

전산운영책임관

- 실선으로 그려진 부분은 말소사항을 표시함.
- 증명서는 컬러 또는 흑백으로 출력 가능함.

- 기록사항 없는 값구, 출구는 '기록사항 없음' 으로 표시함.

[인터넷 발급] 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<http://www.ireas.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 3회에 한하여 가능합니다.



발행번호 25020225001204027010180072PLA0290124XZ24556AN1111

발급확인번호 AAMS-KKVV-0457

발행일 2024/02/07

2) 집합건축물대장(표제부)



문서확인번호 1608-8265-1531-



(2쪽 중 제1쪽)

집합건축물대장(표제부, 갑)

■ 건축물대장의 건축·토·관리 등에 관한 규격 [별지 제3호서식] <개정 2018. 12. 4.>

고유번호	1147010300-3-01	청부24접수번호	20231101-44	명칭	호수/가구수/세대수	24호/0가구/18세대
------	-----------------	----------	-------------	----	------------	--------------

소재지

서울특별시 양천구

지번

145-6

도로명주소

서울특별시 양천구

세대지번

508-3호

면적

2,194.3㎡

주요지번

508-3호

면적

2,194.3㎡

주요지번

508-3호

면적

2,194.3㎡

구분	종별	구조	용도	면적(㎡)	구분	종별	구조	용도	면적(㎡)
주1	지1층	철근콘크리트구조	기계식주차장	147.7	주1	4층	철근콘크리트구조	오피스텔(6호)	320.64
주1	1층	철근콘크리트구조	기계식주차장	58.6	주1	5층	철근콘크리트구조	오피스텔(6호)	320.64
주1	1층	철근콘크리트구조	계단실	15.4	주1	6층	철근콘크리트구조	다세대주택(6세대)	225.96
주1	1층	철근콘크리트구조	통신실, 방재실	12.16	주1	7층	철근콘크리트구조	다세대주택(6세대)	225.96
주1	2층	철근콘크리트구조	오피스텔(6호)	320.64	주1	8층	철근콘크리트구조	다세대주택(6세대)	225.96
주1	3층	철근콘크리트구조	오피스텔(6호)	320.64	주1	옥상1층	철근콘크리트구조	계단실(연면적제외)	13.16

이 동(초)은 본 건축물대장의 원본내용과 동일함을 증명합니다.

발급일: 2023년 11월 01일

담당자: 부동산정보과
전 화: 02 - 2620 - 3482

양천구청장

※ 표시 항목은 출납표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

◆ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 청부24(gov.kr)와 인터넷발급문서전환확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. (발급일로부터 90일까지) 또한 문서 확인에 비호도포도 전환확인(청부24 앱 또는 스캐너를 문서확인 프로그램)을 하실 수 있습니다.






문서확인번호 1608-8265-1531-

(2쪽 중 제2쪽)

고유번호	1147010300-3-0	청부24접수번호	20231101-4	명칭	호수/가구수/세대수	24호/0가구/18세대
------	----------------	----------	------------	----	------------	--------------

소재지

서울특별시 양천구

지번

145-6

도로명주소

서울특별시 양천구

세대지번

508-3호

면적

2,194.3㎡

주요지번

508-3호

면적

2,194.3㎡

주요지번

508-3호

면적

2,194.3㎡

구분	성명 또는 명칭	연혁(등록)번호	보수차장	승강기	위거일
건축주	안병수, 임정현, 김한진	19580826*****	구분	내	외
설계자	(주)에이앤씨건축사사무소	양천구-건축사사무소-07	구분	내	외
공사감리자	(주)에이앤씨건축사사무소	양천구-건축사사무소-07	구분	내	외
공사지정자 (현물관리인)	김영진 (주)세일종합건설	서울특별시-건축공사업-01-2024	구분	내	외

보유에너지건축물 인증	보유에너지효율등급 인증	보유에너지효율등급 (EP) 인증	녹색건축 인증
등급	등급	등급	등급
에너지자립률	에너지소비효율	에너지소비효율	에너지소비효율
유효기간	유효기간	유효기간	유효기간

내진설계 적용 여부	내진설계 적용	내진설계 적용	내진설계 적용
지하수위	지하수위	지하수위	지하수위

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인	그 밖의 기재사항
2020.10.6	건축과-6104(2020.9.29.)호에 따라 사용승인 되어 신규작성(신축)			지구단위계획(결정): 2017.3.22.(서울시 제2007-72호) /이행사항: 공동주택, 건축현제(건축물, 건축 1.5m), 옥상면적(109.61㎡), 면적면적률(30.09%)

※ 표시 항목은 출납표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

◆ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 청부24(gov.kr)와 인터넷발급문서전환확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. (발급일로부터 90일까지) 또한 문서 확인에 비호도포도 전환확인(청부24 앱 또는 스캐너를 문서확인 프로그램)을 하실 수 있습니다.






[2쪽 중 제1쪽]

문서확인번호 1698-8254-72

집합건축물대장(전유부, 갑)

■ 건축물대장의 지목 및 용도, 관리 구역 (별지 제5호서식) : 49년 200. 1. 13.

고유번호 1147010300-3-0	입부24일수번호 20231101-4	영칭 도로명주소	소재지 서울특별시 양천구	연면적 808.0
대지위치 서울특별시 양천구 신월동		지번 145-6		

전 유 부 분					소 유 자 한 황			
구분	층별	※ 구조	용도	면적(㎡)	성명(영칭) 주요(법인)등록번호 (부동산등기특별번호)	주소	소유권 지분	변동일자
					김 ○○○○ 00-2*****			충청북 - - - - -
주	8층	철근콘크리트구조	다세대주택	28.1	- 이하여백 -			

공 용 부 분					※ 이 건축물대장은 현소유자만 표시한 것입니다.			
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)				
주	각층	철근콘크리트구조	계단실	4.03				
주	1층	철근콘크리트구조	주차장	3.36				
주	1층	철근콘크리트구조	통상실, 방재실	0.2				
- 이하여백 -								

이 동(초)본은 건축물대장의 원본내용과 동일함을 증명합니다.

발급일: 2023년 11월 01일

양천구청장

담당자: 부동산정보과
전 화: 02 - 2620 - 3482

※ 경계선이 없는 구분설치의 경우에는 전유부분 구조선에 경계선이 없음을 기재합니다.
● 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 향우24(gov.kr)와 인터넷공공저항위탁관리 서비스를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. (발급일로부터 90일까지) 또한 문서 확인해 받으실 수도 있습니다.
친취확인(향우24 앱 또는 스캐너를 문서확인 프로그램)을 하실 수 있습니다.

PART 01 · 감정평가실무의 기초 40

4) 등기사항전부증명서 - 집합건물



등기사항전부증명서(현재 유효사항)
- 집합건물 [제출용] -

고유번호 2501-2000-


[집합건물] 서울특별시 양천구 145-6 에이 제806호

【 표 제 부 】 (1종의 건물의 표시)

①

표시번호	접 수	소재지번, 건물명칭 및 번호	건 물 내 역	등기원인 및 기타사항
1	2020년 10월 22일	서울특별시 양천구 145-6 에 [도로명주소] 서울특별시 양천구	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 8층 오피스텔 다세대주택 지1층 147.7㎡ 1층 58.6㎡ 1층 15.4㎡ 1층 12.15㎡ 2층 320.64㎡ 3층 320.64㎡ 4층 320.64㎡ 5층 320.64㎡ 6층 225.96㎡ 7층 225.96㎡ 8층 225.96㎡ 옥탑1층 13.16㎡ (연면적제외)	

(대지번의 목적인 토지의 표시)

②

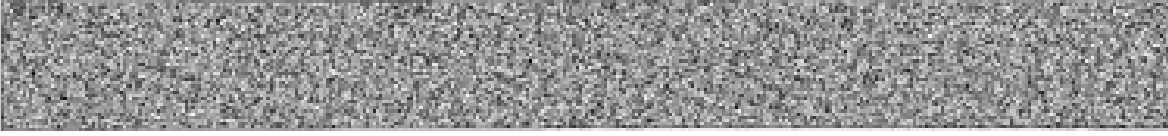
표시번호	소 제 지 번	지 목	면 적	등기원인 및 기타사항
1	1. 서울특별시 양천구 145-6	대	506.9㎡	2020년 10월 22일 등기

【 표 제 부 】 (전유부분의 건물의 표시)

③

표시번호	접 수	건 물 번 호	건 물 내 역	등기원인 및 기타사항
1	2020년 10월 22일	제8층 제806호	철근콘크리트구조 28.1㎡	

[인터넷 발급] 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<http://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부 3개월까지 5회에 한하여 가능



발행번호 25020225001203111040200011PLA0286718XZ210614W1111
발급확인번호 AAML-DZAK-G063
발행일 2023/11/01

[집합권문] 서울특별시 양천구 145-6 예 제806호

(대지권의 표시) ④			
표시번호	대지권종류	대지권비율	등기원인 및 기타사항
1	1 소유권대지권	506.9분의 14.96	2020년10월20일 대지권 2020년10월22일 등기
2			별도등기 있음 1호지(용구 13면 근저당권 설정 등기) 2020년10월22일 등기
3			2면 별도등기 말소 2021년2월15일 등기

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항) ⑤				
순위번호	등기 목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
2	공유자원원지분전부 이전	2021년3월15일 제59484호	2021년3월15일 매매	소유자 김 *** 충청북도 거래가액 금269,000,000원
3	압류	2022년10월4일 제102416호	2022년10월4일 압류(제납정세 과-)	권리자 국 처분청 영동세무서장
4	가압류	2023년7월21일 제130576호	2023년7월21일 경주지방법원 영동지원 옥천군법원의 가압류 결정C 7)	정구금액 금11,600,000 원 채권자 충북신용보증재단 154722-0001128 충청북도 경주시 흥덕구 동산로 50, 5층 (가정동, 충청북도중소기업종합지원센터) (남부지점)
5	강제정매개시결정	2023년10월30일 제195451호	2023년10월30일 서울남부지방법 원의 강제정매개시결 정(20 760)	채권자 주택도시보증공사 184371-0003123 부산 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)



발행번호 2020022500120311090200011PLA0286718NZ2205144X1111

발급확인번호 AAML-IZAK-6063

발행일 2023/11/01

[집합건물] 서울특별시 양천구 145-6 예 제806호

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항) ⑥				
순위번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
3	근저당권설정	2021년8월23일 제188540호	2021년8월23일 설정계약	채권최고액 금180,000,000원 채무자 김 대구광역시 근저당권자 김 대구광역시
4	주택임차권	2023년4월14일 제58942호	2023년3월29일 서울남부지방법원 원리 임차권등기명령)	임차보증금 금209,000,000원 명 위 건물 전부 임대차계약일자 2021년2월6일 주변등록일자 2021년3월15일 결속제시일자 2021년3월15일 확정일자 2021년2월25일 임차권자 ㅇ 서울특별시
4-1				4번 등기는 건물만에 관한 것임 2023년4월14일 무기

— 이 하 이 맥 —

관할등기소 서울남부지방법원 등기국 / 발행등기소 법원행정처 등기정보중앙관리소
수수료 1,000원 영수함

이 증명서는 등기기록의 내용과 틀림없음을 증명합니다.
서기 2023년 11월 1일

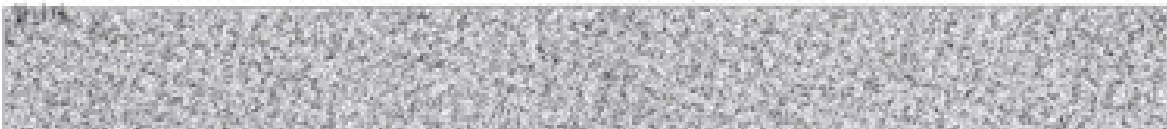
법원행정처 등기정보중앙관리소

전산운영책임관

- 실선으로 그려진 부분은 압소사항을 표시함.
- 증명서는 컬러 또는 흑백으로 출력 가능함.

- 기록사항 없는 값구, 을구는 '기록사항 없음' 으로 표시함.

[인터넷 발급] 문서 위변조 마크로를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<http://www.ires.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.



발행번호 25020225601203111010200611PL40284718XZ230614431111

발급확인번호 AAME-DZAK-6063

발행일 2023/11/01

01 도량형

1) meter법

km ²	ha	a	m ²	cm ²
100ha	100a	100m ²	10,000cm ²	1/10,000m ²

2) 척관법

정(町)	단(段)	무(畝)	보(步)·평(坪)	홉(合)	작(勺)
3000평	300평	30평	1	1/10평	1/100평

3) 면적환산

$$\textcircled{1} 1\text{평} = \frac{400}{121} \text{m}^2$$

$$\textcircled{2} \text{평} \rightarrow \text{제곱미터} : / 0.3025$$

$$\textcircled{3} \text{제곱미터} \rightarrow \text{평} : \times 0.3025$$

$$\text{m}^2 \xrightarrow{\times 0.3025} \text{평}$$

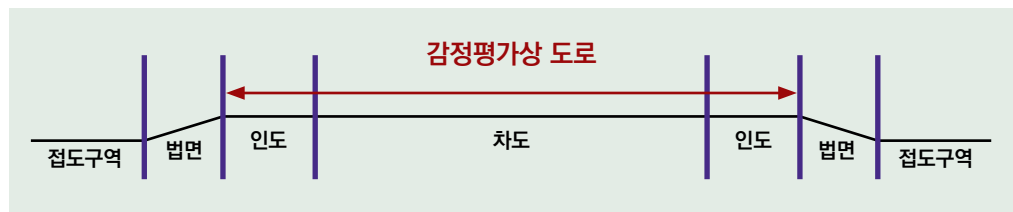
$$\text{평} \xrightarrow{/ 0.3025} \text{m}^2$$

구 분	평 → m ²	m ² → 평
면적환산	/ 0.3025	× 0.3025
	예) 1평은 약 3.3m ²	예) 1m ² 는 약 0.3025평
단가환산	× 0.3025	/ 0.3025
	예) 1,000원/평 → 약 302.5원/m ²	예) 1,000원/m ² → 약 3,306원/평

02 도로조건의 판단

1) 개요

도로의 분류는 인도를 포함한 도로의 폭을 기준으로 하되 비탈면(법면) 부분은 제외한다.



2) 도로의 구분

구분	상세	비고
법률상 도로	관련법률 상 정의된 도로 중 대상토지로 진출입이 가능한 도로	고속도로, 자동차 전용도로는 관련법률상 도로이나 대상토지로 진출입이 불가하므로 감정평가 시에는 도로로 보지 않음 (즉 대상토지가 도로에 접한 것으로 보지 않음).
사실상 도로	관련법률에서 규정되지 않은 도로이나 실제로 도로로 사용되고 있는 도로	지목은 '대'이나 일부가 도로로 포장되어 다수의 통행에 제공되고 있고 소유자의 의사에 의한 통행제한이 불가한 경우 도로 (사실상 사도)로 봄.
예정 도로	도시계획시설도로로 결정되어 현재 공사 중에 있는 도로 → 현황 도로로 봄	기준시점 현재 공사에 착수하지는 않았으나, ① 일반평가 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제91조의 규정에 따른 도시·군계획시설사업의 실시계획의 고시 및 「도시개발법」 제18조의 규정에 따른 도시개발사업의 실시계획의 고시가 된 경우 ② 보상평가 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32의 규정에 의한 도시·군 관리계획에 의해 도시계획시설도로의 지형도면이 고시된 경우 → 도로개설 예정으로 인한 가치증가를 반영하여 평가

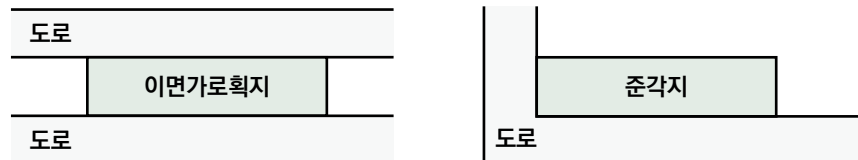
3) 감정평가상 도로의 폭에 따른 분류

구분			내용
광대로	광대한면	광대로한면	폭 25m 이상의 도로에 한면이 접하고 있는 토지
	광대소각	광대로 - 광대로 광대로 - 중로 광대로 - 소로	광대로에 한면이 접하고 소로(폭 8m 이상 12m 미만)이상의 도로에 한면 이상 접하고 있는 토지
	광대세각	광대로 - 세로(가)	광대로에 한면이 접하면서 자동차 통행이 가능한 세로(가)에 한면 이상 접하고 있는 토지
중로	중로한면	중로한면	폭 12m 이상 25m 미만 도로에 한면이 접하고 있는 토지
	중로각지	중로 - 중로 중로 - 소로 중로 - 세로(가)	중로에 한면이 접하면서 중로, 소로, 자동차 통행이 가능한 세로(가)에 한면 이상 접하고 있는 토지
소로	소로한면	소로한면	폭 8m 이상 12m 미만의 도로에 한면이 접하고 있는 토지
	소로각지	소로 - 소로 소로 - 세로(가)	소로에 한면이 접하면서 소로, 자동차 통행이 가능한 세로(가)에 한면 이상 접하고 있는 토지
세로	세로(가)	세로한면(가)	자동차 통행이 가능한 폭 8m 미만의 도로에 한면이 접하고 있는 토지
	세각(가)	세로(가)-세로(가)	자동차 통행이 가능한 세로에 두면 이상이 접하고 있는 토지
	세로(불)	세로한면(불)	자동차 통행이 불가능하나 이륜자동차의 통행이 가능한 세로에 한면이 접하고 있는 토지
	세각(불)	세로(불)-세로(불)	자동차 통행이 불가능하나 이륜자동차의 통행이 가능한 세로에 두면 이상 접하고 있는 토지
맹지			이륜자동차의 통행이 불가능한 도로에 접한 토지와 도로에 접하지 아니한 토지

- ① 광대로에 한면이 접하면서 세로한면(불)에 접하는 토지는 광대로한면으로 판단한다.
- ② 중로에 한면이 접하면서 세로한면(불)에 접하는 토지는 중로한면으로 판단한다.
- ③ 소로에 한면이 접하면서 세로한면(불)에 접하는 토지는 소로한면으로 판단한다.
- ④ 세로한면(가)에 한면이 접하면서 세로한면(불)에 접하는 토지는 세로한면(가)로 조사한다.
- ⑤ 계단도로는 통상적인 도로에 비해 그 기능이 저하됨을 감안하여 해당 도로보다 한 단계 낮은 도로로 조사한다.
※ 소로인 계단도로는 세로(가)로, 세로(가)인 계단도로는 세로(불)로 조사
※ 계단도로 : 전반적인 계통으로 보아 차량의 통행이 가능하나,
구간 중 일부가 계단으로 되어 있어 차량의 자유로운 통행에 지장이 있는 도로
- ⑥ 동일노선의 도로폭이 일정하지 않는 경우에는 그 도로의 많은 부분을 차지하는 도로폭을 기준으로 판단한다.
- ⑦ 이면(二面)가로획지는 각지로 판단한다.

- ⑧ 준각지는 각지로 보지 아니하고 한면으로 판단한다.

다만, 접면도로폭이 승용차가 원활하게 교차할 수 있는 정도인 경우는 각지로 본다.



- ⑨ 보행자도로가 차량통행의 제한 등으로 통상적인 도로에 비해 그 기능이 저하되는 경우에는 계단도로에 준하여 조사한다.
※ 보행자도로 : 보행자의 통행을 위하여 차량의 자유로운 진출입이 제한되는 도로
- ⑩ 해당지역의 일반적인 면적으로 형성된 획지에 다양한 도로가 접하고 있는 경우에는 접한 도로 중 가장 넓은 도로를 기준(도로의 폭 기준)으로 조사함을 원칙으로 한다.
- ⑪ 세로에 대한 구분기준은 자동차 통행의 여부이며, 이 경우 승용차를 기준으로 구분한다.

4) 대지와 도로의 관계

일정한 건축물이 들어서는 '대지'(지목 '대'에 한정하지 않음)는 일정한 도로조건을 충족하여야 한다. 아래의 조건을 만족하지 못하면 대지면적(≠토지대장상 면적)이 줄어든다.

대상 건축물	대지가 접해야 할 도로	
	너비	접하여야 할 길이
모든 건축물	· 도로(4m 이상) · 막다른 도로 - 자동차만의 통행에 사용되는 도로 제외	2m 이상
연면적 합계가 2,000㎡ 이상인 건축물	6m 이상의 도로	4m 이상

예외

- ① 당해 건축물의 출입에 지장이 없다고 인정하는 경우
- ② 건축물의 주변에 광장·공원·유원지 기타 관계법령에 의하여 건축이 금지되고 공중의 통행에 지장이 없는 공지로서 허가권자가 인정하는 공지가 있는 경우

5) 막다른 도로

- ① 지형적 조건으로 차량통행을 위한 도로의 설치가 곤란하다고 인정하여 시장·군수·구청장이 그 위치를 지정·공고하는 구간 안의 너비 3미터 이상(길이가 10미터 미만인 막다른 도로인 경우에는 너비 2미터 이상)인 도로
- ② ①에 해당하지 아니하는 막다른 도로로서 당해 도로의 너비가 그 길이에 따라 각각 다음 표에 정하는 기준 이상인 도로

막다른 도로의 깊이	도로의 폭
10m 미만	2m
10m 이상 ~ 35m 미만	3m
35m 이상	6m(도시지역이 아닌 읍·면 지역에서는 4m)

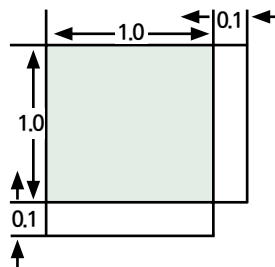
보충설명 | 도로조건판단시 유의사항

- ① 도로는 현황도로를 기준으로 하되, 개발사업지의 경우 토지수용 및 환지 방식의 개발사업지는 **확정예정지번(블록·로트 포함)의 부여 시점**과 관리 처분방식의 개발사업지는 **실공사(착공 신고 등 적법한 절차에 따른 실공사를 의미함)를 착공한 시점**을 기준으로 그 이후에는 도면상의 도로를 기준으로 조사한다.
- ② 단, 토지수용 및 환지방식의 개발사업지의 경우 확정예정지번(블록·로트 포함) 부여 시점을 기준으로 하는 것이 불합리한 때에는 해당 시·군·구와 협의 하여 현황 도로를 기준으로 조사할 수 있다.

03 토지형상의 판단

구분	기재방법	내 용
정방형	정방형	정사각형 모양의 토지로서 양변의 길이 비율이 1:1.1 내외인 토지
가로장방형	가장형	장방형의 토지로 넓은 면이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지
세로장방형	세장형	장방형의 토지로 좁은 면이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지
사다리형	사다리	사다리꼴(변형사다리형을 포함)모양의 토지
부정형	부정형	불규칙한 형상의 토지 또는 삼각형 모양의 토지 중 최소외접직사각형 기준 1/3이상의 면적손실이 발생한 토지
자루형	자루형	출입구가 자루처럼 좁게 생겼거나 역삼각형의 토지(역사다리형을 포함)로 꼭지점 부분이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지

〈정방형〉



〈가로장방〉



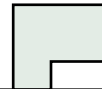
〈세로장방〉



〈사다리형〉

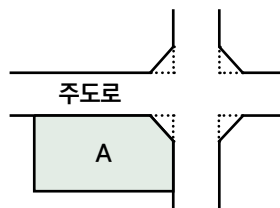


〈자루형〉



※ 특히 각지인 토지의 각각 정리된 부분이 있을 경우에는 각각이 정리되지 않은 것으로 보고 판단함

예 A 토지 형상은 주된 도로의 방향을 기준으로 판단하여 가로장방형으로 조사

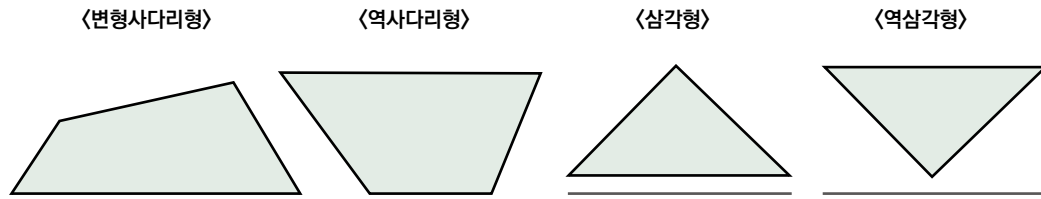


※ 토지 모양 (사다리형과 부정형)

- 유효면적비율이란 해당필지에 최소외접직사각형을 씌운 후 전체면적(최소외접직사각형 면적) 대비 해당필지의 면적비율을 말함
- 최소외접직사각형
: 아래 그림의 굵은 선을 말하며, 형상의 각 꼭지점을 직사각형으로 잇는 형태를 말함



※ 기타의 형상



04 기타 토지특성의 판단

1) 지세

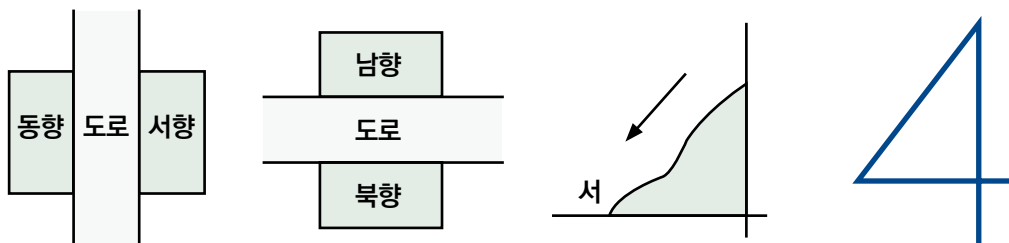
구 분	기재방법	내 용
저지	저지	간선도로 또는 주위의 지형지세보다 현저히 낮은 지대의 토지
평지	평지	간선도로 또는 주위의 지형지세와 높이가 비슷하거나 경사도가 미미한 토지
완경사지	완경사	간선도로 또는 주위의 지형지세보다 높고 경사도가 15° 이하인 지대의 토지
급경사지	급경사	간선도로 또는 주위의 지형지세보다 높고 경사도가 15°를 초과하는 지대의 토지
고지	고지	간선도로 또는 주위의 지형지세보다 현저히 높은 지대의 토지

2) 방위

방위는 8방위로 표시하되, 토지이용상황이 주거용 또는 임야(목장용지포함)인 경우에만 조사한다.

- ① 주거용은 주된 접면도로를 기준으로 하되 판단이 어려운 경우에는 진입로를 기준으로 조사한다.
- ② 임야는 경사방향을 기준으로 조사하되, 인근 임야의 경사도를 고려하여 주된 경사방향이라고 판단되는 방위를 조사한다.
- ③ 일단지 내 토지는 일단지 전체의 방위를 기준으로 토지특성을 조사한다.

<접면도로 및 경사방향>



05 토지이용상황의 판단

대분류	소분류	내 용	기재방법
주거용	단독주택 용지	단독주택, 다중주택, 다가구주택	단독
	연립주택 용지	주택으로 쓰이는 1개 동의 바닥면적(지하주차장 면적을 제외한다.)의 합계가 660㎡를 초과하고, 층수가 4개층 이하인 공동주택용지	연립
	다세대주택 용지	동당 건축면적이 660㎡ 이하인 4층 이하의 공동주택용지	다세대
	아파트 용지	주택으로 쓰이는 층수가 5개층 이상인 공동주택용지	아파트
	주거용 나지	주변의 토지이용상황이 주택지대로서 그 토지에 건축물이 없거나 일시적으로 타용도로 이용되고 있으나, 가까운 장래에 주택용지로 이용*개발될 가능성이 높은 토지	주거나지
	주거용 기타	주변의 토지이용상황이 주택지대로서 관공서, 교육시설(학교, 공공도서관, 전시관 등), 종교시설 또는 창고 등으로 이용되고 있는 토지	주거기타
주상 복합용	주*상복합용 용지	단일 건물이 주거용과 상업용으로 이용되고 주*부용도의 구분이 용이하지 않은 건물부지	주상용
	주*상 복합용 나지	주변의 토지이용상황이 주택 및 상가혼용지대로서 그 토지에 건축물이 없거나 일시적으로 타용도로 이용되고 있으나, 가까운 장래에 주상복합용으로 이용*개발될 가능성이 높은 토지	주상나지
	주*상 복합용 기타	주변의 토지이용상황이 주택 및 상가혼용지대로서 관공서, 교육시설(학교, 공공도서관, 전시관 등), 종교시설 또는 주거용 건물, 창고 등으로 이용되고 있는 토지	주상기타
상업*업무용	상업용지	상가나 시장, 서비스업 등의 영업을 목적으로 하고 있는 건물부지	상업용
	업무용지	은행, 사무실 등 업무용으로 이용하고 있는 건물부지	업무용
	상업*업무용 나지	주변의 토지이용상황이 상업*업무지대로서 그 토지에 건축물이 없거나 일시적으로 타용도로 이용되고 있으나, 가까운 장래에 상업용 또는 업무용으로 이용*개발될 가능성이 높은 토지	상업나지
	상업*업무용 기타	주변의 토지이용상황이 상업*업무지대로서 관공서, 교육시설(학교*공공도서관*전시관 등), 종교시설 또는 주거용 건물, 주상용 건물, 창고 등으로 이용되고 있는 토지	상업기타
공업용	공업용지	제조업에 이용되고 있는 토지	공업용
	공업용 나지	주변의 토지이용상황이 공업지대로서 그 토지에 건축물이 없거나 일시적으로 타용도로 이용되고 있으나, 가까운 장래에 공업용으로 이용*개발될 가능성이 높은 토지	공업나지
	공업용 기타	주변의 토지이용상황이 공업지대로서 관공서, 교육시설(학교, 공공도서관, 전시관 등), 종교시설 또는 창고 등으로 이용되고 있는 토지	공업기타
	태양광발전소부지	태양광설비를 설치하여 발전사업 허가를 받은 토지	태양광

전	전	물을 상시적으로 이용하지 아니하고 곡물*원예작물(과수류를 제외한다)*약초*뽕나무*닥나무*묘목*관상수 등의 식물을 주로 재배하는 토지와 식용을 목적으로 축순을 재배하는 토지	전
	과수원	사과*배*밤*호도*굴나무 등 과수류를 집단적으로 재배하는 토지와 이에 접속된 저장고 등 부속시설물 부지. 다만 주거용 건축물 부지는 <주거용>으로 한다.	과수원
	전기타	주변의 토지이용상황이 <전>으로서 관공서, 교육시설, 종교시설 등으로 이용되고 있는 토지	전기타
	농업용창고	주변의 토지이용상황이 <전>으로서 농협*수협*축협창고 및 농업*축산업*수산업용 창고 등으로 이용되고 있는 토지	전창고
	축사	주변의 토지이용상황이 <전>으로서 돈사*계사*우사 등으로 이용되고 있는 토지	전축사
답	답	물을 상시적으로 직접 이용하여 벼*연*미나리*왕골 등의 식물을 주로 재배하는 토지	답
	답기타	주변의 토지이용상황이 <답>으로서 관공서, 교육시설, 종교시설 등으로 이용되고 있는 토지	답기타
	농업용창고	주변의 토지이용상황이 <답>으로서 농협*수협*축협창고 및 농업*축산업*수산업용 창고 등으로 이용되고 있는 토지	답창고
	축사	주변의 토지이용상황이 <답>으로서 돈사*계사*우사 등으로 이용되고 있는 토지	답축사
임야	조림	계획조림지로 조성된 임야	조림
	자연림	자연상태의 임야	자연림
	토지임야(토림)	주변의 토지이용상황으로 보아 순수임야와 구분되며, 주로 경작지 또는 도시(마을)주변에 위치해 있는 구릉지와 같은 임야	토지임야
	목장용지	축산업 및 낙농업을 하기 위하여 초지를 조성한 토지, <축산법>에 의한 가축을 사육하는 축사 등의 부지와 그 부속시설물의 부지 (다만, 주거용 건축물의 부지는 주거용으로 한다.)	목장용지
	임야 기타	주변의 토지이용상황이 임야로서 관공소, 교육시설(학교, 공공도서관, 전시관 등), 종교시설, 농협*수협*축협 창고 등으로 이용되고 있는 토지	임야기타

* 2024년 표준지공시지가 조사*평가 업무요령

06 토지이용상황의 판단시 유의사항

1) 일시적인 이용상황 미고려

- ① 토지의 실제 이용상황 및 주위의 주된 토지이용상황을 기준으로 다음과 같이 구분하여 기재하되, 일시적인 이용상황은 고려하지 아니한다.
- ② 일시적인 이용상황이란 관계법령에 따라 국가나 지방자치단체의 계획이나 명령 등으로 해당 토지를 본래의 용도로 이용하는 것이 일시적으로 금지 되거나 제한되어 다른 용도로 이용하고 있거나 해당 토지의 주위 환경 등으로 보아 현재의 이용이 임시적인 것으로 인정되는 이용을 말한다.

2) 한 필지가 둘 이상의 용도로 이용되는 토지

한 필지가 둘 이상의 용도로 이용되는 토지가 불가피하게 표준지로 선정된 경우에는 용도별 면적과 토지의 효용가치를 고려하여 **주된 용도**를 기재하되, 주된 용도와 부수적인 용도를 구분하기 어려운 경우에는 지가가 더 높게 형성되는 용도를 주된 용도로 본다.

3) 인근지역의 주된 이용상황 고려

각 용도지역(주거지역, 상업지역, 공업지역, 녹지지역, 용도미지정지역, 관리지역, 농림지역, 자연환경보전지역)내 농경지 또는 임야 등의 경우에는 개발가능성·주위환경 등을 고려하여 주거나지(상업나지, 공업나지) 또는 전, 답, 임야 등으로 기재한다.

예1 각 용도지역 내 농경지를 둘러싸고 있는 인근지역의 주된 용도 토지의 이용상황이 주거지(상업지, 공업지)인 전, 답, 임야 등의 경우에는 주거나지(상업나지, 공업나지)로 기재하고, 인근지역의 주된 용도 토지의 이용상황이 농경지 또는 임야인 경우에는 전, 답, 임야 등으로 구분하여 기재한다.

예2 용도지역만 지정되고 장기간 이행되지 못하여 가까운 장래에 주택지·상업지·공업지 등으로 이용개발 될 가능성이 희박한 전·답·임야 등의 경우에는 전·답·임야 등으로 기재한다.

4) 건축중인 토지의 이용상황

토지이용상황은 관계법령에 의하여 건축허가를 받고 실공사(착공신고 등적법한 절차에 따른 실공사를 의미)를 착공한 시점 또는 개발행위허가 등을 받고 **실공사를 착공한 시점**을 기준으로 건축용도 또는 부지조성의 용도에 맞추어 조사한다.(건축물대장, 허가신고 현황 등을 필히 확인하여 정확한 이용상황 조사 필요)

5) 개발사업지의 토지이용상황

사업방식	시 점	조사 및 기재 방식
토지수용방식 (환지방식)	확정예정지번 부여 전 (블록, 롯트포함)	종전 이용상황 기준 기재
	확정예정지번 부여 후 (블록, 롯트포함)	① 개발사업지 내 용도구획별 획지(또는 필지) 기준 ② 해당용도 목적 나지로 기재 ③ 기타 특성은 확정예정지번이 부여된 도면 기준으로 기재
	실공사착공과 확정예정지번 부여 (환지처분 공고 후)	건축 용도에 맞추어 조사
관리처분 방식	실공사 착공 전	종전 이용상황 기준 기재
	실공사 착공 후	① 개발사업 후의 용도별 획지 기준 ② 해당용도 목적 나지 ③ 기타 특성은 관리처분계획 기준 기재
	소유권 이전 고시 시점	건축 용도에 맞추어 조사

* 2024년 표준지공시지가 조사*평가 업무요령

PART 02

토지의 감정평가

Chapter 01 공시지가기준법

Chapter 02 거래사례비교법

Chapter 03 원가법

Chapter 04 수익환원법

제1절

공시지가기준법의 개요

01 의미

공시지가기준법이란 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제3조제1항 본문에 따라 감정평가의 대상이 된 토지와 가치형성요인이 같거나 비슷하여 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지의 공시지가를 기준으로 대상토지의 현황에 맞게 시점수정, 지역요인 및 개별요인 비교, 그 밖의 요인의 보정을 거쳐 대상토지의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

비교표준지공시지가 × 시점수정 × 지역요인비교 × 개별요인비교 × 그 밖의 요인 보정
= 공시지가기준법에 의한 비준가액

02 토지 감정평가의 주된 방식

감정평가법인등은 「감정평가법」 제3조 제1항 및 「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제1항에 의거 토지를 감정평가할 때에는 공시지가기준법을 적용해야 한다.

「감정평가법」 제3조 (기준)

- ① 감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 표준지공시지가를 기준으로 하여야 한다. 다만, 적절한 실거래가가 있는 경우에는 이를 기준으로 할 수 있다.

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 (토지의 감정평가)

- ① 감정평가법인등은 법 제3조제1항 본문에 따라 토지를 감정평가할 때에는 공시지가기준법을 적용해야 한다.

「감정평가 실무기준」 610.1.5.1 (토지의 감정평가방법)

- ① 법 제3조제1항 본문에 따라 토지를 감정평가할 때에는 공시지가기준법을 적용하여야 한다.

03 표준지공시지가의 예시

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목	공시지가 (원/㎡)	지리적 위치	이용상황	주위환경	도로 교통	형상 지세
						용도지역			
321	방배동 983-28	216.8	대	8,413,000 산정기초자료	지하철2호선 방배 역 남동측 인근	단독주택	정비된 주택지대	소로 한면	가장형 평지
						2종일주			
322	방배동 985-6	299.4 일단지	대	12,930,000 산정기초자료	지하철2호선 방배 역 동측 인근	상업용	역 주변 상가지대	광대 소각	사다리 평지
						3종일주			

04 표준지공시지가의 평가기준

관련규정 : 표준지 조사 · 평가기준

제15조(적정가격 기준 평가)

표준지의 평가가격은 일반적으로 해당 토지에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격("적정가격")으로 결정하되, 시장에서 형성되는 가격자료를 충분히 조사하여 표준지의 객관적인 시장가치를 평가한다.

제16조(실제용도 기준 평가)

표준지의 평가는 공부상의 지목에도 불구하고 공시기준일 현재의 이용상황을 기준으로 평가하되, 일시적인 이용상황은 이를 고려하지 아니한다.

제17조(나지상정 평가)

표준지의 평가에 있어서 그 토지에 건물이나 그 밖의 정착물이 있거나 지상권 등 토지의 사용·수익을 제한하는 사법상의 권리가 설정되어 있는 경우에는 그 정착물 등이 없는 토지의 나지상태를 상정하여 평가한다.

제18조(공법상 제한상태 기준평가)

표준지의 평가에 있어서 공법상 용도지역·지구·구역 등 일반적인 계획제한사항 뿐만 아니라 도시계획시설 결정 등 공익사업의 시행을 직접목적으로 하는 개별적인 계획제한사항이 있는 경우에는 그 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 평가한다.

제19조(개발이익 반영 평가)

표준지의 평가에 있어서 다음 각 호의 개발이익은 이를 반영하여 평가한다. 다만, 그 개발이익이 주위환경 등의 사정으로 보아 공시기준일 현재 현실화·구체화되지 아니하였다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

제20조(일단지의 평가)

용도상 불가분의 관계에 있는 2필지 이상의 일단의 토지("일단지") 중에서 대표성이 있는 1필지가 표준지로 선정된 때에는 그 일단지를 1필지의 토지로 보고 평가한다.

01 적용공시지가¹⁾ 선택

1) 원칙

공시지가기준법으로 토지를 감정평가할 때 적용할 공시지가는 기준시점에 공시되어 있는 표준지 공시지가 중에서 **기준시점에 가장 가까운 시점의 것**을 선택한다. 다만, 감정평가시점이 공시지가 공시일 이후이고 기준시점이 공시기준일과 공시일 사이인 경우에는 기준시점 해당 연도의 공시지가를 기준으로 한다.

2) 예시

① **평가시점이 공시일 이전인 경우** : 23년도 공시지가 적용



② **평가시점이 공시일 이후인 경우** : 24년도 공시지가 적용



02 비교표준지 선정

1) 선정기준(용이주지)

비교표준지는 아래의 선정기준을 충족하는 표준지 중에서 대상토지의 감정평가에 가장 적절하다고 인정되는 표준지를 선정한다.

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제1호

- ① 용도지역 등 공법상 제한사항이 같거나 비슷할 것
- ② 이용상황이 같거나 비슷할 것
- ③ 주변환경 등이 같거나 비슷할 것
- ④ 인근지역에 위치하여 **지리적으로** 가능한 한 가까이 있을 것

1) 적용공시지가란 표준지공시지가 중에서 대상토지의 감정평가를 위하여 비교의 기준으로 선택된 **연도별 공시지가**를 의미한다.

(1) 용도지역 등 공법상 제한사항이 같거나 비슷할 것

비교표준지는 원칙적으로 용도지역 등 공법상 제한이 같거나 비슷한 것을 선정한다. 이는 용도지역 등의 공법상 제한이 토지가격에 가장 큰 영향을 미치기 때문이다. 대법원은 “당해 토지와 같은 용도지역의 표준지가 있으면 다른 특별한 사정이 없는 한 용도지역이 같은 토지를 당해 토지에 적용할 표준지로 선정함이 상당하고, 가사 그 표준지와 당해 토지의 이용상황이나 주변환경 등에 다소 상이한 점이 있다 하더라도 이러한 점은 지역요인이나 개별요인의 분석 등 품등비교에서 참작하면 된다.”라고 판결하고 있다. (대법원 2000.12.8. 선고 99두 9957 판결)

(2) 이용상황이 같거나 비슷할 것

토지가치의 형성에 용도지역 등 다음으로 영향을 미치는 것이 이용상황이므로, 이용상황이 같거나 비슷한 표준지를 선정한다. 이용상황은 공부상의 지목이 아니라 현실적인 이용상황을 기준으로 판단한다. 대법원은 “당해 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지라 함은 공부상 지목과 관계없이 현실적 이용상황이 같거나 유사한 표준지를 의미한다.”라고 하여 공부상 지목이 아닌 현실이용상황 기준을 제시하고 있다. (대법원 1993.5.25. 선고 92누15215 판결)

(3) 주변환경 등이 같거나 비슷할 것

토지의 감정평가에서 주변환경 등과 같은 요인의 격차율을 산정하는 것은 대단히 어렵다. 따라서 감정평가의 정확도를 높이기 위해서는 주변환경 등의 비교가 필요하지 않은 표준지를 우선적으로 선정한다.

(4) 인근지역에 위치하여 지리적으로 가능한 한 가까이 있을 것

인근지역은 대상토지가 속하는 지역으로 주거·상업·공업 등 어떤 특정의 용도에 제공되는 것을 중심으로 지역적 통합을 이루고 있으므로, 대상토지의 가치형성에 직접적인 영향을 미친다. 또한 동일한 인근지역 내에서는 지리적으로 근접할수록 가치형성의 동일성이 강하다. 따라서 인근지역에 소재하며 지리적으로 근접한 표준지를 선정한다.

2) 비교표준지 선정시 유의사항

- ① 한 필지의 토지가 둘 이상의 용도로 이용되고 있거나 적절한 감정평가액의 산정을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 둘 이상의 비교표준지를 선정할 수 있다.
- ② 선정기준을 충족하는 표준지가 없는 경우에는 인근지역과 유사한 지역적 특성을 갖는 동일수급권 안의 유사지역에 위치하고 ①~③을 충족하는 표준지 중 가장 적절하다고 인정되는 표준지를 비교표준지로 선정할 수 있다.
- ③ 도로·구거 등 특수용도의 토지에 관한 감정평가로서 선정기준에 적합한 표준지가 인근지역에 없는 경우에는 인근지역의 표준적인 이용상황의 표준지를 비교표준지로 선정할 수 있다. (특수 용도에 따른 감가요인 등은 개별요인의 비교에서 합리적으로 비교하도록 한다.)
- ④ 공시기준일 이후 용도변경이나 형질변경이 된 표준지라 하더라도, 공시내용을 통하여 공시기준일 당시의 표준지 현황을 파악할 수 있는 경우 해당 표준지를 비교표준지로 선정할 수 있다.

01 의미 및 필요성

시점수정이란 비교표준지 공시기준일과 대상토지의 기준시점이 시간적으로 불일치하여 가치의 변동이 있을 경우, 공시기준일의 표준지 공시지가를 기준시점의 가치수준으로 수정하는 작업을 말한다. 표준지공시지가는 매년 1월 1일을 기준으로 공시되어 대상토지의 기준시점과 상이하므로, 공시지가기준법을 적용하는 경우 기준시점의 가액으로 수정한 후 이를 기준으로 대상토지를 감정평가하여야 한다.

02 시점수정 방법

1) 원칙

시점수정은 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제19조에 따라 국토교통부장관이 월별로 조사·발표한 지가변동률로서 비교표준지가 있는 시·군·구의 같은 용도지역의 지가변동률을 적용한다.

2) 예외

- ① 비교표준지와 같은 용도지역의 지가변동률이 조사·발표되지 아니한 경우에는 공법상 제한이 비슷한 용도지역의 지가변동률, 이용상황별 지가변동률이나 해당 시·군·구의 평균지가변동률을 적용할 수 있다.
- ② 지가변동률을 적용하는 것이 불가능하거나 적절하지 아니한 경우에는 「한국은행법」 제86조에 따라 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수에 따라 산정된 생산자물가상승률을 적용할 수 있다.
- ③ 비교표준지가 도시지역의 개발제한구역 안에 있는 경우 또는 도시지역 안에서 용도지역이 미지정된 경우에는 녹지지역의 지가변동률을 적용한다. 다만, 녹지지역의 지가변동률이 조사·발표되지 아니한 경우에는 비교표준지와 비슷한 이용상황의 지가변동률이나 해당 시·군·구의 평균지가변동률을 적용할 수 있다.
- ④ 표준지 공시지가의 공시기준일이 1997년 1월 1일 이전인 경우로서 비교표준지가 도시지역 밖에 있는 경우, 도시지역의 개발제한구역 안에 있는 경우나 도시지역 안의 용도지역이 미지정된 경우에는 이용상황별 지가변동률을 적용한다. 다만, 비교표준지와 같은 이용상황의 지가변동률이 조사·발표되지 아니한 경우에는 비교표준지와 비슷한 이용상황의 지가변동률 또는 해당 시·군·구의 평균지가변동률을 적용할 수 있다.

03 산정 및 표시 등

1) 산정

- ① 지가변동률의 산정은 기준시점 직전 월까지의 지가변동률 누계에 기준시점 해당 월의 경과일 수 상당의 지가변동률을 곱하는 방법으로 산정한다.
- ② 시점수정은 당해 월 총일수를 기준으로 해당 일자 만큼을 반영하여 산정하되, 직전 월로 당해 월을 추정하는 경우에는 직전 월의 총일수를 기준으로 일할 계산한다.
- ③ 시점수정시 양편넣기를 하여 산정한다. 양편넣기란 거래시점 초일과 기준시점 해당일 모두를 일할 계산시 산입하여 지가변동률을 산정하는 방법을 말한다.(민법상 초일불산입 원칙의 예외)

보충설명

- ① 보합세의 경우 시점수정을 할 필요가 없는 것으로 판단한다.
- ② 기준시점 = 공시기준일 (거래사례비교법의 경우 거래사례시점)인 경우에도 <1일>의 시점수정치를 산정함에 유의한다.

2) 표시

백분율로서 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하고 넷째 자리 이하는 반올림한다.

1.123456 → 1.12346

3) 조사 · 발표되지 아니한 월의 지가변동률 추정(일괄추정)

조사 · 발표되지 아니한 월의 지가변동률 추정은 조사 · 발표된 월별 지가변동률 중 기준시점에 가장 가까운 월의 지가변동률을 기준으로 하되, 월 단위로 구분하지 아니하고 일괄 추정방식에 따른다. 다만, 지가변동 추이로 보아 조사 · 발표된 월별 지가변동률 중 기준시점에 가장 가까운 월의 지가변동률로 추정하는 것이 적절하지 않다고 인정되는 경우에는 조사 · 발표된 최근 3개월의 지가변동률을 기준으로 추정하거나 조사 · 발표되지 아니한 월의 지가변동 추이를 분석 · 검토한 후 지가변동률을 따로 추정할 수 있다.

4) 참고자료

	1/4분기			2/4분기			3/4분기			4/4분기			총일수	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
평년	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	윤년을 제외한 년도
	90			91			92			92				
윤년	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	윤년, 즉 4의 배수가 되는 년도 (2020,2024,2028,2032년)
	91			91			92			92				

보충설명 | 변동률법과 지수법

① 변동률법

거래시점과 기준시점 간의 시간의 흐름에 따른 변동률을 적용해 가격변동을 반영하는 방법으로 토지의 가치를 평가하는 데 일반적으로 많이 쓰이고 있으며, 지가변동률을 적용해서 산정하는 경우가 이에 해당한다.

사례의 기준시점가격 = 사례의 거래시점가격 × 거래시점부터 기준시점까지의 가격변동률

② 지수법

거래시점과 기준시점 간의 지수를 비교해서 그 가격변동을 반영하는 방법으로 주택가격 동향지수, 생산자물가지수를 이용해 산정하는 경우가 이에 해당한다.

사례의 기준시점가격 = 사례의 거래시점가격 × $\frac{\text{기준시점 지수}}{\text{거래시점 지수}}$

01 지역요인비교

1) 의의 및 필요성

지역요인이란 대상물건이 속한 지역의 가격수준 형성에 영향을 미치는 자연적·사회적·경제적·행정적요인을 말한다. 즉, 지역요인은 대상지역이 다른지역과 구별되는 지역특성을 이루는 자연적·인문적 요인들로서 그 지역의 가격수준이나 표준적 사용에 영향을 미치는 지역적 차원의 가치형성요인이다. 부동산의 가치는 지역성이라는 특성으로 인해 우선적으로 지역수준에서 그 가격수준이 형성되므로 지역요인의 비교가 필수적이다.

2) 지역요인비교

(1) 인근지역의 표준지를 비교표준지로 선택한 경우

대상토지와 같은 지역이므로 지역요인의 비교가 필요하지 않다.

(2) 동일수급권 내 유사지역의 표준지를 비교표준지로 선택한 경우

인근지역과 유사지역의 지역요인을 비교하여 지역적 격차를 수정해야 한다. 이때 지리적 접근성보다는 용도적, 기능적 접근성이 보다 중시된다.

(3) 지역요인 비교의 방법²⁾(실무기준)

지역요인 비교는 비교표준지가 있는 지역의 표준적인 획지의 최유효이용과 대상토지가 있는 지역의 표준적인 획지의 최유효이용을 판정·비교하여 산정한 격차율을 적용하되, 비교표준지가 있는 지역과 대상토지가 있는 지역 모두 기준시점을 기준으로 한다.

대상토지가 있는 지역의 표준적인 획지의 최유효이용 (기준시점)
비교표준지가 있는 지역의 표준적인 획지의 최유효이용 (기준시점)

3) 지역요인 격차율의 산정

지역요인비교 항목과 관련하여 관련 법령에는 별도의 규정은 없다. 다만, 「표준지 조사·평가기준」 제9조는 표준지의 공법상 용도지역과 실제이용상황 등을 기준으로 그 용도적 특성에 따라 다음과 같이 용도지대³⁾를 분류하고, 가로조건·접근조건·환경조건·획지조건·행정적조건·기타조건 등에 관한 사항을 비교하는 방식으로 지역요인비교를 행하도록 규정하고 있다.

2) 지역요인비교시 비교시점과 관련하여 비교표준지가 있는 지역의 표준적인 획지의 최유효이용[수식에서 분모 부분]을 판정하는 경우 공시기준일을 기준으로 비교해야 한다는 견해가 있으나, 만약 표준지의 공시기준일을 기준으로 하여 지역요인을 비교한다면, 과거시점의 지역요인을 파악하여야 한다. 이는 현실적으로 곤란할 수 있으며, 인근지역 간에도 지역요인비교가 이루어져야 하는 모순이 발생할 수 있다.

3) "용도지대"란 토지의 실제용도에 따른 구분으로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 상의 용도지역에도 불구하고 토지의 지역적 특성이 동일하거나 유사한 지역의 일단을 말하며, 상업지대·주택지대·공업지대·농경지대·임야지대·후보지대·기타지대 등으로 구분한다.(「표준지의 선정 및 관리지침」 제2조 제5호)

용도지대	비교항목 (조건)
주택지대 (고급 · 보통 · 농어촌)	가로 × 접근 × 환경 × 행정적 × 기타
상업지대 (고밀도 · 중밀도 · 저밀도)	가로 × 접근 × 환경 × 행정적 × 기타
공업지대 (전용 · 일반)	가로 × 접근 × 환경 × 행정적 × 기타
농경지대 (전작 · 답작)	접근 × 자연 × 행정적 × 기타
임야지대 (도시근교 · 농촌 · 산간)	접근 × 자연 × 행정적 × 기타
후보지지대 (택지후보지 · 농경지후보지)	접근 × 환경 × 택지조성 × 행정적 × 기타

02 개별요인비교

1) 의의 및 필요성

개별요인이란 대상물건의 구체적 가치에 영향을 미치는 대상물건의 고유한 개별적 요인을 말한다. 즉, 개별요인은 부동산의 개별성에 따라 그 가치를 개별적으로 형성하게 하는 요인으로서 대상부동산이 속한 지역의 표준적인 이용을 전제로 한 가격수준과 비교하여 개별적 가격차이를 발생시키는 가치형성요인이다. 부동산의 가치는 지역적으로 가격수준이 형성된 후 개별 부동산가치로 구체화되는 특성을 가지므로 개별요인의 비교는 필수적이다.

2) 개별요인비교

개별요인 비교과정은 비교표준지의 최유효이용과 대상토지의 최유효이용을 각각 판정한 후 이를 비교한다. 대상토지의 현황이 최유효이용에 미달하는 경우에도 그 구체적인 가액을 산정하기 위해서는 대상토지의 최유효이용에 대한 판정이 선행되어야 한다.

대상토지의 최유효이용 (기준시점)
비교표준지의 최유효이용 (공시기준일)

3) 개별요인 격차율의 산정

(1) 개별요인 비교항목 (조건)

개별요인비교 항목과 관련하여 관련 법령에는 별도의 규정은 없다. 다만, 「표준지 조사 · 평가 기준」 제9조는 표준지의 공법상 용도지역과 실제이용상황 등을 기준으로 그 용도적 특성에 따라 다음과 같이 용도지대를 분류하고, 가로조건 · 접근조건 · 환경조건 · 획지조건 · 행정적조건 · 기타조건 등에 관한 사항을 비교하는 방식으로 개별요인비교를 행하도록 규정하고 있다.

용도지대	비교항목 (조건)
주택지대 (고급 · 보통 · 농어촌)	가로 × 접근 × 환경 × 획지 × 행정적 × 기타
상업지대 (고밀도 · 중밀도 · 저밀도)	가로 × 접근 × 환경 × 획지 × 행정적 × 기타
공업지대 (전용 · 일반)	가로 × 접근 × 환경 × 획지 × 행정적 × 기타
농경지대 (전작 · 답작)	접근 × 자연 × 획지 × 행정적 × 기타
임야지대 (도시근교 · 농촌 · 산간)	접근 × 자연 × 행정적 × 기타
후보지지대 (택지후보지 · 농경지후보지)	접근 × 환경 × 획지 × 택지조성 × 행정적 × 기타

(2) 격차율의 산정방법

격차율을 산정하는 구체적인 방법에는 [종합적 비교법]과 [평점법(격차율 비교법)]이 있다. 우리나라는 주관개입을 최대한 배제하기 위하여 **평점법**을 택하고 있으며 세항목별 격차율은 **총화식**, 조건별 격차율은 **상승식**을 적용한다.

① 종합적비교법

종합적비교법은 비교표준지와 대상토지를 종합적으로 비교하여 얻는 비율을 적용하여 평가액에 도달하는 방법을 말한다. 간편하지만, 평가사의 주관개입가능성에 따라 가액의 차이가 크게 발생할 수 있다.

② 평점법(격차율 비교법)

평점법은 가로조건, 접근조건, 환경조건, 획지조건, 행정적조건 등 몇 가지 비교항목을 설정하고, 각 비교항목을 상호비교하여 얻은 비율을 적용하여 평가액에 도달하는 방법을 말한다. 비교적 시간이 오래 걸리지만, 평가사의 주관개입가능성을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

step1	세항목단위 격차율 산정	격차율표의 적정한 항목단위 격차율 적용
step2	조건단위 격차율 산정	조건별 세항목 격차율의 합 (총화식)
step3	개별요인 격차율 산정	조건단위 격차율의 곱 (상승식)

(3) 격차율 산정시 유의사항

주택지대	① 가로조건에서 맹지와 소로 이상 비교를 자제한다. ② 공공 및 편익 시설과의 접근성은 직선거리 및 편의성, 공공시설의 영향의 정도를 종합 고려한다. ③ 조망 경관이 특히 우세하여 별도 보정이 필요한 경우 그 이유를 기재한다. ④ 지역의 위도, 기상조건 등에 따라 일조, 통풍 등에 대한 가치척도가 다르므로, 지역의 실정에 따라 격차율의 한도 내에서 적절히 수정하여 적용하여야 한다.
상업지대	① 동일 상권 내에서 접면도로의 폭이 맹지나 세로(불)인 토지를 소로 및 종로 이상인 토지와 비교는 자제한다. ② 상업중심, 교통시설과의 거리 및 편의성은 직선거리 및 접근 편의성, 대상 시설이 주는 영향의 정도를 종합 고려하여 격차를 산정한다. ③ 유사 상권 외의 지역 (예: 후면지와 전면지) 비교는 자제한다. ④ 위험 및 혐오시설은 시설의 성격 및 직선거리, 영향의 정도를 종합 고려한다.
공업지대	① 특수설비(예:전용부두,전용선로)의 효용성이 높아 격차율표 이상 보정이 필요한 경우 보정 내역을 기재한다. ② 공업 기반시설이 완비되어 비용절감효과 등이 기대된다면 적절하게 지역의 실정에 따라 격차율의 한도 내에서 수정하여 적용하여야 한다.
농경지대	① 현재 농경지로 이용중이나 향후 주변 환경의 변화가능성, 개발 및 전용가능성 등이 상당 부분 가시화되어 지가에 반영하기 위해 별도 보정이 필요한 경우 보정내역 및 상세 내용을 기재한다. ② 수해 및 기타 재해의 위험성은 3년간 평균 재해 및 수해율을 기준하여 전국 평균치를 기준으로 적절하게 보정한다.
임야지대	① 가치형성요인이 유사한 비교표준지를 선정해야 하나, 인근에 유사한 토지가 없어 부득이 개별요인 격차가 상이한 토지와 비교하여 접근조건(인근 취락 및 교통시설과의 접근성), 자연조건(경사도 및 고저) 등에서 격차율표 이상의 차이가 발생한 경우 보정 내용을 상세하게 기재한다. ② 임야지대이나 향후 주변 환경의 변화가능성, 개발 및 전용가능성 등이 상당 부분 가시화되어 지가에 반영하기 위해 별도 보정이 필요한 경우 보정내역 및 상세 내용을 기재한다. ③ 지역의 위도, 기상조건 등에 따라 일조, 통풍 등에 대한 가치척도가 다르므로, 지역의 실정에 따라 적절히 수정하여 적용하여야 하며, 이 경우 세부 수정 내역을 기재한다.

(4) 격차율의 기재

① 원칙

격차율을 기재하는 경우 항목·세항목 단위로 세분하여 표시하는 것이 원칙이다.

② 예외

항목·세항목 단위로 세분하여 표시하는 것이 곤란하거나, 합리적이고 능률적인 평가를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 이를 <조건> 단위로 기재할 수 있을 것이다. 이는 실무적으로 대규모 보상평가의 경우 같이 업무 능력 제고를 통한 감정평가업무 전반의 효율적 진행을 위한 것이다. 따라서, 감정평가의 객관성을 확보하기 위해 <조건>⁴⁾ 단위로 기재하는 것은 특별한 경우로 한정하여야 할 것이다.

「표준지 조사·평가기준」 제9조 (지역요인 및 개별요인의 비교)

- ① 수집·정리된 거래사례 등의 토지가 표준지의 인근지역에 있는 경우에는 개별요인만을 비교하고, 동일수급권 안의 유사지역에 있는 경우에는 지역요인 및 개별요인을 비교한다.
- ② 지역요인 및 개별요인의 비교는 표준지의 공법상 용도지역과 실제이용상황 등을 기준으로 그 용도적 특성에 따라 다음과 같이 용도지대를 분류하고, 가로조건·접근조건·환경조건·획지조건·행정적조건·기타조건 등에 관한 사항을 비교한다.
 1. 상업지대 : 고밀도상업지대·중밀도상업지대·저밀도상업지대
 2. 주택지대 : 고급주택지대·보통주택지대·농어촌주택지대
 3. 공업지대 : 전용공업지대·일반공업지대
 4. 농경지대 : 전작농경지대·답작농경지대
 5. 임야지대 : 도시근교임야지대·농촌임야지대·산간임야지대
 6. 후보지지대 : 택지후보지지대·농경지후보지지대
- ③ 각 용도지대별 지역요인 및 개별요인의 비교항목(조건·항목·세항목)은 별표 1부터 별표 7까지에서 정하는 내용을 참고로 하여 정한다.
- ④ 지역요인 및 개별요인의 비교를 위한 인근지역의 판단은 토지의 용도적 관점에 있어서의 동질성을 기준으로 하되, 일반적으로 지형·지물 등 다음 각 호의 사항을 확인하여 인근지역의 범위를 정한다.
 1. 지반·지세·지질
 2. 하천·수로·철도·공원·도로·광장·구릉 등
 3. 토지의 이용상황
 4. 공법상 용도지역·지구·구역 등
 5. 역세권, 통학권 및 통작권역

4) 통상 <감정평가실무 답안작성>의 경우, 시간적·수험적으로 항목·세항목 단위로 격차율을 세분하여 표시하는 것은 비효율적이다. 따라서 별다른 요구사항이 없다면 문제에서 명시적으로 주어진 항목·세항목의 우·열세 판단에 대한 서술은 충분히 하되 요인비교치 산정시 <조건> 단위로 격차율을 기재하는 것이 암묵적으로 용인된다.

[표준지 조사 · 평가 기준 별표 1] 상업지대의 지역요인 및 개별요인

지 역 요 인			개 별 요 인			
조건	항 목	세 항 목	조건	항 목	세 항 목	
가로 조건	가로의 폭, 구조 등의 상태	폭	가로 조건	가로의 폭, 구조 등의 상태	폭	
		포장			포장	
		보도			보도	
		계통 및 연속성			계통 및 연속성	
	가구(block)의 상태	가구의 정연성	접근 조건	상업지역중심 및 교통시설과의 편의성	상업지역중심과의 접근성	
가구시설의 상태		인근교통시설과의 거리 및 편의성				
접근 조건	교통수단 및 공공시설과의 접근성	인근교통시설의 편의성	환경 조건	고객의 유동성과의 적합성	고객의 유동성과의 적합성	
		인근교통시설의 이용 승객수			인근환경	인근토지의 이용상황
		주차시설의 정비		인근토지의 이용상황과의 적합성		
		교통규제의 정도 (일방통행, 주정차 금지 등)		자연환경		지반, 지질 등
		관공서 등 공공시설과의 접근성				
환경 조건	상업 및 업무 시설의 배치상태	백화점, 대형상가의 수와 연면적	획지 조건	면적, 접면, 너비, 깊이, 형상 등	면적	
		전국규모의 상가 및 사무소의 수와 연면적			접면너비	
					관람집회시설의 상태	깊이
						부적합한 시설의 상태 (공장, 창고, 주택 등)
		기타 고객유인시설 등			삼각지	
		배후지의 인구			자루형획지	
		배후지의 범위			맹지	
		고객의 구매력 등		방위, 고저 등	방위	
	경쟁의 정도 및 경영자의 능력	고저				
		고층화 이용정도			경사지	
	변화성의 정도	고객의 통행량	접면도로상태	각지		
		상가의 연립성		2면획지		
		영업시간의 장단		3면획지		
		범죄의 발생정도	행정적 조건	행정상의 규제정도	용도지역, 지구, 구역 등	
	자연환경	지반, 지질 등			용적제한	
		행정상의 규제정도			고도제한	
	기타규제				기타규제(입체이용제한 등)	
기타 조건	기타		장래의 동향	기타 조건	기타	장래의 동향
		기타	기타			

[표준지 조사·평가 기준 별표 2] 주거지대의 지역요인 및 개별요인

지 역 요 인			개 별 요 인			
조건	항 목	세 항 목	조건	항 목	세 항 목	
가로 조건	가로의 폭, 구조 등의 상태	폭	가로 조건	가로의 폭, 구조 등의 상태	폭	
		포장			포장	
		보도			보도	
		계통 및 연속성			계통 및 연속성	
접근 조건	도심과의 거리 및 교통시설의 상태	인근교통시설의 편의성	접근 조건	교통시설과의 접근성	인근대중교통시설과의 거리 및 편의성	
		인근교통시설의 도시중심 접근성		상가와의 접근성	인근상가와의 거리 및 편의성	
	상가의 배치상태	인근상가의 편의성		공공 및 편의시설과의 접근성	유치원 · 초등학교, 공원 · 병원 · 관공서 등과의 거리 및 편의성	
		인근상가의 품격				
환경 조건	공공 및 편의시설의 배치상태	유치원, 초등학교, 공원, 병원, 관공서 등	환경 조건	일조 등	일조, 통풍 등	
				자연환경	조망, 경관, 지반, 지질 등	
	인근환경	인근토지의 이용상황				
		인근토지의 이용상황과의 적합성				
	공급시설 및 처리시설의 상태	상수도				
		하수도				
	도시가스	도시가스				
		위험 및 혐오시설 등	변전소, 가스탱크, 오수처리장 등의 유무			
	특별고압선 등과의 거리					
	환경 조건	획지의 상태	획지의 표준적인 면적	획지 조건	면적, 접면 너비, 깊이, 형상 등	면적
			획지의 정연성			접면너비
			건물의 소밀도			깊이
			주변의 이용상황			부정형지
		공급 및 처리 시설의 상태	상수도			삼각지
			하수도			자루형획지
			도시가스 등		맹지	
위험 및 혐오시설		변전소, 가스탱크, 오수처리장 등의 유무	방위, 고저 등		방위	
		특별고압선 등의 통과 유무			고저	
재해발생의 위험성		홍수, 사태, 절벽붕괴 등	접면도로 상태		경사지	
	공해발생의 정도	소음, 진동, 대기오염 등		각지		
행정적 조건	행정상의 규제정도	용도지역, 지구, 구역 등	행정적 조건	행정상의 규제정도	용도지역, 지구, 구역 등	
		기타규제			기타규제(임체이용제한 등)	
기타 조건	기타	장래의 동향	기타 조건	기타	장래의 동향	
		기타			기타	

[표준지 조사 · 평가 기준 별표 3] 공업지대의 지역요인 및 개별요인

지 역 요 인			개 별 요 인		
조건	항 목	세 항 목	조건	항 목	세 항 목
가로 조건	가로의 폭, 구조 등의 상태	폭	가로 조건	가로의 폭, 구조 등의 상태	폭
		포장			포장
		계통 및 연속성			계통의 연속성
접근조건	판매 및 원료 구입시장과의 위치관계	도심과의 접근성	접근 조건	교통시설과의 거리	인근교통시설과의 거리 및 접근성
		항만, 공항, 철도, 고속도로, 산업도로 등과의 접근성			철도전용인입선
	노동력확보의 난이	인근교통시설과의 접근성			전용부두
	관련산업과의 관계	관련산업 및 협력 업체간의 위치관계			
환경 조건	공공 및 처리 시설의 상태	동력자원	환경 조건	공급 및 처리 시설의 상태	동력자원
		공업용수			공업용수
		공장배수			공장배수
	공해발생의 위험성	수질, 대기오염 등	획지 조건	자연환경	지반, 지질 등
	자연환경	지반, 지질 등		면적, 형상 등	면적
형상					
행정적 조건	행정상의 조장 및 규제정도	조장의 정도	행정적 조건	행정상의 조장 및 규제정도	조장의 정도
		규제의 정도			규제의 정도
		기타규제			기타규제
기타 조건	기타	공장진출의 동향	기타 조건	기타	장래의 동향
		장래의 동향			기타
		기타			

[표준지 조사·평가 기준 별표 4, 5] 농경지대(전,답 지대)의 지역요인 및 개별요인

지 역 요 인			개 별 요 인		
조건	항 목	세 항 목	조건	항 목	세 항 목
접근 조건	교통의 편부	취락과의 접근성	접근 조건	교통의 편부	취락과의 접근성
		출하집적지와의 접근성			농로의 상태
		농로의 상태			
자연 조건	기상조건	일조, 습도, 온도, 통풍, 강우량 등	자연 조건	일조 등	일조, 통풍 등
				토양, 토질	토양, 토질의 양부
	지세	경사의 방향		관개, 배수	관개의 양부
		경사도			배수의 양부
	토양, 토질	토양, 토질의 양부		재해의 위험성	수해의 위험성
	관개, 배수	관개의 양부			기타 재해의 위험성
		배수의 양부	획지 조건	면적, 경사 등	면적
	재해의 위험성	수해의 위험성			경사도
					경사의 방향
		기타 재해의 위험성		경작의 편부	형상부정 및 장애물에 의한 장애의 정도
행정적 조건	행정상의 조장 및 규제정도	보조금, 융자금 등 조장의 정도	행정적 조건	행정상의 조장 및 규제정도	보조금, 융자금 등 조장의 정도
		규제의 정도			규제의 정도
기타 조건	기타	장래의 동향	기타 조건	기타	장래의 동향
		기타			기타

[표준지 조사 · 평가 기준 별표 6] 임야지대의 지역요인 및 개별요인

지 역 요 인			개 별 요 인		
조건	항 목	세 항 목	조건	항 목	세 항 목
접근 조건	교통의 편부 등	인근역과의 접근성	접근 조건	교통의 편부 등	인근역과의 접근성
		인근취락과의 접근성			인근취락과의 접근성
		인도의 배치, 폭, 구조 등			인도의 배치, 폭, 구조 등
		인근시장과의 접근성			반출지점까지의 거리
		반출지점에서 시장까지의 거리			
자연 조건	기상조건	일조, 기온, 강우량, 안개, 적설량 등	자연 조건	일조 등	일조, 통풍 등
	지세 등	표고		지세, 방위 등	표고
		경사도			방위
		경사의 굴곡			경사
	토양, 토질	토양, 토질의 양부			경사면의 위치
					경사의 굴곡
		토양, 토질	토양, 토질의 양부		
행정적 조건	행정상의 조장 및 규제정도	행정상의 조장의 정도	행정적 조건	행정상의 조장 및 규제정도	조장의 정도
		국·도립공원, 보안림, 사방지지정 등의 규제			국·도립공원, 보안림, 사방지지정 등의 규제
		기타규제			기타규제
기타 조건	기타	장래의 동향	기타 조건	기타	장래의 동향
		기타			기타

[표준지 조사 · 평가 기준 별표 7] 후보지지대의 지역요인 및 개별요인

지 역 요 인			개 별 요 인		
조건	항 목	세 항 목	조건	항 목	세 항 목
접근 조건	도심과의 거리 및 교통시설의 상태	인근교통시설과의 접근성	접근 조건	교통시설과의 접근성	인근상가와의 거리 및 편의성
		인근교통시설의 성격			인근교통시설과의 거리 및 편의성
		인근교통시설의 도시중심 접근성		공공 및 편익시설과의 접근성	
	상가의 배치 상태	인근상가와의 접근성			주변가로의 상태
		인근상가의 품격			
	공공 및 편익시설의 배치 상태	유치원, 초등학교, 공원, 병원, 관공서 등			
주변가로의 상태	주변간선도로와의 접근성 및 가로의 종류 등				
환경 조건	기상조건	일조, 습도, 온도, 통풍	환경 조건	일조 등	일조, 통풍 등
	자연환경	조망, 경관, 지반, 지질 등		자연환경	조망, 경관, 지반,지질 등
	공공 및 처리시설의 상태	상하수도, 가스, 전기 등 설치의 난이		공공 및 처리시설의 상태	상하수도, 가스, 전기 등 설치의 난이
	인근환경	주변기존지역의 성격 및 규모		위험 및 험오시설	변전소, 가스탱크, 오수처리장 등의 유무
	시가화 정도	시가화 진행의 정도	특별고압선 등과의 거리		
	도시의 규모 및 성격 등	도시의 인구, 재정, 사회, 복지, 문화, 교육시설 등	획지 조건	면적, 형상 등	면적
					형상
	위험 및 험오시설	변전소, 가스탱크, 오수처리장 등의 유무			방위, 고저 등
		특별고압선 등의 통과유무		방위	
	재해발생의 위험성	홍수, 사태, 절벽붕괴 등		경사	
	공해발생의 정도	소음, 진동, 대기오염 등		고저	
	택지조성 조건	택지조성의 난이 및 유용성	택지조성의 난이 및 필요정도	택지조성 조건	택지조성의 난이 및 유용성
택지로서의 유효 이용도					
행정적 조건	행정상의 조장 및 규제정도	조장의 정도	행정적 조건	행정상의 조장 및 규제정도	조장의 정도
		용도지역, 지구, 구역 등			용도지역, 지구, 구역 등
		기타규제			기타규제
기타 조건	기타	장래의 동향	기타 조건	기타	장래의 동향
		기타			기타

01 의의 및 필요성

그 밖의 요인이란 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교 외에 대상토지의 가치에 영향을 미치는 요인이다. 공시지가기준법에 의한 감정평가액이 시점수정, 개별요인 및 지역요인 비교를 거쳤음에도 불구하고 기준가치에 도달하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 그 밖의 요인의 보정은 일반적으로 이러한 격차를 보완하기 위하여 실무적으로 행하는 절차이다.

02 관련규정 및 판례 등

1) 관련규정

그 밖의 요인 보정은 「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제5호, 「감정평가실무기준」 610.1.5.2.5 에 근거를 두고 있다.

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제5호 (토지의 감정평가)

② 감정평가법인등은 공시지가기준법에 따라 토지를 감정평가할 때에 다음 각 호의 순서에 따라야 한다.

5. 그 밖의 요인 보정 : 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권내 유사지역의 가치형성요인이 유사한 정상적인 거래사례 또는 평가사례 등을 고려할 것

「감정평가 실무기준」 610.1.5.2.5 그 밖의 요인 보정

① 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교 외에 대상토지의 가치에 영향을 미치는 사항이 있는 경우에는 그 밖의 요인 보정을 할 수 있다.

2) 판례⁵⁾ 등

대법원판례 2003다 38207판결(2004.05.14. 선고), 2002두5054(2003.07.25. 선고), 국토교통부 유권해석 (건설부 토지정책과 30241-36538, 1991.12.28.) 등에서 그 밖의 요인 보정의 필요성을 인정하고 있다.

5) [참고] 실무상 토지를 평가하는 경우 감정평가서에 대법원판례 및 국토교통부 유권해석 등은 그 밖의 요인보정의 필요성 및 근거로서 적시되고 있다. 아무리 판례가 중요하더라도 판례번호는 암기하지 않을 것을 권장한다.

수용대상토지의 정당한 보상액을 산정함에 있어서 인근 유사토지의 거래사례나 보상선례를 반드시 참작하여야 하는 것은 아니며, 다만 인근 유사토지의 정상거래사례가 있고 그 거래가격이 정상적인 것으로서 적절한 보상액 평가에 영향을 미칠 수 있는 것임이 입증된 경우에는 이를 참작할 수 있다고 할 것이고, 한편 인근 유사토지의 정상거래가격이라고 하기 위해서는 대상토지의 인근에 있는 지목·등급·지적·형태·이용상황·법령상의 제한 등 자연적·사회적 조건이 수용대상토지와 동일하거나 유사한 토지에 관하여 통상의 거래에서 성립된 가격으로서 개발이익이 포함되지 않고 투기적인 거래에서 형성된 것이 아닌 가격이어야 하고, 그와 같은 인근 유사토지의 정상거래사례 또는 보상선례가 있고 그 가격이 정상적인 것으로서 적절한 보상액 평가에 영향을 미친다고 인정되는 경우에 한하여 기타요인을 인정할 수 있다.

03 그 밖의 요인 보정의 산정방식 및 참작할 수 있는 사례 선정기준

감정평가실무에서는 통상적으로 아래의 2가지 산정방식으로 그 밖의 요인 격차율을 산출하고 있으며, 이 외에도 적절한 토지의 감정평가액을 산정하기 위하여 필요한 경우에는 다른 방법을 통하여 그 밖의 요인을 보정을 할 수 있을 것이다.

1) 대상토지 기준 산정방식

$$\frac{(\text{사례기준 대상토지 평가}) \text{ 사례가격} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인} \times \text{개별요인}}{(\text{공시지가기준 대상토지 평가}) \text{ 공시지가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인} \times \text{개별요인}}$$

※ 대상토지기준방식의 경우 최근 하급심⁶⁾판례에서 위법하다고 판시한 바 있다.

〈대상토지기준 산정방식〉은 평가선례를 기준으로 최종평가액을 도출한 것으로 보여질 수 있어 근래에는 통상 아래의 〈표준지기준 산정방식〉을 기준으로 산정하고 있다.

6) 인근지역 보상선례를 기준으로 한 해당토지가격을 표준지공시지가를 기준으로 한 해당 토지가격으로 나누는 방법의 산식을 사용하여 기타요인 보정률을 결정한 다음, 다시 그 기타요인 보정률을 표준지공시지가를 기준으로 한 해당 토지가격에 곱하여 평가가격을 산출한 사실이 인정되는 바, 비록 위와 같은 산출방식이 감정평가업계의 관행에 따른 것이고 이에 따른 감정결과가 대부분의 사건에서 문제 없이 증거로 사용되어 왔다고 하더라도 이는 결과적으로 보상선례를 기준으로 해당토지를 감정평가한 것과 다르지 않아 표준지의 공시지가를 기준으로 해당토지를 감정평가하도록 정한 관련법령에 위반되어 위법하다. (서울고법 2015.12.10., 2014나2021821 판결 중 일부 발췌)

2) 표준지 기준 산정방식

$$\frac{(\text{사례기준 표준지 평가}) \times \text{사례가격} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인} \times \text{개별요인}}{(\text{표준지공시지가 시점수정}) \times \text{공시지가} \times \text{시점수정}}$$

3) 참작할수 있는 사례선정기준

그 밖의 요인을 보정하는 경우 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역의 **정상적인 거래사례나 평가사례** 등을 참작할 수 있다. 「감정평가 실무기준」 610.1.5.2.5 제3항에서는 ‘정상적인 거래사례 등’에 대한 선정기준을 아래와 같이 제시하고 있다.

「감정평가 실무기준」 610.1.5.2.5 그 밖의 요인 보정

- ② 그 밖의 요인을 보정하는 경우에는 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역의 정상적인 거래사례나 평가사례 등을 참작할 수 있다.
- ③ 제2항의 거래사례 등은 다음 각 호의 선정기준을 모두 충족하는 사례 중에서 대상토지의 감정 평가에 가장 적절하다고 인정되는 사례를 선정한다. 다만, 제1호, 제2호 및 제5호는 거래사례를 선정하는 경우에 적용하고, 제3호는 평가사례를 선정하는 경우에 적용한다.
 1. 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」에 따라 신고된 실제 거래가격일 것
 2. 거래사정이 정상적이라고 인정되는 사례나 정상적인 것으로 보정이 가능한 사례일 것
 3. 감정평가 목적, 감정평가조건 또는 기준가치 등이 해당 감정평가와 유사한 사례일 것
 4. 기준시점으로부터 도시지역(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호에 따른 도시지역을 말한다)은 **3년 이내**, 그 밖의 지역은 **5년 이내**에 거래 또는 감정평가된 사례일 것. 다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 그 기간을 초과할 수 있다.
 5. 토지 및 그 지상건물이 일체로 거래된 경우에는 배분법의 적용이 합리적으로 가능한 사례일 것
 6. [610-1.5.2.1]에 따른 비교표준지의 선정기준에 적합할 것
- ④ 제3항제4호 단서의 경우에는 그 근거를 감정평가서에 기재하여야 한다.

04 그 밖의 요인 보정 산출근거 기재의 중요성

「감정평가에 관한 규칙」 제13조는 공시지가기준법으로 토지를 감정평가함에 있어서, < 그 밖의 요인을 보정한 경우 그 내용 >을 감정평가서 작성시 필수적 기재사항으로 규정하고 있다. 또한 「감정평가 실무기준」은 그 밖의 요인 보정을 한 경우에는 그 근거를 감정평가서(감정평가액의 산출근거 및 결정 의견)에 구체적이고 명확하게 기재하여야 한다고 규정한다.

| 필수적 기재사항 | 「감정평가에 관한 규칙」 제13조 제2항 제11호, 제3항 제2호

② 감정평가서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

11. 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

③ 제2항제11호의 내용에는 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.

다만, 부득이한 경우에는 그 이유를 적고 일부를 포함하지 아니할 수 있다.

2. 공시지가기준법으로 토지를 감정평가한 경우 비교표준지의 선정 내용, 비교표준지와 대상토지를 비교한 내용 및 제14조제2항제5호에 따라 그 밖의 요인을 보정한 경우 그 내용

「감정평가 실무기준」 610.1.5.2.5 그 밖의 요인 보정

⑤ 그 밖의 요인 보정을 한 경우에는 그 근거를 감정평가서(감정평가액의 산출근거 및 결정 의견)에 구체적이고 명확하게 기재하여야 한다.

제1절

거래사례비교법의 개요

01 의미

〈거래사례비교법〉이란 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

적정한 실거래가 × 사정보정 × 시점수정 × 지역요인비교 × 개별요인비교 × 면적비교
= 거래사례비교법⁷⁾에 의한 비준가액

부동산은 일반상품과 달리 공개경쟁시장에서 대량매매에 의한 적정한 가격형성이 이루어지지 않고, 개별성에 의하여 거래당사자의 주관성이 합치되는 지점에서 거래가 이루어진다. 따라서 거래사례비교법 적용시 거래사례에 대한 거래일자, 거래경위, 거래조건 등을 충분히 검토하고, 객관성이 결여된 특수조건 등에는 적합한 수정을 가하여 적정한 비준가액을 산정하여야 한다.

02 토지 감정평가의 다른 방식

감정평가법인등은 대상물건의 감정평가액을 결정하기 위하여 주된 감정평가방법을 적용하여 산정한 가액을 다른 방식 감정평가방법으로 산출한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토해야 한다. 감정평가법인등은 「감정평가법」 제3조 제1항 및 「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제1항에 의거 토지를 감정평가할 때에는 공시지가기준법을 주된 방식으로 적용해야 한다. 다만, 적정한 실거래가가 있는 경우에는 이를 기준으로 할 수 있는데, 〈거래사례비교법〉은 이러한 적정한 실거래가를 기준으로 가액을 산정하는 대표적인 토지 감정평가의 다른 방식이다.

「감정평가법」 제3조 (기준)

- ① 감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 표준지공시지가를 기준으로 하여야 한다. 다만, 적정한 실거래가가 있는 경우에는 이를 기준으로 할 수 있다.

7) 공시지가기준법과 거래사례비교법은 모두 비교방식으로서 논리가 유사하다. 다만, 공시지가기준가액은 감정평가사에 의해 적정가격을 기준으로 평가된 '표준지공시지가'를 기준으로 하기에 사정이 개입될 여지가 없어 '사정보정'이라는 절차가 없지만 정부의 정책방침 등에 의하여 현실적 시가와와의 격차가 인정되므로 '그 밖의 요인 보정'이라는 절차가 필요하다.

「감정평가에 관한 규칙」 제2조(정의) 제12의2호 “적정한 실거래가”

12의2. “적정한 실거래가”란 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」에 따라 신고된 실제 거래가격(이하 “거래가격”이라 한다)으로서 거래 시점이 도시지역(「국토계획법」 제36조제1항제1호에 따른 도시지역을 말한다)은 3년 이내, 그 밖의 지역은 5년 이내인 거래가격 중에서 감정평가법인등이 인근지역의 지가수준 등을 고려하여 감정평가의 기준으로 적용하기에 적정하다고 판단하는 거래가격을 말한다.

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 (토지의 감정평가)

- ① 감정평가법인등은 법 제3조제1항 본문에 따라 토지를 감정평가할 때에는 공시지가기준법을 적용해야 한다.
- ② 감정평가법인등은 공시지가기준법에 따라 토지를 감정평가할 때에 다음 각 호의 순서에 따라야 한다. (1호~5호 생략)
- ③ 감정평가법인등은 법 제3조제1항 단서에 따라 적정한 실거래가를 기준으로 토지를 감정평가 할 때에는 거래사례비교법을 적용해야 한다.
- ④ 감정평가법인등은 법 제3조제2항에 따라 토지를 감정평가할 때에는 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용하되, 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여 감정평가할 수 있다.

「감정평가 실무기준」 610.1.5.1 (토지의 감정평가방법)

- ① 법 제3조제1항 본문에 따라 토지를 감정평가할 때에는 공시지가기준법을 적용하여야 한다.
- ② 법 제3조제1항 단서에 따라 적정한 실거래가를 기준으로 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용하여야 한다.

03 공시지가기준법과 관계

1) 비교

- ① 양 방법은 유사물건과의 비교를 통해 본건의 가치를 구하는 방법으로서 비교방식에 속한다는 공통점이 있다.
- ② 그러나 표준지공시지가는 전문가인 감정평가사가 적정가격으로 구한 가격이므로 사정보정이 필요하지 않으나, 현실의 거래사례에는 비정상적 사정이 개입되어 있으므로 이를 정상화하는 사정보정이 필요하다는 차이점이 있다.
- ③ 또한 표준지공시지가는 정책적 목적으로 구한 가격으로서 일반적으로 시세(또는 시장가치)를 하회하므로 <그 밖의 요인 보정>이 필요하나, 거래사례는 이러한 보정이 필요하지 않다.

비교표준지	×	시점수정	×	지역요인비교	×	개별요인비교	×	그 밖의 요인보정
거래사례	×	사정보정	×	시점수정	×	지역요인비교	×	개별요인비교

2) 시산가액조정에서 양자의 관계

- ① 양자는 원래 모두 비교방식에 속하는 평가방법이나, 시산가액조정에서는 서로 다른 방식에 속한 것으로 본다.
- ② 따라서 시산가액조정에서는 공시지가기준법에 의한 <공시지가기준가액>과 거래사례비교법에 의한 <비준가액>을 서로 비교하여 그 합리성을 검토해야 한다.
- ③ 이것은 가능한 더 많은 평가방법을 적용하여 대상물건의 경제적 가치를 더욱 정확히 평가하기 위한 취지이다.

「감정평가에 관한 규칙」 제12조 (감정평가방법의 적용 및 시산가액 조정)

- ① 감정평가법인등은 제14조부터 제26조까지의 규정에서 대상물건별로 정한 감정평가방법(이하 “주된 방법”이라 한다)을 적용하여 감정평가해야 한다. 다만, 주된 방법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 다른 감정평가방법을 적용할 수 있다.
- ② 감정평가법인등은 대상물건의 감정평가액을 결정하기 위하여 제1항에 따라 어느 하나의 감정평가방법을 적용하여 산정(算定)한 가액[이하 “시산가액(試算價額)”이라 한다]을 제11조 각 호의 감정평가방식 중 다른 감정평가방식에 속하는 하나 이상의 감정평가방법(이 경우 공시지가기준법과 그 밖의 비교방식에 속한 감정평가방법은 서로 다른 감정평가방식에 속한 것으로 본다)으로 산출한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토해야 한다. 다만, 대상물건의 특성 등으로 인하여 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하거나 불필요한 경우에는 그렇지 않다.
- ③ 감정평가법인등은 제2항에 따른 검토 결과 제1항에 따라 산출한 시산가액의 합리성이 없다고 판단되는 경우에는 주된 방법 및 다른 감정평가방법으로 산출한 시산가액을 조정하여 감정평가액을 결정할 수 있다.

01 거래사례의 선정

1) 거래사례선정의 중요성

거래사례는 거래사례비교법에서 구체적이고 결정적으로 활용되는 기본자료가 된다. 요건을 충족하는 사례를 선택하되, 신뢰할 수 있는 많은 거래사례를 수집하여 증거의 질과 양을 확보하는 것이 비준가액의 정확성과 신뢰성을 담보할 수 있을 것이다.

2) 일반적인 거래사례 선정기준 (위물시사)

「감정평가 실무기준」 400.3.3.1.2 (거래사례의 수집 및 선택)

거래사례비교법으로 감정평가할 때에는 거래사례를 수집하여 적정성 여부를 검토한 후 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 하나 또는 둘 이상의 적절한 사례를 선택하여야 한다.

1. 거래사정이 정상이라고 인정되는 사례나 정상적인 것으로 보정이 가능한 사례
2. 기준시점으로 시점수정이 가능한 사례
3. 대상물건과 위치적 유사성이나 물적 유사성이 있어 지역요인·개별요인 등 가치형성요인의 비교가 가능한 사례

① 거래사정이 정상이라고 인정되는 사례나 정상적인 것으로 보정이 가능한 사례

거래사정이 정상이라고 인정되는 사례나 정상적인 것으로 보정이 가능한 사례는 사정보정의 가능성이 크다는 것을 의미한다. 사정보정의 가능성이라는 거래 당시 사정의 개입으로 시장가치와 괴리될 경우, 그것으로 인한 차이를 계량화 할 수 있는 것을 말한다.

② 기준시점으로 시점수정이 가능한 사례

기준시점으로 시점수정이 가능한 사례는 거래시점이 분명하여야 하며, 기준시점으로부터 거래시점까지의 가격변동이 있다면 그 차이를 보정할 수 있는 것을 말한다.

③ 대상물건과 위치적 유사성이 있을 것

대상물건의 위치적 유사성은 인근지역 또는 동일수급권 내의 유사지역에서 거래되는 사례를 수집하여야 한다는 것이다. 유사지역의 거래사례는 지역분석에 의하여 지역격차를 계량화하여 지역적인 격차를 반영할 수 있다.

④ 물적유사성이 있을 것

대상물건의 물적 유사성은 토지의 경우 지목, 면적, 획지형태, 이용상황 등이 유사한 것을 의미하며, 건물의 경우 구조, 용재, 내용연수, 용도, 연면적, 물리적 및 기능적 상태 등이 유사하여 비교가능한 사례를 수집하여야 한다는 것을 의미한다.

보충설명 | 본건의 거래사례를 사례로 선정할 수 있는지 여부

〈거래사례비교법〉이란 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다. 따라서 **본건의 거래사례는 거래사례비교법의 거래사례로는 적정하지 않을 것이다**. 실무적으로 3년 이내 대상물건의 거래사례가 있는 경우에는 해당 거래내용의 적정성에 대한 판단의견을 적시하고 하고 있다.

3) 토지의 거래사례 선정기준(신사35배표)

「감정평가 실무기준」 610.1.5.3.1 (토지 거래사례비교법의 적용 - 거래사례의 선정)

① 거래사례는 다음 각 호의 선정기준을 모두 충족하는 거래가격 중에서 대상토지의 감정평가에 가장 적절하다고 인정되는 거래가격을 선정한다. 다만, 한 필지의 토지가 둘 이상의 용도로 이용되고 있거나 적절한 감정평가액의 산정을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 둘 이상의 거래사례를 선정할 수 있다.

1. 「부동산 거래신고에 관한 법률」에 따라 신고된 실제 거래가격일 것
2. 거래사정이 정상적이라고 인정되는 사례나 정상적인 것으로 보정이 가능한 사례일 것
3. 기준시점으로부터 도시지역(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호에 따른 도시지역을 말한다)은 3년 이내, 그 밖의 지역은 5년 이내에 거래된 사례일 것. 다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 그 기간을 초과할 수 있다.
4. 토지 및 그 지상건물이 일체로 거래된 경우에는 배분법의 적용이 합리적으로 가능한 사례일 것
5. [610-1.5.2.1]에 따른 비교표준지의 선정기준에 적합할 것

② 제1항제3호 단서의 경우에는 그 이유를 감정평가서에 기재하여야 한다.

① 「부동산 거래신고에 관한 법률」에 따라 신고된 실제 거래가격일 것

우리나라는 2006년 1월 1일부터 매매시 거래당사자 또는 중개업자가 계약체결일로부터 일정기간 이내 (현재 법령 기준 30일) 실제 거래가격을 시장·군수·구청장에게 공동으로 신고하여야 하는 제도인 '부동산 실거래가 신고제'를 시행하고 있다. 기간 내 실거래 신고의무를 불이행시 500만원 이하의 과태료를 부과함에 따라 실효성 또한 확보하고 있어 부동산 거래의 투명성을 확보하고 부동산 시장의 안정을 도모하고 있다. 거래사례비교법 적용시 기준이 되는 거래사례는 「부동산 거래신고에 관한 법률」에 따라 신고된 실제 거래가격일 것을 요건으로 한다.

② 기준시점으로부터 도시지역은 3년 이내, 그 밖의 지역은 5년 이내에 거래된 사례일 것.

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」은 주거지역·상업지역·공업지역·녹지지역을 도시지역으로 관리지역·농림지역·자연환경보전지역을 비도시지역으로 규정하고 있다. 비도시지역은 통상 도시지역보다 인구밀도가 낮고 부동산 거래의 빈도가 적다. 또한 개별적인 지역마다 상이할 수 있으나 비도시지역이 도시지역보다는 부동산의 가격변동폭도 비교적 안정적이다. 따라서 거래사례비교법 적용시 기준이 되는 거래사례는 용도지역이 도시지역인 경우 3년 이내 비도시지역일 경우 5년 이내에 거래된 사례일 것을 요건으로 한다.

③ 토지 및 그 지상건물이 일체로 거래된 경우에는 배분법의 적용이 합리적으로 가능한 사례일 것

배분법이란 거래사례가 대상물건과 동일한 유형을 포함한 복합부동산일 때, 대상물건과 동일한 유형의 부분만 배분·공제하여 사례로 선택하는 방법을 말한다. 우리나라의 경우 토지와 건물은 각각 독립된 부동산으로서 소유권의 객체가 된다. 그러나, 소유자가 동일한 토지와 건물이 일체로 거래되는 관행이 많기에 토지 또는 건물만의 거래사례를 포착하기 난이할 수 있다. 이러한 경우 적정한 복합부동산의 실거래가를 기준으로 토지 또는 건물만의 가액을 추출하여 거래사례비교법의 기준으로 삼을 수 있다. 다만, 복합부동산의 거래사례를 선택한 경우 배분법의 적용이 합리적으로 가능하여야 할 것이다.

④ 비교표준지의 선정기준에 적합할 것(용이주지)

용도지역 등의 공법상 제한은 토지가격에 가장 큰 영향을 미친다. 따라서 거래사례비교법 적용 시 기준이 되는 거래사례는 평가대상토지와 ㉔ 용도지역 등 공법상 제한사항이 같거나 비슷할 것을 그 요건으로 한다. 또한 이용상황 및 주변환경 등과 같은 요인의 격차를 산정하는 것은 대단히 어렵기에 거래사례는 평가대상 토지와 ㉕ 이용상황이 같거나 비슷할 것 (공부상 지목이 아닌 현실적인 이용상황) ㉖ 주변환경 등이 같거나 비슷할 것을 요건으로 한다. 마지막으로 인근지역은 대상토지가 속하는 지역으로 주거·상업·공업 등 어떤 특정의 용도에 제공되는 것을 중심으로 지역적 통합을 이루고 있으므로 대상토지의 가치형성에 직접적인 영향을 미친다. 또한 동일한 인근지역 내에서는 지리적으로 근접할수록 가치형성의 동일성이 강하다. 따라서 ㉗ 인근지역에 위치하여 지리적으로 가능한 한 가까이 있을 것을 거래사례의 요건으로 한다.

01 사정보정의 개념

1) 의의

거래사례에 특수한 사정이나 개별적 동기가 반영되어 있거나 거래 당사자가 시장에 정통하지 않은 등 수집된 거래사례의 가격이 적절하지 못한 경우에 그러한 사정이 없었을 경우의 적절한 가격수준으로 정상화하는 작업을 말한다.

$$\text{사정보정률(\%)} = \frac{\text{매매가격} - \text{시장가치}}{\text{시장가치}} \times 100$$

$$\text{사정보정치} = \frac{100\%}{100\% \pm \text{사정보정률(\%)}} \left(= \frac{\text{시장가치}}{\text{매매가격}} \right)$$

2) 유의사항

사정보정의 필요성 유무 및 정도의 판단은 다수 거래사례 등을 종합적으로 비교·대조한 후 검토되어야 한다. 사정보정이 필요하다고 판단한 경우 거래된 시장의 객관적 가격수준을 고려하여 적정하게 보정하여야 한다. 사정보정의 작업은 일정한 법칙이나 기준이 없으나, 거래사례가격에 미친 영향 정도를 분석해서 사정보정치를 산정하여 거래사례를 정상화하는 과정을 거쳐야 한다. 비전형적인 거래상황에 의하여 사정보정이 불가능한 거래사례는 제외하는 것이 원칙이다.

02 사정보정의 유형

1) 철거비보정

(1) 매수인이 철거비를 부담하는 경우

- ① 매수인이 매매가격에 철거비를 추가적으로 부담하는 경우이다. 따라서 매수인은 나지상태의 토지를 <매매가격 + 철거비>로 구입한 것이 된다. 만약, 철거과정에서 매각가능한 잔재가치(고철 등)가 있는 경우, 그 잔재가치만큼 매수인의 부담이 감소하므로 이를 차감한다.

$$\text{나지상태의 토지거래가격} = \text{매매가격} + (\text{철거비} - \text{잔재가치})$$

- ② 철거비 및 잔재가격은 매매 당시 거래당사자간의 **예상치**를 의미하는 것이다. 실제투입비용을 의미하는 것이 아니다.

(2) 매도인이 철거비를 부담하는 경우

매수인은 실질적으로 매매가격만으로 나지상태의 토지를 획득하는 것과 같은 결과가 된다. 따라서 별도의 사정보정을 해줄 필요가 없다.

$$\text{나지상태의 토지거래가격} = \text{매매가격}$$

2) 세금부담의 조정(양도소득세 보정)

(1) 매수인이 양도소득세를 부담하는 경우

매수인이 매매가격에 양도소득세를 추가적으로 부담하는 경우이다. 따라서 매수인은 토지를 <매매가격 + 양도소득세>로 구입한 것이 된다.

$$\text{적정 거래가격} = \text{매매가격} + \text{양도소득세}$$

(2) 매도인이 양도소득세를 부담하는 경우

매도자가 자신이 부담해야 할 양도소득세를 부담한 경우로서, 매매가격에 양도소득세가 이미 포함되어 있다. 따라서 매수인은 매매가격만으로 토지를 구입한 것이므로, 따라서 별도의 사정보정을 해줄 필요가 없다.

$$\text{적정 거래가격} = \text{매매가격}$$

3) 금융조건의 보정

부동산을 거래함에 있어 은행 등의 대출기관으로부터 일정부분 대출을 받거나, 기존의 대출을 승계하고 거래하는 경우가 일반적이다. 이러한 경우에는 동일한 부동산에 대한 거래라 하더라도 대출비율, 대출이자율 등에 따라 실제거래금액이 달라지게 된다. 따라서 이러한 금융조건의 차이를 보정하여야 한다.

〈기본조건〉 대출금 1억원, 대출이자율 6%, 대출기간 10년, 상환기간 3년, 시장이자율 8%	산 식
원리금균등상환조건	대출잔금(대출금×잔금비율) × MC × PVAF
기존 대출을 승계하는 경우	1억 × MC(6%, 10년) × PVAF(8%, 7년)
기존 대출을 승계하는 경우 (미상환잔금이 1억인 경우)	1억 × MC(6%, 7년) × PVAF(8%, 7년)
대출조건이 변경되는 경우 (대출이자율 6% → 7%)	(1억 × 잔금비율) × MC(7%, 7년) × PVAF(8%, 7년)

4) 전세금 · 보증금 인수조건의 보정

전세금이나 보증금을 인수하는 조건으로 거래하는 경우 거래 당시 매도인에게 매수인이 지불하는 금액은 미래의 일정시점에 임차인에게 지불할 전세금이나 보증금을 제외한 금액이 될 것이다. 따라서 이러한 경우 사례의 적정한 거래가격은 보증금을 제외한 매매가격과 미래의 일정시점에 임차인에게 지급하여야 할 금액을 더해줘야 하는데 이에 대해 현재가치로 환산할 것인지 명목상 금액으로 판단할 것인지에 대한 논란이 있다. 실무문제 풀이에서는 명목금액을 더하는 경우가 많은데, 이는 계약기간 만료 전에 전세금이나 보증금을 지급해야 할 상황이 발생할 수 있는 개연성 때문으로 보인다. 만약 미래 시점의 보증금 상환액을 현가한다면 적정 거래가격을 구하는 산식은 아래와 같다.

$$\text{적정 거래가격} = \text{현금지급액} + \text{보증금현가액}$$

5) 한정가격의 보정

(1) 합필가치(증분가치)의 개념

합필가치란 두 필지 이상의 토지가 합병하면서 발생한 토지가치의 증가분이다. 인접지와 합병을 전제로 거래하는 경우, 거래가격에 이러한 합필가치가 포함된다.

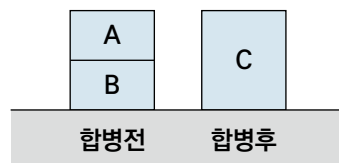
$$\text{한정가격} = \text{정상토지거래가격} + \text{합필가치}$$

(2) 보정의 필요성

한정가격은 정상토지거래가격과 합필가치의 합으로 이루어져 있다. 따라서 정상토지거래가격만을 구하기 위해서는 이러한 합필가치를 배제해야 한다.

$$\text{정상토지거래가격} = \text{한정가격} - \text{합필가치}$$

(3) 합필가치(증분가치)의 산정



[A필지 소유자가 B필지를 매입하여 C필지로 합병, B필지 고가매수]

Step1. 합병전 개별필지 평점산정

(1) 합병전 $A = a(\text{면적}) \times p(\text{단가})$

(2) 합병전 $B = b(\text{면적}) \times q(\text{단가})$

Step2. 합병후 필지 평점산정

(3) 합병 후 $C = c \times r(\text{단가})$, 단 $c = a + b$

Step3. 증분가치 산정

증분가치 = $cr - ap - bq$

(4) 증분가치의 배분

증분가치의 배분은 각 토지가 합필가치 발생에 기여한 정도에 따라 배분하게 된다. 기여도의 크기를 측정하는 여러 가지 방법 중 대표적인 방법은 아래와 같다.(B에 배분액)

구분	증분가치 배분액(매도자 귀속분)
면적비	$\{cr - ap - bq\} \times \frac{b}{a + b}$
단가비	$\{cr - ap - bq\} \times \frac{q}{p + q}$
총액비	$\{cr - ap - bq\} \times \frac{bq}{ap + bq}$
구입한도액비	$\{cr - ap - bq\} \times \frac{cr - ap}{(cr - ap) + (cr - bq)}$

(5) 사정보정치

$$\text{사정보정치} = \frac{\text{시장가치}}{\text{한정가격}} = \frac{\text{시장가치}}{\text{시장가치} + \text{증분가치배분액}}$$

6) 배분법의 적용

(1) 의의 및 유용성

배분법이란 거래사례가 대상물건과 동일한 유형을 포함한 복합부동산일 때, 대상물건과 동일한 유형의 부분만 배분·공제하여 사례로 선택하는 방법을 말한다. 나지 또는 건물만의 거래 사례가 없는 경우 활용이 가능하며, 수집된 거래사례의 활용가능성이 높아진다.

(2) 복합부동산 사례 선정

사례복합부동산은 최유효이용⁸⁾ 사례이어야 한다. 배분법을 적용하기 곤란한 사례는 배제함이 원칙이다.

(3) 배분방법

1) 공제방식

사례 복합부동산의 거래가격에서 사례건물가격을 차감하여 적정 토지거래가격을 산정하는 방법을 말한다. 사례건물가격은 <거래시점 당시>의 건물가격을 산정하여 공제하여야 한다. 사례건물가격 산정시 <거래시점 당시>의 재조달원가 및 잔존내용연수 등을 기준하여야 함에 유의하여야 한다.

$$\text{적정 토지거래가격} = \text{복합부동산 거래가격} - \text{거래시점 당시의 건물가격}$$

8) "최유효이용"이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 부동산을 합법적이고 합리적이며 최고·최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 최유효이용의 복합부동산 사례이어야 '토지 + 건물 = 복합부동산'의 논리가 성립한다.

2) 비율방식

사례 복합부동산의 거래가격에 토지가격구성비율을 직접 곱하여 적정 토지거래가격을 산정하는 방법이다.

$$\text{적정 토지거래가격} = \text{복합부동산 거래가격} \times \text{토지가격구성비율}$$

7) 기타의 사정보정

(1) 저가거래

매도자의 사정으로 통상적인 출품기간 보다 단기에 저가로 거래가 이루어지는 것을 급매라고 한다. 이외에도 가족(내부자)간 거래, 강요에 의한 거래, 대상물건에 정통하지 못한 매도자에 의한 거래 등으로 인하여 정상적인 가격보다 저가로 거래가 이루어질 수 있다. 이러한 사정으로 인하여 정상적인 가격보다 a% 저가로 거래된 경우 아래와 같이 보정한다.

$$\text{정상적인 거래가격} = \frac{100}{100 - a}$$

(2) 고가거래

대상물건에 정통하지 못한 매수자에 의한 거래, 기타 비정상적인 사정으로 인한 고가거래 등으로 정상적인 가격보다 a% 고가로 거래된 경우 아래와 같이 보정한다.

$$\text{정상적인 거래가격} = \frac{100}{100 + a}$$

(3) 기타

상기의 사례 이외에도 현실의 거래에선 다양한 사정이 발생할 수 있다. 따라서 각각의 경우마다 합리적인 방식으로 사정보정을 하여 정상적인 거래가격을 도출해야 한다.

보충설명 | 사정보정의 순서(금철사배)

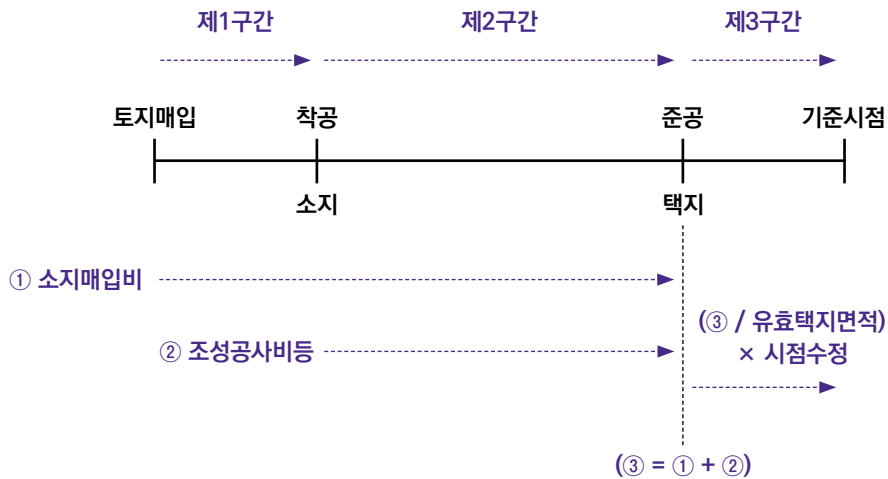
사정보정할 요인이 여러 가지인 경우에 그 보정순서에 대해서 정해진 것은 없다.
일반적으로 ① 금융조건의 보정 ② 철거비 보정 ③ 사정보정(저가 또는 고가거래 등)
④ 배분법 적용 순으로 보정한다.(금사철배도 적용가능)

제1절

가산방식(조성원가법)

01 의미

조성택지의 감정평가는 우선적으로 택지조성시점을 기준으로 감정평가액을 산정한다. 즉, 조성시점을 기준으로 소지의 취득가액을 구한 다음에 조성공사비 및 개발업자의 부대비용을 구하고, 필요한 경우에는 각각에 대하여 사정보정 및 시점수정을 행하여 조성완료 시점에 있어서의 표준적인 가액을 구한 후, 이들을 합산한 가액을 유효택지면적으로 나누어 조성완료 시점의 조성택지의 가액을 구한다.



조성택지 준공시점의 감정평가액(원/㎡) =
(소지가액 + 조성공사비 + 공공공익시설부담금 + 판매비및일반관리비
+ 농지조성비등 + 개발업자의 적정이윤) ÷ 유효택지면적(㎡)

02 소지매입비

- ① 소지가액을 결정하기 위해서는 소지의 매입에 따른 부대비용을 정확히 파악하고, 소지의 취득가액을 결정할 때, 어느 시점을 기준으로 해야 하는가를 정확히 파악해야 한다. **M**
- ② 소지매입비를 준공시점까지 시점수정할 때, 지가변동률을 사용해야 하는지 또는 투자자본이자율을 적용해야 하는지 이견이 있을 수 있으나, 소지매입비용을 원가로 보아 **투자자본이자율**을 적용하는 것이 일반적이다.

멘토링

본건의 과거 소지매입시 개발가능성을 염두에 두고 일정부분의 개발이익을 포함하여 매수한 경우에도 이를 적정 소지가격으로 볼 수 있다.

03 조성공사비 등

1) 조성공사비(도급 기준)

조성공사비는 개발업자(도급인)가 건설업자(수급인)에게 지불할 **표준적인 건설비**를 말한다.

표준적인 공사비는 직접공사비(재료비, 노무비, 경비)에 일반관리비, 수급인의 적정이윤을 가산한 금액으로 한다. 통상의 조성공사비를 직접 구할 수 없거나 불합리한 경우에는 인근지역 및 동일수급권 내 유사지역의 조성공사비를 비교·수정하여 결정할 수 있다. **M**

멘토링

조성공사비 중에 토지조성과 관련된 비용만 포함되고, 건축과 관련된 공사비는 포함되지 않는다.

2) 공공공익시설부담금

공공공익시설부담금은 도로, 상·하수도시설 등의 간접시설에 대한 **공사비**를 의미한다. 공공공익시설부담금에는 조성택지의 효용증가와 관계있는 것과, 관계없는 것이 있다. 그 중에서 조성원가에 포함되어야 할 것은 **조성택지의 효용증가와 관계가 있는 것이다**. 그러나 공공공익시설부담금이 과중한 경우가 있으며, 때로는 효용증가와 직접 관계가 없는 것이 포함되어 있는 경우도 많다.

3) 판매비와 일반관리비

판매비는 조성택지의 분양에 따른 광고선전비 기타 판매에 소요된 비용을 말하고, 일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리업무부분에서 발생하는 제비용을 말한다.

4) 농지조성비등

농지보전부담금이란 농지전용허가를 받는 사람이 농지의 보전·관리 및 조성을 위해 내는 부담금이다. 그리고 **대체산림자원조성비**는 산지전용허가를 받으려는 사람이 산지의 보전·관리 및 조성을 위해 납부하는 비용을 말한다.

5) 개발업자의 적정이윤

개발업자의 적정이윤은 개발사업에 대한 경영위험 및 사업위험을 고려하여 적정하게 산정하여 포함한다.

04 유효택지면적

유효택지율이란 **총사업면적에 대한 분양가능면적의 비율**을 의미한다. 분양가능면적이란 총사업면적에서 공원용지, 도로용지 및 하천 등의 공공시설용지를 공제한 주거용지, 상업용지, 학교용지, 인접생활용지 및 행정업무용지 등을 의미한다. **M**

멘토링

조성공사비 등은 대상토지 전체면적에 대하여 발생하나, 준공시점의 택지단가는 유효택지면적으로 나누어 구한다.

$$\text{유효택지율} = \frac{\text{분양가능면적}}{\text{총 사업면적}}$$

05 기준시점의 토지가격

① **준공시점의 토지가격** : (소지매입비 + 조성공사비 등) / 유효택지면적

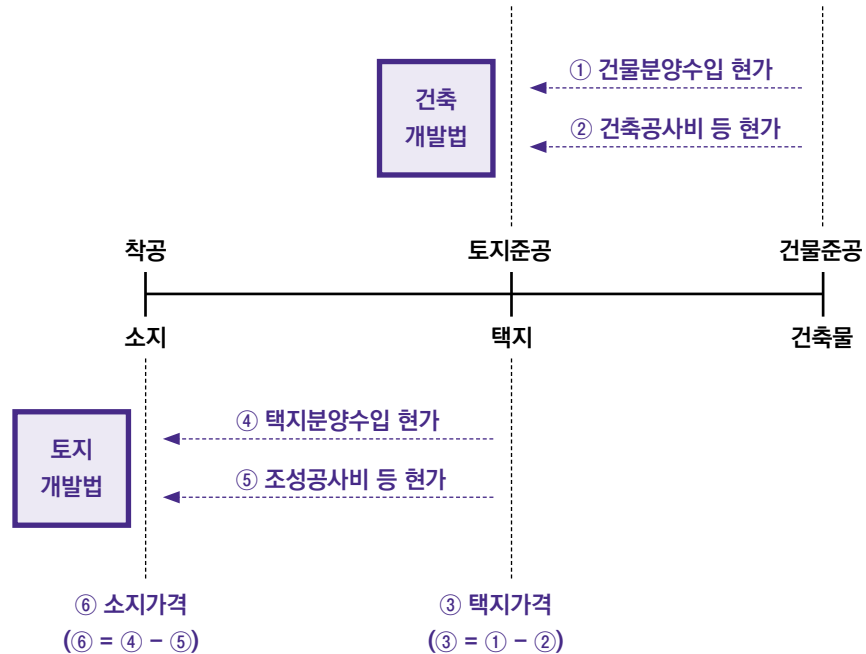
② **기준시점의 토지가격** : 준공시점의 토지가격 × 시점수정(성숙도 수정)

멘토링

평가대상이 소지인지 택지인지에 따라 어떤 개발법을 적용할 것인가가 달라지므로 평가대상을 명확히 해야 한다.

01 의의

- ① 대상토지를 개발했을 경우 예상되는 총 매매(분양)가격의 현재가치에서 개발비용의 현재가치를 공제한 값을 토지가치로 하는 방법으로서, 현금흐름할인분석법의 절차를 이용하여 개발대상 토지의 가액을 산정한다.
- ② 개발방식에 따라 건축개발법과 토지개발법으로 구분된다.



02 건축개발법

1) 개발 후 가치

(1) 개발규모의 결정 M

- ① 문제에서 제시된 개발계획에 따라 분양면적(또는 공급면적)을 구한다.
- ② 이때 건폐율, 용적률 등의 건축규제의 내용에 따라 건축규모를 정확히 산정하고, 지하층의 공사계획에 유의한다.

(2) 개발의 유형 결정

- ① 건물개발은 분양형 개발과 임대형 개발로 구분된다.
- ② 분양형 개발인 경우 건물완공 후 분양수입을 구해야 하기 때문에, 인근 유사 물건으로부터 분양단가를 구해야 한다.
- ③ 임대형 개발인 경우 건물완공 후 임대를 하기 때문에, 예상되는 임대수익을 환원 또는 할인하여 수익가치를 구해야 한다.

멘토링

건축한계선과 도시계획시설 저축부분은 대지면적에서 제외되나, 경관지구(구 미관지구) 건축후퇴선은 대지면적에 포함된다는 것에 유의해야 한다.

2) 개발비용

- ① (건축공사비 단가 × 연면적)으로 전체 건축공사비용을 구한다.
- ② 비용항목 중에 건축과 관련되는 비용만 공제해야 하며, 토지조성과 관련된 공사비는 공제하면 안된다.
- ③ 개발비용이 여러 차례 분할지급되는 경우 각 지급시점마다 현가액을 구해야 한다.

3) (건축착공시점) 토지가격

- ① 개발 후 가치의 현가액에서 개발비용의 현가합을 차감하여 건축 착공시점의 토지(택지)의 가치를 구한다.
- ② 건축개발법으로 소지가격을 구하는 것도 가능한데, 이 경우 아래 산식에 의한다.

택지가격 = 개발 후 가치 현가액 - 건축공사비 등 현가액

소지가격 = 개발 후 가치 현가액 - 건축공사비 등 현가액 - 토지조성공사비 등

- ③ 이때 적용되는 할인율은 해당 개발사업의 위험을 감안한 할인율을 적용한다.

03 토지분양 개발법

법적·물리적·경제적으로 분할 가능한 최적의 획지수를 분석한 후, 분할된 획지의 시장가치와 개발에 소요되는 제비용을 계산하여 개발에서 분양이 완료될 때까지의 매 기간의 현금수지를 예측하고, 이를 현재가치로 할인해서 개발대상토지의 가액을 산정한다.

1) 토지분양수입

- ① 전체 토지면적 중에서 도로, 기부채납 등으로 감보되는 면적이 제외된 나머지 면적(=유효택지면적)이 분양대상 면적이 된다.
- ② 표준적인 필지의 규모가 주어진 경우 정상적인 면적의 필지수와 과소면적의 필지수를 각각 구하여 분양수입을 구한다.
- ③ 필지별 분양단가는 공시지가기준법이나 거래사례비교법 등으로 적절한 분양단가를 구한다.

2) 개발비용

- ① 소지를 택지로 개발하기 위하여 투입되는 개발비용은 전체 토지면적에 대해서 발생한다는 점에 유의한다.
- ② 개발비용 중 건축과 관련된 비용을 제외해야 한다.
- ③ 개발비용이 여러 차례 분할지급되는 경우 각 지급시점마다 현가액을 구해야 한다.

3) 소지상태 토지가격

- ① 토지분양수입의 현가액에서 개발비용의 현가합을 공제하면 소지상태의 토지가격을 구할 수 있다.
- ② 만약 위 과정을 거쳐 사례의 소지가격을 구한 것이라면 본건과의 비교과정을 통해 본건의 소지가격을 구해야 한다.
- ③ 소지의 토지단가결정시 적용되는 면적은 개발되기 이전의 **전체 토지면적**이다.

04 전통적 공제방식과 차이점

1) 전통적 공제방식

(1) 개념

착공 이전 시점을 기준으로 분양수입에서 개발비용을 공제하여 소지의 가치를 구하는 방식을 말한다. 이때 유의할 점은 제비용 산정시 준공시점까지의 이자상당액(또는 지가상승분)도 비용으로 반영해야한다는 것이다.

(2) 산식

$$\text{소지가액} = [\text{개발 후 가치} - \text{개발비용(정상이윤 및 정상이자상당액 포함)}] \\ (\times \text{성숙도수정})$$

2) 차이점(이자비용 처리방법)

전통적 공제방식은 토지구입액 등 제반 투입비용의 이자비용을 별도 비용항목으로 처리하여 조성비용에 포함시키나, 개발법은 제반 투입비용을 시장이자율(또는 요구수익률)로 할인하는 DCF방식을 원용하고 있어 토지구입액 등 제반 투입비용의 이자(금리)를 조성비용에 별도로 포함시키지 않는다.

특강

수익방식 개념특강

[수익방식의 개념 이해하기]

가치란 어떤 재화에서 발생하는 장래 편익의 현재합

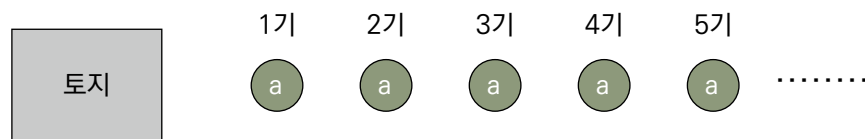
[수익, 수익률, 가치의 관계 이해하기]

$$100\text{만원} \times 10\% = 10\text{만원}$$

수익률

$$100\text{만원} = \frac{10\text{만원}}{10\% \text{ 수익률}}$$

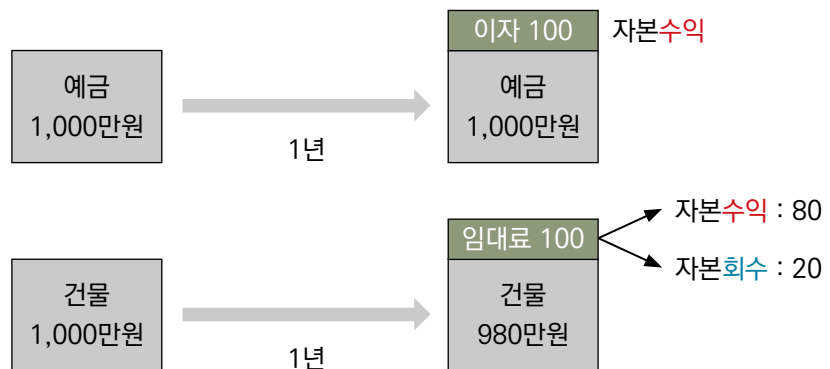
[수익방식의 개념 이해하기]



$$V = \frac{a}{(1+r)} + \frac{a}{(1+r)^2} + \frac{a}{(1+r)^3} + \frac{a}{(1+r)^4} + \dots$$

$$V = \frac{a}{(1+r)}$$

[자본수익과 자본회수의 개념 이해하기]



내용연수 : 50년

매년 감가 : 20만원

순영업소득 = 자본수익 + 자본회수

자본회수란 감가상각되는 자본손실에 대한 대가

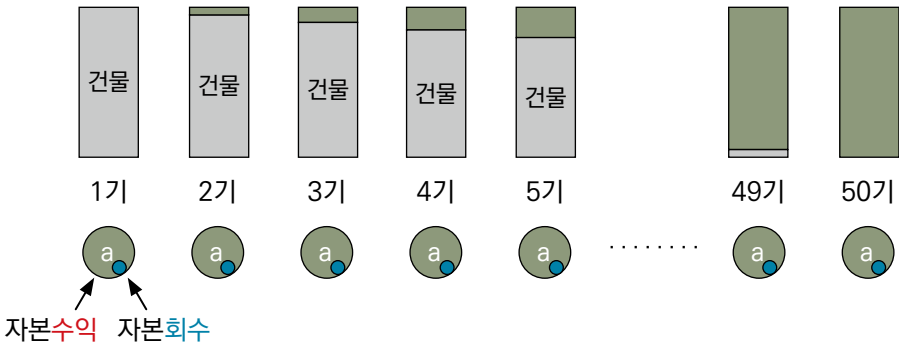
부동산은 **상각자산**이기 때문에 자본회수에 대한 고려가 필요

[자본회수의 필요성]

상각자산에 투자하는 경우 자본회수가 필요함.
보유기간에 대한 가정에 따라 자본회수방법이 달라짐.

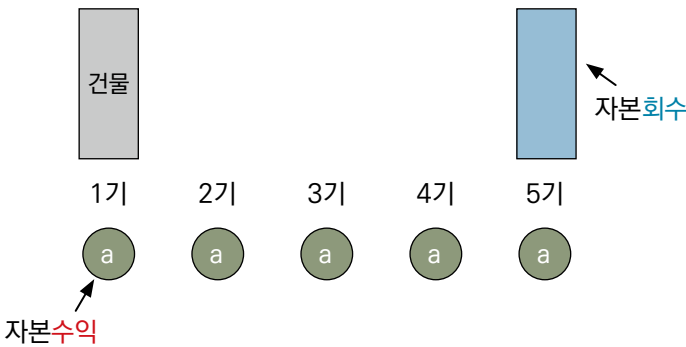
(1) 전내용연수 동안 보유

매기간 순영업소득에서 자본회수분을 별도로 적립 필요



(2) 단기간 보유 후 처분

재매도가치로 자본회수(기간 중 회수 불필요)



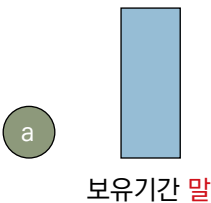
(1) 전내용연수 동안 보유

매기간 순영업소득에서 자본회수분을 별도로 적립 필요



(2) 단기간 보유 후 처분

재매도가치로 자본회수(기간 중 회수 불필요)



[전내용연수 동안 보유를 전제하는 경우]

(1) 전내용연수 동안 보유

매기간 순영업소득에서 자본회수분을 별도로 적립 필요

$$\text{a} \times 50$$

보유기간 중

매기간 적립하는 자본회수분을 어떻게 운용하는가에 따라 자본회수방법이 구분됨.

- (1) 단순 적립(이자발생X) : 직선법
- (2) 안전한 곳에 재투자(안전율로 이자발생) : 호스콜드법
- (3) 다른 부동산에 투자(부동산수익률로 이자발생) : 인우드법

(1) 단순 적립(이자발생X) : 직선법(정액법 논리)

$$\begin{array}{c} \text{건물} \\ 50\text{억} \\ N = 50\text{년} \end{array} \times \frac{1}{N} = \text{매년 1억원씩 자본회수}$$

(2) 안전한 곳에 재투자(안전율로 이자발생) : 호스콜드법

50년 뒤에 50억을 적립하려면 매기 얼마를 적립해야 하는가?

$$\begin{array}{c} \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \dots \quad \bullet \\ \frac{i}{(1+i)^N - 1} \\ \text{SFF} \end{array} \begin{array}{c} \text{건물} \\ 50\text{억} \\ N = 50\text{년} \end{array}$$

(3) 다른 부동산에 투자(부동산수익률로 이자발생) : 인우드법

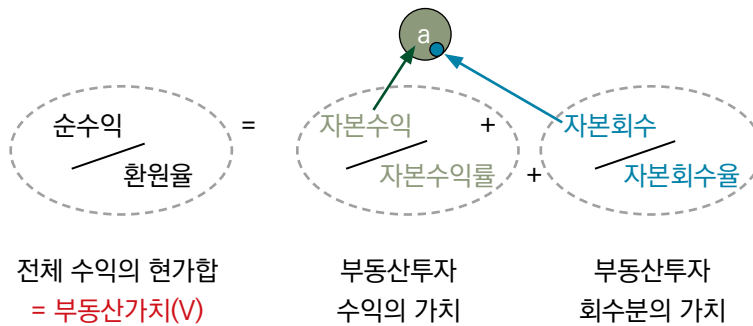
50년 뒤에 50억을 적립하려면 매기 얼마를 적립해야 하는가?

$$\begin{array}{c} \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \dots \quad \bullet \\ \frac{r}{(1+r)^N - 1} \\ \text{SFF} \end{array} \begin{array}{c} \text{건물} \\ 50\text{억} \\ N = 50\text{년} \end{array}$$

[자본회수방법의 종류]

직선법	호스콜드법	인우드법
$\frac{1}{N}$	$\frac{i}{(1+i)^N - 1}$	$\frac{r}{(1+r)^N - 1}$
	SFF	SFF
전내용연수동안 보유	전내용연수동안 보유	전내용연수동안 보유
이자발생X	이자발생O (안전율로 투자)	이자발생O (부동산에 투자)

[자본수익률과 자본회수율의 결합]



(1) 단순 적립(이자발생X) : 직선법(정액법 논리)

$$\text{환원율} = \text{자본수익률} + \text{자본회수율}$$

$$R = r + \frac{1}{N}$$

(2) 안전한 곳에 재투자(안전율로 이자발생) : 호스콜드법

$$\text{환원율} = \text{자본수익률} + \text{자본회수율}$$

$$R = r + \frac{i}{(1+i)^N - 1}$$

(3) 다른 부동산에 투자(부동산수익률로 이자발생) : 인우드법

$$\text{환원율} = \text{자본수익률} + \text{자본회수율}$$

$$R = r + \frac{r}{(1+r)^N - 1}$$

$$V = \frac{a}{\frac{r(1+r)^N}{(1+r)^N - 1}} = a \times \frac{(1+r)^N - 1}{r(1+r)^N}$$

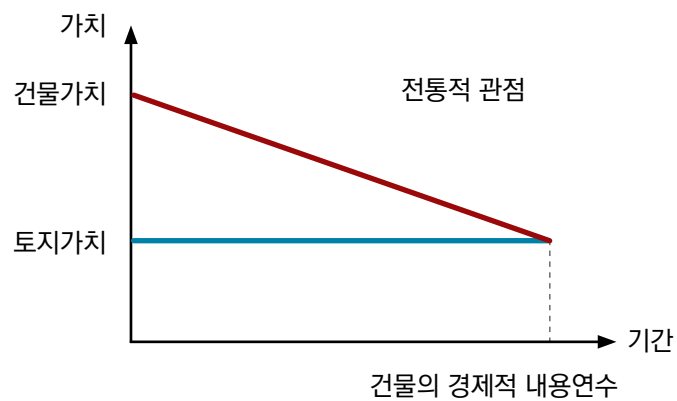
(0) 직접법(토지) $R = r$ 자본수익률 = 토지환원율 = 할인율

(1) 직선법 $R = r + \frac{1}{N}$

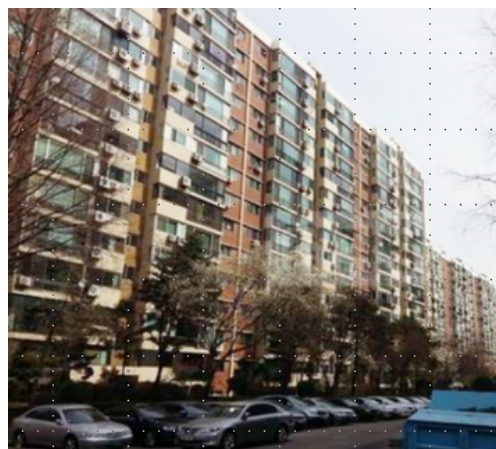
(2) 호스쿨드법 $R = r + \frac{i}{(1+i)^N - 1}$

(3) 인우드법 $R = r + \frac{r}{(1+r)^N - 1}$

지금까지 공부한 자본회수법은



정리하면 부동산투자에서 자본회수를 고려해야 하는 이유는 부동산이 **상각자산**이기 때문이다.



그런데 낡고 오래된

압구정동 현대아파트는

왜 계속 가격이 오를까?

상각자산이라고 해서 반드시 가치가 하락하는 것은 아니다!!!

전통적인 관점은 평가대상을 부동산의 **물리적 실체**로 이해

그러나 오늘날은 평가대상을 **부동산의 권익(경제적 실체)**으로 이해

따라서!!!

상각자산의 가치는 **상승, 불변, 하락**할 수 있음.

(1) 재매도가격 < 매수가격, 자본회수율 : 양(+)

(2) 재매도가격 = 매수가격, 자본회수율 : 영(0)

(3) 재매도가격 > 매수가격, 자본회수율 : 음(-)

자본회수율

$\mp \text{가치변화율} \times \text{SFF}$

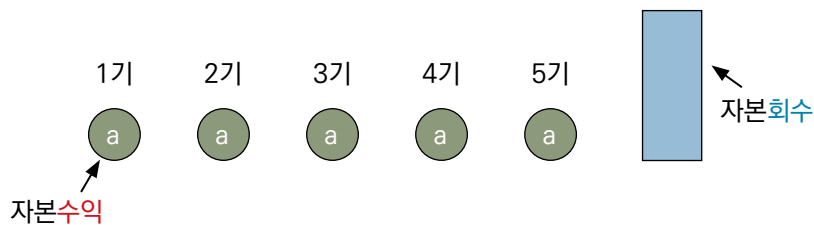
[자본회수법 총정리]

전통적 관점	새로운 관점
물리적 실체	경제적 실체
반드시 가치감소를 전제	상승, 불변, 하락을 전제
직선법, 호스콜드법, 인우드법	$\mp \text{가치변화율} \times \text{SFF}$
직접환원법, 잔여환원법	엘우드법

[단기보유를 전제하는 경우(DCF법)]

(2) 단기간 보유 후 처분

재매도가치로 자본회수(기간 중 회수 불필요)



부동산의 가치 = 보유기간 동안 수익의 현가합 + 보유기간 말 재매도가치

01 개요

- ① 수익환원법이란 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다. 수익환원법은 미래 수익의 환원방법에 따라 직접환원법과 할인현금흐름분석법으로 구분된다.
- ② 직접환원법은 단일기간의 순수익을 적절한 환원율로 환원하는 방법으로 전통적인 직접환원법과 잔여환원법으로 구분된다.
- ③ 할인현금흐름분석법은 미래의 현금흐름과 보유기간 말의 복귀가액에 적절한 할인율을 적용하여 현재가치로 할인한 후 대상물건의 수익가액을 산정하는 방법으로 미래의 현금흐름 종류에 따라 NOI 모델, BTCF 모델, ATCF 모델로 구분된다.

「감정평가 실무기준」 3.4.1 (수익환원법)

3.4.1.1 정의

- ① 수익환원법이란 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.
- ② 수익가액이란 수익환원법에 따라 산정된 가액을 말한다.

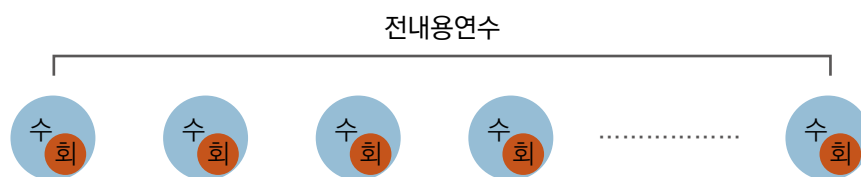
3.4.1.2 환원방법

- ① 직접환원법은 단일기간의 순수익을 적절한 환원율로 환원하여 대상물건의 가액을 산정하는 방법을 말한다.
- ② 할인현금흐름분석법은 대상물건의 보유기간에 발생하는 복수기간의 순수익(이하 "현금흐름"이라 한다)과 보유기간 말의 복귀가액에 적절한 할인율을 적용하여 현재가치로 할인한 후 더하여 대상물건의 가액을 산정하는 방법을 말한다.
- ③ 수익환원법으로 감정평가할 때에는 직접환원법이나 할인현금흐름분석법 중에서 감정평가 목적이나 대상물건에 적절한 방법을 선택하여 적용한다. 다만, 부동산의 증권화와 관련한 감정평가 등 매기의 순수익을 예상해야 하는 경우에는 할인현금흐름분석법을 원칙으로 하고 직접환원법으로 합리성을 검토한다.

02 수익환원법의 분류

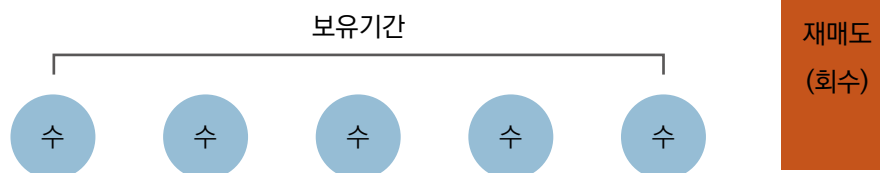
수익환원법	직접환원법 (DCM) Direct capitalization method	전통적인 직접환원법	자본회수 미고려(직접법)	
			자본회수 고려	직선법
				상환기금법(Hoskold법)
		연금법(Inwood법)		
		잔여환원법	물리적측면	토지잔여법
				건물잔여법
				부동산잔여법
			금융적측면	지분잔여법
	저당잔여법			
	할인현금흐름분석법 (DCF) Discounted cash flow method	NOI 모델		
BTCF 모델				
ATCF 모델				

[직접환원법]



$$V = \frac{\text{자본수익} + \text{자본회수}}{\text{자본수익률} + \text{자본회수율}} = \frac{\text{순수익(NOI)}}{\text{환원율}}$$

[DCF법]



$$V = \text{보유기간 동안 수익현재가합 (자본수익)} + \text{기간말 재매도현재가액 (자본회수)}$$

01 현금흐름의 계산과정

	보증금 운용수익
+	연간임대료
+	연간 관리비수입
+	주차수입, 광고수입, 그 밖에 대상물건의 운용에 따른 주된 수입
가능총수익	PGI (Potential Gross Income)
-	공실손실상당액 Vacancy
-	대손손실상당액 Bad Debt Allowance
유효총수익	EGI (Effective Gross Income)
-	운영경비 OE (Operating Expense)
순영업소득	NOI (Net Operating Income)
-	금융비용 DS (Debt Service)
세전현금흐름	BTCF (Before Tax Cash Flow)
-	영업소득세 Tax (operating incomeTax)
세후현금흐름	ATCF (After Tax Cash Flow)

02 가능총수익(PGI : potential gross income)**1) 가능총수익**

가능총수익은 100% 임대시 창출가능한 잠재적 총수익을 말한다.

이러한 가능총수익은 보증금(전세금) 운용수익, 연간 임대료, 연간 관리비 수입과 주차수입, 광고수입, 그 밖에 대상물건의 운용에 따른 주된 수입을 합산하여 구한다.

2) 보증금(전세금) 운용수익

- ① 가능총수익을 구성하는 항목 중 하나로 임대료의 연체·미지불을 대비하기 위해 임차인이 임대인에게 입주 시에 일시불로 지불하는 보증금이 있다. 이때 보증금은 전세계약의 경우 전세보증금을 의미하며, 보증부 월세의 경우 보증금을 의미한다.

- ② 이러한 보증금을 가능총수익으로 처리하는 방법은 보증금에 보증금운용이율을 적용하여 보증금운용수익을 산정한 후 이를 가능총수익에 가산하는 것이다. 보증금운용이율의 적용과 관련하여 보증금은 임대차기간 만료 시 임차인에게 반환하여야 할 반환채무이므로 적극적인 운용이 곤란하기 때문에 국·공채수익률이나 정기예금이자율을 적용해야 한다는 견해와 요구수익률, 환원율 등을 적용해야 한다는 견해가 있다. 따라서 수익환원법 적용 시 보증금운용이율은 투자 수익률, 전환율, 금리 등을 종합적으로 고려하여 결정해야 한다.

3) 연간 임대료

임대료는 임차인이 임대가능공간을 임차하여 사용함으로 인하여 임대인에게 지불하는 금액으로, 수익환원법은 기본적으로 연간을 기준으로 기간을 설정하므로, 임대료의 지불이 월간 단위로 이루어지는 경우에는 매월 지불되는 월세를 합산하여 연간 임대료를 산정하면 된다.

4) 연간 관리비 수입

관리비는 전기료, 수도료, 관리비용 등과 같이 임차의 사용에 따라 발생하는 실제비용을 말한다. 우리나라의 경우에는 관리비의 부과가 실제발생비용보다 높게 부과하는 경우도 있다. 즉 임대인 입장에서는 임대료 자체는 낮게 제시하고, 관리비를 높게 책정하여 실질적인 임대료 상승을 꾀하기도 하는 것이다. 연간 관리비 수입은 부동산을 운영함에 따라 발생하는 비용의 지출에 사용되는 경우가 대부분으로 운영경비를 포함하고 있다. 따라서 순수익을 산정할 때 관리비 수입은 운영경비 항목으로 계상된다.

5) 그 밖의 수입

- ① 가능총수익을 산정할 때 주차수입, 광고수입, 그 밖에 대상물건의 운용에 따른 주된 수입을 가산해야 한다.
- ② 먼저 주차수입과 관련하여 부동산마다 주차장의 구체적인 운영방식의 차이가 있음에 주의해야 한다. 일반적으로 일정부분의 임대면적에 대하여는 무료주차가 제공되고, 초과분에 대하여는 유료로 운영되고 있다. 무료로 제공되고 있는 부분에 대하여는 수입으로 계상하지 않으나, 초과분에 대하여는 월정액방식으로 주차료를 징수하고 방문차량에 대하여는 이용시간을 기준으로 하여 주차료를 징수하는 방식이다.
- ③ 또한 임대면적에 비례하여 무료로 제공된 주차대수에 대한 주차료는 임대료에 반영되어 있기 때문에 별도의 주차장 수입을 고려할 필요가 없다.
- ④ 그 외에 발생하는 수입으로는 광고수입 및 송신탐 임대수입, 공중전화, 자동판매기 장소임대료, 행사장 대여임대료 등이 있다.

보증금 운용수익	보증금 × 보증금운용이율
+ 연간임대료	월지불임료 × 12개월
+ 연간 관리비수입	월관리비수입 × 12개월
+ 주차수입, 광고수입, 그 밖에 대상물건의 운용에 따른 주된 수입	매월 기타수입 × 12개월
가능총수익(PGI)	

03 유효총수익의 산정

1) 공실손실상당액

- ① 공실손실상당액은 공실로 인하여 발생하는 손실분을 계상하는 것이다. 공실은 임차자들의 정상적인 전출입이나 대상부동산과 대체·경쟁 부동산의 수급변화로부터 발생한다. 기준시점 현재 공실이 전혀 없어 점유율이 100%라고 하더라도, 최소한의 공실률은 계상하여야 한다.
- ② 왜냐하면 현재 부동산의 점유율이 100%라고 하는 것은 지역사회에 어느 정도 충분한 수요가 있다는 것을 나타내는 것으로, 장래에 대상부동산과 대체·경쟁이 될 수 있는 부동산의 공급을 예측할 수 있다. 이러한 대체·경쟁부동산은 대상부동산보다 신축건물이므로 시설, 디자인, 설계 등의 측면에서 우수할 것이고, 이에 따라 임차인의 이동을 예상할 수 있는 것이다.

2) 대손충당금

- ① 대손충당금은 임차인이 임대차기간 중 임대료를 지급하지 아니할 경우를 대비하여 통상적으로 일정액으로 계상되며, 미국의 경우 기업회계에서는 이를 운영경비에 포함하나, 부동산회계에서는 가능총수익에 대한 정상적인 공제로 처리한다.
- ② 이러한 대손충당금은 임차인의 신용, 경제조건과 지역경제사정 등에 의해 결정된다. 만일 신용도가 아주 좋은 임차인이라고 하더라도, 그 사업이 극히 위험한 사업이라면 평균이상으로 대손충당금을 설정하여야 한다. 따라서 실제 임차인이 누구인지를 분석할 필요가 있는 것이다.

3) 유효총수익

- ① 유효총수익은 가능총수익에서 공실손실상당액 및 대손충당금을 공제하여 산정한다.
유효총수익은 해당 부동산의 과거 또는 현재의 유효총수익을 파악하고, 비정상적이고 일시적으로 발생한 유효총수익에 대하여 정상적이고 지속가능한 상황을 가정한 조정이 필요하다.

- ② 유효총수익의 조정을 위해서는 부동산의 소득창출능력에 영향을 줄 수 있는 다양한 요인 (이자율, 부동산의 경과연수, 공실률, GDP, 물가지수 등)에 대한 과거자료를 검토해야 한다.
- ③ 또한 대상부동산의 현재 이용상태에 대한 분석을 통해 현행 유효총수익 수준의 적절성 여부를 판단하고, 비정상적인 임대차계약에 의한 유효총수익의 증감여부 역시 조사하여야 한다.

04 운영경비의 산정

1) 개요

(1) 고정경비와 가변경비로 구분

운영경비는 부동산의 유지 또는 가능총수익의 창출을 위하여 정기적으로 지출되는 경비를 말한다. 이러한 경비 중 고정경비는 부동산의 점유여부와 관계없이 지불하여야 하는 경비로서 제세공과금, 보험료, 대체총당금 등이 있으며, 변동경비는 점유수준이나 서비스의 질에 따라 변화하는 경비로서 유지관리비, 공익비(전기, 가스, 수도, 하수도요금 등) 등이 있다.

(2) 표준적 운영경비의 반영

다만, 운영경비의 계상 시 관련 자료의 부족 또는 수집이 곤란한 경우, 수집된 자료가 현실적 시장상황을 제대로 반영하지 못하는 경우, 전문가적 판단에 의하여 운영경비가 적절하지 않다고 인정되는 경우 등에는 시장의 표준적인 운영경비비율을 적용할 수 있을 것이다.

(3) 감가상각비의 처리

감가상각비는 고정경비이지만, 수익방식을 적용할 경우에는 실제 경비의 지출이 아니기 때문에 운영경비에 포함시키면 안 된다. 이는 시간의 경과에 따라 감가상각의 정도가 심한 부동산의 경우에는 총수익이 감소하게 되는데, 이에 감가상각비를 운영경비에 포함시켜 다시 총수익에서 공제하게 되면 이중계산이 되기 때문이다. 수익방식에서는 감가상각비의 처리를 총수익에서 공제하는 방법보다는 자본회수율을 감안한 환원율로 처리하는 것이 일반적인 방법이다.

2) 운영경비 항목

(1) 용역인건비·직영인건비

- ① 건물의 유지관리를 위하여 소요되는 인건비를 말한다. 청소를 위해 소요되는 비용이 이에 속하는 데, 청소비에는 직영으로 하는 경우와 외부에 외주로 처리하는 경우가 있다. 직영으로 하는 경우에는 직영인건비, 외주인 경우에는 외부용역비, 쓰레기수거비, 소모품비 등이 해당된다.
- ② 인건비는 관리업무에 종사하는 직원의 근로제공에 대하여 지급하는 일체의 대가를 말한다. 명목에 관계없이 근로의 대가로 지급하는 것은 모두 인건비가 될 수 있다. 예를 들면, 관리직 직원의 급여, 상여금, 퇴직급여, 휴가비, 자녀교육비, 국민연금부담금, 의료보험료, 고용보험료, 산재보험료, 임시직원에게 지급하는 급여 및 수당, 복리후생비 등이 해당된다.

(2) 수도광열비

건물의 공용부분에 관련되는 수도광열비를 말한다. 수도광열비는 전기료, 수도료, 연료비 등의 공익비로서 이론상 임차인이 부담하여 경비에 계상되지 않는 항목이나, 우리나라의 경우 이를 임대인이 임차인으로부터 징수하여 납부하고 있다. 특히 전기료는 공용면적분과 임대면적분으로 나눌 수 있는데, 공용면적분은 복도조명, 승강기 등에 부과되는 경비이며, 임대면적분은 임대공간 안에서 소비되는 경비이다.

보충설명 | 공익비와 부가사용료

- ① 공익비 : 청소비, 승강기설치비, 주차장비 등의 공용부분의 유지*관리에 사용되는 비용
- ② 부가사용료 : 수도광열비, 냉난방비 등의 전유부분의 유지*관리에 사용되는 비용
- ③ 공익비는 공용부분에서 사용되는 비용이나 부가사용료는 전유부분에서 사용되는 비용이라는 차이점이 있다. 따라서 공익비는 임차인이 타 임차인과 함께 부담하지만 부가사용료는 해당 임차인이 단독으로 부담하게 된다.
- ④ 원칙적으로 부가사용료와 공익비는 임료를 구성하는 것이 아니어서 실질임료에 포함되지 않는다. 그러나 임대관행상 임대료인상이 곤란한 경우 부가사용료와 공익비의 명목으로 그들의 실비를 상회하는 금액이 징수되는 경우가 있다. 이 경우 이 실비초과분은 실질적으로 임료의 성격을 가지므로 실질임료에 포함시켜야 한다.

(3) 수선유지비

① 일반관리비

일반관리비는 건물을 관리하기 위해 통상적으로 소요되는 관리비용을 말한다. 예를 들면, 소모품비, 비품의 감가상각액 등이 해당된다.

② 시설유지비

내외벽, 천장, 바닥 등의 보수와 부품대체비, 엘리베이터, 에스컬레이터 등 보수비 등이 해당된다. 관리비는 대상부동산의 종류, 위치, 질 등에 따라 많이 차이를 보이고 있다. 또한 전체 가능총수익의 규모가 클수록 그 비율을 낮고, 작을수록 비율은 높아진다.

(4) 세금·공과금

부동산에 대하여 부과되는 재산세, 종합토지세, 공동시설세, 도시계획세 등의 세금항목과 도로점용료, 과밀부담금, 교통유발부담금 등 공과금 등이 해당된다. 부동산임대소득에 대해 부과되는 세금(부동산임대소득세, 법인세 등), 부동산 취득 관련 세금(취득세, 등록세, 상속세, 증여세, 면허세 등) 및 부동산 양도 관련 세금(양도소득세, 특별부가세 등)은 제세공과금에 포함되지 않는다.

(5) 보험료

보험료는 임대부동산에 대한 화재 및 손해보험료를 말한다. 이러한 보험료는 계약조건에 따라 소멸성과 비소멸성이 있으나, 대상부동산을 임대차하기 위해서 필요한 경비를 운영경비에 계상하기 때문에 **소멸성만이 이에** 해당된다. 그러나 만기일에 원금을 회수하는 비소멸성 보험일 경우에도 연간불입액 중 회수금을 현가화하여 그 차액(소멸성)만큼만을 경비로 계상해야 한다.

전액소멸성, 기초에 일시불지급	보험료 × MC
계약만료시 일정액을 환급	일시금 × MC - 환급액 × SFF
환급액이 약관금액에 의해 산정된 경우	매기지급액 - 매기지급액 × FVAF(보험이자율) × SFF

(6) 대체충당금

- ① 대체충당금은 본체보다 내용연수가 짧고 정기적으로 교체되어야 할 구성부분의 교체를 위하여 **매기 적립해야 할 경비**를 말한다. 주거용인 경우에는 냉장고, 세탁기, 가스레인지, 가구 등과 같은 가사용품 등이 대체충당금 설정 품목에 해당된다.
- ② 그러나 우리나라의 관행은 부동산의 보유기간 중 실제로 대체충당금에 해당하는 지출이 이루어진 경우에 이를 자본적 지출로 취급하여, 내용연수 동안 그 경비를 안분하여 건물부분의 감가상각비와 함께 취급하고 있다. 따라서 여기서 말하는 대체충당금은 대상부동산의 효용이나 가치를 단순히 유지시키기 위한 **수익적 지출**로서 취급되는 것만을 의미한다. 그러므로 대상부동산의 효용이나 가치를 증진시키는 경비는 자본적 지출로서 운영 경비에 포함되는 것이 아니라 감가상각비 항목에 포함되어야 할 것이다.

보충설명 | 부가물 및 증치물

부가물이란 기존건물에 추가로 덧붙여진 건물부분을, 증치물이란 부동산의 가치나 유효수명을 증진시키는 기존의 시설이나 부동산의 물리적 변화를 의미하는데 이는 자본적지출이므로 이를 비용으로 보게 되면 실제 가치는 증가하였는데도 순영업소득의 감소로 수익가치가 작아지는 과리가 발생하므로 비용으로 계상하면 안된다.

- ③ 만약 임대아파트 내부에 10년마다 교체되어야 할 가구의 재조달원가가 200만원이라고 하면 가구의 연간 경비는 한 대당 20만원이며, 총 임대아파트수가 50가구이면 연간 대체충당금은 1,000만원을 설정하여야 한다.

(7) 광고선전비 등 그 밖의 경비

- ① 광고선전비는 대상부동산의 임대상황을 개선시키기 위한 광고선전 활동에 소요되는 비용을 말하는 것으로, 이러한 활동도 임대를 위해 활동의 범위 안에 포함시킬 수 있으므로 운영경비에 포함시켜야 한다.
- ② 그 밖에 임대부동산의 운영과 유지를 위해 소요되는 비용이 있다면 운영경비에 포함시켜야 한다. 이러한 예의 하나로 **정상운전자금이자**를 들 수 있다. 정상운전자금이자란 임대영업을 영위하기 위한 정상적인 운전자금에 대한 이자로, 임대수입의 수금일과 제 경비의 지출일이 불일치하게 됨에 따라 일정액의 운전자금이 필요하게 되는데, 예를 들어 조세공과의 일시납입, 종업원에 대한 일시 상여금 지급 등이 이에 해당한다.

3) 운영경비 산정 시 유의사항

임대차계약의 내용 및 대상물건의 종류에 따라 수익환원법 적용 시 포함하여야 할 운영경비 항목의 세부적인 내용은 달라질 수 있다는 점에 유의하여야 한다. 예를 들면, 수도광열비는 주거용 부동산의 경우에는 임대인의 경비에 해당하지 않으나, 일부 상업용건물이나 월임대차(monthly lease) 또는 연임대차 형식으로 운영되지 않는 호텔, 모텔과 같은 일임대차(daily lease)의 경우에는 임대인의 경비로 처리되는 경우가 있다.

05 순수익의 산정

1) 개념

유효조소득에서 영업경비를 빼고 난 후 남은 소득이며, 저당투자자와 지분투자자에게 귀속되는 소득의 합으로 이루어진다.

2) 산정방법

(1) 직접법과 간접법

① 직접법

대상부동산으로부터 직접 총수익과 총비용을 파악하여 그 내용을 객관적으로 검토하고, 과거의 실적 및 장래의 동향을 분석하여 순수익을 구하는 방법이다. 이는 주관의 개입이 적어 순수익의 산정이 확실하고 객관적일 수 있으나, 검증, 비교과정의 타당성이 결여될 우려가 있다.

② 간접법

인근지역 또는 동일 수급권내 유사지역에 존재하는 대상 부동산과 유사한 부동산의 순수익에 적절한 보정을 가하여 대상 부동산의 순수익을 구하는 방법이다. 이는 요인보정, 표준화보정에 있어 주관개입이 문제되나 대상 부동산에서 직접법에 의한 수익의 창출이 곤란할 때 또는 이를 검증하고자 할 경우에 유용하게 사용될 수 있다.

(2) 잔여법

토지 또는 건물에 귀속되는 순수익을 공제하여 필요한 부문의 순수익을 구하는 방법으로, 토지에 귀속되는 순수익을 구하는 방법을 토지잔여법, 건물에 귀속하는 순수익을 구하는 방법을 건물잔여법이라고 한다.

3) 순수익 산정시 유의사항

(1) 최근사례

임료의 경직성*지연성으로 인해 순수익을 환원율로 환원하여 구한 수익가액은 원본과 과실의 관계에 있음에도 불구하고 과소 판정이 가능하므로 순수익의 기초자료로서 임대료는 최근 계약된 정상실질임료를 기준으로 판정한다.

(2) 최유효이용상태

토지잔여법을 적용하여 토지순수익을 산정할 때는 건물의 최유효이용 상태를 상정하여 파악하여야 한다.

(3) 장래동향파악

순수익은 장래의 기대 순수익이므로 단순히 과거의 사례를 그대로 적용하여서는 안되고, 인근지역의 변화나 도시형성, 공공시설 정비상태 등 수익에 영향을 줄 수 있는 장래 동향을 예측하여 산정해야 한다.

(4) 안정적 수익

순수익은 일시적 초과수익을 제외하는 개념으로서 이는 경쟁의 원칙하에서 판단하되, 특히 계약의 내용과 관련하여 공익비, 부가사용료 중 **실비초과액**은 수익발생이 안정*확실*지속가능한 경우 순수익의 범주내로 포함시켜야 한다.

(5) 회계학적 순수익과 구분

부동산평가에서의 순수익은 회계학에서의 순수익과 구별된다. 따라서, 손익계산서상 수입*비용 항목의 일부제외와 손익계산서에 반영이 안되는 일부항목을 추가하여 순수익을 산정한다.

보충설명 | 영업경비항목의 조정(부동산회계)

- ① 첨가해야 할 지출항목 : 수선비, 장비 및 비품에 대한 대체충당금, 관리비, 재장식비 및 유지비
- ② 삭제해야 할 지출항목 : 개인적 업무비, 부가물 및 증치물, 소득세, 소유자급여 또는 인출금 계정, 저당지불액, 감가상각비

06 세전현금흐름 및 세후현금흐름

1) 세전현금흐름

(1) 저당지불액(DS : Debt Service)

- ① 부동산은 일반재화와 달리 고가성 등으로 인하여 자기자본뿐만 아니라 타인자본을 필요로 한다.
- ② 타인자본에 대한 상환금을 저당지불액이라고 하는데, 채무불이행위험, 금리위험, 조기상환위험, 유동성위험 등의 시장상황에 따라서 원금균등분할상환(Constant Amortization Mortgage, CAM), 원리금균등분할상환(Constant Payment Mortgage, CPM), 점증상환(Graduated Payment Mortgage, GPM), 거치식 등의 상환방식이 결정된다.
- ③ 일반적으로는 원리금균등분할상환방식을 적용하여 매기 지불하여야 하는 저당지불액을 산정하고 있다. 감정평가 시 매기 저당지불액의 상환방식을 원리금균등분할상환인 경우에는 아래 산식과 같이 대출금액에 저당상수를 곱하여 산정하면 된다.

$$\text{매기 저당지불액(DS)} = \text{대출금액(L)} \times \text{저당상수(MC)}$$

(2) 세전현금흐름(BTCF : Before Tax Cash Flow)

순수익에서 저당지불액을 공제하면 세전현금흐름이 된다. 세전현금흐름은 할인현금흐름분석법(DCF법)을 적용하여 지분가치를 구하는 데 활용된다.

2) 세후현금흐름(ATCF : After Tax Cash Flow)

(1) 소득세 또는 법인세

부동산 임대소득에 부과되는 세금으로는 소득세 또는 법인세가 있다. 부동산 임대소득에 대하여는 이자소득, 배당소득, 사업소득, 근로소득, 기타소득과 함께 종합소득으로 과세된다. 따라서 한계세율에 따라 특정 부동산에 대한 부동산 임대소득세가 달라지는 점이 있다. **M**

(2) 세후현금흐름

- ① 세전현금흐름에 소득세 또는 법인세를 공제하면 세후현금흐름이 된다.
- ② 세후현금흐름에 의거하여 수익가액을 산정하는 것이 이상적인 방법이나, 우리나라의 「소득세법」 체계 하에서는 소득세가 그 부동산의 소득창출능력뿐만 아니라 투자자의 한계세율에 따라 달라진다는 점 때문에 세후현금흐름을 이용하여 수익가액을 산정할 때에는 이러한 점을 고려하여야 한다.

멘토링

여기서 말하는 세금은 인세(소득세, 법인세)를 의미한다. 영업경비에 포함되는 물세(재산세, 도시계획세 등)와 구분해야 한다.

「감정평가 실무기준」 3.4.1 (수익환원법)

3.4.1.3 순수익 등의 산정

- ① 순수익이란 대상물건에 귀속하는 적절한 수익으로서 유효총수익에서 운영경비를 공제하여 산정한다.
- ② 제1항의 유효총수익은 다음 각 호의 사항을 합산한 기능총수익에 공실손실상당액 및 대손충당금을 공제하여 산정한다.
 - 1. 보증금(전세금) 운용수익
 - 2. 연간 임대료
 - 3. 연간 관리비 수입
 - 4. 주차수입, 광고수입, 그 밖에 대상물건의 운용에 따른 주된 수입
- ③ 제1항의 운영경비는 다음 각 호의 사항을 더하여 산정한다.
 - 1. 용역인건비 · 직영인건비
 - 2. 수도광열비
 - 3. 수선유지비
 - 4. 세금 · 공과금
 - 5. 보험료
 - 6. 대체충당금
 - 7. 광고선전비 등 그 밖의 경비
- ④ 할인현금흐름분석법의 적용에 따른 복귀가액은 보유기간 경과 후 초년도의 순수익을 추정하여 최종환원율로 환원한 후 매도비용을 공제하여 산정한다.

01 투자에 대한 수익

1) 기본개념

- ① 투자자들이 투자자본에 대해서 바라는 대가는 두 가지 항목으로 이루어져있다. 첫 번째가 **투자자본에 대한 수익**(return on capital)이고 두 번째가 **투자자본의 회수**(return of capital)이다.
- ② 만약 투자자가 은행에 일정액을 정기에금했다고 하면, 매기 수취하는 이자는 <자본에 대한 수익>이고 만기일이 돌려받는 원금은 <자본에 대한 회수>가 된다.
- ③ 은행이 어떤 부동산에 대해서 담보대출을 한 경우를 생각해보자. 만약 차입자가 만기일시상환 방식으로 상환한다면 매기 지급하는 이자는 은행의 입장에서 <자본에 대한 수익>이 되고 만기에 상환하는 원금은 <자본에 대한 회수>가 된다.
- ④ 만약 위의 경우에서 원리금균등상환방식으로 상환한다면 매기 지불하는 저당지불액 중에서 이자지급액은 <자본에 대한 수익>이 되고 원금상환분은 <자본에 대한 회수>가 된다.
- ⑤ 이처럼 어떤 투자에 대한 수익은 <자본에 대한 수익>과 <자본에 대한 회수> 이 두 가지로 이루어지기 때문에, 어떤 투자에 대한 수익률 또한 <자본에 대한 수익률(자본수익률)>과 <자본에 대한 회수률(자본회수율)>로 이루어진다.

2) 부동산투자에서 자본회수

- ① 부동산투자에서 자본회수는 부동산의 <보유기간>에 대한 고려가 필요하다. 부동산에 대한 보유기간은 첫 번째 경제적 내용연수 동안 보유하는 경우와 두 번째 일정기간 보유 후 처분하는 경우로 나눌 수 있다.
- ② 경제적 내용연수 동안 보유하는 경우에는 부동산에서 발생하는 매기 순수익 중 일부를 자본회수로 별도로 수취해야 한다.
- ③ 일정기간 보유 후 처분하는 경우에는 보유기간말 매도를 통해 투자자본을 회수하기 때문에 보유기간 중 별도의 자본회수를 할 필요가 없다.

3) 경제적 내용연수동안 보유하는 경우

(1) 전통적 관점의 자본회수

- ① 감정평가의 대상인 부동산을 <물리적 실체>로 보는 관점이다.
- ② 물리적 관점에서 토지와 같은 자산은 영속성이 있으므로 **비상각자산**으로 보아 자본회수가 불필요하다고 본다.

③ 그러나 건물과 같은 **상각자산**은 시간이 지남에 따라 가치가 점점 하락하고, 경제적 내용연수가 만료되면 그 경제적 가치가 영(0)이 된다고 보므로 보유기간 중에 자본회수를 하여야 한다고 본다.

④ 따라서 토지에 대한 투자수익률은 〈자본수익률〉로만 이루어져 있으나, 건물과 같은 상각자산에 대한 투자수익률은 〈자본수익률+자본회수율〉로 이루어져 있다.

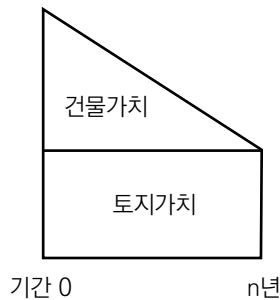
토지에 대한 수익률(비상각자산) = 자본수익률

건물에 대한 수익률(상각자산) = 자본수익률 + 자본회수율

전체 부동산에 대한 수익률

= (토지가격구성비 × 토지수익률) + (건물가격구성비 × 건물수익률)

⑤ 다만, 보유기간 중 상각자산에 대한 자본회수를 어떻게 하느냐에 대한 기본가정의 차이에 따라 직선법, 상환기금법, 연금법 등의 방법으로 나뉘어진다.



(2) 현대적 관점의 자본회수

① 감정평가의 대상인 부동산을 〈경제적(법적) 실체〉로 보는 관점이다.

② 따라서 시간이 지남에 따라 반드시 부동산의 가치가 하락하는 것이 아니라 오히려 증가할 수도 있다.

③ 그러므로 현대적 관점에서는 부동산을 상각자산과 비상각자산으로 구분하지 않고, 기초가격에 비하여 보유기간 말 가격(기말가격)이 하락*불변*상승하는 경우로 나누어 자본회수율을 일반적으로 구한다.

재매도가치 < 기초가격(기말가치 하락) : 자본회수율 > 0

재매도가치 = 기초가격(기말가치 불변) : 자본회수율 = 0

재매도가치 > 기초가격(기말가치 상승) : 자본회수율 < 0

④ 이러한 일반적인 경우를 모두 반영할 수 있는 자본회수율은 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{P_n - P_0}{P_0} \times \frac{1}{n}$$

02 소득률과 수익률의 개념

1) 개념

- ① 모든 종류의 수익률(rate of return)은 소득률(income rate)과 수익률(yield rate)의 두 가지로 나누어진다.
- ② 소득률(income rate)은 한 해의 소득이나 여러 해의 평균소득을 가치와 비교한 비율이다.
- ③ 수익률(yield rate)은 여러 해의 소득을 현재가치로 전환시키는 비율이다.
- ④ 소득률은 투자자본에 대한 회수개념이 반영되어 있다는 점에서 수익률과 차이점이 있다.

$$\text{소득률} = \text{수익률} + \text{자본회수율}$$

2) 소득률의 종류

(1) 자본환원율

- ① 자본환원율이란 부동산 전체가치에 대한 순영업소득의 비율을 말한다.
- ② 자본환원율은 자본수익률과 자본회수율의 합으로 되어 있다.

$$\begin{aligned}\text{자본환원율} &= \text{자본수익률} + \text{자본회수율} \\ &= \text{할인율} + \text{자본회수율}\end{aligned}$$

(2) 지분환원율

- ① 지분투자액에 대한 한 해의 세전현금흐름의 비율을 말한다.

$$\text{지분환원율} = \text{지분수익률} + \text{지분회수율}$$

- ② 지분배당률이라고도 부른다.

(3) 저당환원율

- ① 저당대부액에 대한 한 해의 저당지불액의 비율을 말한다.(DS / L)

$$L \times MC = DS, \quad L = DS / MC$$

- ② 저당상수(MC)라고도 한다.

3) 수익률의 종류

(1) 이자율과 할인율

- ① 이자율은 현재가치를 미래가치로 변환시키는 비율이며, 할인율은 미래가치를 현재가치로 변환하는 비율이다.

(2) 지분수익률

- ① 지분투자액과 매 기간의 세전현금수지의 현가를 같게 만드는 내부수익률이다.
- ② 지분수익률은 지분자본에 대한 수익률이며, 지분투자자가 획득하는 수익률이다.

(3) 저당수익률

- ① 저당대부액과 매 기간의 부채서비스액 및 기간 말의 저당복귀액의 현가를 같게 만드는 내부수익률이다.
- ② 저당수익률은 저당자본에 대한 수익률이며, 저당투자자인 대출기관이 획득하는 수익률이다.

(4) 종합수익률

- ① 투자된 모든 자본에 대한 수익률로서, 기간 중 순영업소득의 변화와 기간 말 복귀액의 변화를 모두 고려한 내부수익률이다. **M**
- ② 종합수익률은 지분자본과 저당자본에 대한 결합수익률로서, 개념적으로는 지분수익률과 저당수익률의 가중평균이 된다.

4) 소득률과 수익률의 관계

(1) 수익률(yield rate) 적용의 우수성

시장행태(지분수익에 대한 관심, 수익은 영구불변이 아님)를 고려할 때 수익과 기말가치를 불명확하게 내포하는 소득률(income rate)보다 지분수익과 기말 지분복귀가치를 별도로 고려하는 수익률이 더 우수하다.

(2) 양자의 동일가능성

만약 소득률에서 기말가치 변동이 없다면 <소득률 = 수익률 + 회수율(0)>이 된다.

멘토링

내부수익률이란 투자자본의 현재가치와 매 기간마다 창출되는 소득의 현재가치를 같게 만드는 할인율을 말한다. 따라서 지분수익률, 저당수익률, 종합수익률은 모두 내부수익률의 성격을 가진다.

03 여러 가지 종류의 환원율

1) 종합환원율과 부분환원율

- ① 전체부동산의 가치에서 전체소득이 차지하는 비율을 종합환원율이라 하고, 부분부동산의 가치에서 부분소득이 차지하는 비율을 부분환원율이라고 한다.
- ② 부동산평가에서 별다른 언급 없이 그냥 자본환원율이라고 하면, 통상적으로 종합환원율을 말한다.
- ③ 부분환원율의 대표적인 사례로 토지환원율, 건물환원율, 지분환원율, 저당환원율 등이 있다.
- ④ 종합환원율은 부분환원율을 그 구성비율에 따라 가중평균하여 구한다.

$$\text{종합환원율} = (\text{토지가격구성비율} \times \text{토지R}) + (\text{건물가격구성비율} \times \text{건물R})$$

$$\text{종합환원율} = (\text{지분구성비율} \times \text{지분R}) + (\text{저당구성비율} \times \text{저당R})$$

2) 상각전 환원율과 상각후 환원율

- ① 물리적인 관점에서 부동산은 대표적인 상각자산이므로 시간이 지남에 따라 감가상각이 발생하는 것을 고려해야 한다.
- ② 감가상각을 분자항목(영업경비)에서 고려하는 방법이 있고, 분모항목(환원율)에서 고려하는 방법이 있는데, 일반적으로 환원율에서 고려한다.
- ③ 환원율은 자본수익률과 자본회수율의 합이라는 점을 앞서 살펴보았다. 이렇게 자본회수율을 포함하고 있는 환원율을 <상각전 환원율>이라고 한다.

$$\text{자본환원율} = \text{자본수익률} + \text{자본회수율}$$

$$\text{상각전 환원율} = \text{상각후 환원율} + \text{자본회수율}$$

- ④ 따라서 직접환원법으로 대상 부동산의 수익가액을 구하는 경우에는 <상각전 순수익>을 <상각전 환원율>로 나누어 구한다. **M**

3) 토지환원율과 건물환원율

- ① 부동산을 물리적인 관점에서 토지와 건물로 구분할 수 있다.
- ② 이러한 관점에 의하면 토지는 비상각자산이고 건물은 상각자산이므로 각 물건의 환원율은 아래와 같이 정리할 수 있다.

$$\text{토지환원율} = \text{자본수익률} \quad (= \text{상각후 환원율})$$

$$\text{건물환원율} = \text{자본수익률} + \text{자본회수율} (= \text{상각전 환원율})$$

- ③ 토지환원율과 건물환원율을 그 구성비율에 따라 가중평균하면 종합환원율을 구할 수 있다.

멘토링

영업경비(OE)에 감가상각비가 포함되지 않은 상태에서 구한 순수익(NOI)를 상각전 순수익이라고 한다. <상각전>이라는 말은 <감가상각비를 차감하지 않은>이라는 의미이다. 수익환원법은 상각전 순수익을 구하는 것이 원칙이므로 특별한 언급이 없으면 그냥 순수익은 <상각전 순수익>을 의미한다.

4) 지분환원율과 저당환원율

- ① 부동산을 금융적인 관점에서 지분과 저당으로 구분할 수 있다. **M**
- ② 지분과 저당은 모두 투자금에 대한 자본회수를 고려해야 하므로, 모두 소득률의 개념이다.

$$\text{지분환원율} = \text{지분수익률} + \text{자본(지분)회수율}$$

$$\text{저당환원율} = \text{저당수익률} + \text{자본(저당)회수율}$$

- ③ 지분환원율과 저당환원율을 그 구성비율에 따라 가중평균하면 종합환원율을 구할 수 있다.

5) 기입환원율과 기출환원율

- ① 기입환원율은 직접환원법에서 대상부동산의 시장가치를 추계하기 위하여 기간 초(기간1) 순영업소득에 적용하는 환원율이다.
- ② 기출환원율은 DCF법에서 재매도가치를 계산하기 위하여 기간말 순영업소득에 적용하는 환원율이다. **M**
- ③ 일반적으로 기출환원율이 기입환원율보다 큰 것으로 알려져 있는데, 이는 기간말 현금흐름이 기간초 현금흐름보다 달성되지 않을 가능성, 즉 위험이 더 크기 때문이다.

$$\text{기출환원율} = \text{기입환원율} + (\text{장기위험프리미엄, 성장률, 소비자물가상승률 등})$$

보충자료 | 실무기준해설서에서 환원율과 할인율에 대한 해설

수익방식에서 사용하는 자본환원율은 크게 환원율(Capitalization rate)과 할인율(Discount rate)로 구분할 수 있는데, ① 환원율은 순수익을 기준시점의 경제적 가치로 환산하기 위하여 적용하는 적절한 율이고, ② 할인율이란 미래의 현금흐름을 현재가치로 환산하기 위하여 적용하는 수익률로 투자자가 어떤 투자안에 투자를 하기 위한 최소한의 요구수익률이다.

환원율 및 할인율은 모두 부동산의 수익성을 표시하고 수익가액을 구하기 위해 사용하나, 기본적으로는 다음과 같은 차이가 있다. ① 환원율은 직접환원법의 수익가액 및 DCF법의 복귀가액을 산정할 때, 일정기간의 순수익에서 대상부동산의 가액을 직접 구할 때 사용하는 율이며, 장래 수익에 영향을 미치는 요인의 변동예측과 예측에 수반한 불확실성을 포함한다. ② 할인율은 DCF법에서 어떤 장래시점의 수익을 현재시점의 가치로 환산할 때 사용하는 율이며, 환원율에 포함되는 변동예측과 예측에 따른 불확실성 중 수익예상에서 고려된 연속하는 복수기간에 발생하는 순수익과 복귀가액의 변동예측에 관계된 것을 제외한 것이다.

멘토링

〈상각〉이라는 개념은 부동산을 물리적인 관점에서 바라볼 때만 적용되는 것이므로, 부동산을 금융적 관점에서 바라볼 때는 〈상각〉이라는 개념이 적용되지 않는다.

멘토링

(n+1)기의 순영업소득에 적용

01 환원율의 산정방법

1) 환원율 산정방법 적용기준

일반적으로 사용되는 환원율의 결정방법에는 시장추출법, 요소구성법, 투자결합법(물리적 투자결합법, 금융적 투자결합법), 열우드법, 부채감당법 등이 있다. 본 규정에서는 시장추출법으로 구하는 것을 원칙으로 하되, 이에 의한 환원율이 적절하지 않은 때에는 다른 방법으로 조정할 수 있도록 규정하고 있다.

2) 시장추출법

- ① 시장추출법은 시장으로부터 직접 환원율을 추출하는 방법으로서 대상부동산과 유사한 최근의 거래사례로부터 환원율을 찾아내는 방법이다. 시장에서 환원율을 추출하는 경우 사례부동산의 선정시 위치나 지역이 유사해야 하며, 내용연수 및 상태나 질 등 물적인 유사성이 있어야 할 것이다.
- ② 우리나라 부동산시장은 거래정보의 비공개성으로 매매사례의 포착이 어렵고, 부동산관리의 개념 미정립으로 수익경비의 분석작업이 용이하지 않아 시장추출법을 적용하기 어려우므로 현장조사에 충실을 기해야 한다.

$$\text{환원율} = \text{사례부동산의 순수익} / \text{사례부동산의 매매가격}$$

보충자료 | 직접시장비교법, 투자시장질적평점비교법

1. 직접시장비교법

1) 개념

유사한 거래사례로부터 부동산의 환원율을 분석하여 이의 산술평균으로 대상부동산의 환원율을 구하는 방법으로 풍부한 거래사례를 바탕으로 환원율을 결정하므로 실증적, 현실적, 객관적이다.

2) 적용방법

① 사례 상각후 R = 사례 상각 전 R - 사례 회수율

$$\text{※ 사례 상각 전 R} = \frac{\text{사례상각전순수익}}{\text{사례거래가격}}$$

$$\text{※ 사례 회수율} = \text{사례건물가격구성비} \times \frac{1}{\text{사례건물 잔존내용연수}}$$

② 사례 상각 후 R × 비교치 = 대상 상각 후 R

③ 대상 상각 후 R + 대상 회수율 = 대상 상각 전 R

2. 투자시장질적평점비교법

1) 개념

사례와 대상의 제 항목을 비교하여 각각 평점을 부여하고 각 평점을 합산하여 얻은 평점비교치를 사례부동산의 환원율에 고려하여 가중평균 또는 산술평균하여 대상부동산의 환원율을 구하는 방법이다.

2) 적용방법

$$\text{대상 상각 후 R} = \text{사례의 상각 후 R} \times \frac{\text{사례평점}}{\text{대상평점}}$$

- ① 순수익이 동일할 때 평점이 좋을수록 환원율이 낮아져 가액이 높아지는 구조가 되려면 평점을 역수로 적용해야 함.
- ② 예상수익성, 가격안정성 등의 평점을 요인구성비로 가중평균하여 산정함.

$$\text{평점} = \sum (\text{요인구성비} \times \text{요인평점})$$

3) 요소구성법

요소구성법이란 무위험율을 바탕으로 대상부동산에 관한 위험을 여러 가지 구성요소로 분해하고, 개별적인 위험에 따라 위험할증률을 더해감으로써 환원율을 구하는 방법이다.

무위험률로는 일반적으로 은행의 정기예금이자율, 3년·5년만기 국채수익률 등을 사용할 수 있으며, 다양한 위험요소를 고려한 위험할증률은 시장에서의 표준적인 것을 적용하되, 대상물건의 지역적, 개별적 상태를 고려하여 결정해야 할 것이다. 위험할증률은 위험성, 비유동성, 관리의 난이성, 자금의 안정성 등을 참작한 것이라고 할 수 있다.

$$\text{환원율} = \text{무위험율} + \text{위험할증률}$$

4) 투자결합법

투자결합법은 대상부동산에 대한 투자자본과 그것의 구성비율을 결합하여 환원율을 구하는 방법으로서, 물리적 투자결합법과 금융적 투자결합법으로 나뉜다. 물리적 투자결합법은 토지와 건물의 구성비율에 각각 토지환원율과 건물환원율을 곱하고, 이들을 합산하여 환원율을 구한다.

$$\text{환원율} = \frac{\text{토지가치}}{\text{토지가치} + \text{건물가치}} \times \text{토지환원율} + \frac{\text{건물가치}}{\text{토지가치} + \text{건물가치}} \times \text{건물환원율}$$

금융적 투자결합법은 저당투자자의 요구수익률과 지분투자자의 요구수익률이 서로 다르다는 점에 착안한 것으로, 환원율은 저당비율에 저당환원율을 곱하고, 지분비율에 지분환원율을 곱한 후 이들을 합하여 구한다.

$$\text{환원율} = \frac{\text{지분액}}{\text{지분액} + \text{저당액}} \times \text{지분환원율} + \frac{\text{저당액}}{\text{지분액} + \text{저당액}} \times \text{저당상수}$$

5) 유효총수익승수에 의한 결정방법

환원율은 거래사례와 유효총수익을 바탕으로 한 유효총수익승수를 이용하여 구할 수도 있다.

여기서 유효총수익승수는 시장의 거래사례를 유효총수익으로 나눈 값으로, 거래사례가 활발하게 이루어지고 수익의 내역을 정확하게 파악할 수 있는 경우에 유용한 방법이다.

$$\begin{aligned}\text{환원율} &= \frac{1 - \text{운영경비율}}{\text{유효총수익승수}} = \frac{1 - \text{운영경비율}}{\text{거래사례가격/유효총수익}} = \frac{\text{유효총수익}(1 - \text{운영경비율})}{\text{거래사례가격}} \\ &= \frac{\text{순수익}}{\text{거래사례가격}}\end{aligned}$$

6) 시장에서 발표된 환원율

감정평가를 수행할 때 환원율을 직접 산정하지 않고 시장에서 발표된 환원율이 있는 경우 이를 활용할 수 있다. 시장에서 발표된 환원율은 대상이 되는 부동산 및 기간 등이 통일되어 있지 않은 경우가 많다. 따라서 환원율의 발표 주체, 적용 대상, 적용 기간 등에 대한 면밀한 검토가 선행되어야 한다.

또한 시장에서 발표된 환원율은 대부분 과거시점으로부터 작성시점까지의 자료에 기반한 것으로, 장래 기대편익의 현재가치를 산정하는 감정평가에 적용하기 위해서는 세심한 주의를 기울여야 한다. 지역적인 격차가 발생하는 경우에는 적절한 보정이 이루어져야 하며, 현실적인 상황을 반영할 수 있도록 금융자산 등 대체·경쟁관계에 있는 자산들과의 비교도 필요하다. 그리고 시장에서 발표된 환원율은 일반적인 시장의 표준적인 수준을 나타내는 경우가 많으므로, 대상물건의 개별성을 반영할 수 있도록 추가적인 조정이 요구된다.

7) 부채감당법(Gettel법)

① 부채감당률은 부채서비스액에 대한 순영업소득의 비율이다. 부채감당률법은 저당투자자의 입장에서 자본환원율을 구하는 방법이다.

$$\text{부채감당률} = \frac{\text{순영업소득}}{\text{부채서비스액}} = \frac{\text{순영업소득}}{\text{부동산가치} \times \text{대부비율} \times \text{저당상수}}$$

② 저당투자자는 대상부동산의 순영업소득이 매 기간의 원금과 이자를 지불할 수 있는 능력이 있느냐에 많은 관심을 가지고 있다.

③ 만약 매 기간의 순영업소득이 부채서비스액을 감당할 수 있을 만큼 충분하지 못한다면 대출기관은 처음부터 저당대부를 해주려 하지 않을 것이다.

④ 이러한 저당투자자의 관점에서 부채감당률을 이용하여 자본환원율을 구하면 아래와 같다.

$$\text{자본환원율} = \text{DCR} \times \frac{L}{V} \times \text{MC}$$

8) 엘우드법(Ellwood법)

(1) 개요

- ① 종래 잔여환원법은 대상부동산을 경제적 수명까지 보유하는 것을 가정하고, 투자자들은 대상부동산이 창출하는 순영업소득에 관심을 가지며, 원금상환액과 대상부동산 가치 변화를 고려하고 있지 않았다.
- ② 이에 대한 비판으로 Ellwood는 시장가치추계 목적 뿐만 아니라 투자대안의 분석에도 그 목적이 있는 저당지분환원법을 개발하였다.
- ③ 저당지분환원법은 대상부동산에 대한 연간 지분수익과 저당대부의 원리금상환으로 인한 지분형성, 보유기간 말의 복귀가격을 고려하여 구한 지분가치와 저당가치의 합으로 부동산의 현재가치를 구하는 방식이다. **M**

(2) 종합환원율 산식

- ① Ellwood가 개발한 이 방법은 금융적 투자결합법을 대폭적으로 개량한 것으로 환원율에 영향을 미치는 요소는 a)매기간 동안의 현금수지 b)보유기간 동안의 지분형성분 c)보유기간 동안의 부동산의 가치상승 또는 하락이라 가정한다.
- ② 이러한 가정을 반영하여 종합환원율을 구하면 그 산식은 아래와 같다.

$$R_0 = y - \frac{L}{V} \times (y + p \times SFF - MC) \mp \Delta \times SFF$$

(y : 지분수익률, $\frac{L}{V}$: 저당비율, p : 상환비율, SFF : 이자율 $y\%$, 기간 n 년 동안의 감채기금계수,
 MC : 저당상수, Δ : 보유기간동안의 가치하락을 또는 상승률)

보충자료 | 만기일시상환일 때 엘우드공식

상환비율이 영(0)이 되고, MC대신에 이자율(i)가 들어감.

$$\begin{aligned} & y - \frac{L}{V} \times (y + 0 \times SFF - i) \mp \Delta \times SFF \\ & = y - \frac{L}{V} \times (y - i) \mp \Delta \times SFF \end{aligned}$$

멘토링

엘우드법은 직접환원법과 세전DCF모델 두 가지를 모두 의미한다.
 직접환원법에서는 엘우드법의 기본가정을 반영한 종합환원율을 구하는 방법을 의미한다.

02 할인율의 산정방법

1) 투자자조사법(지분할인율)

투자자조사법은 시장에 참가하고 있는 투자자 또는 잠재적 투자자를 대상으로 하여 할인율을 추정하는 방법을 말한다. 이때 투자자를 대상으로 한 설문조사 등을 토대로 공표된 자료가 있는 경우 이를 활용할 수 있으며, 감정평가업자가 개별적으로 투자자 또는 잠재적 투자자를 대상으로 의견을 청취하여 구할 수도 있다.

공표된 자료의 경우에는 조사시점과 공표시점 간의 괴리로 인하여 할인율의 변동이 생길 수 있으므로 변동요인과 그 영향력 등에 대해 주의해야 하며, 의미 있는 변화요인이 포착될 경우에는 적절한 수정절차가 있어야 한다. 그리고 조사대상이 된 물건과 감정평가의 대상이 되는 물건 간에 지역적, 개별적 격차가 발생한 경우에는 필요에 따라 보정하여야 한다.

한편 감정평가업자가 개별적으로 투자자 또는 잠재적 투자자를 대상으로 의견을 청취하는 경우에는 청취 대상의 선정에 주의를 기울여야 한다. 특정 집단을 대상으로 하는 경우 편의(bias)가 발생하여 감정평가의 결과가 왜곡될 수 있으므로, 시장참가자들의 행태를 정확하게 반영할 수 있는 표본의 선정이 특히 중요하다.

2) 투자결합법(종합할인율)

투자결합법은 대상부동산에 대한 투자자본과 그것의 구성비율을 결합하여 할인율을 구하는 방법으로서, 물리적 투자결합법과 금융적 투자결합법으로 나뉜다. 물리적 투자결합법은 토지와 건물의 구성비율에 각각 토지할인율과 건물할인율을 곱하고, 이들을 합산하여 할인율을 구한다.

$$\text{할인율} = \frac{\text{토지가치}}{\text{토지가치} + \text{건물가치}} \times \text{토지할인율} + \frac{\text{건물가치}}{\text{토지가치} + \text{건물가치}} \times \text{건물할인율}$$

금융적 투자결합법은 저당투자자의 요구수익률과 지분투자자의 요구수익률이 서로 다르다는 점에 착안한 것으로, 할인율은 저당비율에 저당상수를 곱하고, 지분비율에 지분할인율을 곱한 후 이들을 합하여 구한다.

$$\text{할인율} = \frac{\text{지분액}}{\text{지분액} + \text{저당액}} \times \text{지분할인율} + \frac{\text{저당액}}{\text{지분액} + \text{저당액}} \times \text{저당할인율}$$

3) 시장에서 발표된 할인율

환원율과 마찬가지로 할인율 또한 할인율을 직접 산정하지 않고 시장에서 발표된 할인율이 있는 경우 이를 활용할 수 있다. 시장에서 발표된 할인율은 대상이 되는 부동산 및 기간 등이 통일되어 있지 않은 경우가 많으므로, 발표 주체, 적용 대상, 적용 기간 등에 주의해야 한다.

또한 시장에서 발표된 할인율은 대부분 과거의 자료에 기반하여 산정되기 때문에 장래기대편익의 현재가치를 산정하는 감정평가에 적용하기 위해서는 세심한 주의를 기울여야 한다. 지역적인 격차가 발생하는 경우에는 적절한 보정이 이루어져야 하며, 현실적인 상황을 반영할 수 있도록 금융자산 등 대체·경쟁관계에 있는 자산들과의 비교도 필요하다.

그리고 시장에서 발표된 할인율은 일반적인 시장의 표준적인 수준을 나타내는 경우가 많으므로, 대상물건의 개별성을 반영할 수 있도록 추가적인 조정이 요구된다.

03 실무상 환원율 및 할인율 결정 시 유의사항

환원율 및 할인율은 감정평가 대상물건과 대체상품으로서 수익성이 있는 기타 자산과 밀접한 관계를 맺고 있다. 따라서 자산 수익률, 금융시장의 환경 그리고 거시경제적인 변수 등을 고려해야 할 것이다.

타 자산 수익률로는 회사채 수익률, 국채 수익률, 리츠 수익률, 주식 수익률, 각종 금융상품 수익률 등을 참고할 수 있으며, 금리 추세 등 금융환경의 변화 그리고 GDP성장률, 소비자물가지수 상승률 등의 거시경제적인 상황에 따른 부동산 시장의 변동요인도 파악해야 한다.

또한 환원율 및 할인율은 평가 대상물건이 속한 지역, 용도, 유형, 상태 등에 따라 다양하게 나타날 것이므로, 대상물건의 지역요인 및 개별요인 등을 면밀하게 검토하여 결정해야 한다.

「감정평가 실무기준」 3.4.1 (수익환원법)

3.4.1.4 환원율과 할인율의 산정

- ① 직접환원법에서 사용할 환원율은 시장추출법으로 구하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 시장추출법의 적용이 적절하지 않은 때에는 요소구성법, 투자결합법, 유효총수익승수에 의한 결정방법, 시장에서 발표된 환원율 등을 고려하여 적절한 방법으로 구할 수 있다.
- ② 할인현금흐름분석법에서 사용할 할인율은 투자자조사법(지분할인율), 투자결합법(종합할인율), 시장에서 발표된 할인율 등을 고려하여 대상물건의 위험이 적절히 반영되도록 결정하되 추정된 현금흐름에 맞는 할인율을 적용한다.
- ③ 복귀가액 산정을 위한 최종환원율은 환원율에 장기위험프리미엄 · 성장률 · 소비자물가상승률 등을 고려하여 결정한다.

01 개요

직접환원법은 단일기간의 순수익을 적절한 환원율로 환원하는 방법으로 전통적인 직접환원법과 잔여환원법으로 구분한다. 전통적인 직접환원법은 직접법, 직선법, 상환기금법, 연금법으로 세분되며, 잔여환원법은 토지잔여법, 건물잔여법, 부동산잔여법 등으로 세분된다.

02 전통적 직접환원법

1) 직접법

- ① 직접법은 시간의 흐름에도 변하지 않는 순수익을 환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 방법으로 직접환원법에서 가장 기본적인 방법이다.
- ② 직접법은 일정한 순수익이 영속적으로 발생하거나 투자자본에 대한 회수가 불필요한 자산에 적용할 수 있는 방법이다.

$$V = \frac{a}{r} \quad (a: \text{순수익}, r: \text{환원율})$$

2) 직선법

- ① 직선법은 상각전 순수익을 상각후 환원율에 상각률을 가산한 상각전 환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 방법이다.
- ② 직선법은 순수익과 상각자산의 가치가 동일한 비율로 일정액씩 감소하고 투자자는 내용연수 말까지 자산을 보유하며, 회수자본은 재투자하지 않는다는 것을 전제한다.
- ③ 따라서 직선법은 건물·구축물 등과 같이 수익을 발생시키는 물건이 상각자산이며, 내용연수가 유한하여 투자자본 회수가 고려되어야 하는 경우에 적용한다.

$$V = \frac{a}{r + \frac{1}{n}} \quad (a: \text{순수익}, r: \text{환원율}, n: \text{경제적 잔존 내용연수})$$

3) 상환기금법 (Hoskold법)

- ① 상환기금법은 상각전 순수익을 상각후 환원율과 축적이율 및 내용연수를 기초로 한 감채기금계수를 더한 상각전 환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 방법이다.
- ② 상환기금법은 자본회수분을 안전하게 회수할 수 있는 곳에 재투자하는 것을 가정하여 해당 자산에 대한 상각후 환원율보다 낮은 축적이율에 의해 이자가 발생하는 것을 전제한다.

- ③ 이러한 상환기금법은 내용연수 만료 시 재투자로서 대상부동산의 수익을 연장시킬 수 없는 광산, 산림 등의 소모성 자산이나 건물을 고정임대료로 장기임대차에 공여하고 있을 경우에 유용하다.

$$V = \frac{a}{r + \frac{i}{(1+i)^n - 1}}$$

(a: 순수익, r: 상각후 환원율, i: 축적이율, n: 경제적 잔존 내용연수)

4) 연금법(Inwood법)

- ① 연금법은 상각전 순수익을 상각후 환원율과 상각후 환원율 및 내용연수를 기초로 한 감채기금계수를 더한 상각전 환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 방법이다.
- ② 연금법은 매년의 상각액을 당해 사업이나 유사사업에 재투자한다는 가정에 따라 상각후 환원율과 동일한 이율에 의해 이자가 발생한다는 것을 전제로 하고 있다.
- ③ 연금법은 매년의 순수익의 흐름이 일정하거나 상대적으로 안정적일 것으로 예측되는 물건의 평가에 적용하는 것이 합리적이다.
- ④ 임대용 부동산 중 장기임대차에 제공되고 있는 부동산이나 어업권 등이 연금법으로 평가하는 대표적인 예이다.

$$V = \frac{a}{r + \frac{r}{(1+r)^n - 1}}$$

(a: 순수익, r: 상각후 환원율, n: 경제적 잔존 내용연수)

구 분	직접법	직선법	상환기금법	연금법
적 용	비상각 자산	상각 자산		
적용 대상	대지*농지*염전	건물*구축물	광산*광업권	슈퍼마켓*어업권* 임대용 부동산
수 식	$\frac{\text{순수익}}{\text{환원이율}}$	$\frac{\text{상각 전 순수익}}{\text{상각 후 환원이율} + \text{상각률}}$		
자본회수방법	자본회수 불필요	정액법으로 상각	환원율과 축적이율 사용	환원율만 사용
		회수하는 상각액이 이자를 발생시키지 않음	축적이율로 이자 발생	환원율로 이자 발생
부동산 가격	직접법 > 연금법 > 상환기금법 > 직선법			

03 잔여환원법

1) 개요

- ① 잔여환원법은 부동산에서 발생하는 순수익을 토지와 건물로 분리하고 여기에 각각의 환원율을 적용하는 토지*건물잔여환원법과 이것의 이론적 결함을 시정한 부동산잔여법이 있다.
- ② 토지건물잔여법은 복합부동산의 총수익에서 토지 내지 건물에 귀속되는 순수익을 공제하고 잔여부분의 순수익을 환원하여 가액을 구하는 방법이다.
- ③ 이러한 잔여환원법은 부동산가치는 시간이 경과함에 따라 언제나 감소한다는 것과 대상부동산을 경제적 수명까지 보유한다는 가정을 전제로 한다.
- ④ 부동산잔여법은 토지건물 일괄평가에서 유용하게 사용될 수 있으며, 특히 토지와 건물의 수익과 환원율을 따로 분리하지 않는 점에서 그 유용성이 있다.

2) 토지잔여법

- ① 토지잔여법은 복합부동산의 순수익에서 건물에 귀속되는 순수익을 공제한 후 도출된 토지에 귀속되는 순수익을 토지환원율로 환원하여 토지의 가액을 구하는 방법이다.
- ② 토지잔여법은 건축비용을 정확히 추계할 수 있는 신규건물, 감가상각이 거의 없는 물건, 토지가치를 독립적으로 추계할 수 없는 부동산, 건물이 최유효이용상태에 있는 부동산, 건물가치가 토지가치에 비해 상대적으로 작은 부동산인 주차장, 자동차 운전교습장, 작은 건물이 있는 공장부지에 적용이 가능하다.

$$\text{토지의 수익가액} = \frac{\text{대상부동산의 순수익} - \text{건물가액} \times \text{건물환원율}}{\text{토지환원율}}$$

3) 건물잔여법

- ① 건물잔여법은 복합부동산의 순수익에서 토지에 귀속되는 순수익을 공제한 후 도출된 건물에 귀속되는 순수익을 건물환원율로 환원하여 건물의 가액을 구하는 방법이다.
- ② 건물잔여법은 감가의 정도가 심한 부동산, 토지가치를 정확히 추계할 수 있는 부동산, 상대적으로 토지가치 비율이 적게 차지하는 부동산, 추가투자의 적정성 판단이 요구되는 경우에 적용할 수 있다.

$$\text{건물의 수익가액} = \frac{\text{대상부동산의 순수익} - \text{토지가액} \times \text{토지환원이율}}{\text{건물환원이율}}$$

4) 부동산잔여법

- ① 부동산잔여법은 토지·건물잔여법이 수익과 환원율을 분리하여 적용한다는 단점을 극복하기 위하여 개량된 방법이다. 부동산잔여법에서는 수익은 토지·건물이 복합적으로 작용하여 창출하는 것으로 보고 부동산의 가액을 구한다.
- ② 부동산잔여법은 수익이 건물의 경제적 잔존내용연수 동안 전체부동산으로부터 나오는 것으로 간주하고 기간 말 건물가치는 없다고 보며, 토지가치는 일정하다고 전제한다.
- ③ 이러한 전제 하에 부동산잔여법에서는 부동산의 전체순수익을 잔존내용연수 동안 현가화하고, 여기에 기간 말 토지가치를 현재가치로 현가하여 더한 값으로 대상부동산의 가액을 결정한다.
- ④ 부동산잔여법은 토지가치의 추계가 상대적으로 용이한 부동산, 토지가치 비율이 높은 부동산, 건물가치만을 주로 평가하는 경우, 적용할 순수익이 연금 성격을 강하게 가지는 부동산에 적용 가능하다.

$$\text{대상부동산의 가액} = \text{대상부동산의 순수익} \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n} + \frac{\text{기간 말 토지가치}}{(1+r)^n}$$

04 지분잔여법과 저당잔여법

1) 지분잔여법

지분잔여법은 신규부동산에 대한 소유권의 가치, 특수저당이 결부된 지분권가치추계에 유용한 평가방법이다.

$$\frac{\text{NOI} - (L \times \text{MC})}{R_E} + L = \text{부동산가치}$$

2) 저당잔여법

저당잔여법은 유용한 지분액수는 알려져 있지만, 저당대부액이나 저당가치는 알려져 있지 않을 경우에 유용한 평가방법이다.

$$\frac{\text{NOI} - (E \times R_E)}{\text{MC}} + E = \text{부동산가치}$$

05 정리

1) 물리적인 측면에서 복합부동산의 가치

토지가치	토지순수익 / 토지환원율(자본수익률)
건물가치	건물순수익 / 건물환원율(자본수익률+자본회수율)
복합부동산의 가치	① 토지가치 + 건물가치 ② NOI / 종합환원율(토지환원율과 건물환원율의 가중평균)

2) 금융적인 측면에서 복합부동산의 가치

지분가치	지분귀속순수익(BTCF) / 지분환원율
저당가치	부채서비스액(DS) / 저당환원율
복합부동산의 가치	① 지분가치 + 저당가치 ② NOI / 종합환원율(지분환원율과 저당환원율의 가중평균)

01 개요

할인현금흐름분석법(discounted cash flow method ; DCF법)은 미래의 현금흐름과 보유기간 말의 복귀가액에 적절한 할인율을 적용하여 현재가치로 할인한 후 대상물건의 수익가액을 산정하는 방법이다. 할인현금흐름분석법은 직접환원법이 가정하고 있는 여러 가지 사항들이 현실에 부합하지 않는다는 점을 지적하면서 발전해왔다. 할인현금흐름분석법에서 사용하는 미래의 현금흐름은 순수익, 세전현금흐름 및 세후현금흐름으로 나눌 수 있다.

멘토링

세전수익률과 세후수익률의 관계는 다음과 같다.
 세후수익률 =
 세전수익률 / (1+세율)

NOI 모델	$V = \sum_{t=1}^n \frac{NOI_t}{(1+r)^t} + \frac{V_n}{(1+r)^n}$ * 종합수익률을 적용함
BTCF 모델	$V = \left(\sum_{t=1}^n \frac{BTCF_t}{(1+y)^t} + \frac{E_n}{(1+y)^n} \right) + L$ * 세전지분수익률을 적용함
ATCF 모델	$V = \left(\sum_{t=1}^n \frac{ATCF_t}{(1+y_T)^t} + \frac{E_n}{(1+y_T)^n} \right) + L$ * 세후지분수익률을 적용함

02 순수익현금흐름분석법(NOI 모델)

- ① 보유기간 동안 발생하는 매기 NOI의 현재가합과 기간말 복귀액의 현재가합으로 부동산 전체가치를 구하는 방법이다.
- ② 만약 건물의 경제적 내용연수 동안 보유하는 경우 부동산잔여법과 동일한 결과가 된다.
- ③ 현업에서 실제로 활용되는 DCF모델이다.

03 세전할인현금흐름분석법(저당지분환원법)

1) 지분가치

(1) 지분수익률

지분수익률이란 매기간의 지분소득과 기간 말의 지분복귀액의 현재가치를 지분투자액과 같게 만드는 수익률로서 지분투자액에 대한 내부수익률이다.

(2) 지분소득의 현재가치

매년의 지분소득을 지분수익률로 할인하여 지분소득의 현재가치를 구한다.

(3) 지분복귀액의 현재가

기간말 부동산 처분시에 창출되는 순매도액 중 저당투자자에게 할당되는 미상환저당잔금을 제외한 나머지 차액인 기간말 지분복귀액을 투자자의 지분수익률로 할인하여 지분복귀액의 현재가치를 구한다.

(4) 지분가치

매 기간 지분소득의 현재가합과 기간 말 지분복귀액의 현재가치를 합하여 구한다.

2) 저당가치

(1) 정의

저당가치란 저당투자자인 대출자가 향유하는 모든 금전적 이익을 현재가치로 환원하는 것을 말한다.

(2) 저당가치

대출기관이 받게 되는 매기간 원금과 이자, 기간말 미상환저당잔금 등을 저당수익률로 할인하여 현재가치를 구한다. 이때 구한 저당가치가 언제나 원래의 저당대부액과 일치하지는 않는다. 기간 중 원금이 상환되고 이자율이 변함에 따라 저당가치도 변하기 때문이다.

3) 부동산의 시장가치

지분가치와 저당가치합으로 부동산 전체의 가치를 구한다.

04 세후할인현금흐름분석법(DCF법)

1) 개요

- ① DCF분석법이란 장래 매기간 기대되는 현금수지를 현재가치로 환원하여 대상부동산의 시장가치를 구하거나 투자액과 비교하여 투자의사결정에 활용되는 기법이다.
현금수지란 부동산 투자로 인한 현금유입과 현금유출을 일컫는 말이지만, 통상적으로 그 차이를 지칭하는 의미로 사용된다.
- ② 이는 안정화된 대표적 순수익으로 자본환원하는 직접환원법의 부정확성 및 세금효과를 간과하는 저당지분환원법을 비판하면서 Wendt에 의해 제창되었다.
- ③ 세후모형은 세전모형에서 세금만 추가적으로 고려하면 된다.

2) 영업소득세의 산정

- ① 영업소득세는 부동산을 통해 벌어들인 소득에 대해 부과하는 인세로, 소유주가 개인인 경우 **소득세**, 법인인 경우 **법인세**가 된다.
- ② 영업소득세를 구하는 방법은 2가지가 있으나, 양 방법에 의한 결과는 동일하다.
- ③ 저당지불액 중 **이자지급액은 비용항목으로 인정되나**, 원금상환분은 비용항목으로 인정되지 않는다는 점에 유의한다.

영업소득세의 계산과정

순영업소득	세전현금수지
+ 대체충당금	+ 대체충당금
- 이자지급분	+ 원금상환분
- 감가상각액	- 감가상각액
과세소득	과세소득
× 세율	× 세율
영업소득세	영업소득세

3) 세후지분복귀액의 산정

(1) 매도가격

- ① 지분복귀액의 계산은 장래 예상되는 매도가격의 추계로부터 시작한다. 투자분석은 투자를 하려고 하는 현재시점을 기준으로 행해진다. 따라서 매도가격은 어디까지나 기대가격에 지나지 않는다.
- ② 매도가격은 통상 보유기간말 다음 해의 소득을 자본환원하여 구하는 경우가 많다.

(2) 순매도액

- ① 매도가격에서 매도경비를 빼면 순매도액이 된다.
- ② 매도경비에는 부동산처분과 관계되는 중개수수료, 법적비용, 기타 경비 등이 포함된다.

(3) 세전지분복귀액

- ① 순매도액에서 미상환저당잔금을 뺀 것을 세전지분복귀액이라 한다.
- ② 미상환저당잔금이란 부동산 매도시점에서 저당대부자에게 일시불로 상환해야 할 저당잔액을 말한다.

$$\text{미상환저당잔금} = \text{대출금} \times \text{잔금비율}$$

(4) 세후지분복귀액(=양도소득세)

- ① 세전지분복귀액에서 자본이득세를 제하면 세후지분복귀액이 된다.
- ② 세후지분복귀액이 부동산 매도시 투자자에게 돌아오는 최종의 현금수지가 된다.

지분복귀액의 계산과정

매도가격 (selling price)

- 매도경비 (selling expense)

순매도액 (net sales proceeds)

- 미상환저당잔금 (unpaid mortgage balance)

세전지분복귀액 (before-tax equity reversion)

- 자본이득세 (capital gain tax)

세후지분복귀액 (after-tax equity reversion)

멘토링

일반적으로 시험에서는
초과감가상각액이나
세제상 공제액 등은
없다고 하여 간단하게
물어본다.

4) 자본이득세의 산정(=양도소득세) M

자본이득세의 계산과정

순매도액

- 순장부가치 = 매수가격 - 총감가상각액

매도이익

- 초과감가상각액

자본이득

- 세제상 공제액

과세대상 자본이득

× 세율

자본이득세

01 개요

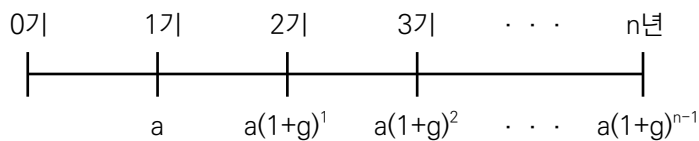
- ① 수익환원법은 대상부동산에서 창출될 것으로 예상되는 미래수익의 현재합으로 부동산의 가치를 평가하므로, 미래수익의 변화가 예상된다면 이에 대한 반영이 필요하다.
- ② 보유기간 동안 예상되는 이러한 소득의 변화를 1기의 소득에 반영하여 소득을 조정하는 것을 소득의 안정화라고 하며, 대표적으로 K계수와 J계수를 활용한다.
- ③ 반면 소득을 안정화하는 대신에 환원이율을 조정하는 것도 가능하다.

02 K계수

1) 의의

K계수란 1기말을 기준으로 2기부터 소득이 매년 일정비율로 변화하는 경우 그 변동분을 조정하는 경우에 활용되는 계수이다.

2) 산식



$$\begin{aligned}
 K\text{계수} &= \frac{\left\{1 - \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^n\right\}}{r-g} \times \frac{r \times (1+r)^n}{(1+r)^n - 1} \\
 &= \frac{1 - \frac{(1+g)^n}{(1+r)^n}}{(r-g) \times \text{PVAF}}
 \end{aligned}$$

3) 조정

(1) 순영업소득의 조정

$$\text{조정 후 순영업소득} = \text{조정 전 순영업소득} \times K\text{계수}$$

(2) 환원이율의 조정

$$\text{조정 후 환원이율} = \text{조정 전 환원이율} / K\text{계수}$$

03 J계수

1) 의의

J계수란 순영업소득이 감채기금형식으로 매기간마다(1기부터) 일정액씩 누적적으로 증감하는 경우에 적용되는 계수를 말한다.

2) 산식

$$\begin{aligned} J계수 &= SFF \times \left(\frac{t}{1 - (1+y)^{-t}} - \frac{1}{y} \right) = SFF \times \left(\frac{t \times (1+y)^t}{(1+y)^t - 1} - \frac{1}{y} \right) \\ &= \frac{y}{(1+y)^{-t} - 1} \times \left(\frac{t \times (1+y)^t}{(1+y)^t - 1} - \frac{1}{y} \right) \end{aligned}$$

3) 조정

(1) 순영업소득의 조정

$$\text{조정 후 순영업소득} = \text{조정 전 순영업소득} \times (1 + \Delta \times J계수)$$

(2) 환원율의 조정

$$\text{조정 후 환원이율} = \text{조정 전 환원이율} / (1 + \Delta \times J계수)$$

PART 03

건물 등의 평가

Chapter 01 건물의 평가

Chapter 02 복합부동산의 평가

Chapter 03 구분소유권의 평가

Chapter 04 임대료의 평가

Chapter 05 기타 평가방법

제1절

건물평가의 개요

01 자료의 수집 및 정리

1) 사전조사 및 실지조사

(1) 사전조사

- ① 소재지, 지번, 용도, 구조, 지붕
- ② 용도지역, 지구 등 공법상 제한사항
- ③ 건폐율과 용적률
- ④ 준공 및 사용승인일자
- ⑤ 그 밖의 참고사항

(2) 실지조사

- ① 건물의 구조, 용도 및 면적
- ② 기초와 용재
- ③ 시공 및 관리상태
- ④ 부대시설
- ⑤ 실측을 통한 지적도상 건물의 위치 확인
- ⑥ 그 밖의 참고사항

2) 건물 가격자료의 수집 및 정리

(1) 원가자료

도급공사비, 실적공사비, 건물신축단가표 등이 있으며, 이를 기준으로 건물의 표준단가, 부대설비 보정단가를 구해야 할 것이다.

(2) 거래사례

- ① 거래사례비교법 등 비교방식을 적용하기 위하여 필요하며, 시장에서 거래되고 있는 가격수준을 파악하게 해 준다.
- ② 분양가격 조사 시 건물부가가치세의 포함여부, 월임대료의 내용, 관리비에 건물부가가치세 포함여부 등을 확인해야 한다.

(3) 임대사례

임대수익, 임대보증금 보증금운용이율, 기타 수익, 총비용 등이 있다.

(4) 수익자료

건물을 수익환원법 등 수익방식에 따라 감정평가하는 경우 필요한 자료로서, 수익률, 성장률, 현금흐름추정자료 등이 있다.

(5) 시장자료

경제성장률, 건축공사비지수, 물가상승률, 금리, 환율 등이 있다.

(6) 그 밖에 감정평가액 결정에 참고가 되는 자료

3) 적절한 가격자료의 요건

건물의 경우에도 다른 대상물건과 마찬가지로 가격의 3면성이 작용한다. 따라서 시장성·원가성·수익성을 모두 고려하여 적절한 감정평가액을 산정하기 위해서는 시장자료, 원가자료, 수익자료 등이 구비되어야 하는데, 본 규정에서 나타내고 있는 거래사례, 원가자료, 임대사례, 수익자료, 시장자료 및 그 밖에 가격결정에 참고가 되는 자료를 객관적이고 정확하게 수집하여야 할 것이다.

02 면적사정

1) 규정의 취지

- ① 건물을 감정평가할 때에는 적용할 면적을 확정하는 것을 **면적사정**이라고 하며, 이에 대한 기준을 명확히 하기 위한 규정이다.
- ② 건물의 경우에도 토지와 마찬가지로 면적에 따라 그 가치가 달라질 수 있으므로, 본 규정은 건물의 면적을 확정하는 절차로서의 면적사정에 대하여 명확히 하고 있다.

2) 주요내용

(1) 면적사정의 원칙 및 기준

감정평가서는 실지조사에 의하더라도 현실적으로 그 면적을 오차 없이 정확하게 측정할 수 없는 것이 현실이다. 따라서 면적사정은 원칙적으로 대상 건물의 **건축물대장상의 면적을** 기준으로 하되, 현장조사 결과 실제면적과 건축물대장상 면적이 **현저하게 차이가 나는 경우** 등에는 **실제면적을** 기준으로 할 수 있다.

(2) 공부상 면적과 실제면적이 다른 경우

① 현장조사 결과 실제면적과 건축물대장상 면적이 현저하게 차이가 나는 경우

실지조사를 할 경우 확연하게 실제면적과 건축물대장의 면적이 현저하게 차이가 나는 경우가 있을 수 있으며, 이러한 경우에는 **실제면적을** 기준으로 감정평가할 수 있다.
현저한 차이가 나타나는 경우 의뢰인에게 그 사실을 알려야 하며, 의뢰인이 요청하는 경우 의뢰인이 요청한 면적을 기준으로 감정평가할 수 있다. 이 경우 감정평가서에 이 사항을 기재하여 표시하여야 할 것이다.

② 의뢰인이 실제면적을 제시하여 그 면적을 기준으로 감정평가할 것을 요청한 경우

건축물대장상의 면적이 있지만 감정평가 의뢰인이 해당 건물의 실제면적을 직접 제시하여 감정평가를 의뢰하는 경우가 있다. 이 경우에는 감정평가사는 해당 제시된 면적의 출처와 신뢰성 여부를 파악하여야 할 것이다.

(3) 실제 면적이 기준

실제면적은 **바닥면적**으로 하되 건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽, 기둥, 그 밖에 이와 비슷한 구획의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적을 실측에 의하여 산정한다.

3) 유의사항

(1) 건물의 면적 및 구조의 불일치

증축·개축 및 그 밖의 사유로 인하여 공부상 건물의 면적 및 구조가 실지조사 결과 현저하게 상이하여 동일성을 인정하기 어려운 경우에는 소유권이 인정되지 않을 수 있으므로, 의뢰인에게 이 사실을 알리고 감정평가 진행 여부에 신중을 기하여야 한다.

(2) 소재지번 불일치

공부와 실제 소재지번이 불일치하는 건물은 동일한 지번임이 확인 가능하거나 동일한 건물임을 인정할 수 있는 자료의 확보가 가능하여 건물의 사용·수익 등에 지장이 없는지의 파악에 유의하여 감정평가 진행 여부를 검토한다.

I. 재조달원가

01 개념

- ① 재조달원가란 현존하는 물건을 기준시점에 있어서 원시적으로 재생산 또는 재취득하는 것을 상정하는 경우에 필요한 적정한 원가총액을 말한다.
- ② 재조달원가는 생산 개념에 입각한 **재생산원가**와 취득 개념에 입각한 **재취득원가**로 구분된다. 전자는 건축물과 같이 생산(건축)이 가능한 경우에 적용되는 반면, 후자의 경우는 도입기계 등과 현실적으로 직접 생산이 불가능한 경우에 구매하여 취득하는 경우에 적용될 수 있다.

02 재조달원가의 종류

1) 복제원가(재생산비용) (Reproduction Cost)

(1) 의의

대상물건의 **물리적 측면**에 착안하여, 동일한 모양, 구조, 원자재, 노동의 질을 갖는 복제품을 기준시점 현재의 가격으로 재조달하는데 소요되는 비용을 말한다.

(2) 적용

특수한 공법과 자재가 건물의 가치를 나타내는 교회, 절 같은 건물 및 보험목적 평가, 계획중인 건물의 평가 등에 적용된다.

(3) 장단점

- ① 대상물건의 상태를 가장 유사하게 반영하므로 신뢰도가 높으나
- ② 기준시점과 건축시점간에 건축기법의 변화나 자재의 개발 등의 변동이 있거나, 관련자료가 없거나, 있다고 해도 과거 먼 시점의 자료일 때 일정한 한계가 있다.

2) 대체원가(대치비용) (Replacement Cost)

(1) 의의

대상물건의 **기능적 측면**에 착안하여, 대상물건과 동일한 효용을 가진 건물을 기준시점 현재의 모양, 구조, 원자재, 노동자의 질로 재조달하는데 소요되는 비용이다.

(2) 적용

건축자재, 공법, 기술 등의 변천으로 대상의 복제원가를 구할 수 없을 때, 예전에 설계된 공장 건물이 현재에도 효용이 있는 경우에 적용된다.

(3) 장단점

- ① 일반적으로 재생산비용보다 적게 소요되고 물건의 복제가 불가능한 경우 유용하다.
- ② 기존구조물의 대상물건 가치에 대한 기여도를 잘 반영하며, 기능적 감가의 일부가 이미 반영되어 있다.
- ③ 동일한 효용의 판단이 곤란하고 주관개입의 문제가 있다.

3) 복제원가와 대체원가의 비교

(1) 개념상 차이

복제원가는 대상물건과 동일한 복제품 만드는데 드는 물리적 측면의 원가이고, 대체원가는 동일한 효용(기능)을 갖는 물건을 만드는데 드는 원가로 효용측면에서 파악된 원가이다.

(2) 대체원가의 이론상 우수성

이론적으로 복제원가보다 대체원가가 설득력이 있다. 왜냐하면 중고건물의 경우 자재, 양식, 설계, 공법이 바뀌므로 동일한 효용을 갖는 것이면 되며, 수요자 역시 물리적 구조가 유사하다는 점보다는 동일한 효용을 갖는 현대적 감각의 부동산을 선호한다는 점 등 때문이다.

(3) 복제원가의 실무상 우수성

실무상으로는 대체원가보다는 복제원가를 채택하는 것이 더 정확한 가격을 구할 수 있다. 왜냐하면 대체원가는 서로 다른 품목끼리 비교하므로 물리적 감가의 파악이 어려운 데다가 대체원가의 효용은 직접 구하기가 어렵고, 간접적으로만 구할 수 있기 때문이다.

(4) 원가의 대소

대체원가는 기능적 감가의 일부를 반영하고 있으므로 일반적으로 복제원가보다 작다.

03 재조달원가의 기준 및 구성요소

1) 도급방식 기준

감정평가를 할 때에는 해당 물건의 생산이나 취득에 실제로 들어간 원가가 아니라 **일반적인 방법으로 생산하거나 취득한 생산비 또는 취득비를 기준으로 한다**. 이는 실제 들어간 생산비나 취득비는 소유자 등이 주관적으로 부여하는 가치나 협상력에 따른 차이가 반영될 수 있기 때문에 일반적인 도급방식에 의해 생산 또는 취득된 원가로 산정하는 것이 원칙이다. 그리고 제세공과금 등 일반적인 부대비용 또한 재조달원가의 구성항목이 된다.

2) 재생산원가

복제원가나 대체원가를 추계하기 위해서는 표준적인 건설비, 통상의 부대비용 그리고 개발이윤을 계상해야 한다. 다음은 건물의 재생산원가에 대한 재조달원가 구성표이다.

재조달원가	표준적인 건설비	공사비	직접비
			간접비
		수급인의 적정이윤	
	도급인이 직접 부담하는 통상의 부대비용	건설자금이자, 설계감리비	
		허가비용, 세금 및 공과금 등, 등기수수비 등	
		기타 도급인 부담비용	
	개발이윤	정상적인 이윤	

멘토링

대문, 조경, 울타리, 마당콘크리트공사, 담장, 옹벽 등은 건물에 대한 공사비용이 아니므로 재조달원가에 포함하지 않는다.

(1) 표준적인 건설비

개량물의 건축에 사용되는 노동과 원자재에 대한 지출경비뿐만 아니라 하청회사의 간접비용과 이윤도 포함되는데, 이것들은 하청업자와의 계약액에 이미 포함되어 있기 때문이다.

(2) 통상의 부대비용

노동과 원자재 이외의 항목에 대한 지출경비로 행정비용, 수수료, 세금, 마케팅비용 등 일반적으로 표준적인 건설비의 일정비율로 표시된다. 종류에는 일반간접비용, 관리간접비용, 비품에 대한 감가상각비 등이 있다.

(3) 개발이윤

개발이윤은 생산의 4요소인 경영의 대가로 보아 포함시켜야 한다. 왜냐하면 시장위험으로 인한 손실발생 시에도 타 방식과 일치할 위해 이를 포함시켜야 하기 때문이다. 개발이윤(entrepreneurial profit)은 완성된 부동산의 가치에서 개발비용을 뺀 차액을 말하는데, 매도할 경우에는 판매이윤의 형태로, 임대할 경우에는 정상적 임대수익 외에 소유자에게 귀속되는 추가적 투자수익의 형태로, 직접 사용할 경우에는 기업에 대한 사용가치의 형태로 나타난다.

3) 재취득원가

재취득원가를 추계하기 위해서는 표준적인 취득비, 통상의 부대비용 등을 계상해야 한다. 재취득원가는 도입기계 등과 같이 생산이 불가능한 예외적인 경우에 적용되는 것으로 세부적인 내용에 대해서는 [620-1.3.3.2.2]을 참조한다.

04 재조달원가의 산정

1) 직접법과 간접법

(1) 직접법에 의한 재조달원가의 산정

- ① 직접법은 대상물건의 전체 또는 부분별 사용자재 및 소요비용의 품등·수량·시간 등을 조사하여 재조달원가를 대상물건에서 직접 구하는 방법이다.
- ② 직접법으로 대상건물의 재조달원가를 산정하는 경우에는 대상건물의 건축비를 기준으로 한다.

(2) 간접법에 의한 재조달원가의 산정

- ① 간접법은 대상물건의 자료가 없거나 자료만으로 정확한 재조달원가 산정이 어려운 경우 유사한 물건의 재조달원가를 구하고, 사정보정 및 시점수정 등을 하여 대상 건물의 재조달원가를 구하는 방법이다.
- ② 건물신축단가표를 활용하여 구하는 경우 표준단가와 부대설비 보정단가의 합으로 재조달원가를 산정한다.

(3) 표준단가와 부대설비 보정단가

① 표준단가

표준단가는 정부고시 표준품셈과 실적공사비 등을 적용하여 산정한 순수 건축공사비에 제 경비(간접노무비, 산재보험료, 안전관리비, 기타경비, 일반관리비, 이윤 등), 설계감리비 및 전기기본설비비(전등, 전열공사비) 등이 포함된 것이다.

② 부대설비의 보정

건물표준단가에 포함되지 않은 전기설비, 위생설비, 냉난방설비 등 부대설비에 대한 설치비용을 뜻한다. 부대설비보정단가를 구하는 경우에는 건물소유자로부터 자료를 징구할 수 있으며, 부대설비항목별로 실시조사 시 확인되고 가동 중인 항목만을 부대설비로 보정한다.

2) 건물신축단가표(한국부동산원 발행) 일부 예시

분류번호	용도	구조	급수	표준단가(㎡)	내용연수
8-2-5-1	오피스텔	철근콘크리트조 슬래브지붕	1	1,153,000	55 (50~60)

구분 실명	바닥	내벽	천장	창호	주요재료
방	몰탈위비닐타일	몰탈위수성페인트	무석면보드위 수성페인트	알루미늄창, 철제문 및 스텐레스 문	외벽 : 알루미늄 복합판넬
로비 및 복도	화강석잔다듬 및 몰탈위카펫	화강석물갈기 및 몰탈위본타일	알루미늄스팬드럴 및 암면텍스		
화장실	액체방수위바닥타일	액체방수위벽타일	무석면보드위 수성페인트		
계단실	몰탈위비닐타일	몰탈위본타일	본타일		

구 분	주요 공사내역	공사비	구성비	재료비: 노무비
1. 가설공사	공통가설, 일반가설	53,951	4.68	27:73
2. 기초 및 토공사	터파기, 잡석다짐, 흙막이	69,684	6.04	71:29
3. 철근콘크리트공사	레미콘(#57), 철근가공조립	231,340	20.06	59:41
4. 철골공사	철근가공조립 및 세우기	33,881	2.94	38:62
5. 조적공사	시멘트벽돌쌓기(0.5, 1.0B), 치장벽돌쌓기(0.5B), 내화벽돌쌓기(0.5B)	57,586	4.99	28:72
6. 방수공사	액체방수, 시트방수, 침투성방수, 에폭시코팅	25,733	2.23	34:66
7. 미장공사	시멘트몰탈, 후로아하드너	57,675	5.00	7:93
8. 석공사	화강석물갈기, 화강석잔다듬	12,802	1.11	36:64
9. 타일공사	자기질타일, 석기질타일	39,378	3.42	11:89
10. 목공사	출입문틀설치, 물당설치	3,807	0.33	47:53
11. 창호공사	알루미늄창(프로폰), 철제문, 스텐레스문, 도아금물	26,501	2.30	68:32
12. 유리공사	칼라복층유리 12mm 및 18mm, 강화유리문	14,296	1.24	34:66
13. 도장공사	조합페인트, 수성페인트(내부 3회, 외부 3회), 본타일	34,057	2.95	35:65
14. 지붕 및 환통공사	PVC선홈통, 루프트레인	438	0.04	61:39
15. 수장공사	비닐타일, 카펫, 밤라이트, 암면뿔칠, 암면텍스	43,647	3.79	72:28
16. 금속공사	경량철골천장틀, 알루미늄몰딩 및 스펠드럴	16,690	1.45	39:61
17. 기타공사	천장점검구, 알루미늄복합판넬	56,208	4.87	99:1
18. 운반공사	철근, 시멘트, 모래, 자갈, 잡석	3,564	0.31	58:42
19. 고자재대공제	고철근	-898	-0.08	100:0
계		780,346		48:52
제경비	간접노무비, 산재보험료, 안전관리비, 건강보험료, 연금보험료, 환경보존비, 경비, 일반관리비, 이윤	228,654	19.83	
건축공사비합계		1,009,000		
설계비		20,000	1.73	
감리비		13,000	1.13	
전기기본공사비		111,000	9.63	
합계		1,153,000	100%	

3) 부대설비 보정단가(한국부동산원 발행) 일부 예시

건물용도	화재탐지설비	방송설비	TV 공시청설비	피뢰침설비	DATA설비	H/A설비
일반주택, 고급주택	-	-	2,000~8,000	-	7,000~10,000	2,000~4,000
아파트	7,000~14,000	1,000~4,000	2,000~7,000	-	10,000~23,000	5,000~8,000
연립주택	4,000~7,000	-	3,000~4,000	-	3,000~4,000	2,000~6,000
점포상가	4,000~9,000	3,000~4,000	1,000~4,000	-	5,000~10,000	-
일반목욕탕, 대중사우나, 사우나	5,000~6,000	3,000~3,500	2,000~3,000	-	2,000~4,000	-

4) 건축물 재조달원가 자료집(한국부동산연구원)

분 류	용 도	구 조	급 수	표준단가(㎡)	내용연수
03-01-05-09	점포및상가	철근콘크리트조/평지붕	2	1,513,000	50 (45~55)

■ 건물개요	공 사 명 공사규모 연 면 적	000 근린생활시설 신축공사 지하1층, 지상2층 955.00㎡	구 조 건물높이	철근콘크리트조 11.68m
--------	------------------------	--	-------------	-------------------

■ 주요설계	구 조	콘 크 리 트(㎡)		거 푸 집(㎡)		철 근(Ton)	
		1.253	㎡/㎡	4.350	㎡/㎡	0.097	Ton/㎡
		철 골(Ton)					
		0.012	Ton/㎡				
	외부마감	부 위	자 재	수 량	부 위	자 재	수 량
		외 장	화강석	0.45㎡	ROOF	도막방수	0.66㎡
		외부창호	징크패널 SSD	0.23㎡ 0.26㎡			
	내부마감	부 위	주요자재	수 량	부 위	주요자재	수 량
		바 닥	비닐계타일 자기질타일 폴리싱타일	0.33㎡ 0.07㎡ 0.08㎡	천 정	불연천정재 수성페인트 비닐페인트	0.23㎡ 0.04㎡ 0.19㎡
		벽	도기질타일 비닐페인트	0.15㎡ 0.92㎡			

건 축 공 사	공 종	주 요 내 역	공 사 비	재료	노무	경비	구성비(%)
	1. 가 설 공 사	공통가설, 직접가설	39,469	13	83	4	2.61
	2. 토 및 지 정 공 사	터파기, 되메우고다지기, 잔토처리	16,508	22	72	6	1.09
	3. 철근콘크리트공사	철근, 콘크리트, 거푸집	283,902	51	48	1	18.76
	4. 철 골 공 사	H형강, 강판, 볼트, 크레인, 데크플레이트	21,826	57	33	10	1.44
	5. 조 적 공 사	0.5B, 1.0B조적, 인방, 방수턱	19,625	19	81		1.30
	6. 석 공 사	화강석바닥, 벽, 두껍석, 계단, 인조대리석	102,206	35	64	1	6.76
	7. 타 일 공 사	자기질타일, 도기질타일, 폴리싱타일	44,841	29	70	1	2.96
	8. 목 및 수 장 공 사	비닐계타일, 불연천정재, 방부목데크, 석고보드, 단열재	186,032	73	27		12.30
	9. 방 수 공 사	도막방수, 액체방수, 보호몰탈, 코킹	49,659	30	70		3.28
	10. 지 붕 및 흙 통 공 사	드레인, 선홍통	6,852	61	39	1	0.45
	11. 금 속 공 사	징크패널, 경량천정틀, 금속핸드레일, 트랜치, 사다리, 비드	120,908	62	37	1	7.99
	12. 미 장 공 사	시멘몰탈, 면처리, 칼라무늬콘크리트, 창틀주위충진몰탈	37,304	5	95		2.47
	13. 창 호 및 유 리 공 사	SSD, 10mm강화유리, 하드웨어	73,851	88	12		4.88
	14. 도 장 공 사	조합, 녹막이, 수성페인트, 비닐페인트	25,381	19	81		1.68
	15. 기 타 공 사	점자블럭, 영유아거치대, 수납장, 주방싱크대	4,680	100			0.31
	16. 골 재 비 및 운 반 비	시멘트, 모래, 잡석, 자갈	15,163	83		17	1.00
■ 직접비(원/㎡)			소 계	1,048,207			69.28
■ 간접비(원/㎡)			간접노무비, 산재보험, 인건관리비, 기타경비, 일반관리, 이윤	364,984			24.12
■ 건축공사합계(원/㎡)				1,413,191			
			설계감리비	46,000			3.04
			전기기본공사비	54,000			3.57
■ 합계(원/㎡)			건축 + 제경비 + 설계감리 + 전기기본공사비	1,513,000			100

05 비용의 추계

1) 총량조사법

(1) 의의

건축에 관계되는 모든 항목에 대해서, 투입되는 원자재와 노동량을 세세히 조사하여 비용을 추계하는 방법이다.

(2) 활용 및 장단점

- ① 모든 비용항목에 대한 세목별 조사로 중요항목이 누락되는 현상이 발생하지 않으므로 다른 방법보다 정확하다.
- ② 시간과 비용이 많이 든다는 점과 상세한 조사를 하기 위해 상당한 기술*경험*전문지식이 필요하다는 단점이 있다.

2) 구성단위법

(1) 의의

건물을 벽*바닥*지붕 등과 같은 몇 개의 중요한 구성부분으로 나누고, 각 구성부분별로 측정 단위마다 단가를 곱하여 비용을 추계하는 방법이다.

(2) 활용 및 장단점

- ① 대부분의 평가사는 원자재가격이나 노동비용에 대한 전문가가 아니기 때문에 전문기관에서 발간하는 표준비용을 이용해서 건물비용을 산출하고, 이것을 대상 부동산이나 지역특성에 따라 수정하는 방법을 사용하고 있다.
- ② 총량조사법보다는 덜 상세하나 시간과 비용이 훨씬 절약된다는 장점이 있다.

3) 단위비교법

(1) 의의

평방미터나 입방미터와 같이 총량적 단위를 기준으로 비용을 산출하는 방법으로, 평당 건설비용이 얼마이므로 총량비용은 얼마가 된다는 식으로 추계한다.

(2) 활용 및 장단점

- ① m^2 법은 주택, 저층의 상가나 사무실 건물에 사용되며 m^3 법은 극장, 강당, 창고, 공공건물, 고층사무실이나, 아파트 등에 주로 사용한다.
- ② 이해가 쉽고 사용이 편리하며 추계의 시간과 비용이 적게 들고, 검증도 용이할 뿐만 아니라 건축실무에 대한 전문적 지식을 요하지 않는다는 장점이 있다.
- ③ 비용에 사용되는 자료가 최근의 것으로서 시장으로부터 충분히 지지될 수 있는 것이어야만 이 방법이 큰 유용성을 발휘할 수 있다.

4) 비용지수법

(1) 의의

대상 부동산의 최초의 건물비용을 알 수 있을 때 사용되는 방법으로, 신뢰성 있는 기관으로부터 발표된 건물비용에 대한 지수를 사용하여 재생산비용을 추계하는 방법이다.

(2) 활용 및 장단점

- ① 비용지수법에 의한 추계는 최근에 지어진 건물에 가장 잘 채택될 수 있는데, 이는 건축기술, 원자재, 디자인 등이 시간의 흐름에 따라 부단히 변동하기 때문이다.
- ② 시간과 비용이 매우 절약된다.
- ③ 상대적으로 매우 부정확할 수 있고, 경기 변동(건축경기)이 심한 시기에는 사용이 어렵다는 단점을 지니고 있다.

05 비용의 수정요소 (안중요)

1) 단위당 기본비용과 바닥면적과의 관계

- ① 단위당 기본비용이 바닥면적이 증가함에 따라 감소한다는 것이다.
- ② 상벽면적비란, 건물바닥면적에 대한 벽면적의 비율을 말한다. 즉, 바닥면적이 증가함에 따라 상벽면적비는 감소하는 경향이 있기 때문에 바닥면적의 크기에 따라 단위당 기본비용을 수정할 필요가 있다.

2) 둘레에 대한 수정

- ① 건물의 바닥면적이 동일하다고 해서, 단위당 기본비용이 동일하게 드는 것이 아니라 면적은 동일하지만 벽둘레가 서로 다르면 비용이 달라진다.
- ② 즉, 바닥면적이 동일할 경우에는 바닥면적이 정사각형에 가까울수록 둘레의 길이가 짧아진다. 따라서 둘레길이에 따른 편차를 수정해야 한다.

3) 단위당 전체비용과 바닥면적과의 관계

- ① 단위당 전체비용은 오히려 바닥면적이 증가함에 따라 증가하는 경향이 있는데, 이는 건설규모가 커질수록 그에 따라 추가적 특성이 가미되기 때문이다.

감칙 제2조(정의)

- 5. "원가법"이란 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

감칙 제15조(건물의 감정평가)

- ① 감정평가법인등은 건물을 감정평가할 때에 원가법을 적용하여야 한다.

실무기준 3.2.1.2 재조달원가

- ① 재조달원가란 대상물건을 기준시점에 재생산하거나 재취득하는 데 필요한 적정원가의 총액을 말한다.
- ② 재조달원가는 대상물건을 일반적인 방법으로 생산하거나 취득하는 데 드는 비용으로 하되, 제세공과금 등과 같은 일반적인 부대비용을 포함한다.

II. 감가수정

01 감가수정의 의미

- ① 감가란 신규 또는 최유효이용 상태에서 실현되는 원가의 감소분을 의미한다.
- ② 감가수정이란 재조달원가에서 여러 가지 감가요인을 분석하여 결정된 감가수정액을 공제함으로써 기준시점 현재 대상물건이 갖는 적절한 가액을 산정하는 방법을 말한다.
- ③ 적산가액은 기준시점에서의 정상적인 시장을 전제로 한 물건의 현존가치이므로, 재조달원가로부터 어느 정도 감가되었는지 판단해야 한다.

02 감가요인

1) 물리적 감가요인

- ① 물리적 감가요인은 시간의 경과, 사용으로 인한 마모 또는 파손, 재해 등 우발적 사고로 인한 손상, 기타 물리적인 하자 등이 있다.
- ② 물리적으로 결함이 있는 부분에 대해 즉각적 교체 또는 보수가 필요한가의 여부, 보수가 필요하다면 소요되는 보수비용, 보수 후의 경제적 유용성이나 잔존 및 내용 연수 등에 대한 검토가 이루어져야 한다.
- ③ 파손부분을 즉각적으로 교체하거나 보수할 필요가 없는 경우일지라도 부동산의 경제적 내용연수가 만료되기까지 교체의 필요성 여부, 치유 및 교체에 수반되는 비용 등에 대한 검토가 이루어져야 한다.

2) 기능적 감가요인

- ① 기능적 감가요인은 부동산 사용자의 관리나 건설 당시의 설계와 같은 인위적인 요소가 많이 작용하는 것으로 형식의 구식화, 설비의 부족, 설계의 불량, 능률의 저하, 기타 기능적인 하자 등이 있다.
- ② 대상부동산의 기능적 하자가 치유 가능한지 여부에 따라 기술적·경제적인 측면에서 검토하여야 한다.
- ③ 일반적으로 현대 건축기술의 발달로 인하여 기술적 측면은 그다지 중요하지 않으나, 대신 그 치유에 소요되는 비용과 회복 또는 증대되는 가치를 상호·비교하는 **경제적 타당성**을 주된 검토 대상으로 한다. 즉, 기능적 하자의 치유에는 반드시 경제적으로 타당성이 있어야 한다.
- ④ 인근지역의 변화 등 환경변화에 순응할 수 있는가의 여부, 즉 현재 및 장래의 기능적 적합성에 대한 검토가 필요하다. 만약 기능적 하자의 치유가 기준시점에서 경제적으로 가능하다 하더라도 부동산의 경제적 위치의 가변성을 전제로 생각할 때, 그러한 하자의 치유가 앞으로 인근지역의 변화에 적합할 수 있는냐의 문제가 더 중요하다.

3) 경제적 감가요인

- ① 경제적 감가요인은 주로 부동산이 가지는 물리적인 특성인 지리적 위치의 고정성에 의해 발생하며, 주위환경과의 부적합, 인근지역의 쇠퇴, 시장성의 감퇴, 기타 경제적인 하자 등이 있다.
- ② 경제적 감가요인은 외부적 요인에 의한 가치의 상실로 **치유가 불가능한 감가요인**으로 인근지역에 혐오시설이 들어서서 시장성이 감퇴하는 등 부동산 자체의 잘못이 없음에도 외부적 경제요인에 의한 가치하락을 가져오는 경우이다.

03 감가수정 방법의 분류

- ① 감가수정은 감가수정 자료의 출처가 대상물건인지, 대상과 같거나 유사한 물건에서 비롯된 것인지에 따라 직접법과 간접법으로 구분할 수 있다.
- ② 각각의 방법은 구체적인 감가수정방법에 따라 내용연수법, 관찰감가법, 분해법, 시장추출법, 임대료손실환원법으로 세분된다.
- ③ 감가수정은 경제적 내용연수를 기준으로 내용연수법을 중심으로 하되, 수정방법은 대상물건의 특성에 따라 정액법, 정률법, 상환기금법 중에서 선택할 수 있다.
- ④ 다만 이와 같은 방법으로 산정한 감가수정액이 적절하지 않다고 판단되면, 관찰감가법이나 분해법, 시장추출법 등 다른 방법을 활용할 수 있다고 정하고 있다.
- ⑤ 대상물건의 성격, 감가수정의 특성, 자료의 신뢰도에 따라 다른 방법의 감가수정 방법도 병용해 보는 것이 중요하다.

자료출처	구체적인 감가수정 방법	
직접법	내용연수법	정액법
		정률법
		상환기금법
간접법	관찰감가법	
	다른 방법	분해법
		시장추출법
		임대료손실환원법

04 직접법(내용연수법)

1) 의의

부동산의 경제적 내용연수와 경과연수에 기초하여 감가수정하는 방법이다.

2) 정액법

대상물건의 감가총액을 단순히 경제적 내용연수로 안분하여 매년의 감가액으로 하는 방법으로, 감가수정액이 경과연수에 정비례하여 증가하므로 직선법이라고도 하는데, 건물이나 구축물 평가에 유용한 방법이다.

① 매년의 감가액

$$\text{매년의 감가액}(D) = C \times (1 - R) \times \frac{1}{N} = \frac{C - S}{N}$$

② 감가누계액

$$\text{감가누계액}(D_n) = C \times (1 - R) \times \frac{n}{N}$$

③ 적산가격

$$\text{적산가격}(P_n) = C \times \left\{ 1 - (1 - R) \times \frac{n}{N} \right\}$$

D : 매년의 감가액, D_n : 감가누계액, P_n : 적산가격, C : 재조달원가,

S : 내용연수 만료시 잔존가격, R : 최종잔가율(R ≥ 0), N : 경제적 내용연수, n : 경과연수

3) 정률법

자산의 가치가 매년 일정한 비율로 감가된다는 가정 하에 매년 말 잔존가치에 일정한 감가율을 곱하여 매년의 감가액을 구하는 방법이다. 이 방법은 감가액이 첫 해에 가장 크고 해가 갈수록 감가액이 점차 줄어드는 것으로, 기계*기구 등 동산, 수익용*임대용 부동산평가에 주로 활용된다.

① 매년의 감가율(정률)

$$\text{매년의 감가율}(K) = 1 - \sqrt[n]{\frac{S}{C}} = 1 - r$$

$$r = 1 - K = \sqrt[n]{\frac{S}{C}}$$

② 매년의 감가액

$$D = P_{n-1} \times K$$

③ 감가누계액

$$D_n = C \times (1 - r^n)$$

④ 적산가격

$$P_n = C \times r^n$$

D : 매년의 감가액, D_n : 감가누계액, P_n : 적산가격, C : 재조달원가,
 S : 내용연수 만료시 잔존가격, K : 매년의 감가율 ($K > 0$), N : 경제적 내용연수,
 n : 경과연수, P_{n-1} : 전기말의 잔존가격, r : 전년대비 잔가율

4) 상환기금법

대상물건의 내용연수 만료 시에 기준시점에서의 상태와 동일한 가치를 갖는 물건을 재취득하기 위하여 매년의 감가액을 외부에 축적(투자)하고, 그에 따른 복리의 이자도 발생한다는 것을 전제로 내용연수 만료 시에 감가누계액 및 그에 따른 복리이자상당액의 합계액이 감가 총액과 같아지도록 매년 일정액을 감가하는 방법을 말한다.

① 매년의 감가액

$$D = C \times (1 - R) \times \frac{i}{(1 + i)^N - 1}$$

$$D = (C - S) \times \frac{i}{(1 + i)^N - 1}$$

② 감가누계액

$$D_n = n \times C \times (1 - R) \times \frac{i}{(1 + i)^N - 1}$$

$$D_n = n \times (C - S) \times \frac{i}{(1 + i)^N - 1}$$

③ 적산가격

$$P_n = C - D_n$$

$$P_n = C \times \left[1 - n \times (1 - R) \times \frac{i}{(1 + i)^N - 1} \right]$$

5) 장단점

- ① 내용연수법은 일정액 또는 일정비율로 매년 감가액이 발생되므로 물리적 요인에 의한 감가수정에 적합하고 실무상 적용이 간편하여 객관적이며, 대량처리가 가능하다.
- ② 그러나, 개별성이 있는 부동산의 실제감가액과 일치하지 않는다는 점, 경제적*기능적 감가요인은 파악하기 곤란하다는 단점이 있다. 또한, 내용연수와 경제적 잔존내용연수 결정에 자의적인 판단이 개입될 수 있다.

05 간접법

1) 관찰감가법

(1) 의의

평가대상이 되는 부동산의 상태를 면밀히 관찰하여 평가사의 종합적 판단으로 적절한 감가상각률을 적용하여 감가상각하는 방법을 말한다.

(2) 내용

관찰감가법도 감가상각요인을 물리적, 기능적, 그리고 경제적 요인으로 나누어 추계한다. 관찰감가법에서는 각 감가상각요인에 대한 현재의 상태를 면밀히 관찰하여 유사부동산의 그것과 비교하여 감가상각을 한다는 것이다. 따라서, 감가상각추계치의 타당성은 평가사의 폭넓은 경험과 지식에 크게 의존하고 있다.

(3) 비판적 견해

- ① 지나치게 평가사의 주관에 의존하며
- ② 감가상각추계치를 시장으로부터 도출할 수 있을 만큼 시장자료가 유용하다면, 다른 접근법으로 시장가치를 구하면 되지 구태여 비용접근법으로 도출할 필요는 없으며
- ③ 시간의 경과에 따른 재질의 변화등 외부에서 누락하기 쉬운 감가요인이 존재할 가능성이 있다.

(4) 옹호하는 견해

- ① 평가문제의 성격에 따라서는 특정건물에 대한 상세한 비용과 감가상각 추계치가 필요한 경우도 있는 것이므로 관찰감가법의 필요성 인정된다.
- ② 내용연수법의 한계인 시장성을 반영하고 있다.
- ③ 주관적이기는 하나, 감가상각에 대한 시장증거가 충분히 지지될 수 있는 것이라고 한다면, 물리적 감가상각과 더불어, 기능적·경제적 감가상각도 동시에 설명할 수 있는 것이기 때문에 유용한 대안이 될 수도 있다.

보충자료 | 실무기준해설서

감정평가 주체가 대상물건의 전체 또는 구성부분을 면밀히 관찰하여 물리적·기능적·경제적 감가요인을 분석하여 감가액을 직접 구하는 방법이다. 즉, 감가의 기준을 직접적으로 경과연수에 두지 않고, 대상건물의 전체 또는 구성부분별로 물리적·기능적·경제적 감가요인에 의한 감가액을 직접 관찰함으로써 감가액을 구하는 방법이다.

관찰감가법은 내용연수나 감가율 등 산식을 사용함이 없이 대상물건의 각 구성부분 또는 전체에 대하여 그 실태를 조사하여 감가요인과 감가액을 직접 구하는 방법으로, 경제적 내용연수를 기준으로 구한 감가누계액이 대상물건의 적정한 감가액이 되지 아니하는 경우에는 관찰감가법을 적절히 활용하여 경과연수 또는 장래 보존연수 등을 조정·적용함으로써 감가누계액이 적정한 것이 되도록 하는 것이다.

관찰감가법을 적용하는 경우에는 대상물건에 대하여 각 구성부분별 또는 전체적으로 사용자재, 설계의 양부, 규모, 이용상태, 시공의 질과 양, 보수 및 관리상태 등을 세밀히 조사·분석하여 물리적·기능적·경제적 감가요인을 파악하여야 한다.

2) 분해법(Break-down method)

분해법이란 대상부동산에 대한 감가요인을 물리적·기능적·경제적 요인으로 세분한 후 각 감가요인별로 경제적 타당성을 기초로 회복가능, 회복불능으로 항목화하여 이에 대한 감가수정액을 각각 별도로 측정하고, 이것을 전부 합산하여 감가수정추계치를 산출하는 방법을 말한다.

3) 시장추출법(Market extraction method)

(1) 의의

- ① 대상부동산과 유사한 거래사례를 분석하여 적정한 **감가수정률**을 구하고, 이를 적용하여 대상부동산의 감가수정액을 구하는 방법으로, 신뢰성 있는 사례자료가 풍부할 때 유용하다.
- ② 이 방식은 기본적으로 토지에는 발생감가가 없고 정착물에만 적용되는 것에 착안하여, 복합부동산에 있어서의 발생감가는 토지가격과 최유효상태의 정착물 가격(재조달원가)를 합한 가격에 미달하는 금액을 발생감가 총액으로 한다.

(2) 추계절차

- ① 먼저 유사매매사례에 관한 자료를 수집하고 분석한다. 대상부동산과의 차이를 고려하여, 비교부동산의 매매가격을 수정한다. 이전권익, 금융조건, 매매조건 등에 관한 수정을 해야 하지만 물리적, 기능적, 외부적 결함에 관한 사항들은 감가상각의 중요한 원천이 되기 때문에 수정해서는 안된다. 그리고 시장추출법에서의 감가상각은 비교부동산의 매매시점을 기준으로 추계되기 때문에 시장상황에 관한 수정(시점수정)도 해서는 안된다.
- ② 공지에 대한 매매사례를 분석하여, 비교부동산의 토지가치(매매시점 기준)를 추계한다. 비교부동산의 매매가격에서 토지가치 추계치를 공제하여 건물가치를 구한다.
- ③ 사례의 거래시점을 기준으로 비교부동산에 대한 재조달원가를 추계한다.
- ④ 추계된 재조달원가에서 건물가치를 제하면 각 비교부동산에 대한 감가상각추계치가 나온다. 감가상각추계치를 재조달원가의 백분율로 표시한다. 이 비율을 조정하여 대상부동산에 가장 적절한 감가상각률을 구한다.
- ⑤ 추계된 감가상각률의 차이가 심할 경우 비교부동산의 실제연수나 유효연수를 적용하여 연감가상각률을 구한다. 연감가상각률을 조정하여 적합한 연감가상각률을 조정하고 여기에 대상부동산의 실제연수나 유효연수를 곱하여 총감가상각률을 구한다.
- ⑥ 대상부동산의 재조달원가에 감가상각률을 곱하여 최종적인 감가상각추계치를 구한다.

(3) 한계

유사한 매매사례에 관한 자료가 충분해야 하고, 자료는 적절하고 신뢰성이 있는 것이어야 한다. 특히, 특수목적부동산의 경우 적용이 곤란하고, 토지의 가치추계는 별도로 이루어져야 한다.

4) 임대료손실환원법

감가요인으로 감소된 순수익을 자본환원하여 감가액을 추출하는 방법으로, 시장추출법과 마찬가지로 시장자료의 신뢰성이 높아야 감가수정의 신뢰도가 높아진다.

임대료손실환원법에 의한 감가수정액

= 감가요인으로 인한 순수익의 감소분 / 순수익 감소분에 대한 환원율

06 감가수정시 유의사항

- ① 감가요인은 독립하여 작용하는 것이 아니라 상호관련하여 **복합적**으로 작용하기 때문에 이에 유의하여야 한다.
- ② 내용연수법 적용시 감가의 **개별적 현상**을 반영하여 적정화하기 위해서는 관찰감가법을 병용하여야 한다.
- ③ 내용연수는 **경제적 내용연수**를 기초로 해야 한다.
- ④ 부동산의 관리, 이용상태 등에 따라 감가의 개별성이 작용하므로, 내용연수를 일률적으로 처리하는 것은 현실적으로 타당성을 결할 경우가 많으며, 따라서 **내용연수의 조정**이 필요하다.

감칙 제2조(정의)

12. "감가수정"이란 대상물건에 대한 재조달원가를 감액하여야 할 요인이 있는 경우에 물리적 감가, 기능적 감가 또는 경제적 감가 등을 고려하여 그에 해당하는 금액을 재조달원가에서 공제하여 기준시점에 있어서의 대상물건의 가액을 적정화하는 작업을 말한다.

제15조(건물의 감정평가)

(관련규정 없음)

실무기준 3.2.1.3 감가수정

- ① 감가수정은 대상물건에 대한 재조달원가를 감액하여야 할 요인이 있는 경우에 다음 각 호의 가치 하락요인 등(이하 "감가요인"이라 한다)을 고려하여 그에 해당하는 금액을 재조달원가에서 공제하여 기준시점에 대상물건의 가액을 적정화하는 작업을 말한다.
 - 1. 물리적 감가요인: 대상물건의 물리적 상태 변화에 따른 감가요인
 - 2. 기능적 감가요인: 대상물건의 기능적 효용 변화에 따른 감가요인
 - 3. 경제적 감가요인: 인근지역의 경제적 상태, 주위환경, 시장상황 등 대상물건의 가치에 영향을 미치는 경제적 요소들의 변화에 따른 감가요인
- ② 감가수정을 할 때에는 경제적 내용연수를 기준으로 한 정액법, 정률법 또는 상환기금법 중에서 대상물건에 가장 적합한 방법을 적용하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 감가수정이 적절하지 아니한 경우에는 물리적·기능적·경제적 감가요인을 고려하여 관찰감가 등으로 조정하거나 다른 방법에 따라 감가수정할 수 있다.

Ⅲ. 내용연수의 조정

01 내용연수조정의 필요성

- ① 신축 후 추가투자, 보수관리, 리모델링 등과 같은 건물의 변동사항(감가의 개별성)을 반영하기 위해 감정평가사가 객관적으로 판단하여 내용연수를 조정하는 것이다.
- ② 건물의 수명은 유지*관리*추가투자*보수 정도 등에 따라 단축*연장이 되는 바, 내용연수를 일률적으로 적용할 경우 현실적 타당성을 잃게 된다.
- ③ 감가의 개별적 현상을 반영하여 적절한 평가액을 구하기 위해 내용연수조정이 필요하다.

02 방법

1) 실제연수법(실제경과연수법)

(1) 의의

건물의 경제적 수명에서 실제 경과한 연수만큼 감가상각하는 방법이다. 실제연수법은 매년 일정액씩 상각한다고 해서 직선법 또는 정액법이라고도 한다.

(2) 장단점

- ① 이해하기 쉽고 간편하다.
- ② 실제 경과연수에 비례해서 매년 일정액씩 감가되지 않는다.
- ③ 실제연수법은 물리적 감가상각은 반영하나 기능적*경제적 감가상각은 반영하지 못한다.
- ④ 감가의 개별성을 반영하지 못함

2) 유효연수법(유효경과연수법)

(1) 의의

대상부동산에 대한 증개축을 고려한 유효연수(실질적인 경과연수)로 감가수정을 하는 방법이다.

(2) 장단점

- ① 감가의 개별성, 개량/수선을 고려하여 감가수정을 한다.
- ② 경제적 요인을 반영하지 못한다.

(3) 적용대상

건물의 구조를 개량, 냉난방시설 등과 같은 새로운 부가물, 증치물이 설치된 경우에 적용된다.

3) 미래수명법(잔존내용연수법)

(1) 의의

건물의 경제적 잔존내용연수를 측정하고, 여기에 실제연수를 더하여 건물의 전체 내용연수를 계산하여, 감가수정을 하는 방법이다.

(2) 장단점

- ① 개량수선을 고려하고 감가의 개별성을 고려한다.
- ② 경제적 요인은 반영하지 못한다.
- ③ 잔존내용연수 측정시 평가사의 주관이 개입될 가능성이 있다.

(3) 적용대상

전체내용연수가 짧은 부동산, 오래된 부동산, 모텔, 리조트, 공업용 건물 등 특수 부동산에 적용된다.

	실제경과연수법	유효경과연수법	잔존내용연수법
의의	실제경과연수	증*개축을 고려한 유효경과연수 적용	잔존 내용연수를 알 수 있는 경우
산식	$D_n = C \times (1 - R) \times n / N$	$D_n = C \times (1 - R) \times (N - n') / N$	$D_n = C \times (1 - R) \times n / (n + n')$
장단점	- 이해하기 쉽고 간편 - 실제경과연수에 비례하여 감가 X - 기능적*경제적 요인 반영 X - 개량*수선 고려 X	- 개량/수선의 고려, 감가의 개별성 고려 - 경제적 요인 반영 X	- 기능적 요인 일부 반영, 감가의 개별성 고려 - 경제적 요인 반영 X, 잔존내용연수의 측정문제
적용 대상	신축건물 등 실제경과연수가 짧은 경우	건물의 구조를 개량, 냉난방 시설등과 같은 새로운 부가물, 증치물이 설치된 경우	- 전체 내용연수 짧은 부동산 - 오래된 부동산 - 모텔*리조트*공업용 건물 등 특수 부동산

03 내용연수조정시 유의사항

- ① 내용연수조정에서 물리적 내용연수는 건축자재, 시공의 질을 고려하여 부동산의 관리상태로 판단해야 한다.
- ② 경제적 내용연수는 부동산의 유용성을 지속될 것으로 예측되는 사용가능기간으로 물리적 내용연수 범위내에서 판단해야 하는 바, 이는 경제적, 기술적, **복합적 개념**이므로 내부불균형, 외부적합과의 관계를 파악하여 장래에 대한 정확한 예측을 바탕으로 한다.
- ③ 내용연수 조정시에도 부동산의 개별성에 따른 적용이 필요하며 부동산의 유형에 따른 일률적 감가가 되지 않도록 개별부동산의 상태를 조사하여 정확히 반영해야 한다.
- ④ 내용연수의 조정은 물리적 내용연수내에서 조정이 이루어져야 하며 **감가의 개별성** 그리고 **관찰감가법의 병용**이 요구되어야 한다.

04 증축부분의 내용연수 조정

1) 개요

증축부분은 기존부분의 경제적 내용연수가 다하면 설사 증축부분의 내용연수가 더 남아있다 하더라도, 증축부분은 기존부분과 운명을 같이 하는 것이기 때문에 기존부분과 경제적 잔존내용연수가 일치하도록 증축부분의 총내용연수를 조정하여야 하는데, 그 조정방법은 일반적으로 다음과 같다.

2) 조정방법

(1) 증축부분의 전내용연수

기존부분의 잔존내용연수 + 증축부분의 경과연수

(2) 증축부분의 감가누계액

$$\frac{\text{증축부분의 경과연수}}{(\text{기존부분의 잔존내용연수} + \text{증축부분의 경과연수})}$$

(3) 증축부분의 적산가액

$$\frac{\text{기존부분의 잔존내용연수}}{(\text{기존부분의 잔존내용연수} + \text{증축부분의 경과연수})}$$

IV. 분해법

01 개요

1) 의의

분해법은 재조달원가에서 감액해야 할 요인을 물리적*기능적*경제적 요인으로 구분하고 이를 다시 치유가능과 불가능한 것으로 나누어, 그 측정치의 합으로서 감가수정액을 구하는 방법이다.

2) 이론적 근거

(1) 시장적 사고 반영

이 방식은 시장참여자들이 시장가격을 원가(비용)와 결부시킨다는 사실을 인정하고, 시장성을 반영한다. 즉 실제 거래당사자들은 유사건물의 가격과 신규 재조달원가를 비교하여 지불액을 결정하는 경향이 있다.

(2) 합리적 시장인의 행동

합리적 매수자는 대상부동산에 대한 어떤 결함이 발견되면 그 결함의 치유비용만큼 삭감한 금액을 지불하려 할 것이고, 이것의 치유가 불가능하다면 그 결함으로 인한 손실만큼 가격에서 차감하려 할 것이다. 분해법은 이러한 합리적 시장인의 행동에 근거한다.

02 물리적 감가

1) 의의, 유형

물리적 감가요인이란 건물의 물리적 상태에 따른 감가요인으로서, 시간의 경과에 따른 노후화, 자연적 적응, 사용에 따른 마모, 구성요소의 작동, 재해발생에 의해 발생한다.

2) 치유가능성 판단기준

- ① 치유로 인한 가치증분이 투입비용을 능가하는지 여부에 의해 결정한다.
- ② 투입된 비용만큼 대상부동산의 가치가 증대되지 않더라도 그 부분을 치유함으로서 기존의 다른 항목들의 가치하락을 그 이상으로 방지할 수 있느냐의 여부에 따라서 결정된다.

3) 치유가능한 물리적 감가

(1) 의의

- ① 치유가능한 물리적 감가란 정상적인 유지수선을 지연함으로서 발생하는 감가이다.
- ② 기준시점에 즉각적인 수리가 필요한 항목에 적용되는데, 부서진 창문, 고장난 설비, 깨진 세면대 등이 대표적인 사례이다.(수선의 연기항목)

(2) 감가액 산정

- ① 치유하기 위한 비용으로 측정된다.
- ② 다만, 이때 어떤 항목에 대해 치유하는 비용은 설치비용에 추가적으로 기존 항목의 제거비용까지 발생하기 때문에 치유비용이 재조달원가를 초과하더라도 제거비용까지 포함시켜 치유비용으로 측정해야 한다.

4) 치유불가능한 물리적 감가

(1) 구분

① 단기항목

전체 건축물의 경제적 내용연수에 미치지 못하는 항목이다. (예) 지붕, 배관, HVAC, 페인트칠 등)

② 장기항목

전체 건축물의 경제적 내용연수와 수명이 같은 항목이다.

(2) 단기항목의 감가액 산정

- ① 단기항목 중 치유가능 물리적 감가로 치유가 된 부분이 있다면, 해당 부분은 치유불능 감가액 산정에서 제외된다.

② 산식

$$(\text{단기항목의 재조달원가} - \text{치유가능 물리적 감가}) \times (\text{경과연수} / \text{전내용연수})$$

(3) 장기항목의 감가액 산정

- ① 전체 재조달원가 중에서 단기항목의 재조달원가를 제외만 나머지 즉, 장기항목의 재조달원가에 대해서 감가액을 산정한다.

② 산식

$$(\text{재조달원가} - \text{단기항목 재조달원가}) \times (\text{경과연수} / \text{전내용연수})$$

5) 손상 및 반달리즘

- ① 낙서 등을 제거(치유)하는데 소요되는 비용을 말하며 일반적으로 물리적 감가액에 포함시킨다.
- ② 이것을 치유한다고 하여서 치유된 부분이 새로워지거나 수명이 연장되는 것이 아니라, 단순히 파손 이전의 상태로 돌아가는 것 뿐이다.

03 기능적 감가

1) 의의, 유형

건물의 기능적 효용이 변화함으로써 발생하는 가치의 손실로서, 기술진보, 디자인이나 시대적 감각의 변화, 새로운 원자재의 개발, 설계불량, 설비과잉*부족, 건물과 부지의 부적합, 형식의 구식화, 능률의 저하 등으로 발생한다.

2) 감가의 유형

(1) 결핍(부족)

- ① 대상 건물에 어떤 시설이 없어서 발생하는 기능상 결함으로 인한 가치하락분이다.
- ② 예를 들어 대상 건물내에 화장실이 없다거나, 엘리베이터가 없는 경우가 있다.

(2) 대체화나 현대화 필요한 경우

- ① 대상 건물에 어떤 시설이 있으나 용량이 작거나 구식이어서 발생하는 가치하락분을 말하며, 기존 시설의 대체나 현대화가 필요한 항목이다.
- ② 예를 들어 대상 건물에 있는 기존 냉난방설비의 용량이 부족하여 더 큰 용량의 시설로 교체할 필요가 있는 경우가 있다.

(3) 과잉설치된 경우

- ① 대상 건물에 어떤 항목이 유사 부동산에 비해 초과설치 되었지만, 그 초과부분이 대상부동산의 가치증가에 기여하지 못하는 경우를 말한다.
- ② 예를 들어, 대상 건물의 층고가 지나치게 높게 설치되어 냉난방비가 더 지출되거나, 공조설비가 지나치게 대용량이 설치되어 유지비가 많이 발생하는 경우 등이 있다.

3) 감가액 산정

(1) 치유가능

(기존항목의 재조달원가 - 발생 감가) + 치유비용 - 신축시 설치비용(기준시점)

(2) 치유불가능

(기존항목의 재조달원가 - 발생 감가) + 가치손실 - 신축시 설치비용(기준시점)

구 분	결핍(부족)	대체 or 현대화	과잉		
			재생산비용		대체비용
			전체	초과	
기존항목의 비용	X	○	○	○	X
- 발생감가	X	○	○	○	X
+ 치유비용 (가치손실 or 소유자비용)	○	○	○	○	○
- 신축시 설치비용	○	○	○	X	X

과잉으로 인한 기능적 감가가 발생하는 건물의 재조달원가를 대체비용으로 산정한 경우, 대체비용에는 과잉항목의 생산비가 반영되어 있지 않다. 따라서 기존 항목의 잔존가치는 감가액에 포함되지 않는다. 그러나 실제 평가대상건물에는 과잉부분이 존재하므로 이로 인한 유지비 증가, 세금, 보험료 등의 비용지출은 감가로서 고려해야 한다. 이러한 비용으로 인한 감가액을 소유자 비용 또는 추가비용환원액이라고 한다. 소유자비용은 이러한 추가비용의 자본환원값으로 감가액을 산정한다.

04 경제적 감가

1) 의의, 유형

- ① 대상부동산 자체와는 상관없는 어떤 외부적 힘에 의해 발생하는 가치의 손실분을 의미하여, 인근지역의 쇠퇴, 주위환경의 부적합, 지역지구제, 최유효이용의 변화 등에 의해 발생한다.
- ② 이것은 대상부동산으로부터 발생하는 것이 아니라 외부적 요인으로 발생하므로, 항상 치유불가능하고, 토지에도 발생한다는 특징을 가진다.

2) 산정방법

(1) 임대료손실환원법

외부의 부정적인 영향을 받지 않는 유사부동산과 대상부동산을 비교하여 단위당 순영업소득의 손실을 자본환원하여 단위당 손실을 구한 다음 이를 토지와 건물로 할당(구성비율에 의해)한 후 건물부분에 해당하는 것을 건물의 임대가능면적에 곱하여 구한다.

(2) 대쌍자료분석법

다수의 매매사례로 시장증거를 용이하게 구할 수 있어야 한다.

(3) 시장추출법

- ① 경제적 감가상각은 시장추출법으로 추계된 총감가수정액을 감가요인별로 할당하여 구할 수도 있다.
- ② 즉 시장추출법에 의해 구해진 총감가수정액을 물리적, 기능적 요인에 배분하고 남은 금액을 경제적 감가요인으로 파악하는 방법이다.
- ③ 다만, 내용연수법은 경제적 감가의 크기를 잘 반영하지 못하므로, 내용연수법으로부터 경제적 감가액을 추계하지는 않는다.

(4) 유의사항 (토지에 대한 경제적 감가 배분문제)

- ① 경제적 감가는 외부적인 요인에 의한 감가로 토지에도 적용된다. 그러므로 건물분과 토지분으로 할당해야 하는 문제가 생긴다.
- ② 그러나, 비용접근법에서 토지가치는 별도의 산정방법으로 산출되는 바, 그때 산출된 토지가치에는 이미 외부적 요인에 의한 감가가 반영되어 있는 바, 이를 명확히 고려해야 한다. 그렇지 않으면 이중감가를 행할 우려가 있다.

05 분해법 적용시 유의사항

1) 대치원가와 기능적 감가

재조달원가를 대치원가로 하는 경우, 과대개량으로 인한 기능적 감가 중 일부항목이 제외된다.
왜냐하면 대치원가에는 과잉부분에 대한 비용이 반영되어 있지 않기 때문이다.

2) 이중감가

감가에 있어 이중감가가 되지 않도록 특별히 유의해야 한다. 이를 위해 회복가능한 감가를 먼저 구하고 회복불가능한 감가를 측정해야 한다.

3) 회복가능의 경제성 여부

치유가능*불가능의 판단은 물리적 가능성 여부 뿐만 아니라 경제적 타당성이 있어야 한다.

- ① 치유 후 가치증진이 치유비용보다 크거나
- ② 만일 가치증진보다 치유비용이 더 크더라도 그 부분을 치유함으로써 기존의 다른 항목들의 가치하락을 그 이상으로 방지할 수 있는 경우에 경제적으로도 치유가능으로 판단할 수 있다.

06 분해법의 유용성과 비판

1) 유용성

- ① 분해법에서는 감가요인에 따라 감가액의 산정방법은 개별적으로 적용한 후 이를 합산하여 발생감가액을 산정하므로 일면 세밀하고 합리적으로 감가액을 산정할 수 있다.
- ② 내용연수법에서 파악하기 어려운 기능적, 경제적 감가의 판정에 사용될 수 있다.
- ③ 평가의뢰인에게 어떤 항목에서 어떤 이유로, 얼마만큼 감가상각 되었는지 알려줄 수 있어 설득력이 강하다.

2) 비판

- ① 물리적 감가상각과 기능적 감가상각을 정확하게 분리할 수 있는가에 대한 비판이 있다.
즉, 현실적으로 두 가지가 복합적으로 나타난다.
- ② 부동산이 물리적, 기능적 결함을 치유하는데 드는 비용을 공제한 만큼과 동일한 가격으로 시장에서 거래될 것이냐 하는 것이다. 특히 기능적 감가상각의 주된 문제로 비록 당해 품목이 기능적 결함을 보이고 있다고 해도, 어느 정도 원래의 목적을 충족시키고 있기 때문이다.
- ③ 부동산의 가치는 각 구성부분이 복합적으로 작용한 결과이기 때문에 감가가 어디에서 연유하는 것인지를 명확히 밝히기란 여간 어려운 일이 아니다.

01 평가방법

1) 사례선정 및 사정보정

- ① 대상건물과 물적유사성이 있는 사례건물을 선정한다. 이때 특히 구조, 면적, 용도 등의 유사성을 중시한다.
- ② 복합부동산의 거래사례에서 건물가격만을 추출할 수 있도록 배분법의 적용이 가능해야 한다.
- ③ 비정상적 사정이 개입된 경우 정상적인 사정으로 보정할 수 있는 사례를 선정한다.

2) 시점수정

(1) 개요

- ① 한국건설기술연구원이 월별로 작성하여 제공하는 통계인 건설공사비지수를 활용하는 것을 협회에서 권장한다.
- ② 건설공사비지수는 주거용건물과 비주거용건물로 구분하여 발표되는 바, 평가대상건물 유형에 따라 적용한다.

(2) 적용 예시

대상 및 사례 건물은 모두 주거용 건물	2023.05월 건설공사비 지수(주거용) : 150.54
사례 건물의 거래시점 : 2023.05.10	2023.10월 건설공사비 지수(주거용) : 152.71
대상 건물의 기준시점 : 2023.12.14	* 2023년 10월 이후 건설공사비 지수는 미발표

- ① 월별로 계산하며, 거래시점 또는 기준시점이 속하는 월의 건설공사비 지수로 비교하되, 해당 월의 지수가 발표되지 않은 경우에는 전월, 전월 미발표인 경우에는 전전월 지수를 비교한다.
- ② 확정 지수 이전에 잠정치 지수가 발표된 경우에는 잠정치임을 표시하여 활용가능하다.
- ③ 시점수정치 계산

$$2023.05.10 \sim 2023.12.14 = \frac{\text{대상기준시점}}{\text{사례기준시점}} = \frac{152.71}{150.54} = 1.01441$$

3) 지역요인비교

건물가격의 기초가 되는 건축비는 지역적 차이가 크지 않다고 보아 지역요인비교는 하지 않는 것이 일반적이다.

멘토링

실제 시험에서는 토지의 거래사례로 활용할 수 없는 복합부동산의 거래사례가 사실은 건물거래사례로 활용되는 경우가 있다.

멘토링

시험문제에서 지수의 연장사정 여부는 문제의 요구사항에 따른다.

4) 개별요인 비교

(1) 개요

사례와 대상건물간의 개별적 격차를 보정한다. 다만 문제에서 제시된 개별요인 비교치에 잔가율 비교가 포함된 것인지 판단에 유의해야 한다.

(2) 재조달원가의 개별요인평점이 제시되는 경우

재조달원가에는 감가의 부분이 포함되어 있지 아니하므로 재조달원가를 기준으로 하는 개별요인평점이 주어진 경우에는 반드시 잔가율의 비교를 요한다.

(3) 기준시점의 건물개별요인평점이 제시되는 경우

기준시점의 개별요인평점이 주어지는 경우에는 개별요인비교에 잔가율 비교가 포함되었다고 판단가능하므로 잔가율 비교를 하지 않을 수 있다.

02 잔존가치율(잔가율) 비교

1) 개요

- ① 잔가율이란 일정시점에서 건물가격이 재조달원가에서 차지하는 비율을 의미하며, 이론적으로는 노후도와 관련한 건물 개별요인의 하나이다.
- ② 잔가율의 차이가 건물가격에 미치는 영향이 매우 크므로, 건물의 비준시 이를 고려해야 한다.

2) 산식

대상건물의 기준시점에서 잔가율 / 사례건물의 거래시점에서 잔가율

제1절

개별평가

01 복합부동산의 개념**1) 복합부동산의 개념**

감정평가에서 복합부동산이란 토지와 건물이 결합되어 있는 부동산을 뜻한다.
즉, 토지나 건물을 각각 지칭하지 않고, 토지와 건물이 결합된 그 자체를 의미하는 것이다.

2) 복합부동산과 구분소유 부동산의 차이

- ① 구분소유 부동산은 토지와 건물이 결합되어 있긴 하지만, 그 안에 각 호의 구분소유로 이루어진 부분을 의미한다.
- ② 반면 복합부동산은 집합건물의 구분소유 대상이 되는 각 호를 의미하지 않고, 개개호가 아닌 1동 전체의 건물부분과 토지부분을 의미한다.

02 복합부동산의 감정평가방법**1) 원칙(개별평가)**

토지와 건물은 개별물건으로 본다. 따라서 「감칙」 제7조제1항에 따라 감정평가는 대상물건마다 개별로 하여야 한다. 즉, 토지는 공시지가기준법, 건물은 원가법을 주된 방법으로 적용한다.

2) 일괄감정평가

「감칙」 제7조제2항에 따라 둘 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다. 토지와 건물은 개별물건으로 보지만, 토지와 건물이 일체로 거래되는 경우로서 일체 비교가 합리적인 경우에는 일괄하여 감정평가하는 것이 타당할 것이다.

감칙 제7조 (개별물건기준 원칙 등)

- ① 감정평가는 대상물건마다 개별로 하여야 한다.
- ② 둘 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다.

제16조(토지와 건물의 일괄감정평가)

감정평가법인등은 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권을 일괄하여 감정평가하는 경우 등 제7조제2항에 따라 토지와 건물을 일괄하여 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용해야 한다. 이 경우 감정평가액은 합리적인 기준에 따라 토지가액과 건물가액으로 구분하여 표시할 수 있다.

실무기준 3.2 복합부동산의 감정평가

3.2.1 정의

복합부동산이란 토지와 건물이 결합되어 구성된 부동산을 말한다.

3.2.2 자료의 수집 및 정리

토지 및 건물의 자료의 수집 및 정리는 [610-1.2], [610-2.2]을 준용한다.

3.2.3 복합부동산의 감정평가방법

- ① 복합부동산은 토지와 건물을 개별로 감정평가하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 토지와 건물이 일체로 거래되는 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다.
- ② 제1항 단서에 따라 토지와 건물을 일괄하여 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용하여야 한다. 이 경우 [400-4]를 따른다.
- ③ 토지와 건물을 일괄하여 감정평가한 경우의 감정평가액은 합리적인 배분기준에 따라 토지가액과 건물가액으로 구분하여 표시할 수 있다.

01 개요

- ① 토지와 건물은 법적*물리적으로 서로 다른 속성을 가지고 있음에도 불구하고, 상호 결합하여 일체적으로 이용되고 거래관행상 일체로 거래된다.
- ② 따라서 감정평가시에도 그 시장가격을 적절히 반영하기 위해서는 일괄로 가치를 평가하는 방법이 개별평가법에 비해 타당하다.

02 토지*건물 일괄평가의 이론적 근거

1) 토지와 건물의 일체적 이용

부동산에서 발생하는 효용은 토지와 건물의 일체적인 이용에서 발생하는 것이다.

따라서 건물과 토지에서 발생하는 효용을 구분한다는 것은 이론적으로는 가능하지만 실제로는 거의 불가능하므로 평가오차가 발생하게 된다.

2) 시장행태에 보다 부합

일괄평가법에 의한 가치접근은 부동산시장에서 시장참여자들이 토지와 건물을 결합하여 하나의 재화로서 거래하는 행태에 보다 부합한다. 특히 구분소유건물의 경우 대지권과 건물부분을 일체로 거래되므로 일괄평가법에 의해 접근하는 것이 보다 정확하다.

03 평가방법

1) 거래사례비교법

(1) 토지와 건물을 구분하는 경우

- ① 사례의 토지건물 가격구성비율을 구하여 적용한다.
- ② 토지의 시점수정은 지가변동률을 이용하고, 건물의 시점수정은 건축비지수를 이용한다.
- ③ 건물의 개별요인비교시 잔가율비교를 별도로 해야 하는지 판단한다.
- ④ 건물의 면적비교는 주로 연면적을 비교한다. (임대료비준의 경우에는 임대면적)
- ⑤ 일체품등비교치가 별도로 주어지지 않은 경우 1.00으로 둔다.

사례복합부동산의 매매가격 × 사정보정

$$\begin{aligned} & \times (\text{토지가격비율} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인} \times \text{개별요인} \times \text{면적비교} \\ & + \text{건물가격비율} \times \text{시점수정} \times (\text{잔가율}) \times \text{개별요인} \times \text{면적비교}) \times \text{일체품등비교} \end{aligned}$$

(2) 일괄비교하는 경우

- ① 문제에서 주어진 일체시점수정자료, 일체개별요인비교치를 이용하여 비준한다.
- ② 건물의 규모가 크고 신축건물 일수록 건물면적을 중시하고, 건물의 규모가 작고 노후된 건물이 소재할수록 토지면적이 중요시되는 거래관행이 있다.

$$\text{사례복합부동산의 매매가격} \times \text{사정보정} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times (\text{일체})\text{개별요인비교} \times (\text{면적비교})$$

멘토링

거래사례의
거래시점 당시의
토지건물 가격구성비율을
구해야 한다.

2) 수익환원법

토지와 건물 전체가 창출하는 수익 및 현금흐름을 분석하고 대상물건의 성격이나, 평가목적 등을 종합적으로 고려하여 직접환원법이나 DCF법을 적용하여 수익가액을 산출한다.

3) 원가법

복합부동산에 대한 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건을 감정평가하는 것으로, 토지와 건물이 결합되어 있는 상태를 기준으로 하여 적용하도록 한다. 주로 신축건물이나 특수목적부동산에 접근 가능한 방법이 될 것이다.

4) 시산가액 조정

토지와 건물을 일괄하여 감정평가하는 경우에는 거래사례비교법을 주된 방법으로 적용한다.

이 경우 거래사례비교법으로 구한 시산가액을 다른 방법인 원가법 및 수익환원법으로 구한 시산가액의 합리성이 인정되는 경우 그 금액으로 최종 감정평가액을 결정할 수 있다.

만일 그 합리성이 인정되지 않을 경우에는 각각의 시산가액을 조정하여 감정평가하게 될 것이다.

04 일괄평가 후 토지건물의 가격배분 문제

1) 개요

- ① 일괄평가가 개별평가에 비해서 많은 장점을 가지고 있으나, 우리나라의 법제상 토지와 건물을 별개의 물건으로 보고 있으므로, 일괄평가된 가격을 토지와 건물로 배분해야 하는 문제가 발생할 수 있다.
- ② 이러한 경우에는 거래사례비교법에 의한 비준가액 등의 감정평가액을 합리적인 배분기준을 적용하여 토지가액과 건물가액으로 표시할 수 있다.
- ③ 배분기준은 해당 지역의 거래관행 및 특성을 고려하여 합리적인 배분비율을 적용하거나, 토지 또는 건물만의 가액을 합리적으로 구할 수 있는 경우에는 이를 구하여 공제하는 방법으로 적용할 수 있을 것이다.

2) 공제법

(1) 공제법의 개요

① 토지공제법

일괄로 평가된 부동산의 가격에서 토지가격을 별도로 평가한 후 이를 공제하여 건물가격을 구하는 방법

② 건물공제법

일괄로 평가된 부동산의 가격에서 건물가격을 별도로 평가한 후 이를 공제하여 토지가격을 구하는 방법

(2) 공제법의 장단점

- ① 토지 또는 건물의 가격을 별도로 산정하는 것은 기존의 평가관행에 부합하여 적용하기가 용이하다.
- ② 토지*건물의 일체적 이용으로 창출되는 가치증분이 잔여적으로 구해지는 부동산에 과다하게 배분되는 문제점이 있다.

3) 비율법

(1) 비율법의 개요

대상부동산의 용도, 규모, 위치 등에 따라 표준적인 토지*건물 비율을 조사*분석하여 비율표를 작성하여 실무에 적용할 수 있다.

(2) 비율법의 장단점

- ① 비율표가 있는 경우 실무적으로 간편하게 토지*건물 배분가액을 구할 수 있다.
- ② 부동산의 감가정도, 규모, 용도, 소재지 등에 따라 개별성이 강해 표준적인 토지*건물 배분비율표를 작성하기가 사실상 곤란하다.

제1절

구분건물의 개요

01 개요

- ① 구분소유 부동산은 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에서 규정하고 있으므로, 감정평가의 대상이 되는 구분소유 부동산은 동법의 개념을 인용하고 있다.
- ② **구분소유권**이란 1동의 건물에 구조상 구분되는 2개 이상이 부분이 있어서 그것들이 독립하여 주거*점포*사무실 등으로 사용되는 경우에 그 부분을 각각 다른 사람의 소유로 사용할 수 있을 때 이러한 전용부분에 대한 권리를 말한다.
- ③ **집합건물**이란 일정 대지 위에 공용부분을 매개로 전용부분들이 결합되어 한 동을 이루는 건물 형태를 말하며, 이러한 집합건물은 주거용, 비주거용 및 혼합형으로 구분할 수 있다. 주거용으로는 공동주택, 비주거용으로는 상가, 업무용건물, 혼합형으로는 주상복합아파트, 오피스텔 등이 있다.

02 구분소유권 성립요건

1) 구조상*이용상 독립성

구분소유 부동산은 **구조상*이용상 독립성**이 있어야 한다. 그러나 오피스텔은 이용상의 독립성은 있으나, 구조상 독립성은 없는 경우가 대부분이다. 따라서 감정평가목적에 따라 달라지며, 특히 담보평가의 경우에는 감정평가 대상이 되지 않는 경우가 있다. 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에서의 규정에 부합하는지, 경계를 명확하게 알아볼 수 있는 표지가 바닥에 견고하게 설치되어 있는지 등에 대하여 검토하여야 한다.

2) 관련 판례

대법원 판례(대법원 2010. 1. 14. 자, 2009마1449 결정)는 “1동의 건물의 일부분이 구분소유권의 객체가 될 수 있으려면 그 부분이 이용상은 물론 구조상으로도 다른 부분과 구분되는 독립성이 있어야 하고, 그 이용 상황 내지 이용 형태에 따라 구조상의 독립성 판단의 엄격성에 차이가 있을 수 있으나, 구조상의 독립성은 주로 소유권의 목적이 되는 객체에 대한 물적 지배의 범위를 명확히 할 필요성 때문에 요구된다고 할 것이므로, 구조상의 구분에 의하여 구분소유권의 객체 범위를 확정할 수 없는 경우에는 구조상의 독립성이 있다고 할 수 없다.”라고 판시하였다.

03 구분소유권의 구성

1) 전유부분 및 공용부분

- ① **전유부분**이란 구분소유권의 목적인 건물부분을 말한다. **공용부분**이란 전유부분 외의 건물부분, 전유부분에 속하지 아니하는 건물의 부속물 및 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제3조제2항 및 제3항에 따라 공용부분으로 된 부속의 건물을 말한다.

- ② 여러 개의 전유부분으로 통하는 복도, 계단, 그 밖에 구조상 구분소유자 전원 또는 일부의 공용에 제공되는 건물부분은 구분소유권의 목적으로 할 수 없다.
- ③ 공용부분에 대한 공유자의 지분은 그가 가지는 전유부분의 처분에 따르며, 공유자는 그가 가지는 전유부분과 분리하여 공용부분에 대한 지분을 처분할 수 없다.

2) 대지사용권

- ① 건물의 대지란 전유부분이 속하는 1동의 건물의 토지 및 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제4조에 따라 건물의 대지로 된 토지를 말한다.
- ② 대지사용권이란 구분소유자가 전유부분을 소유하기 위하여 건물의 대지에 대하여 가지는 권리를 말한다.
- ③ 통로, 주차장, 정원, 부속건물의 대지, 그 밖에 전유부분이 속하는 1동의 건물 및 그 건물이 있는 토지와 하나로 관리되거나 사용되는 토지는 규약으로써 건물의 대지로 할 수 있다.

보충자료 | 면적개념 정리

1. 여러 가지 면적개념

① 전용면적

각각의 세대가 독립적으로 사용하는 부분으로, 현관 안쪽의 방, 거실, 주방, 화장실 등 실제 주거용으로 사용되는 면적을 말한다.

② 서비스면적

베란다, 발코니, 테라스 같은 경우에는 현관 안쪽의 실제 주거용으로 사용되는 곳이지만, 서비스면적으로 구분되어 전용면적에서 제외된다.

③ 공용면적

여러 세대가 공동으로 사용하는 면적이다. 주거공용면적은 공동주택의 계단, 복도, 엘리베이터 등 여러 세대가 공동으로 사용하는 건물 내부의 공용공간을 말한다. 그리고 기타 공용면적은 커뮤니티 시설, 지하 주차장, 관리사무소, 노인정 등 건물 밖에 있는 부대시설의 면적을 말한다.



2. 분양면적과 계약면적

- ① 분양면적(공급면적) = 전용면적 + 주거 공용면적
- ② 계약면적 = 분양면적 + 기타 공용면적

01 원가법

1) 산식

1동 전체의 가격(토지+건물적산가액) × 층별효용비율 × 위치별효용비율 = 구분소유권의 가격

2) 층별*위치별 효용비율

(1) 개요

- ① 일반적으로 건물의 효용성은 층별로 상이하다. 주거용 건물은 쾌적성, 상업용 건물은 수익성, 업무용 빌딩은 능률성면에서 차이가 있는데, 이러한 차이가 층별가격과 임료에 반영된다.
- ② 층별효용비율이란 건물의 층별로 파악되는 효용의 비율로서, 즉 집합건물에서 기준층 전유부분의 단위면적당 효용에 대한 각 층의 효용비율을 말한다.
- ③ 또한 동일층 내에서 전유부분의 위치에 따른 차이가 있을 때, 각 전유부분의 효용비율을 위치별 효용비율이라 한다.

(2) 층별효용비율 산출

- ① 인근지역 및 동일수급권내 유사지역 내에서 본건과 유사한 건물의 사례를 선정한다.
- ② 수집된 사례의 층별 분양가, 임대료 등의 자료를 수집한다.
- ③ 각 층별 전유면적당 단가를 구하여, 기준층(보통 1층)을 100으로 두고 다른 층의 상대적 비를 구하여 층별효용비를 구한다.
- ④ 각 층별효용비에 각 층의 전유면적을 곱하여 효용적수를 산출한다.
- ⑤ 모든 층의 효용적수를 합산하여 총효용적수를 구하고, 각 층의 효용적수가 총효용적수에서 차지하는 비중을 구하여 층별효용비율을 구한다.
- ⑥ 만약 각 층별 전유면적이 동일한 경우에는 층별효용비와 층별효용비율이 일치한다.

구 분	① 총분양가격	② 전유면적(㎡)	③ 단가(원/㎡)	④ 층별효용비	⑤ 효용적수 (= ② × ④)	⑥ 층별효용비율
1층	60,000	60	1,000	100	6,000	0.75
2층	20,000	40	500	50	2,000	0.25
계	80,000	100	-	-	8,000	1

(3) 위치별효용비율 산출

층별효용비율의 산출과정과 기본적으로 동일하다.

구 분	① 총분양가격	② 전유면적(㎡)	③ 단가(원/㎡)	④ 위치별효용비	⑤ 효용적수 (= ② × ④)	⑥ 위치별효용비율
101호	33,000	30	1,100	100	3,000	0.55
102호	27,000	30	900	81.82	2,455	0.45
계	60,000	60	-	-	5,455	1

멘토링

일반적으로 전유면적을
기준하나 문제에 따라
어떤 면적을 적용할지
판단해야 한다.

02 거래사례비교법

1) 산식

구분건물의 거래가격 × 사정보정 × 시점수정 × 지역요인비교 × 개별요인비교 × 층별효용비교 × 위치별효용비교 × 면적비교

2) 시점수정

(1) 협회 권장지수

대분류	종류	권장지수	보조지수
가액	주거용 (아파트, 연립, 다세대)	(한국부동산원 전국주택가격동향조사) 유형별 매매가격지수	- (KB 주택가격동향조사) 유형별 매매가격지수 - (한국부동산원) 공동주택 실거래가격지수
	오피스텔	(한국부동산원 오피스텔가격동향조사) 매매가격지수	- (KB 오피스텔통계) 매매가격지수
		오피스텔 통계 미발표지역의 경우 주거용오피스텔은 주거용권장지수를, 비주거용오피스텔은 비주거용권장지수를 준용	
	비주거용 (구분상가, 업무시설, 지식산업센터, 특수부동산)	(한국부동산원 상업용 부동산임대동향조사) 상권별 자본수익률	

(2) 주거용인 경우

① 시점수정 적용방법

주거용 구분건물 시점수정치는 거래시점과 기준시점의 **각 직전 달의 주택가격지수**를 비교하여 산정한다. 만일 직전 달의 주택가격지수가 발표되지 않은 경우 가장 가까운 달의 주택가격지수를 비교한다.

② 적용상 유의사항

거래시점 또는 기준시점이 통계작성 변경(2021.7월) 이전인 경우에는 기존 업무연락내용과 같이 **15일이 포함된 주의 월요일을 기준**으로 주택가격지수를 적용함. (거래시점 또는 기준시점의 각 직전 달의 매매가격지수를 비교하여 산정하되, 거래시점 또는 기준시점이 매월 15일이 포함된 주의 월요일 이후이고 감정평가시점 당시 거래시점 또는 기준시점이 속하는 달의 매매가격지수가 조사·발표된 경우 거래시점 또는 기준시점이 속하는 달의 지수로 비교)

③ 적용 예시

적용시점	거래시점		기준시점	
	2021.5.20		2021.8.20	
종로구 아파트매매가격지수	2021. 4	2021. 5	2021. 6	2021. 7
	99.5	99.7	100	100.4
시점수정치 계산	$\text{시점수정치} = \frac{\text{기준시점 아파트 매매가격지수 ('21.7.)}^2}{\text{거래시점 아파트 매매가격지수 ('21.5.)}^1} = \frac{100.4}{99.7} = 1.00702$			
	1) 거래시점(2021.5.20)은 통계작성변경 이전으로 15일이 포함된 주의 월요일 이후 시점이므로 해당 월인 2021.5월 지수 적용 2) 기준시점(2021.8.20)은 통계작성 변경 이후로서 직전 달 지수가 발표되었으므로 2021.7월 지수 적용			

(3) 비주거용인 경우

① 산식

$$(1+\text{직전분기 자본수익률}) \times (1+\text{직전분기 자본수익률} \times \frac{\text{해당분기 시작일부터 기준시점까지의 일수를 합산한 결과}}{\text{직전분기 총일수}})$$

② 예시

시점수정 기간	상업용부동산 자본수익률(서울 강남 강남대로 오피스)
비교사례 거래시점 : 2021.04.01.	2021년 2분기 : 1.54%
감정평가 기준시점 : 2021.12.01.	2021년 3분기 : 1.46%
기간 : 2021.04.01. ~ 2021.12.01.	2021년 4분기 : 미발표
시점수정치 산정 : $(1+0.01540) \times (1+0.01460) \times (1+0.01460 \times 62/92) = 1.04036$	

03 수익환원법

- ① 대상 구분소유권의 순수익을 환원하여 수익가액을 구할 수 있다.
- ② 간접법으로 유사 물건의 임대료를 비준하여 대상의 임대료를 구할 수도 있다.

제16조(토지와 건물의 일괄감정평가)

감정평가법인등은 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권을 일괄하여 감정평가하는 경우 등 제7조제2항에 따라 토지와 건물을 일괄하여 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용해야 한다. 이 경우 감정평가액은 합리적인 기준에 따라 토지가액과 건물가액으로 구분하여 표시할 수 있다.

실무기준 3.1 구분소유 부동산의 감정평가

3.1.1 정의

구분소유 부동산이란 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따라 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권(대지 지분소유권을 의미한다. 이하 같다)을 말한다.

3.1.2 자료의 수집 및 정리

구분소유 부동산의 가격자료에는 거래사례, 원가자료, 임대사례, 수익자료, 시장자료 등이 있으며, 대상 구분소유 부동산의 특성에 맞는 적절한 자료를 수집하고 정리한다.

3.1.3 구분소유 부동산의 감정평가방법

- ① 구분소유 부동산을 감정평가할 때에는 건물(전유부분과 공유부분)과 대지사용권을 일체로 한 거래사례비교법을 적용하여야 한다. 이 경우 [400-4]를 따른다.
- ② 구분소유 부동산을 감정평가할 때에는 총별*위치별 효용요인을 반영하여야 한다.
- ③ 감정평가액은 합리적인 배분기준에 따라 토지가액과 건물가액으로 구분하여 표시할 수 있다.

[공동주택의 가치형성요인 비교항목]

구 분	비교항목
외부요인	1. 가로의 폭 및 구조 등의 상태 2. 도심과의 거리 및 교통시설의 상태 3. 공공시설 및 편익시설과의 접근성 4. 조망·풍치·경관 등 자연적 환경 5. 변전소·오수처리장 등 위험 및 혐오시설의 유무 6. 그 밖의 사회적·경제적·행정적 요인
건물요인	1. 시공의 상태 2. 통로구조 3. 승강기 등의 설비상태 4. 건물의 층수, 세대수 등의 규모 5. 경과연수 및 관리체계 등에 따른 노후도 6. 그 밖의공동주택의 가격수준에 영향을 미치는 요인
개별요인	1. 방법, 승강기 및 계단을 이용한 접근성 등의 층별 효용 2. 조망, 개방감 등의 위치별 효용 3. 일조, 채광 등의 향별 효용 4. 간선도로, 철도 등에 의한 소음의 정도 5. 1층 전용정원 및 최상층의 추가공간 유무 6. 전유부분의 면적 및 대지지분 7. 그 밖의 공동주택가격에 직접적인 영향을 미치는 요인

출처 : 공동주택가격 조사·산정 기준

제1절

임대료평가의 개요

01 임료의 개념

1) 의의

임료는 부동산에 대한 사용수익의 경제적 대가로서 교환의 대가인 가격과 함께 광의의 가격을 구성한다.

2) 임료의 기준시점과 실현시점

(1) 임료의 기준시점

임료산정기간 내의 수익의 시초시점을 기점으로 하는 것으로 그 기간의 초일이 된다.
즉, 임료를 매월 지불하면 월의 초일, 매년 지불하면 년의 초일이 된다.

(2) 임료의 실현시점

임료는 임료산정기간에 있어서 부동산의 경제적 가치가 기말에 집약적으로 실현된 것이기 때문에 임료계산의 기준이 되는 기일은 임료산정 기간의 월말이 되고 이를 임료의 실현시점이라고 한다.

02 실질임료와 지불임료

1) 실질임료

임대인에게 지불되는 모든 경제적 대가를 말하며, 순임료와 필요제경비 등으로 구성된다.

2) 지불임료

각 지불시기에 지불되는 임료로서 대상부동산의 순임료의 일부와 대상 부동산의 사용*수익을 위한 필요제경비 등으로 구성된다.

실질임료		㉞ ① 예금 성격을 갖는 일시금의 운용익 ② 선불적 성격을 갖는 일시금의 상각액 ③ 선불적 성격을 갖는 일시금의 미상각액에 대한 운용익	
	지불임료	㉠ ① 각 지불시기에 일정액씩 지불되는 임료 중 순임료액 ② 부가사용료, 공익비 중 실비를 초과하는 금액	㉡ ① 감가상각비 ② 유지수선비 ③ 손해보험료 ④ 세금 및 공과금 ⑤ 대손준비비 ⑥ 공실 등에 의한 손실액 ⑦ 정상운전자금이자
		순임료	필요제경비

$$\text{① 지불임료} = \text{㉠} + \text{㉡}$$

$$\text{② 실질임료} = \text{㉠} + \text{㉡} + \text{㉞} = \text{순임료} + \text{필요제경비}$$

03 임료평가시 원칙적으로 실질임료를 구해야 하는 이유

지불임료는 명목적인 임료에 불과하고 대상물건의 정확한 용익의 대가를 표시한다고 보기 어려우며, 실질임료가 임차인의 실질적 경제부담을 의미하기 때문이다.

04 지불임료를 구할 때의 일반적 유의사항

1) 지불임료를 구할 때 명확히 할 사항

- ① 임료산정 기간 및 지불 시기 : 운용이익, 운용익, 상각액 등에 영향을 준다.
- ② 선불적 성격을 갖는 일시금의 액과 상각방법
- ③ 예금적 성격을 갖는 일시금의 액과 이자유무
- ④ 공익비*부가사용료의 실태 및 실비초과 유무

2) 일시금의 대소

일시금액의 대소는 순임료 뿐만 아니라 필요제 경비 중 대손준비금에도 영향을 준다.

3) 건설협력금이 있는 경우

건설협력금은 보통 일반용자보다 장기*저리인바 건설협력금의 지급이자와 시중 대출이자와의 차액은 순임료 일부를 구성하여 지불임료에 영향을 주게 됨에 유의해야 한다.

감칙 제22조 (임대료의 감정평가)

감정평가법인등은 임대료를 감정평가할 때에 임대사례비교법을 적용하여야 한다.

실무기준 3 임대료의 감정평가

3.1 정의

임대료(사용료를 포함한다. 이하 같다)란 임대차 계약에 기초한 대상물건의 사용대가로서 지급하는 금액을 말한다.

3.2 자료의 수집 및 정리

임대료의 자료의 수집 및 정리는 해당 물건의 자료의 수집 및 정리 규정을 준용한다.

3.3 임대료의 감정평가방법

- ① 임대료를 감정평가할 때에는 임대사례비교법을 적용하여야 한다.
- ② 임대료의 산정기간은 1월이나 1년을 단위로 하는 것을 원칙으로 한다.
- ③ 임대료는 산정기간 동안에 임대인에게 귀속되는 모든 경제적 대가에 해당하는 실질임대료를 구하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 의뢰인이 보증금 등을 포함한 계약 내용에 따라 지급임대료를 산정하도록 요청할 때에는 해당 계약 내용을 고려한 지급임대료를 구하되, 감정평가서에 그 내용을 적어야 한다.

01 개요

1) 임대사례비교법의 원리

- ① 이 방법은 인근지역 또는 동일수급권 내의 유사지역에서 대상부동산과 유사한 임대차가 이루어지는 경우에 유효하며, 임대차 등의 사례가 적은 대저택이나 종교용 건물 등의 특수목적 부동산인 경우에는 적용이 곤란하다.
- ② 「감칙」에서는 임대사례비교법을 임대료평가의 원칙으로 규정하고 있으나, 협의의 가치를 평가하는 거래사례비교법과 달리 임대료를 산정하는 임대사례비교법의 세부적 평가방법은 제대로 규정되어 있지 않았다. 이는 그동안 우리나라의 제도와 관행이 토지와 건물을 별개의 부동산으로 보는 현실과 임대료평가가 일반화되어 있지 않은 현실 때문일 것이다.

2) 비준임료

- ① 비준임료 평가방법의 기본적인 원리는 거래사례비교법과 동일하다.
- ② 그러나 임대사례비교법은 임대차계약의 내용 및 조건의 다양성과 개별성 등으로 인해 사례의 선택과 수집에 특히 주의하여야 하며, 이러한 내용을 사례정상화 과정에서 충분히 반영해야 한다.

$$\text{비준임료} = \text{임대사례임대료} \times \text{사정보정치} \times \text{시점수정치} \times \text{지역요인비교치} \times \text{개별요인비교치}$$

02 임대사례의 선정

1) 임대사례 선정의 중요성

동 규정 제2호부터 제4호까지는 거래사례비교법의 거래사례 요건과 동일하다. 다만, 임대사례비교법 적용을 위한 임대사례를 선택하는 경우에는 거래사례비교법에서 제시하고 있는 사례선택의 기준 외에 동 규정 제1호에서 규정한 바와 같이 임대차 등의 계약내용의 유사성도 검토하여야 한다.

2) 임대차 등의 계약내용이 같거나 비슷한 사례

임대차 사례는 평가대상 부동산과 임대사례 부동산의 임대차 계약내용이나 조건이 유사하여야 하는데, 이는 임대차계약의 내용이나 조건이 임대차기간 동안 계약임대료 수준에 계속적으로 영향을 미치기 때문이다. 임대차계약의 내용이나 조건이 다른 사례는 평가대상 부동산의 임대료와 근본적으로 차이가 발생하며, 결과적으로는 신뢰성이 떨어지는 평가결과를 산출하게 된다.

3) 임대차 사정이 정상이라고 인정되는 사례나 정상적인 것으로 보정이 가능한 사례

부동산의 임대차에서 거래의 자연성을 해치는 특수한 사정 또는 동기가 개입된 사례는 정상적이라고 인정되는 사례나 정상적인 것으로 보정이 가능한 사례로 보기 어렵다. 여기서 정상적인 것으로 보정이 가능하다는 것은 사정이 개입된 임대료가 정상적인 임대료로부터 괴리된 정도에 대한 계량적인 파악이 가능하다는 것을 의미한다.

4) 기준시점으로 시점수정이 가능한 사례

부동산의 가치는 시간에 따라 변동하므로 임대시점과 기준시점의 임대료가 차이가 나는 것이 일반적이며, 이 경우 임대사례는 임대시점의 임대료를 기준시점의 임대료로 수정이 가능한 사례를 수집한다. 여기서 시점수정이 가능한 임대사례란 임대시점과 기준시점의 임대료에 대한 임대료지수 또는 임대료상승률의 파악이 가능한 사례를 말한다.

5) 가치형성요인의 비교가 가능한 사례

대상물건과 위치적 유사성은 인근지역과 동일수급권 내의 유사지역에 위치하여 비교가능성 있는 것을 의미한다. 이러한 위치적 유사성은 단순한 지리적 위치의 접근성이 아니라 용도적 관점에서 파악해야 한다. 대상물건의 물적 유사성은 부동산의 물리적·기능적 상태·용도·구조·설계 구성재료, 경과연수, 설비, 규모 등의 유사성을 의미한다. 특히 건물의 경우는 건물구조에 따라 용도가 결정되는 경우가 많으며, 효용의 창출정도가 달라지므로 사례를 선정할 때 유의하여야 한다.

03 사정보정

임대사례 또한 거래사례와 마찬가지로 비교방식의 원리를 적용하기 위해서는 수집된 임대사례가격에 관계자의 특수한 사정이나 개별적인 동기 등이 개재되어 임대사례가격이 정상임료와 차이가 발생하였을 경우 그 차이의 정도를 파악할 수 있어야 하며, 이를 정상적인 임대사례로 정상화 시키는 과정을 거쳐야 한다. 사정보정 작업에는 원칙적으로 일정한 법칙이나 기준이 있을 수가 없으므로, 임대사례사료의 내용에 따라 개별적으로 처리할 수밖에 없다.

04 시점수정

1) 시점수정

임대사례가 대상물건의 임대료를 산정하는 기준시점과 일치하지 않을 때에는 사례임료를 기준시점으로 수정하여야 한다. 이때 신규로 계약을 체결하는 신규 임대료와 지속적으로 재갱신되는 계속 임대료가 구분되므로, 대상물건의 임대료 종류에 따라 분명히 구분되어 시점수정을 하여야 한다. 또한 부동산의 경우 임대사례와 대상물건이 속한 지역에 따라 지연성과 경직성이 다를 수 있음에 유의하여야 한다.

2) 시점수정 방법

제2항에서는 임대사례의 시점수정은 임대사례 물건의 임대료 변동률을 기준으로 하여야 한다고 규정하고 있다. 그러나 이를 알 수 없거나 유사한 자료를 통하여 산출할 수 있더라도 객관성이 결여된다면, 임대사례의 원본가치와 관련된 변동률, 임대료지수, 생산자 물가지수 등을 활용할 수 있을 것이다.

대분류	종류	권장지수	보조지수
임대료	주거용 (아파트, 연립, 다세대)	(한국부동산원 전국주택가격동향조사) 유형별 전월세통합지수	(한국부동산원 전국주택가격동향조사) 전세가격지수, 월세가격지수 등
	오피스텔	(한국부동산원 오피스텔가격동향조사) 전세가격지수, 월세가격지수	
	비주거용 (구분상가, 업무시설, 지식산업센터, 특수부동산)	(한국부동산원 상업용 부동산임대동향조사) 상권별 임대가격지수	생산자물가지수 중 비주거용 건물 임대부분 지수 등

05 가치형성요인의 비교

1) 지역요인 비교

- ① 부동산의 임대료는 지역성이라는 고유한 특성으로 인해 우선적으로 지역차원에서 임대료 수준이 형성되고, 그에 영향을 받아 개개 부동산의 임대료가 구체화되는 특성을 가진다.
- ② 임대사례비교법에서는 이러한 지역적 격차에 의한 임대료 수준의 차이를 지역요인 비교를 통해 수정해야 한다.
- ③ 임대사례를 인근지역에서 구했을 경우에는 대상부동산과 같은 지역이므로 지역요인의 비교가 필요하지 않다.
- ④ 그러나 사례를 동일수급권 내의 유사지역에서 구한 경우에는 대상지역과 인근지역의 지역요인을 비교하여 지역격차를 수정해야 한다.

2) 개별요인 비교

- ① 임대사례비교시 토지의 개별요인 비교는 거래사례비교법에 준용하여 비교가 가능하다.
- ② 건물의 개별요인 비교 시에는 건물의 구조, 재질, 디자인, 설비, 관리상태 등에 의해서도 임료의 차이가 발생하므로, 대상건물과 임대사례 건물의 차이가 있는 경우에는 이에 대한 비교를 하여야 한다.

감칙 제2조 (정의)

8. "임대사례비교법"이란 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 임대사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법을 말한다.

실무기준 3.3.2 임대사례비교법

3.3.2.1 정의

- ① 임대사례비교법이란 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 임대사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법을 말한다.
- ② 비준임료란 임대사례비교법에 따라 산정된 임대료를 말한다.

3.3.2.2 임대사례의 수집 및 선택

임대사례비교법으로 감정평가할 때에는 임대사례를 수집하여 적정성 여부를 검토한 후 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 하나 또는 둘 이상의 적절한 임대사례를 선택하여야 한다.

1. 임대차 등의 계약내용이 같거나 비슷한 사례
2. 임대차 사정이 정상이라고 인정되는 사례나 정상적인 것으로 보정이 가능한 사례
3. 기준시점으로 시점수정이 가능한 사례
4. 대상물건과 위치적 유사성이나 물적 유사성이 있어 지역요인*개별요인 등 가치형성요인의 비교가 가능한 사례

3.3.2.3 사정보정

임대사례에 특수한 사정이나 개별적 동기가 반영되어 있거나 임대차 당사자가 시장에 정통하지 않은 등 수집된 임대사례의 임대료가 적절하지 못한 경우에는 사정보정을 통해 그러한 사정이 없었을 경우의 적절한 임대료 수준으로 정상화하여야 한다.

3.3.2.4 시점수정

- ① 임대사례의 임대시점과 대상물건의 기준시점이 불일치하여 임대료 수준의 변동이 있을 경우에는 임대사례의 임대료를 기준시점의 임대료 수준으로 시점수정하여야 한다.
- ② 시점수정은 사례물건의 임대료 변동률로 한다. 다만, 사례물건의 임대료 변동률을 구할 수 없거나 사례물건의 임대료 변동률로 시점수정하는 것이 적절하지 않은 경우에는 사례물건의 가격 변동률*임대료지수*생산자물가지수 등을 고려하여 임대료 변동률을 구할 수 있다.

3.3.2.5 가치형성요인의 비교

임대사례와 대상물건 간에 종별*유형별 특성에 따라 지역요인이나 개별요인 등 임대료의 형성에 영향을 미치는 여러 요인에 차이가 있는 경우에는 이를 각각 비교하여 대상물건의 임대료를 개별화*구체화하여야 한다.

I. 이론상 적산법

01 개요

1) 의의

- ① 적산법이란 기준시점에서의 대상물건의 기초가액을 기대이율로 곱하여 산정한 금액에 대상물건을 계속하여 임대차하는 데 필요한 경비를 더하여 임대료를 산정하는 방법을 말하며, 이렇게 산정한 임료를 적산임료라고 부른다.
- ② 적산임료는 임대인이 재산을 취득하여 임대하는 경우 투자에 대한 보수로서의 임대수익과 임대를 위한 관리에 필요한 제 경비로 구성되어 있다.

2) 산식

$$R = \frac{(V \times r) + E}{\text{순임료} \quad \text{필제}}$$

(R: 적산임료, V: 기초가액, r: 기대이율, E: 필요제경비)

3) 성립근거 및 적용대상

(1) 성립근거

적산법은 원가방식의 일종으로 비용성의 사고방식, 대체의 원칙에 그 이론적 근거가 있다.

(2) 적용대상

비준임료, 수익임료 평가가 용이하지 않는 비시장성, 비수익성 물건에 적용되며 건물의 사용료 평가에 적용된다. 특히, 쟁송목적의 임료평가에 있어서는 대부분 적산법이 많이 활용된다.

4) 장단점

(1) 장점

- ① 원본과 과실의 관계에 따라 기초가격에 기대이율을 곱하여 산정되므로 이론적으로 타당하다.
- ② 원가방식에 착안하므로 비수익성, 비시장성 물건의 임료 평가에 유용하다.

(2) 단점

- ① 기성시가지의 수익성 물건이나 경기변동이 심한 경우에는 현실적인 임료를 반영하기 곤란하다.
- ② 시장성의 반영이 어렵다.
- ③ 기대이율과 기초가격 산정이 용이하지 않다.

02 기초가액

1) 의의

적산임료를 구하는 데 기초(원본)가 되는 가격을 말하며, 임료의 기준시점에 있어서 대상부동산이 갖는 원본가격을 말한다.

2) 기초가액을 산정하는 방법

- ① 적산법은 원가방식에 의한 방법이므로 기초가액을 적산가액으로 구하는 것이 타당하다.
- ② 그러나 기성시가지의 토지와 같이 원가법의 적용이 곤란한 부동산에 대해서는 비준가액도 가능하다.
- ③ 수익가액을 기초로 삼는 것은 순환논리상 모순이므로 불합리하다.

3) 기초가액 산정시 유의점

- ① 임료의 기준시점에서 대상물건이 갖는 가격이지만 반드시 대상물건의 최유효이용을 전제로 하는 경제가치는 아니고, 임대차 계약내용이나 조건에 알맞는 사용을 전제로 한 가격임에 유의한다.
- ② 만일 10층 빌딩 중 5층까지만 사용계약을 한 경우에는 해당 빌딩 10층의 원본가격이 아니고, 5층까지의 원본가치가 기초가액이 된다.
- ③ 최유효이용미달시 계약감가를 고려한다.

4) 시장가치와 비교

	기초가액	시장가치
의의	기준시점에서 적산임료를 구하는데 기초가 되는 가격	통상적인 시장에서 형성되는 정상적인 거래가능가격을 적정하게 표시하는 가격
구하는 방법	적산가액과 비준가액을 참작하여 구함	적산가액, 비준가액, 수익가액을 비교*조정하여 구함
최유효이용의 전제여부	계약내용이나 조건에 따라 미달된 때에는 이에 따른 계약감가가 고려된 가격	최유효이용을 전제로 파악되는 가격
대상기간	계약내용의 해당부분에 대한 계약기간에 한해 성립	물건 전체에 대한 잔존내용연수 전기간에 걸쳐 적용되는 가격
대상물건의 범위	임대되는 해당부분	부동산 전체

3.2.2.2 기초가액

1. 규정의 취지

적산법의 구성요소인 기초가액의 정의와 산정방법을 규정함으로써 원가방식에 따라 산정되는 임료의 적정성을 높이하고자 하는 데 규정의 취지가 있다.

2. 주요내용

1) 기초가액의 개념

기초가액이란 적산법을 적용하여 적산임료를 구할 때 기초가 되는 대상물건의 원본가치를 말한다. 교환의 대가인 협의의 가치와 용역의 대가인 임대료 사이에는 원본과 과실의 관계가 있기 때문에 적산임료를 구하기 위해서는 원본가치로서의 기초가액을 구할 필요가 있다. 적산법은 부동산으로부터 발생하는 사용 수익의 대가를 얻기 위해 소요된 원가를 통해 간접적으로 측정할 수 있다는 논리에 따른 것으로, 그 투하된 가치인 기초가액이 중요한 의미를 갖는다.

2) 기초가액의 성격 문제

현행 「감칙」은 기초가액에 대해 별도로 규정하고 있지 않으므로 그 성격에 대해서는 다툼이 있다. ① 기초가액의 성격과 관련해서 시장가치로 보는 견해, ② 임대차조건 등에 부응하는 사용가치로 보는 견해, ③ 자본이득으로 인한 가치를 공제한 가치로 보는 견해 등이 대표적이다.

기초가액을 대상물건의 최유효이용을 전제로 한 **시장가치**로 본다면, 자본이득으로 인한 가치 또는 임대차계약 내용 등에 의해 대상물건을 한정적으로 사용함에 따른 가치의 제한은 **기대이율에 반영**하여야 하며, 기초가액을 대상물건의 사용조건 등에 따른 한정된 가액으로 본다면, 기대이율은 **통상적인 투자수익률**이 되어야 할 것이다.

다만, 이론적으로는 기초가액을 임대차조건 등에 부응하는 사용가치로 보는 견해가 타당하나, 실무적으로는 대상물건의 시장가치에서 자본이득으로 인한 가치 등을 공제하고 임대차조건에 부응하는 사용가치만을 감정평가한다는 것은 대단히 어렵다. 특히 토지의 경우 기초가액은 공시지가기준법으로 감정평가하는 경우가 대부분으로 사용가치만의 감정평가가 어려운 경우가 많다.

그러므로 임대차조건 등에 부응하는 사용가치의 감정평가가 가능한 경우에는 이러한 가액을 기초가액으로 하여 투자수익률의 개념에 부합하는 기대이율을 적용하고, 사용가치만의 감정평가가 불가능한 경우에는 시장가치를 기초가액으로 하되, 통상적인 투자수익률에서 자본이득으로 인한 가치 또는 임대차계약 내용 등에 의해 대상물건을 한정적으로 사용함에 따른 가치의 제한을 반영한 기대이율을 적용하는 것이 바람직한 것으로 보인다.

3) 기초가액 산정방법

기초가액은 이론적으로 원가법과 거래사례비교법 등을 이용하여 구하는데, 원가법에 의한 적산가액 외에 거래사례비교법에 의한 비준가액을 인정하는 취지는 기초가액 산정에 대한 객관성을 확대하고자 하는 데에 있다. 적산법 적용 시 기초가액은 수익방식을 적용할 수 없는데, 이는 순환논리상 임대료 개념을 기초로 구한 가액으로 다시 임대료를 구하는 모순에 빠지게 되기 때문이다.

03 기대이율

1) 의의

기대이율이란 임대차 계약내용에 따라 사용할 때 기대되는 수익의 기초가액에 대한 비율을 말하며, 임대차기간에 적용되는 단기적인 이율이다.

2) 산정방법

부동산 투자에 대한 기대보수율이라고 할 수 있는 기대이율은 금융시장에서의 이자율과 밀접한 관련이 있으며, 환원율과 그 궤를 같이 하므로 기대이율을 구하는 방법은 환원율을 구하는 방법과 유사하다.

3) 기대이율과 환원율의 비교

	기대이율	환원율
적용	적산법	수익환원법
개념	투하자본(기초가액)에 대한 수익(보수 또는 대가)의 비율	대상물건의 가격에 대한 순이익의 비율
성격	- 임대차기간에만 적용하는 단기적인 이율 - 정기에금이율 등 기초 종별에 따른 차이 X	- 내용연수만료시까지 적용되는 장기적인 이율 - 순수이율 + 위험율(위비관자) - 종별에 따른 차이 O
대상부동산의 최유효전제	사용계약내용에 따른 제한	최유효이용의 전제
종류	항상 상각후, 세공제전	상각전/후, 세공제전/후
지가상승시	하향조정 X	하향조정 O

3.2.2.3 기대이율

1. 규정의 취지

적산법의 구성요소인 기대이율의 정의를 규정함으로써 원가방식에 따라 산정되는 임료의 적정성을 높이고자 하는 데 규정의 취지가 있다.

2. 주요내용

기대이율은 임대인이 현재의 투자자금이 갖는 유동성을 포기하고 이를 임대부동산에 투자함으로써 인하여 얻고자 하는 임대수익의 자본에 대한 비율을 의미한다. 즉, 부동산에 대한 투자자의 입장 또는 부동산 임대공급자의 입장에서 부동산이 아닌 다른 투자대상에 투자하였을 경우의 기회비용을 포함하여 부동산으로부터 얻고자 하는 **요구수익률의 성격**이므로, 금융시장의 이자율과 밀접한 관계를 가지고 있다. 이는 기간이 짧은 임대차활동의 기초가 되고, 상각후 세공제 전의 순수익에 대응하는 이율이다.

기대이율은 기초가액과 밀접하게 연관된 개념으로, 기초가액의 성격을 무엇으로 보느냐에 따라 그 적용 형태가 달라질 수가 있다. 상기 기초가액의 성격과 관련된 논란에 따라 기대이율의 적용과 관련해서도 다툼이 있다.

이와 관련해서 대법원은 “기대이율이란 임대할 부동산을 취득함에 있어 소요되는 비용에 대한 기대되는 이익의 비율을 뜻하는 것으로서 원칙적으로 개개 토지의 소재지, 종류, 품등 등에 따라 달라지는 것이 아니고, 국공채이율, 은행의 장기대출금리, 일반시중금리, 정상적인 부동산거래이율을, 국유재산법과 지방재정법이 정하는 대부료율 등을 참작하여 결정되어”지는 것으로 판단하여, 이미 기초가격(기초가액)이 구체적인 개개의 부동산의 실제 이용상황이 참작되어 평가·결정된 이상 그 기대이율을 산정할 경우 다시 위 실제 이용상황을 참작할 필요는 없다는 취지로 판시하고 있다.(금융이율)

04 필요제경비

1) 의의

필요제경비란 임차인이 사용·수익할 수 있도록 임대인이 대상물건을 적절하게 유지·관리하는 데에 필요한 비용을 말한다.

2) 구성요소

감가상각비, 유지관리비, 조세공과금, 손해보험료, 대손준비금, 공실손실상당액, 정상운영자금이자 등이 포함된다.

3) 소득접근법에서의 영업경비와의 관계

유의해야 할 것은 소득접근법에서 말하는 영업경비와 적산법에서 말하는 필요제경비가 같지 않다는 것이다. 적산법의 필요제경비에는 소득접근법의 영업경비와 더불어 **감가상각비와 공실 및 불량부채충당금**이 포함된다.

II. 이론상 적산법과 실무상 적산법

01 이론상 적산법

1) 기초가액

임료의 기준시점에 있어서 대상부동산이 갖는 원본가격을 말한다. 부동산의 경제가치는 ① 부동산을 이용함으로써 얻어지는 **용익가치**와 ② 자산으로서 부동산의 처분을 통해 얻어지는 **자산가치**로 구성되어 있다. 이때 기초가액은 대상부동산이 가지는 **용익가치만을 구한 것이며**, 계약내용이나 조건에 따라 최유효이용에 미달하는 때에는 이에 따른 **계약감가가 고려된 가격**이다.

2) 기대이율

임대차 계약내용에 따라 사용할 때 기대되는 수익의 기초가액에 대한 비율을 말하며, 임대차기간에 적용되는 단기적인 이율이다. 이는 임대인이 현재의 자금력이 갖는 유동성을 포기하고 이를 임대부동산에 투자함으로써 얻고자 하는 임대수익의 자본에 대한 비율이다. 따라서 **금융시장의 이율**과 밀접한 관련성을 갖게 된다.

02 실무상 적산법

1) 기초가액

실무적으로 대상부동산의 용익가치만을 구해내기란 어려운 일이다. 거래사례와 평가전례가 모두 부동산의 전체 경제가치(시장가치)를 전제로 형성되어 있기 때문이다. 따라서 실무상 적산법은 기초가액을 **시장가치**로 구한다. 따라서 부동산의 최유효이용을 전제하고 계약감가 등을 고려하지 않는다.

2) 기대이율

토지의 시장가치에 대응하는 적정 **순임료비율**을 말한다. 즉 대상부동산의 경제가치 중 자산가치가 배제되고 이용이 제약된 상태에서 적정한 수익률을 나타내는 이율이다.

$$\text{기대이율} = \frac{\text{유사토지의 실질임료} - \text{필요제 경비}}{\text{유사토지의 시장가치}}$$

03 양자의 차이

이론적 적산법은 대상부동산의 현황(최유효이용 미달 여부), 계약감가 등을 기초가액에서 반영한다. 그러나 실무상 적산법은 기초가액은 시장가치로 산정하고 기대이율에서 이러한 사항들을 반영하는 차이점이 있다.

III. 부동산의 용도별*이용계약별 기대이율의 변화

01 부동산의 용도에 따른 기대이율의 변화

1) 부동산의 용도별 가치구성비율의 변화

운영이익을 추구하는 용도는 용익가치의 비중이 높고, 매도를 통한 자본이득을 추구하는 용도는 자산가치의 비중이 높다. 예를 들어 상업용부동산은 운영이익을 주목적으로 하므로 용익가치의 비중이 높으나 농지는 장래 처분을 통해 자본이득을 주목적으로 하므로 자산가치의 비중이 높다.

2) 부동산의 용도별 기대이율의 변화

부동산의 용도별로 자산가치비율의 차이로 인하여 용익가치가 높은 용도의 토지가 순임료비율이 높게 나타난다. 왜냐하면 용익가치에 비례해서 순임료가 발생하기 때문이다. 따라서 부동산의 용도별로 기대이율이 달라지게 된다.

02 이용계약여부에 따른 기대이율의 변화

1) 임대차계약으로 인한 최유효이용 제약

토지는 최유효이용 될 때 그 효용이 극대화된다. 그런데 임대차계약으로 인하여 토지의 자유로운 사용을 보장하지 않고 일정한 용도로만 사용하도록 제약을 가하여 최유효이용으로 이루어지지 않는 경우에는 효용의 감소가 초래된다.

2) 기대이율의 변화

이용계약으로 인하여 토지의 효용발휘가 제약받는다면 임료수입이 그만큼 감소하게 되어 순임료 비율이 감소하게 된다. 즉 이용계약이 있는 부동산은 그렇지 않는 부동산과 비교했을 때 기대이율이 감소하게 되고 이용계약이 클수록 기대이율이 작아진다.

감칙 제2조(정의)

6. "적산법"이란 대상물건의 기초가액에 기대이율을 곱하여 산정된 기대수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데에 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료[사용료를 포함한다. 이하 같다]를 산정하는 감정평가방법을 말한다.

실무기준 3.2.2 적산법

3.2.2.1 정의

- ① 적산법이란 대상물건의 기초가액에 기대이율을 곱하여 산정된 기대수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료[사용료를 포함한다. 이하 같다]를 산정하는 감정평가방법을 말한다.
- ② 적산임료란 적산법에 따라 산정한 임대료를 말한다.

3.2.2.2 기초가액

- ① 기초가액이란 적산법을 적용하여 적산임료를 구하는 데 기초가 되는 대상물건의 원본가치를 말한다.
- ② 기초가액은 비교방식이나 원가방식으로 산정한다.

3.2.2.3 기대이율

기대이율이란 임대차에 제공되는 대상물건을 취득하는 데에 투입된 자본에 대하여 기대되는 임대수익의 비율을 말한다.

3.2.2.4 필요제경비

- ① 필요제경비란 임차인이 사용*수익할 수 있도록 임대인이 대상물건을 적절하게 유지*관리하는 데에 필요한 비용을 말한다.
- ② 필요제경비에는 감가상각비, 유지관리비, 조세공과금, 손해보험료, 대손준비금, 공실손실상당액, 정상운영자금이자 등이 포함된다.

보충자료 | 수익분석법

3.4.2 수익분석법

3.4.2.1 정의

1. 규정의 취지

수익성의 원리로 사용 수익의 대가인 임대료를 산정하는 수익분석법과 수익임료를 정의함으로써 수익방식에 따라 산정되는 수익임료의 적정성을 높이고자 하는 데 규정의 취지가 있다.

2. 주요내용

1) 수익분석법

수익분석법이란 일반기업 경영에 의하여 산출된 총수익을 분석하여 대상물건이 일정한 기간에 산출할 것으로 기대되는 순수익을 구한 후 대상물건을 계속하여 임대차하는 데 필요한 제 경비를 가산하여 대상물건의 임대료를 산정하는 방법이다. 수익분석법은 해당 물건의 수익이 그 기업 수익의 대부분을 구성하고 있는 경우와 경영 주체에 의한 기업수익에 미치는 영향이 적은 경우 등 대상물건에 귀속되는 순수익액 등을 적정하게 구할 수 있는 경우에 유효하다.

$$R_i = NR + Exp$$

(R_i : 수익임료, NR : 순수익, Exp : 필요제경비)

2) 수익임료

수익분석법을 적용하여 구한 임대료를 수익임료라 한다. 수익임료의 성격과 관련해서 일본 「부동산감정평가기준」에서는 신규임료를 구하는 방식으로 설명하고 있으나, 통상기업경영은 건물의 임대차계약이 계속되면서 행해지는 것이 일반적이다. 따라서 건물의 임대차계약이 계속된다면 그 임대료는 계속임료의 성격을 가지게 되므로, 수익분석법에 의해 산정된 수익임료는 신규임료뿐만 아니라 계속임료 분석 시에도 적용될 수 있다.

01 개요

계속임료는 임대차 계약의 계속에 수반하여 임료를 개정하는 경우의 적정한 임료를 말하며 또한 한번 임대차 계약을 체결하면 그 계약의 해지가 곤란하고 시장이 제한된다는 측면에서 한정임료의 개념이다.

02 차액배분법

1) 의의

계속임료의 경우 대상부동산의 경제가치에 따른 적정한 실질임료와 실제 실질임료에 차액이 나타나면, 이 차액에 대하여 계약내용, 계약체결 경위 등을 종합적으로 판단하여 임대인에게 귀속하는 부분을 적정하게 판정하고 이를 실제실질임료에 가감하여 구하는 방법이다.

2) 산식

$$\text{실제실질임료} + (\text{정상실질임료} - \text{실제실질임료}) \times \text{임대인 귀속비율}$$

3) 장단점

(1) 장점

정상지불임료를 상한으로 하여 차액을 적절히 배분하므로 설득력이 있다.

(2) 단점

배분율 결정에 주관이 개입될 여지가 있다.

03 이율법

1) 의의

투하된 투하자본(기초가액)에 계속임료이율을 곱하여 구한 금액에 임대차를 계속하는데 필요한 필요제경비를 가산하여 구하는 방법이다. 이는 부동산 가격과 임료 사이에는 원본과 과실관계에 있음을 기초로 구하는 방식으로 적산법의 일종이다.

2) 산식

$$\frac{[\text{기초가액(투하자본)} \times \text{계속임료이율}]}{(\text{기준시점}) \quad (\text{계약시점})} + \frac{\text{필요제경비}}{(\text{기준시점})}$$

3) 장단점

(1) 장점

원본가치의 차이가 임료에 반영되는 원가방식이며, 계약내용*계약체결경위 등 개별성을 이율면에서 반영이 가능하다.

(2) 단점

임대인 위주의 방식으로, 임차인의 지불능력 또는 영업권적 특수성 반영이 어렵다.

04 슬라이드법

1) 의의

임대용부동산의 필요제 경비 변동, 부동산 가격의 변동, 임료수준의 변동 등이 유기적 실체를 이루어 변동한다고 보고, 이들의 적정한 변동률, 즉 슬라이드지수를 파악하여 현행 임료에 곱하여 계속임료를 산출하는 방법이다.

2) 산식

$$\begin{aligned} & \text{현행임료를 정한 시점의 실질임료} \times \text{슬라이드지수} \\ & \text{현행임료를 정한 시점의 순임료} \times \text{슬라이드지수} + \text{필요제 경비} \end{aligned}$$

3) 장단점

(1) 장점

- ① 실제물가, 부동산가격, 임료의 변동률을 반영한다는 점
- ② 적용작업이 간편하고
- ③ 각종 지수선택에 의해 당사자 쌍방의 주장의 한계를 정할 수 있다.

(2) 단점

- ① 표준적 변동률이므로 개별성, 지역성의 반영이 곤란하다.
- ② 실제지불임료가 이미 불합리하다고 인정되는 경우 그의 수정이 곤란하므로 그대로 답습할 위험이 있다.

05 임대사례비교법

1) 의의

임대사례비교법은 인근 또는 동일수급권내 유사지역에 소재하는 동 유형의 계속임료의 사례자료를 기초로 하여 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교와 임대차 계약내용을 비교하여 계속임료를 산정하는 방법이다.

2) 산식

유사사례의 계속임료 × 사정보정 × 시점보정 × 지역요인비교 × 개별요인비교 × 면적비교

3) 장단점

(1) 장점

- ① 대체의 원칙에 근거하여 현실성이 있고, 실증적이며 설득력이 있다.
- ② 적절한 사례가 있으면 적용 가능하므로 토지, 건물, 동산 및 권리 등 거의 모든 자산에 활용된다.

(2) 단점

- ① 거래가 잘 이루어지지 않는 농촌 등의 지역, 거래사례가 부족한 대저택 및 거래가 안되는 사찰, 학교 등에는 적용이 곤란하다.
- ② 평가자의 주관이 개입되기 쉬워 경험이나 숙련의 정도에 따라 가격 편차가 크다.
- ③ 극단적인 호·불황의 경우 적절한 사례의 수집이 곤란하고 수집된 사례의 시점수정 등이 어렵다.

01 개요

임대차란 대신토지나 구조물을 일정한 기간 동안 점유하고 사용할 권한을 일정한 대가에 의해 소유자로부터 임차자에게 이전하는 서면계약이다. 임대차의 유형은 임대료산정방법, 영업경비의 부담방법 등에 의해 여러 가지로 나누어진다.

02 임대권의 평가방법

1) 의의

임대차에 있어서, 소유자가 대상부동산에 대해 가지는 법적권리로서 권리자를 임대권자라 한다.

2) 임대권자의 권리

임대자는 대상 부동산에 대해 두 가지 금융적 권리를 가진다.

- ① 임대 기간동안 지불 받는 계약 임대료
- ② 기간말에 돌려 받게 되는 부동산의 복귀가치이다. 계약기간이 끝나면 임대권자는 대상 부동산에 대해 무제한적이고 배타적인 소유권을 돌려 받는다.

3) 임대권의 평가

- ① 기본논리는 DCF 법이므로 수입과 지출에 해당하는 금액을 현재가치로 환산하여 계산하는 논리를 취한다.
- ② 매기 수수되는 임대료와 기간말 복귀가치의 현가합으로 구한다.

4) 평가시 유의사항

- ① 시장임대료가 아닌 임대자가 실질적으로 받게 되는 **계약임대료**에 의해 평가
- ② 따라서 대상 부동산의 시장가치는 불변이라 하더라도, 임대권가치는 임대차 계약내용에 따라 달라질 수 있다.
- ③ 임대권가치는 임대료가 기간초 또는 기간말 등의 지급방법에 따라 달라짐에 유의해야 한다.

03 임차권의 평가

1) 의의

임차자가 대상부동산에 대해 가지는 법적권리로, 권리자를 임차권자라 한다.

2) 임차자의 권리

임차자는 매기간마다 임대자에게 계약임대료를 지불하는 대신에 대상부동산을 주어진 기간동안 배타적으로 사용할 수 있는 권한이 있다. 그러므로 계약기간 동안에 시장임대료가 계약임대료보다 상승하게 되면 임차자는 실질적으로 그 차액만큼 이익을 보는 셈이 된다.

즉 귀속소득(시장임료-계약임료)을 향유할 수 있는 권리가 있다.

3) 임차권의 평가

시장임대료와 계약임대료의 차이(귀속소득)를 계약기간동안의 연금현가율로 환원하여 구한다. 즉, 귀속소득의 현가합이다.

4) 평가시 유의사항

- ① 대상 부동산에 대한 위험의 정도나 예상되는 인플레이션율은 시간에 따라 달라지므로 자본환원율은 평가시점에 따라 달라진다. 따라서 평가사는 평가시점을 기준으로 대상 부동산에 가장 전형적인 자본환원율을 적용해야 한다.
- ② 임차자 개량물의 존재시, 그 잔존가치를 더해야 함이 일반적이다.
- ③ 귀속소득은 매기간 말에 발생하므로 기간말을 기준으로 할인한다.

04 임대차 평가시 유의사항

1) 자본환원율의 결정

자본환원율을 구하기 위해서, 평가사는 지역시장, 대상부동산 그리고 유사부동산에 관한 자료를 수집하고, 임대차에 따르는 수익과 위험을 분석하여, 대상부동산에 가장 적합한 자본환원율을 결정한다.

2) 소유권의 가치 $\neq$ 임대권가치 + 임차권가치

대상부동산의 시장가치 즉, 소유권 가치는 대상부동산의 임대차 여부에 관계없이 일정하다는 것이다. 그 이유는 자본환원율 차이, 임차자의 질적 차이, 그리고 최유효이용의 문제 등이 있다.

3) 임차자조건과 임차권의 가치

임대차조건에는 임차자의 권리를 제한하는 것이 많이 있다. 대규모 상업용 건물의 경우 취급품목, 사업종류, 업체간에 공간적 배열문제 등으로 건물 자체로서 최대의 효용을 얻을 수 있도록 하는데, 이것은 임차자혼합이라 한다. 평가사는 임대차 조건을 충분히 검토하여, 임차권의 가치를 평가해야 한다.

1. 자본환원을 적용의 문제

- ① 임대권은 계약임료의 현가합으로 구하고, 임차권은 귀속임료의 현가합으로 구한다.
- ② 계약임료는 임대차계약에 의해 안정적*고정적 소득이므로 그 수익 발생의 위험도가 낮으나, 귀속임료는 시장상황에 따라 불확실하므로 그 위험도가 높다.
- ③ 따라서 계약임대료(임대권)에 대해서는 낮은 환원율을, 귀속소득(임차권)에 대해서는 높은 환원율이 적용된다.

2. 임차자의 질

- ① 계약임대료와 시장임대료가 같다고 하여도, 소유권의 가치와 임대권의 가치는 동일하지 않을 수 있다.
- ② 대상부동산의 시장가치는 전형적인 임차자를 가정하여 평가한다. 그러나 임대권의 가치는 현재 계약된 임차인을 전제로 평가한다.
- ③ 계약임대료에 대한 위험의 정도는 임차자의 질에 따라 달라지므로, 시장임대료와 계약임대료의 수준이 같더라도, 임차자의 질이 다르면 서로 다른 환원율을 적용한다.
- ④ 또한 계약임대료가 시장임대료를 상회하는 경우, 즉 양질의 임차인에게 임대되고 있는 경우 임대권의 가치는 소유권의 가치를 상회할 수 있다.

3. 최유효이용

- ① 대상부동산이 현재 최유효이용상태에 있지 않을 경우에도 위 등식은 성립하지 않는다.
- ② 시장가치는 대상부동산의 최유효이용을 전제로 평가되나, 임대권의 가치는 현재의 이용상태를 기준으로 평가된다.
- ③ 현재의 임대료가 최고최선의 이용에 의한 것이 아닐 경우, 임대권과 임차권의 가치를 합한다고 하더라도 이것이 소유권의 가치와 일치하지 않는다.

제1절

노선가식 평가법

I. 개요

01 의의 및 근거

노선가식 평가법이란 특정한 가로에 연접한 접근성이 같은 일단지를 설정하고 표준단위 획지와 노선가를 정하며, 이를 기초로 당해 단지에 속한 다른 획지의 가격을 길이, 토지의 형태, 가로등에 따른 보정을 가하여 수학적으로 산출하는 방법이다. 이 방법은 **거래사례비교법의 객관화*과학화** 방안의 일종이라 할 수 있다.

02 특징 및 적용

1) 특징

모든 택지의 획지는 가로에서 깊이가 깊어짐에 따라서 가격이 체감된다. 그리고 가로에 면하는 표준깊이의 택지라도 획지의 이용상황, 가로조건(가로의 복원, 포장 등), 접근조건(획지와 공공시설 등에의 접근성), 기타 교통량 등에 의한 격차가 있다는 사고에 기초한다.

2) 적용

이 방식은 택지의 감정평가를 대량으로 처리할 때 기계적으로 공평하게 처리할 수 있다는 장점이 있지만, 각 획지의 개별성으로 인하여 보정의 완벽을 기할 수 없다는 단점이 있다. 개별공시지가 산정시 이 방식과 유사한 방식이 활용되고 있으며 외국에서는 과세표준액산정시 사용되고 있다.

03 노선가의 성질과 유의사항

1) 노선가의 성질

- ① 표준단가획지는 지역마다 그 기준이 달라진다.
- ② 가로를 달리하는 경우 노선가를 달리하는 것이 원칙이다.
- ③ 동일노선가를 적용하는 길이(가로의 절단)는 변화한 상점가는 짧고, 주택가는 길다.

2) 노선가 설정시 유의사항

노선가의 설정시 유의사항으로는 제 요인의 구분 및 개별적 영향도를 정확하게 판정하여 노선가의 설정에 반영하는 것이다. 따라서 같은 노선이라 할지라도 변화가와 이를 벗어난 지역의 가격은 격차가 심하므로 기존 시가지의 노선가는 주요 가로와 기타의 가로로 나누어 그 값을 결정하여야 한다.

04 노선가식 평가법의 장단점

1) 장점

- ① 과학적이고 설득력이 있다.
- ② 평가사의 주관이 개입될 여지가 적어 가격편차가 적다.
- ③ 택지의 평가를 단기간에 기계적으로 대량*공평하게 처리할 수 있다.
- ④ 과세가격 산정, 재개발사업, 수용보상에 따른 평가 등에 유익하게 사용할 수 있다.

2) 단점

- ① 각 획지는 지형이 각양각색이므로 토지의 형상에 따른 보정률이나 깊이가격체감률 등의 파악이 어렵다.
- ② 건부지 등과 같이 이미 이용중인 택지의 경우, 건물과의 관련성이 반영되기 어렵다.
- ③ 나지와 건부지 등과 같이 이용상황이 다른 경우에는 정상적인 대비가 어렵다.
- ④ 시장성의 문제가 반영되기 어렵다. 따라서 시장가치와 괴리되는 현상이 나타날 수 있다.
- ⑤ 대상획지의 가치가 과연 수식 몇 가지의 결합으로 평가할 수 있는 것인가라는 문제점이 있다.

II. 노선가의 산정방법

01 정형획지 평가방법

1) 일면 가로획지

$$\text{획지단가} = \text{노선가} \times \text{깊이가격체감률}$$

2) 각지

$$\text{① 기본단가} = \text{전면(주)노선가} \times \text{전면가로 깊이가격체감률}$$

$$\text{② 가산단가} = \text{측면노선가} \times \text{측면가로 깊이가격체감률} \times \text{측면가로영향가산율}$$

$$\text{③ 획지단가} = \text{기본단가} + \text{가산단가}$$

3) 이면 가로획지

$$\text{① 기본단가} = \text{전면(주)노선가} \times \text{깊이가격체감률}$$

$$\text{② 가산단가} = \text{이면노선가} \times \text{깊이가격체감률} \times \text{이면가로영향가산율}$$

$$\text{③ 획지단가} = \text{기본단가} + \text{가산단가}$$

4) 삼면 또는 사면 가로획지

$$\text{① 기본단가} = \text{전면(주)노선가} \times \text{깊이가격체감률}$$

$$\text{② 측면가로 가산단가} = \text{측면노선가} \times \text{깊이가격체감률} \times \text{측면가로영향가산율}$$

$$\text{③ 이면가로 가산단가} = \text{이면노선가} \times \text{깊이가격체감률} \times \text{이면가로영향가산율}$$

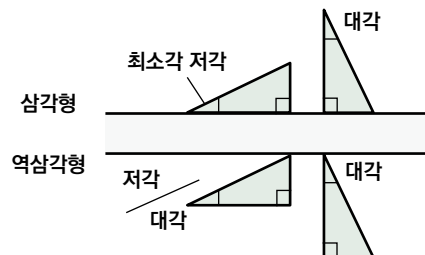
$$\text{④ 획지단가} = \text{기본단가} + \text{측면가로 가산단가} + \text{이면가로 가산단가}$$

02 삼각지 평가방법

1) 삼각지보정률 산정방법

① 각도보정률은 최소각의 크기와 최소각의 종류(저각 또는 대각)를 파악하여 결정한다.

- a. 저각 : 도로면에 접한 각(도로와 평행인 획지면이 만드는 각)
- b. 대각 : 도로의 반대편에 있는 각(역삼각지는 모두 **대각**으로 봄)



② 면적보정률은 최소각의 크기와 면적에 대한 해당 수치를 적용한다.

③ 삼각지보정률은 각도보정률과 면적보정률 중 **큰 것**을 선택한다.

멘토링

전면(주)노선가는 도로의 폭이 아닌 노선가로 판단해야 한다. 즉 노선가(단가)가 높은 도로가 전면(주)노선가가 된다.

2) 일면이 가로에 접한 경우

전면(주)노선가 × 깊이가격체감률 × 삼각지보정률

* 삼각지 보정률 = max(각도보정률, 면적보정률)

3) 역삼각지일 경우

획지단가 = 노선가 × 깊이가격체감률 × 삼각지보정률 × 접면너비 협소보정률

4) 정면 및 측면이 가로에 접해 있는 삼각지

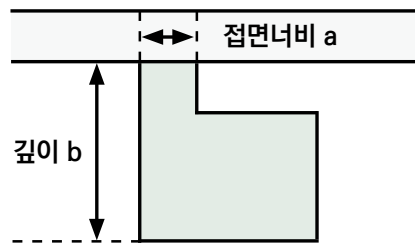
① 기본단가 = 전면노선가 × 깊이가격체감률 × 삼각지보정률

② 가산단가 = 측면노선가 × 깊이가격체감률 × 삼각지보정률 × 측면가로 영향가산율

③ 획지단가 = 기본단가 + 가산단가

03 자루형획지 평가방법

획지단가 = 노선가 × 깊이가격체감률 × 접면너비 협소보정률 × 깊이장대보정률



01 의미

회귀분석법은 부동산가치에 영향을 미치는 변수(독립변수)들과 부동산 가치(종속변수)의 관계를 파악하여 시장가치를 추계하는 계량적 평가방법이다. 회귀분석법에는 하나의 독립변수와 종속변수의 관계를 분석하는 단순회귀분석과 여러 개의 독립변수와 종속변수와의 관계를 분석하는 다중회귀분석이 있다.

02 단순회귀분석

1) 가정

부동산가치에 영향을 미치는 다수의 변수 중 하나의 변수 외에는 일정하다고 가정한다.

2) 단순회귀식

$$Y = a + bX + e$$

- ① **Y** : 종속변수로서 회귀분석을 통해 구하고자 하는 값인 부동산가치
- ② **X** : 독립변수로 부동산가치에 영향을 미치는 요인
- ③ **a** (회귀상수) : 부동산가치에의 영향요인을 고려하지 않은 상태의 부동산가치

$$a = Y - bX$$

- ④ **b** (회귀계수) : 독립변수가 부동산가치에 영향을 미치는 정도

$$a = S_{XY}^{XY} = \frac{\sum XY - Y\sum X}{\sum (X^2) - X\sum X} = \frac{n\sum XY - \sum X\sum Y}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

- ⑤ **e** (오차항) : 사례의 원래 값과 회귀식에 의한 값과의 차이(실제의 값과 추정치의 차이)

03 다중회귀분석

1) 가정

부동산가치에 영향을 미치는 가로, 접근, 획지, 행정조건 등의 여러 가지 가치형성요인들과 부동산가치의 관계를 분석한다.

2) 다중회귀식

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \cdots + b_nX_n + e$$

04 회귀식의 검증

1) 회귀모형 검증

분석된 회귀식이 평가목적으로 사용되기 위해서는 검증이 요구되며, 결정계수(R^2)가 적어도 0.9(90%) 이상은 되어야 한다.

2) 결정계수

- ① 결정계수란 표본관측으로 추정된 회귀선이 실제로 관측된 표본을 어느 정도 설명해 주고 있는가, 즉 회귀선이 실제 관측치를 얼마나 정확하게 설명해줄 수 있는가를 나타내는 지표로서 회귀식의 전체적인 설명력 또는 적합도를 의미한다.
- ② 이 값은 0~1값을 가지며, $R^2 = 1$ 일 경우는 회귀선이 두 변수 사이의 관계를 완전하게 설명하고 있다는 뜻이고, $R^2 = 0$ 이면 회귀선이 두 변수 사이의 관계를 전혀 설명해 주지 못함을 의미한다.
- ③ 그런데, 독립변수의 수가 증가함에 따라 R^2 의 값도 증가는 특성을 지니고 있어 R^2 의 값을 높이기 위해 변수의 중요도에 상관없이 독립변수의 수를 늘리고자 하는 유인이 존재한다.
- ④ 이처럼 바람직하지 않은 상황을 방지하기 위해 R^2 의 값을 산출할 때 독립변수의 수를 고려하여 그 수가 많으면 R^2 의 값에 불이익을 주는 방법이 사용된다. 이렇게 산정된 결정계수를 조정된 결정계수(adjusted R^2 : $\overline{R}^2$)라고 한다.

$$\text{결정계수}(R^2) = \frac{\text{회귀변량}}{\text{총변량}} = \frac{\text{회귀식에서 설명되는 변량}}{\text{종속변수의 총변량}} = \frac{\text{SSR}}{\text{SST(=SSE+SSR)}}$$

- ① SSE(Sum of Squares, Estimate ; 잔차변동 → 회귀모형에서 설명되지 않는 변량) = $\sum(Y - Y')^2$
 - ② SSR(Sum of Squares, Regression ; 회귀변량 → 회귀모형에 의해서 설명되는 변량) = $\sum(\overline{Y} - Y')^2$
 - ③ SST(Sum of Squares, Total ; 총오차 → SSE + SSR)
 - ④ Y : 개별가격
 - ⑤ Y' : 회귀분석으로 산정된 가격
 - ⑥ $\overline{Y}$: 개별가격의 평균

3) t-검증

t-검증은 각 독립변수의 회귀계수가 통계적으로 의미가 있는지를 확인하는 것으로 회귀계수가 일정한 유의수준에서 통계학적으로 0인지 아닌지, 또는 0보다 큰지 작은지를 판별하는 것을 말한다.

4) 추정의 표준오차와 표본의 평균값 비교

추정의 표준오차는 잔차(실제의 값-추정치)의 표준편차를 말하는 것으로 표본들의 실제관찰치가 회귀식으로부터 얼마나 흩어져 있는가를 나타낸다. 추정의 표준오차를 구한 후 표본의 평균값과 비교하여 회귀모형의 정확도를 검증할 수 있다.

5) 잔차비율과 평균잔차

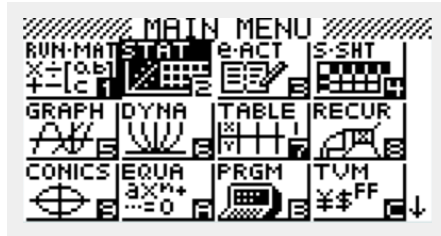
잔차비율은 각 표본의 값에서 잔차가 차지하는 비율로서 잔차비율이 크다는 것은 각 표본의 값이 회귀식으로 설명되지 않는 부분이 많다는 것을 의미한다. 평균잔차는 잔차비율의 평균으로 평균 잔차가 크다는 것은 회귀식이 그 만큼 정확하지 못하다는 것을 의미한다.

6) 다(중)공선성

다(중)공선성은 독립변수가 여러 개일 경우 이들 사이에 높은 상관관계가 존재하는 것을 말한다. 다(중)공선성이 높게 나올 경우에는 특정 변수에 대한 회귀계수가 0이 되어 변수가 유의성이 없는 것으로 나타날 수도 있고, 회귀계수의 부호가 (-)로 나타남으로써 결과를 왜곡시킬 수도 있다.

보충자료 | 공학용 계산기로 회귀분석하는 방법

① Menu에서 2번 STAT을 선택



② List 1열에 독립변수(X)입력, List 2열에 종속변수(Y)입력

(예) X는 부동산의 경과연수, Y는 부동산의 가격)

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	1	1.61E6		
2	2	1.6E6		
3	3	1.59E6		
4	4	1.56E6		

At the bottom of the screen, the menu options GRAPH, CALC, TEST, INTR, and DIST are visible.

③ F2를 눌러 CALC를 실행 → F3을 눌러 REG를 실행

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	1	1.61E6		
2	2	1.6E6		
3	3	1.59E6		
4	4	1.56E6		

At the bottom of the screen, the menu options 1VAR, 2VAR, REG, and SET are visible.

④ F1을 눌러 X를 실행

```

LinearReg
a = -16000
b = 1.6325E+06
r = -0.9161573
r² = 0.83934426
MSe = 1.225E+08
y = ax + b
    
```

At the bottom right of the screen, the COPY option is visible.

⑤ 결과분석

$Y = 1,632,500 - 16,000X$ 이므로 부동산의 경과연수가 1년 증가할 때마다 부동산의 가치는 16,000원씩 하락하는 것으로 나타남. R2는 83.9%로 나타남.

I. 총수익승수법

01 개요

1) 의의

- ① 조소득승수란 매매가격을 연간조소득으로 나눈 것이다. 장래 기대되는 수익을 환원하는 것이 아니라 과거시장가격과 조소득이라는 역사적 자료에 의거 부동산의 가치를 구한다.
- ② 그러므로 소득을 분석한다는 점에서 소득접근법과 유사하며 과거의 역사적 자료에 의한다는 점에서는 시장접근법과 유사하나 SI에서는 소득접근법으로 보고 있다.

2) 적용대상

영업경비나 순수익의 추계가 어려운 부동산이나, 임대와 매매가 빈번히 이루어지는 부동산 등은 조소득승수법을 적용하여 평가하기 적합한 부동산에 해당된다. 예를 들어, 임대용 단독주택, 소규모임대용 아파트, 농업용부동산, 창고용부동산 등이 적합하다.

02 GIM(GRM)법의 절차 및 유의사항

1) 적용절차

(1) 대상부동산의 조소득 산정

다수의 비교 가능한 부동산과 비교 조정하여 대상 부동산의 GI(GR)을 구한다.

(2) 유사부동산의 조소득승수 산정

거래시점에 임대되고 있던 또는 임대된 비교부동산 가격을 기초로 GIM(GRM)을 구한다.
이때 거래시점, 부동산 종별, 지역, 규모, 부동산상태 등이 고려 되어야 한다.

$$\text{사례의 부동산가격} / \text{사례의 GI(GR)} = \text{GIM(GRM)}$$

(3) 대상부동산의 가격 산정

대상부동산의 GI(GR)에 GIM(GRM)을 곱하여 대상부동산의 시산가액을 구한다.

$$\text{대상부동산의 GI(GR)} \times \text{GIM(GRM)} = \text{시산가액}$$

2) 유의사항

- ① 총수익승수 산정시 임대이외의 방법으로 파생된 수익은 제외시켜야 한다.
- ② 유효총수익을 근거로 하는 수익승수는 대상부동산의 유효총수익에만 적용시켜야 하고, 잠재총수익률을 근거로 하는 수익승수는 대상부동산의 잠재총수익에만 적용시켜야 한다.
- ③ 임료통제, 세제는 거래가격과 임료에 미치는 영향이 다르게 되므로 이들의 동일여부를 고려하고
- ④ 조소득승수의 변동요인에 유의해야 한다.

03 월조소득승수와 연조소득승수간의 차이

1) 개설

- ① 조소득승수(Gross income multiplier)란 매매가격을 조소득으로 나눈 값, 즉 매매 가격이 조소득의 몇배가 되는가를 나타내는 승수이다.
- ② 조소득승수는 연간 조소득으로 계산되기도 하고, 월간 조소득으로 계산되기도 하는데, 월간 조소득을 기초로 하는 조소득승수를 특히, 월조소득승수라고 한다.

2) 개념상 차이

- ① 연간 조소득승수 : 대규모수익성 부동산이나 장기계약을 위주로 하는 부동산
- ② 월간 조소득승수 : 단독주택이나 아파트와 같이 단기계약을 위주로 하는 부동산

04 부동산의 가치와 임대료 및 조임대료승수와의 관계

1) 부동산의 가치와 임대료의 관계

(1) 양자의 관계

부동산의 가치와 임대료는 비례하는 관계에 있다. 즉, 가치가 높을수록 임대료는 높고, 가치가 낮을수록 임대료는 낮다. 그러나, 가치상승률과 임대료는 상승률이 반드시 일치하는 것은 아니다. 이 같은 현상은 특히 단독주택과 같은 주거용 부동산의 경우에 두드러진다.

(2) 상승률이 불일치하는 이유

단독주택은 수익을 목적으로 하는 것이 아니라 쾌적성을 고려한 주거를 목적으로 지어졌다는 것에 기인한다. 즉, 주택의 점유자에 따라 요구하는 쾌적성의 정도에 차이가 있다. 동일한 주택이라도, 소유자가 요구하는 쾌적성과 임차자가 요구하는 쾌적성이 서로 다르다는 것이다.

2) 부동산의 가치와 조임대료승수와의 관계

가치가 낮은 주택일수록 임대료는 상대적으로 높아서 조임대료승수가 작은 반면, 가치가 높은 주택일수록 임대료는 상대적으로 낮아서 조임대료 승수는 크다.

05 GRM과 GIM의 차이점

1) GRM(Gross Rent Multipliers)

GRM은 비교 가능한 부동산 매매가격을 그 부동산이 가져다주는 연임대료로 나누어 도출되는 숫자로 총임료승수법은 GRM(총임료승수)을 총임대료에 곱하여 부동산 가격을 산출하는 방법이다.

2) GIM(Gross Income Multipliers)

GIM은 비교 가능한 부동산 매매가격을 그 부동산이 가져다주는 연수익으로 나누어 도출되는 숫자로, 총수익승수법은 감정평가대상부동산의 총수익에 GIM(총수익승수)를 곱하여 부동산 가격을 산출하는 방법이다.

3) 차이

- ① GIM에는 총임료 이외에 부동산에 귀속하는 수익을 가산한다.
- ② 주택 등에 있어서는 총임료 이외에 기타의 수익을 산출하는 일은 거의 없으므로 일반적으로 쾌적성 부동산에는 총임료승수를 사용하고, 수익성부동산에는 총수익승수를 사용한다.
그러나 이러한 채용방법은 그렇게 명백한 것이 아니며, 일반적으로 GRM을 채용하는 경우가 많다.

II. 대쌍비교법

01 의미

특정의 비교요소를 가진 부동산과 그렇지 않는 부동산을 비교하여 해당 요소의 수정량을 분리하는 방법이다.

02 장단점

1) 장점

비교매매사례간 차이가 특정요소에 기인한다는 것이 시장증거에 의해 명백하게 지지되면 매우 효율적인 측정기준이 된다.

2) 단점

대상부동산과 동일한 대쌍자료세트를 가지고 있는 비교부동산이 흔하지 않고 매매가격차이에 여러 변수가 동시에 작용하고 있을 때 개별분석에 의한 수정량 분리가 곤란하다.

PART 04

유형별 평가

Chapter 01 토지의 유형별 평가

Chapter 02 건물의 유형별 평가

Chapter 03 기타 물건의 감정평가

제1절

용도별 토지

01 주거용지

1) 주거의 쾌적성 및 편의성

- ① 주거용지는 단독주택, 다세대·연립주택, 아파트 등 주거의 목적으로 이용되고 있는 토지를 뜻한다.
- ② 일반적으로 주거용지는 주거의 쾌적성 및 편의성을 중심으로 주거환경, 안정성 등에 영향을 주는 특성이 있다.
- ③ 주상복합용지는 주거용지의 특성과 상업용지의 특성을 모두 포함하고 있다.
- ④ 본 기준에서는 주상복합용지에 대하여 주거용지와 유사하게 주거의 쾌적성 및 편의성을 강조하였으나, 해당 토지가 속한 용도지대의 특성을 고려하여 상업·업무용지의 수익성 및 업무의 효율성 등의 주요 고려사항도 적용 가능할 것이다.

1. 도심과의 거리 및 교통시설의 상태
2. 상가와 거리 및 배치상태
3. 학교·공원·병원 등의 배치상태
4. 조망·풍치·경관 등 지역의 자연적 환경
5. 변전소·폐수처리장 등 위험·혐오시설 등의 유무
6. 소음·대기오염 등 공해발생의 상태
7. 홍수·사태 등 재해발생의 위험성
8. 각 획지의 면적과 배치 및 이용 등의 상태

2) 주요 고려사항

- ① 본 규정의 사항들은 주거용지의 감정평가시 고려해야 할 사항인 동시에 주거용지의 가치형성요인으로 작용한다.
- ② 주거지는 생활의 기초가 되는 곳으로서 쾌적성 및 편의성에 중점을 두고 감정평가한다.
- ③ 이것은 거주자의 일상생활과 밀접한 연관을 가지는 요인들로서 전통적인 주거형태에서부터 현대인의 주거생활까지 열거될 수 있다.
- ④ 최근에는 환경문제와 관련된 소음 및 대기오염 등 공해발생 여부의 상태의 중요성이 커지고 있다.

- ⑤ 일반적으로 주거용지의 감정평가시 고려할 주요 사항으로는 자연적 조건과 관련하여 지형, 지적, 지세, 지질, 지반, 경관, 기후, 일조, 통풍, 등이 있다. 또한 사회적·행정적 조건에는 편의시설의 인접상태, 공해, 위험, 혐오시설의 유무, 교통상태, 공공시설의 유무 및 접근성, 제도상 규제 등이 있다.

02 상업업무용지

1) 수익성 및 업무의 효율성

- ① 상업·업무용지는 기본적으로 이익창출을 위한 활동이 이루어지는 용지로서, 수익성 및 업무의 효율성에 따라 토지가치가 영향을 받는다.
- ② 고도화된 상업지역일수록 상업·업무시설의 집적도, 배후지의 상태 및 고객의 질과 양 등의 영향력이 높아지는 경향이 있다.

1. 배후지의 상태 및 고객의 질과 양
2. 영업의 종류 및 경쟁의 상태
3. 고객의 교통수단 상태 및 통행 패턴
4. 번영의 정도 및 성쇠의 상태
5. 변화가에의 접근성

2) 주요 고려사항

- ① 상업·업무용지는 양호한 입지장소에 위치함에 따라 입지주체가 경제활동을 영위할 때 수익성 및 업무의 효율성에 어떠한 영향을 주는지에 대한 부분이 중요하다.
- ② 수익성의 극대화가 최우효이용의 중요한 요건 중의 하나이므로 이에 영향을 미치는 다양한 요인을 고려한다.
- ③ 사회·경제적 고려사항으로는 배후지 및 고객의 양과 질, 대중교통 등 교통수단과의 접근성, 번영의 정도 등이 있다. 물리적인 고려사항으로는 가로 및 획지의 형상, 접면너비, 지반 등이 있다.

03 공업용지

1) 제품생산 및 수송·판매에 관한 경제성

- ① 공업용지는 제품의 생산 및 판매에 따른 경제성과 관련된 활동이 중심이 되는 특성을 갖는다.
- ② 즉, 공업 생산에 미치는 영향과 조건 등을 고려하여 해당 용지와 가치에 어떠한 영향을 미치는지를 중점적으로 고려하여야 할 것이다.

1. 제품의 판매시장 및 원재료 구입시장과의 위치관계
2. 항만, 철도, 간선도로 등 수송시설의 정비상태
3. 동력자원, 용수·배수 등 공급처리시설의 상태
4. 노동력 확보의 용이성
5. 관련 산업과의 위치관계
6. 수질오염, 대기오염 등 공해발생의 위험성
7. 온도, 습도, 강우 등 기상 상태

2) 주요 고려사항

- ① 공업용지의 제품생산, 수송 및 판매 등과 관련하여 경제성에 영향을 미치는 주요 사항으로는 원료, 기동력, 자본, 동력, 용지 등의 생산요소와 시장, 운송, 환경요인, 정부의 정책 등이 있다.
- ② 자연적 조건과 관련하여 기후, 용지, 용수, 재해 등이 있고, 사회적·경제적 조건에는 시장수요와 접근성, 원재료, 노동력, 기술, 교통, 정부기관, 통신, 방재 등의 주요 요인이 있다.

04 농경지

1) 농산물의 생산성

- ① 농경지는 농작물을 경작할 수 있는 토지를 의미하며, 해당 농경지의 생산성에 중점을 두어 감정평가를 한다.
- ② 다양한 환경, 위치적 조건 하에서 생산성에 따라 토지가치가 영향을 받으며, 경작의 편리성 및 판매지와의 접근성 등도 상당한 영향을 미친다.

1. 토질의 종류
2. 관개·배수의 설비상태
3. 가뭄 피해나 홍수 피해의 유무와 그 정도
4. 관리의 편리성이나 경작의 편리성
5. 마을 및 출하지와의 접근성

2) 주요 고려사항

대상농경지의 토질, 수질의 상태, 소비자와의 거리 및 수송시설의 정비상태, 시장 접근성 등 자연적·사회적·경제적 조건을 종합적으로 고려하여야 한다.

05 임야지

1) 자연환경

- ① 임야지는 수목이 많이 자라고 있는 재산적인 가치를 지닌 산지로서, 토지가치에 기본적으로 영향을 미치는 요인은 자연환경이라고 볼 수 있다.
- ② 따라서 해당 토지의 지세, 일조 등 전반적인 자연상태를 고려하여 감정평가하도록 한다.

1. 고도, 지세 등의 자연상태
2. 지층의 상태
3. 일조, 온도, 습도 등의 상태
4. 임도 등의 상태

2) 주요 고려사항

- ① 임야지는 자연환경에 영향을 미치는 사항을 주로 고려하여 감정평가한다.
- ② 죽목의 생육상태에 영향을 줄 수 있는 일조, 온도, 습도, 풍우 등의 기상상태와 생산물의 반출 및 비용에 영향을 주는 요인으로 임도의 정비상태, 노동력 확보 등을 고려한다.

01 광천지의 개념

- ① 광천지란 지하에서 온수·약수·석유류 등이 용출되는 용출구(湧出口)와 그 유지(維持)에 사용되는 부지를 뜻한다.
- ② 다만, 온수·약수·석유류 등을 일정한 장소로 운송하는 송수관·송유관 및 저장시설의 부지는 제외한다(측량수로법 시행령 제58조제6호).

02 감정평가방법 적용 시 유의사항

1) 공시지가기준법

광천지의 감정평가는 광천의 종류, 광천의 질과 양, 부근의 개발상태 및 편의시설의 종류와 규모, 사회적 명성, 그 밖에 수익성 등을 고려하여 공시지가기준법을 적용한다.

2) 거래사례비교법

우리나라의 온천은 비화산원(非火山源)으로 숫자적으로 희소성이 있어 거래사례가 거의 없고, 일부 있는 경우에도 토지, 건물에 포함하여 일체로 거래되거나 특수한 거래사례를 수반하고 있어 가격자료로 이용할 수 있는 정상거래사례의 포착이 어렵다. 우리나라 실정에서 온천의 정상거래사례가 희소하므로, 거래사례비교법을 적용할 때에는 적절한 거래사례를 확보하여야 함에 유의하여야 한다.

3) 원가법

- ① 원가법을 적용하여 광천지를 감정평가하는 방법은 다음과 같다.

원가법에 의한 감정평가액 = 공구당 총가격 ÷ 대상 광천지의 면적

- ② 공구당 총가격은 굴착, 그라우팅, 동력, 배관에 소요되는 비용과 가설비, 부대비용, 업자이윤 등의 비용에 소지가격을 더한 금액에서 광천지에 화체되지 아니한 건물, 구축물, 기계 등의 가치상당액을 공제하여 결정한다.
- ③ 온천개발비용은 굴착비, 그라우팅비, 펌프, 모터, 동력, 배관비 등으로 이는 토지의 심도, 지질의 양상, 사용하는 기기능력에 따라 변동한다.
- ④ 그러나 광천지의 가치는 대상 광천지 온천수의 수질 및 대상 광천지의 지역적, 개별적 요인에 의하여 형성되므로 온천개발비용을 그대로 광천지의 가치로서 인정하는 것에는 무리가 있다.
- ⑤ 즉, 온천개발비는 온천수의 수온, 수량, 수질과 구조적으로 비례한다고 보기 어렵기 때문에 원가법을 적용하여 광천지를 감정평가할 때에는 이러한 점에 유의하여야 한다.

4) 수익환원법

- ① 수익가액의 기준인 순수익을 산정하기 위하여 용출량, 온수양탕비용, 방문객 수 등의 정치한 자료가 준비되어야 하나, 대부분의 경우 온천의 운영은 법인이 아닌 개인의 형태로 이루어지므로 신뢰할 만한 자료의 확보가 어렵다.
- ② 또한 통상적으로 온천업은 토지·건물·광천지로 이루어진 숙박업소의 형태이므로, 숙박업소의 총 순수익에서 광천지만의 순수익을 추출할 필요가 있다.

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.1 광천지

지하에서 온수·약수·석유류 등이 솟아 나오는 용출구와 그 유지에 사용되는 부지(운송시설 부지를 제외한다. 이하 “광천지”라 한다)는 그 광천의 종류, 광천의 질과 양, 부근의 개발상태 및 편익시설의 종류와 규모, 사회적 명성, 그 밖에 수익성 등을 고려하여 감정평가하되, 토지에 화체되지 아니한 건물, 구축물, 기계·기구 등의 가액은 포함하지 아니 한다.

01 규정의 취지

본 기준은 골프장용지 등의 감정평가시 중점을 두어 고려할 사항에 대하여 규정하고 있으며, 골프장용지의 감정평가방법은 경마장 및 스키장시설 등 체육시설용지나 유원지의 감정평가 시에도 활용될 수 있음을 명확히 하고 있다.

02 주요내용

1) 골프장용지

(1) 개념

- ① 골프장용지란 국민의 건강증진 및 여가선용 등을 위하여 체육활동에 적합한 시설과 형태를 갖춘 골프장의 토지와 부속시설물의 부지를 뜻한다.
- ② 골프장은 이용형태에 따라 회원제(멤버십) 골프장과 대중(퍼블릭) 골프장이 있다.
- ③ 골프장의 주요 가치형성요인으로는 위치, 접근성, 토양·배수·식생, 지형, 전통, 시설관리상태, 코스설계의 적정성 등이 있다.

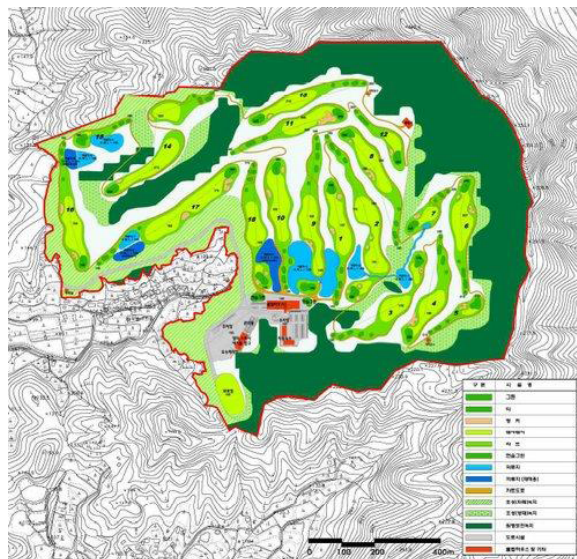
(2) 구분

① 개발지

개발지란 골프코스(티그라운드·페어웨이·라프·그린 등), 주차장 및 도로, 조정지(골프코스 밖에 설치된 연못), 조경지(형질 변경 후 경관을 조성한 토지), 클럽하우스 등 관리시설의 부지를 뜻한다.

② 원형보존지

원형보존지란 개발지 이외의 토지로서 해당 골프장의 사업계획승인시부터 현재까지 원형상태 그대로 보전이 되고 있는 임야, 늪지 등의 토지를 의미한다.



2) 감정평가방법 적용시 유의사항

(1) 골프장용지 특성의 반영

- ① 골프장용지를 감정평가할 때에는 골프장의 위치, 교통편의 및 접근성, 개발지의 비율, 홀의 수, 회원수, 명성 등의 제반요인을 비교요인으로 반영하여야 한다.
- ② 또한, 골프장의 면적은 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행령」 제20조제1항에 따라 개발지 및 원형보전지 등 골프장으로서 등록된 면적 전체를 일단지로 하여 감정평가한다.
- ③ 다만, 하나의 골프장이 회원제골프장과 대중골프장 등으로 구분되어 있을 때에는 그 구분된 부분을 각각 일단지로 보고 감정평가 한다.

(2) 거래사례비교법

해당 골프장과 가치형성요인이 유사하고 비교가능성이 높은 골프장이 거래사례가 포착된 경우에 적용할 수 있으며, 해당 거래사례를 기준으로 골프장의 위치, 교통편의 및 접근성, 개발지의 비율, 홀의 수, 회원수, 명성 등을 고려하여 감정평가한다.

(3) 원가법

개발지와 원형보존지의 표준적 공사비 및 부대비용을 기준으로 하여 원가법으로 감정평가할 수 있으며, 토지에 화체되지 아니한 건물, 구축물, 수목(조경수), 기계·기구 등(골프장 안의 클럽하우스·창고·오수처리시설 등을 포함한다)의 가액은 포함하지 아니한다.

(4) 수익환원법

골프장의 전체 순수익에서 토지 이외의 건물, 구축물에 귀속되는 수익을 제외한 토지만의 수익에 해당하는 부분을 추출하여 수익환원법을 적용하여 감정평가할 수 있다.

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.2 골프장용지 등

- ① 골프장용지는 해당 골프장의 등록된 면적 전체를 일단지로 보고 감정평가하되, 토지에 화체되지 아니한 건물, 구축물, 기계·기구 등(골프장 안의 클럽하우스·창고·오수처리시설 등을 포함한다)의 가액은 포함하지 아니한다. 이 경우 하나의 골프장이 회원제골프장과 대중골프장으로 구분되어 있을 때에는 각각 일단지로 구분하여 감정평가한다.
- ② 제1항은 경마장 및 스키장시설, 그 밖에 이와 비슷한 체육시설용지나 유원지의 감정평가에 준용한다.

01 규정의 취지

본 기준에서는 공공용지의 감정평가시 용도의 제한이나 거래제한, 용도의 전환 등과 관련하여 고려할 사항에 대하여 규정하고 있다

02 주요내용

1) 공공용지의 개념

- ① 공공용지란 도시기반시설의 설치에 이용하는 토지 및 주민의 생활에 필요한 시설의 설치를 위한 토지이다.
- ② 도로·공원·운동장·체육시설·철도·하천의 부지 등이 있다.

2) 감정평가방법 적용 시 유의사항

(1) 용도의 제한이나 거래제한 등을 고려

공공용지를 감정평가할 때에는 공공용지의 특성에 따라 용도의 제한이나 거래제한 등을 고려하여 감정평가한다.

(2) 용도폐지를 전제로 한 감정평가

공공용지가 다른 용도로 전환하는 것을 전제로 의뢰된 경우에는 **전환 이후의 상황**을 고려하여 감정평가한다.

(3) 국공유지의 처분 제한

「국토계획법」 제97조제1항에 따라 도시·군관리계획으로 결정·고시된 국공유지로서 도시·군관리계획시설사업에 필요한 토지는 그 도시·군관리계획으로 정하여진 목적 외의 목적으로 매각하거나 양도할 수 없으므로, 감정평가시 유의하여야 한다.

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.3 공공용지

- ① 도로·공원·운동장·체육시설·철도·하천의 부지, 그 밖의 공공용지는 용도의 제한이나 거래제한 등을 고려하여 감정평가한다.
- ② 공공용지가 다른 용도로 전환하는 것을 전제로 의뢰된 경우에는 **전환 이후의 상황**을 고려하여 감정평가한다.

01 사도의 개념

- ① 「사도법」 제2조에서 “사도”란 다음 각 호의 도로가 아닌 것으로서 그 도로에 연결되는 길을 말한다.
- ② 다만, 제3호 및 제4호의 도로는 「도로법」 제37조에 따라 시도(市道) 또는 군도(郡道) 이상에 적용되는 도로 구조를 갖춘 도로에 한정한다. 라고 규정하고 있으며, 제1호부터 제4호의 내용은 다음과 같다.

- 「도로법」 제2조제1항제1호에 따른 도로
- 「도로법」의 준용을 받는 도로
- 「농어촌도로 정비법」 제2조제1항에 따른 농어촌도로
- 「농어촌정비법」에 따라 설치된 도로



이미지 출처 : 서울도시계획용역사전

02 감정평가방법 적용 시 유의사항

1) 사도가 인근토지와 함께 의뢰된 경우 (제1항의 경우)

- ① 사도가 인근토지와 함께 의뢰된 경우에는 인근토지와 사도부분의 감정평가액 총액을 전면적에 균등 배분하여 감정평가할 수 있다. 이 경우에는 그 내용을 감정평가서에 기재하여야 한다.
- ② 인근토지와 사도의 가치는 각각 다를 수 있으나, 가치형성 측면에서 밀접한 관련을 갖고 있는 사도와 인근토지가 함께 의뢰된 경우에는 동일한 감정평가액 총액을 전면적에 균등 배분하여 동일한 단가로 결정할 수 있다.

2) 사도만 의뢰된 경우 (제2항의 경우)

(1) 해당 토지로 인하여 효용이 증진되는 인접토지와와의 관계

- ① 사도만 감정평가 의뢰된 경우에는 해당 토지로 인하여 효용이 증진되는 인접토지와의 관계를 고려하여 감정평가할 수 있다.
- ② 사도 자체적인 효용은 낮지만 인접토지는 해당 사도로 인하여 효용이 증진될 수 있는 점을 고려하는 것이다.

(2) 용도의 제한이나 거래제한 등에 따른 적절한 감가율

- ① 용도의 제한이나 거래제한 등에 따른 적절한 감가율을 적용하여 감정평가할 수 있다.
- ② 「사도법」에 따른 용도제한, 특별한 사정이 없는 한 일반인의 통행을 제한하거나 금지할 수 없는 점 등을 고려하여 감가할 수 있다.

(3) 「토지보상법 시행규칙」 제26조에 따른 도로의 감정평가방법

「토지보상법 시행규칙」 제26조에 따른 도로의 감정평가방법을 고려하여 감정평가할 수 있다.

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.4 사도

- ① 사도가 인근 관련 토지와 함께 의뢰된 경우에는 인근 관련 토지와 사도부분의 감정평가액 총액을 전면적에 균등 배분하여 감정평가할 수 있으며 이 경우에는 그 내용을 감정평가서에 기재하여야 한다.
- ② 사도만 의뢰된 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여 감정평가할 수 있다.
 - 1. 해당 토지로 인하여 효용이 증진되는 인접 토지와 관계
 - 2. 용도의 제한이나 거래제한 등에 따른 적절한 감가율
 - 3. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」 제26조에 따른 도로의 감정평가방법

토지보상법 시행규칙 제26조(도로 및 구거부지의 평가)

- ① 도로부지에 대한 평가는 다음 각호에서 정하는 바에 의한다.
 - 1. 「사도법」에 의한 사도의 부지는 인근토지에 대한 평가액의 5분의 1 이내
 - 2. 사실상의 사도의 부지는 인근토지에 대한 평가액의 3분의 1 이내
 - 3. 제1호 또는 제2호외의 도로의 부지는 제22조의 규정에서 정하는 방법

01 개념

공법상 제한을 받는 토지라 함은 「국토계획법」, 「수도권정비계획법」, 「도정법」, 「산림법」 등 관계법규에 의하여 이용규제나 제한을 받는 토지를 말한다.

02 주요내용

1) 토지에 관한 공법상 제한의 의의

- ① 토지에 관한 공법상 제한이란 관계법령의 규정에 의한 토지이용 및 처분 등의 제한을 의미한다.
- ② 토지는 다양한 법률에 의하여 제한을 받고 있으며, 이러한 제한은 토지가치에 영향을 미치는 중요한 요인 중 하나이므로, 공법상 제한을 받는 토지의 감정평가시 어떠한 기준에 따라야 하는지가 중요하다.

2) 공법상 제한의 유형

- ① 공법상 제한은 각 개별 법률에 정해진 내용에 따라 다양하다.
- ② 가장 대표적으로는 「국토계획법」에 의한 용도지역·지구·구역이 있다. 그 외에도 「자연공원법」에 의한 자연공원, 「도로법」에 의한 접도구역, 「하천법」에 의한 하천구역 등 공법상 제한의 유형은 매우 다양하다.
- ③ 이러한 각각의 제한은 감정평가 대상토지에 가해진 제한사항에 대하여 조사하여 어떻게 감정평가할 것인지 결정하여야 할 것이다.

3) 공법상 제한을 받는 토지의 감정평가

(1) 원칙

공법상 제한을 받는 토지를 감정평가할 때(보상평가는 제외한다)에는 **비슷한 공법상 제한상태**의 표준지공시지가를 기준으로 감정평가한다.

(2) 잔여부분의 단독이용가치가 희박한 경우

- ① 토지의 일부가 공법상 제한을 받아 잔여부분의 단독이용가치가 희박한 경우에는 해당 토지 전부가 그 공법상 제한을 받는 것으로 감정평가할 수 있다.
- ② 잔여부분은 그 공법상 제한을 받지 않는다고 하더라도 대상토지의 상당부분 면적이 공법상 제한의 영향을 받아 잔여부분의 단독이용가치가 희박한 경우에는 대상토지 전체를 제한받는 상태대로 감정평가할 수 있도록 한 것이다.

(3) 둘 이상의 용도지역에 걸쳐 있는 토지

- ① 둘 이상의 용도지역에 걸쳐있는 토지는 원칙적으로 각 용도지역 부분의 위치, 형상, 이용상황, 그 밖에 다른 용도지역 부분에 미치는 영향 등을 고려하여 면적 비율에 따른 **평균가액**으로 감정평가한다.
- ② 다만, 용도지역을 달리하는 부분의 면적비율이 현저하게 낮아 가치형성에 미치는 영향이 미미하거나, 관련 법령에 따라 주된 용도지역을 기준으로 이용할 수 있는 경우에는 주된 용도지역의 가액을 기준으로 감정평가할 수 있다. 이는 상기의 (2)와 유사한 내용으로 볼 수 있다.

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.5 공법상 제한을 받는 토지

- ① 도시·군계획시설 저촉 등 공법상 제한을 받는 토지를 감정평가할 때(보상평가는 제외한다)에는 비슷한 공법상 제한상태의 표준지 공시지가를 기준으로 감정평가한다. 다만, 그러한 표준지가 없는 경우에는 [610-1.5.2.1]의 선정기준을 충족하는 다른 표준지 공시지가를 기준으로 한 가액에서 공법상 제한의 정도를 고려하여 감정평가할 수 있다.
- ② 토지의 일부가 도시·군계획시설 저촉 등 공법상 제한을 받아 잔여부분의 단독이용가치가 희박한 경우에는 해당 토지 전부가 그 공법상 제한을 받는 것으로 감정평가할 수 있다.
- ③ 둘 이상의 용도지역에 걸쳐있는 토지는 각 용도지역 부분의 위치, 형상, 이용상황, 그 밖에 다른 용도지역 부분에 미치는 영향 등을 고려하여 면적 비율에 따른 **평균가액**으로 감정평가한다. 다만, 용도지역을 달리하는 부분의 면적비율이 현저하게 낮아 가치형성에 미치는 영향이 미미하거나 관련 법령에 따라 주된 용도지역을 기준으로 이용할 수 있는 경우에는 주된 용도지역의 가액을 기준으로 감정평가할 수 있다.

01 일단지의 개념

- ① 일단지란 지적공부상 2필지 이상의 토지가 일단을 이루어 같은 용도로 이용되는 것이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 대상토지의 가치형성 측면에서 타당하다고 인정되는 등 용도상 불가분의 관계에 있는 토지를 말한다.
- ② 판례는 용도상 불가분의 관계에 대하여 “일단의 토지로 이용되고 있는 상황이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 당해 토지의 가치형성적 측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다.”라고 판시하였으며, 「표준지 조사·평가 기준」 제20조제2항에서는 “일단지로 이용되고 있는 상황이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 당해 토지의 가치형성측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우”로 규정하고 있다.

멘토링

2필지 이상의 토지를 일단지로 보는 경우 개별요인(도로조건, 형상 등)은 일단지를 전제로 판단한다.

02 일단지의 판단기준

1) 일반적인 판단기준

- ① 2필지 이상의 토지에 대하여 용도상 불가분의 관계가 인정되어야 한다. 즉, 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 해당 토지의 가치형성적 측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있어야 한다.
- ② 2필지가 용도가 명확하게 구분되거나 가치형성적 측면에서 일단으로 이용하는 것이 타당하다고 인정되지 않는 경우에는 일단지로 볼 수 없다.
- ③ 일단지 판단과 관련하여 유의사항은 다음과 같으며, 주거용지, 상업용지, 공업용지, 후보지 등 각각의 용도에 따라 그 효용과 기능적 면에서 많은 차이를 가지므로 일단지 판단시 이를 고려하여야 한다.

2) 토지소유자의 동일성

- ① 일단지의 판단기준과 토지소유자의 동일성은 원칙적으로 직접적인 관련이 없다.
- ② 또한 2필지 이상의 토지가 용도상 불가분의 관계에 있다고 인정되는 경우에는 각각의 토지소유자가 다른 경우에도 「민법」상 공유관계로 보아 일단지에 포함시키고 있다.

3) 「측량수로법」

「측량수로법」상의 지목 분류와 관련하여 볼 때, 일단지의 구체적인 판정기준은 용도상 불가분의 관계에 있는지 여부이지, 지목의 동일성 여부는 아니므로, 지목분류의 개념과 반드시 일치하는 것은 아니다.

멘토링

현업에서는
건축물대장에서
<관련지번>으로 등재되어
있는지를 일단지 판단의
중요한 기준으로 삼는다.

4) 일시적인 이용상황

- ① 2필지 이상의 토지가 일단을 이루어 이용되고 있어도 그것이 주위환경 등의 사정으로 보아 일시적인 이용상황인 경우에는 이를 일단지로 보지 않는 것이 타당하다.
- ② 이러한 경우의 예로서 가설 건축물의 부지, 조경수목재배지, 조경자재제조장, 골재야적장, 간이창고, 간이체육시설용지(테니스장, 골프연습장, 야구연습장 등) 등으로 이용되고 있는 경우를 들 수 있다.

5) 건축물 존재 여부 및 인정시점

- ① 인접되어 있는 2필지 이상의 토지상에 기준시점 현재 하나의 건축물 등이 있는 경우에는 용도상 불가분의 관계가 이미 성립되어 있는 것으로 볼 수 있어 일단지로 인정할 수 있다.
- ② 그러나 건축물을 건축 중인 경우 또는 나지상태로서 착공 이전인 경우에는 주의 깊게 판단하여야 한다.
- ③ 「표준지 조사·평가 기준」 제20조제4항에서는 건축 중에 있는 토지와 공시기준일 현재 나지상태이나 건축허가 등을 받고 공사를 착수한 때에는 토지소유자가 다른 경우에도 이를 일단지로 본다고 규정하고 있다.
- ④ 나지상태의 토지는 용도가 확정되지 않은 상태로서 일단지 판단에 어려움이 있으나, 주위환경이나 토지의 상황 등을 종합적으로 고려할 때에 장래에 일단으로 이용되는 것이 확실시된다면 용도상 불가분의 관계를 인정할 수 있을 것이다.

감칙 제7조(개별물건기준 원칙 등)

- ① 감정평가는 대상물건마다 개별로 하여야 한다.
- ② 둘 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다.

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.6 일단(一團)으로 이용 중인 토지

2필지 이상의 토지가 일단으로 이용 중이고 그 이용 상황이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 대상토지의 가치형성 측면에서 타당하다고 인정되는 등 용도상 불가분의 관계에 있는 경우에는 일괄감정평가를 할 수 있다.

01 규정의 취지

토지가 건부지로 이용되고 있을 경우 토지의 소유자와 건물의 소유자가 일치하는 경우가 대부분이지만, 지상 정착물과 그 토지의 소유자가 다른 경우에 토지의 가치에 어떠한 영향을 미치는지가 문제될 수 있다.

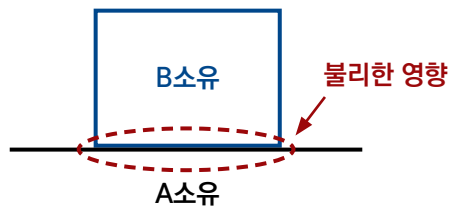
02 주요내용

1) 토지와 지상 정착물의 소유권 관계의 중요성

- ① 토지와 지상 정착물의 소유권이 서로 다른 경우 **법정지상권**이 설정될 수 있다.
- ② 토지와 건물 간에 불일치하는 소유 관계로 인하여 토지의 이용 등에 제한을 받을 수 있으므로, 토지와 지상 정착물의 소유권 관계를 명확히 파악하여야 정착물의 존재로 인한 토지가치에 대한 영향을 적정하게 고려할 수 있다.
- ③ 법정지상권이란 당사자의 설정계약에 의하지 않고 법률의 규정에 의하여 당연히 인정되는 지상권을 말한다. 우리나라 「민법」에서 토지와 건물을 별개의 부동산으로 취급한 결과 토지와 그 토지 위의 건물이 각각 다른 자에게 귀속하면서도 그 건물을 위한 토지의 사용·수익권이 존재하지 않는 경우가 있게 된다.
- ④ 이러한 경우에 그 토지 위의 건물을 위한 토지에 대한 잠재적인 용익관계를 현실적인 권리로 인정함으로써 토지와 그 토지 위의 건물과의 결합관계를 유지하여 사회경제적 이익을 도모하려는 데에 법정지상권 제도의 취지가 있다고 하겠다.

2) 토지와 지상 정착물의 소유권이 일치하지 않는 경우 토지의 감정평가방법

- ① 해당 토지는 그 정착물이 있음으로 인하여 미치는 영향을 고려하여 감정평가한다.
즉, **다른 소유자의 건물이 존재함에 따른 불리함** 등을 고려하여 감정평가한다.
- ② 이 경우에 법정지상권이 성립된다면 지상권이 설정된 인근 토지의 거래사례 등을 조사하여 지상권에 의한 제한으로 말미암아 토지가 그 제한이 없는 토지에 비해 얼마 정도 감액되어 거래되고 있는지를 밝힌 뒤 대상토지의 특수성을 고려하여 평가한다.
따라서 [610-1.7.10, 지상권이 설정된 토지] 기준을 준용할 수 있을 것이다.



$$A\text{토지가치} = \text{나지상태의 가치} - \text{불리한 영향(지상권의 가치)}$$

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.7 지상 정착물과 소유자가 다른 토지

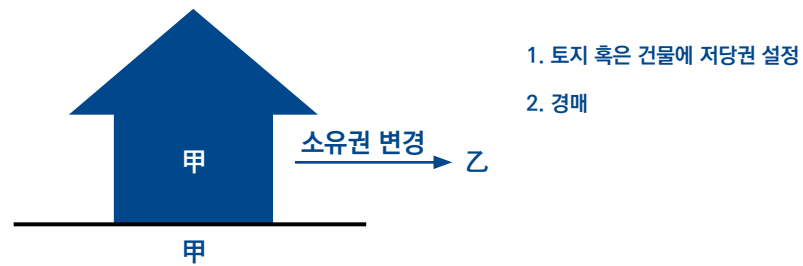
토지 소유자와 지상의 건물 등 정착물의 소유자가 다른 토지는 그 정착물이 토지에 미치는 영향을 고려하여 감정평가한다.

보충설명 | 법정지상권

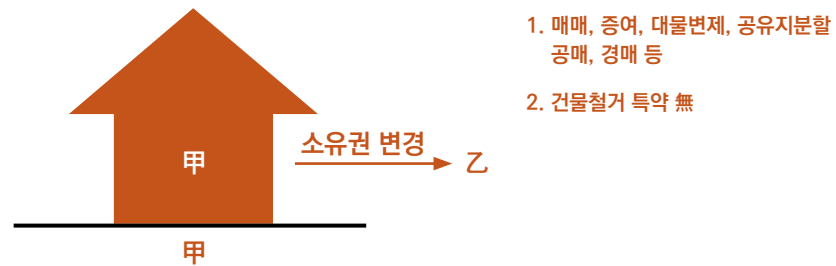
1. 성립요건

법정지상권(민법 제366조)	관습법상 법정지상권
① 저당권이 설정된 당시에 건물이 존재할 것 ② 저당권이 설정된 당시에 토지와 건물의 소유자가 동일할 것 ③ 토지와 건물 중 하나 또는 둘 모두에 저당권이 설정될 것 ④ 경매로 소유자가 달라질 것	① 토지와 건물이 동일인의 소유에 속하고 있었을 것 ② 토지와 건물의 소유자가 다르게 되었을 것 ③ 건물철거특약이 없을 것

[법정지상권]



[관습법상 법정지상권]



01 규정의 취지

토지 감정평가 시 의뢰인이 제시하지 않은 지상 정착물이 존재할 수 있으며, 그 정착물이 해당 토지의 가치에 영향을 미칠 수도 있다.

02 주요내용

1) 제시외 건물의 개념

- ① 제시외 건물이란 종물과 부합물을 제외하고 의뢰인이 제시하지 않은 지상 정착물을 뜻한다.
- ② 제시외 건물 등이란 토지만 의뢰되었을 경우 그 지상건물, 구축물 등을 의미하고 토지와 건물이 함께 의뢰되었을 경우에는 대상물건의 종물이나 부합물이 아닌 것으로서 독립성이 강한 물건을 말한다.



- 본건 지상에는 미등기된 소유자미상의 제시외건물(○○○ 노인정)이 소재하며, 제시외건물은 매각 제외.
- 매각에서 제외하는 지상 건물에 대한 법정지상권 성립여부 불분명
- 감정가는 499,614,700원이나, 제시외건물 소재로 인하여 제한 받는 가격은 349,712,900원임.

2) 제시외 건물 등이 소재하는 토지의 감정평가

(1) 지상 정착물과 소유자가 다른 토지 감정평가 준용 원칙

- ① 의뢰인이 제시하지 않은 지상 정착물이 있는 토지의 감정평가는 토지와 제시외 건물 소유자의 동일성 여부에 관계없이 [610-1.7.7, 지상정착물과 소유자가 다른 토지] 기준을 준용하여 감정평가한다.
- ② 제시외 건물 등이 토지와 별개로 매매되는 경우 등에 따라 법정지상권의 성립 가능성 등을 고려하여 보수적인 관점에서 지상 정착물과 소유자가 다른 경우로 보아 감정평가한다.

(2) 예외

- ① 타인의 정착물이 있는 국·공유지의 처분을 위한 감정평가의 경우에는 지상 정착물이 있는 것에 따른 영향을 고려하지 않고 감정평가한다.
- ② 이러한 경우는 해당 정착물의 소유자에게 국·공유지를 처분하는 경우로서 지상 정착물의 존재 여부와 관계없이 해당 토지의 적정한 감정평가액을 구하면 되는 것이다.

3) 제시외 건물 등의 소재에 따른 감가방법

제시외 건물 등의 소재로 인하여 토지이용에 제한을 받는 점을 고려할 때 실무상 등기여부, 구조, 면적, 용도 등에 따라서 통상 정상평가금액의 일정비율을 감가하여 감정평가하며, 제시외 건물 등의 위치에 따라서 잔여부분의 이용에 제한이 있을 수 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 감가한다.

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.8 제시 외 건물 등이 있는 토지

의뢰인이 제시하지 않은 지상 정착물(종물과 부합물을 제외한다)이 있는 토지의 경우에는 소유자의 동일성 여부에 관계없이 [610-1.7.7]을 준용하여 감정평가한다. 다만, 타인의 정착물이 있는 국·공유지의 처분을 위한 감정평가의 경우에는 지상 정착물이 있는 것에 따른 영향을 고려하지 않고 감정평가한다.

01 규정의 취지

- ① 토지의 소유권은 보통 1인이 가지고 있는 경우가 많으나, 1필지의 토지를 2인 이상이 공동으로 소유하고 있는 경우도 적지 않다.
- ② 공동으로 소유하고 있는 토지는 각 공유자가 공유물에 대해서 가지는 권리를 감정평가하기도 하며, 경우에 따라서는 특정 위치를 감정평가 할 수도 있다.

02 주요내용

1) 공유지분 토지 및 구분소유적 공유

(1) 의의

- ① 「민법」상 공유는 물건의 지분에 의하여 수인의 소유로 귀속되고 있는 공동소유의 형태를 말한다(민법 제262조제1항).
- ② 공유지분 토지는 하나의 토지를 2인 이상의 다수인이 공동으로 소유하고 각 공유자가 지분을 가지고 있는 토지를 의미한다.

(2) 구분소유적 공유

- ① 구분소유적 공유란 1필의 토지 중 위치, 면적이 특정된 일부를 양수하고서도 분필에 의한 소유권이전등기를 하지 않은 채 편의상 그 필지의 면적에 대한 양수부분의 면적비율에 상응하는 공유지분등기를 경료한 경우가 대표적이다.
- ② 이러한 구분소유적 공유 관계는 공유자 간 상호명의신탁관계로 보기 때문에 내부적으로는 토지의 특정 부분을 소유한 것이지만, 공부상으로는 공유지분을 갖는 것으로 본다.
- ③ 따라서 공유지분 토지를 감정평가할 때에는 먼저, 공유자간 구분소유적 공유 관계에 있는지를 파악하는 것이 필요하다.

2) 공유지분 토지의 감정평가

(1) 원칙(지분비율 기준)

공유지분을 감정평가할 때에는 대상토지 전체의 가액에 지분비율을 적용하여 감정평가한다.

$$\text{대상지분 감정평가액} = \text{대상토지 전체 가액} \times \text{지분비율}$$

(2) 구분소유적 공유 관계인 경우

대상지분의 위치가 확인되는 경우에는 그 위치에 따라 감정평가할 수 있다. 즉, 위치가 특정되어 공유하고 있을 때에는 그 특정 위치의 토지를 기준으로 하여 감정평가할 수 있다.

3) 공유지분 토지의 위치확인 방법 및 고려사항

- ① 위치확인 방법과 관련하여 본 기준에서는 단지 위치확인이 가능한 경우에는 그 위치에 따라 감정평가를 할 수 있다고 규정하고 있으나, 공유지분으로 현재 점유하고 있는 위치를 확인하는 것에 그쳐서는 안 된다.
- ② 또한 위치, 면적을 특정하고 그에 대한 약정이 있는 등 구분소유적 공유관계에 있는 것을 증명할 수 있어야만 그 위치에 따른 감정평가를 할 수 있을 것이며, 이때 확인방법 및 내용을 감정평가서에 기재한다.
- ③ 일반적으로 공유지분 토지의 위치를 확인하는 방법으로 다음의 것들이 있다.
 - a. 공유지분자 전원 및 인근 공유지분자 2인 이상의 위치확인동의서를 받아 확인할 수 있다.
(다만, 이 경우 공증을 통해 확인된 위치를 공적으로 증명하는 절차가 필요하다.)
 - b. 건부지의 경우에는 합법적인 건축허가도면이나 합법적으로 건축된 건물로 확인할 수 있다.
 - c. 상가·빌딩 관리사무소나 상가번영회 등에 비치된 위치도면으로 확인할 수 있다.

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.9 공유지분 토지

- ① 1필지의 토지를 2인 이상이 공동으로 소유하고 있는 토지의 지분을 감정평가할 때에는 대상토지 전체의 가액에 지분비율을 적용하여 감정평가한다. 다만, 대상지분의 위치가 확인되는 경우에는 그 위치에 따라 감정평가할 수 있다.
- ② 공유지분 토지의 위치는 공유지분자 전원 또는 인근 공유자 2인 이상의 위치확인동의서를 받아 확인한다. 다만, 공유지분 토지가 건물이 있는 토지(이하 “건부지”라 한다)인 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라 위치확인을 할 수 있으며 감정평가서에 그 내용을 기재한다.
 - 1. 합법적인 건축허가도면이나 합법적으로 건축된 건물로 확인하는 방법
 - 2. 상가·빌딩 관리사무소나 상가번영회 등에 비치된 위치도면으로 확인하는 방법

01 규정의 취지

토지에 소유권 외의 권리로서 지상권이 설정된 경우 및 저당권자가 채권확보를 위하여 설정하는 지상권이 설정된 토지에 대한 감정평가방법을 규정하고 있다.

02 주요내용

1) 지상권 개관

(1) 지상권의 의의

- ① 타인의 토지에 건물, 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용할 수 있는 물권을 말한다.
- ② 통상적으로 지상권이 설정되면 그 토지의 사용 및 수익이 제한되므로 감정평가시 이를 반영하여야 한다.

(2) 지상권 설정의 효과

지하 또는 지상의 공간은 상·하의 범위를 정하여 건물 기타 공작물을 소유하기 위한 지상권의 목적으로 할 수 있다. 이 경우 설정행위로서 지상권의 행사를 위하여 토지의 사용을 제한할 수 있다.

2) 지상권이 설정된 토지의 감정평가방법

(1) 지상권에 따른 제한정도 등을 고려하여 감정평가

지상권이 설정된 토지는 지상권이 설정되지 않은 상태의 토지가액에서 해당 지상권에 따른 제한정도 등을 고려하여 감정평가한다.

① 지상권의 가치를 구하여 차감하는 방법

지상권자에게 지급하는 대가 등을 파악할 수 있는 경우 아래 산식에 의거하여 지상권의 가치를 구하여 지상권이 설정되지 않은 상태의 토지가액에서 차감한다.

$$\text{지상권 가치} = [(P \times R) + C - L] \times \frac{(1 + r)^n - 1}{r \times (1 + r)^n}$$

P : 토지의 시장가치

R : 적정기대이율

C : 필요제경비

L : 실제지불임료(또는 지상권의 지료)

n : 지상권의 존속기간

r : 이율

② 제한의 정도를 감안한 일정비율의 적용

일반적으로 토지에 대한 지상권이 설정된 경우에는 토지소유자의 토지이용이 제한된다. 따라서 제한의 정도를 적정비율을 적용하여 감정평가할 수 있다. 적정비율은 일률적으로 판단하기보다는 대상토지의 제반요인을 고려하여 결정하도록 한다.

(2) 저당권자가 채권확보를 위하여 설정한 지상권의 경우

저당권자가 채권확보를 위하여 지상권을 설정한 경우에는 이에 구애없이 평가한다.
이러한 경우는 통상적으로 저당권자가 해당 토지의 사용·수익을 위한 것이 아니라
단순하게 채권확보를 위하여 설정한 것이기 때문이다.

03 참고사항

보상평가 시에는 「토지보상법 시행규칙」 제29조에 따라 지상권이 설정되지 않은 상태의
대상 토지가치에서 지상권의 가치를 차감하여 토지를 감정평가한다.

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.10 지상권이 설정된 토지

- ① 지상권이 설정된 토지는 지상권이 설정되지 않은 상태의 토지가액에서 해당 지상권에
따른 제한정도 등을 고려하여 감정평가한다.
- ② 저당권자가 채권확보를 위하여 설정한 지상권의 경우에는 이에 따른 제한 등을 고려하지
않고 감정평가한다.

토지보상법 시행규칙 제29조(소유권외의 권리의 목적이 되고 있는 토지의 평가)

취득하는 토지에 설정된 소유권외의 권리의 목적이 되고 있는 토지에 대하여는 당해 권리가
없는 것으로 하여 제22조 내지 제27조의 규정에 의하여 평가한 금액에서 제28조의 규정에
의하여 평가한 소유권외의 권리의 가액을 뺀 금액으로 평가한다.

〈사진 1〉

【울 구】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위 번호	등기목적	접 수	등기원인	권리자 및 기타사항
1	지상권설정	2003년8월8일 제6001호	2003년8월3일 설정계약	목적 철근콘크리트조 건물의 소유 범위 동남쪽 350㎡ 존속기간 2003년8월3일부터 30년 지료 월 금300,000원 지급시기 매월 말일 지상권자 이 []

〈사진 2〉

28	지상권설정	2014년9월4일 제52467호	2014년9월4일 설정계약	목 적 건물기타 공작물이나 수목의 소유 범 위 토지의전부 존속기간 설정등기일로부터 만30년으로 한다 지 료 없음 지상권자 성남중앙신용협동조합 131141-0000236 경기도 성남시 수정구 신흥동 5528
----	-------	----------------------	-------------------	---

01 규정의 취지

- ① 토지는 면적의 크기에 따라 그 가치도 달라질 수 있다. 즉 토지의 면적에 따라서 그 효용성도 달라지는 것이다.
- ② 이러한 점은 일률적인 것이 아니라 지역별, 용도지대별로 개별적인 사안에 따라 다르게 나타나는 것이 일반적이므로, 토지를 감정평가할 때에 규모가 과대하거나 과소한 토지에 대하여는 해당 토지의 효용성 등에 유의하여야 한다.

02 주요내용

1) 토지의 가치와 규모의 관계

- ① 토지는 **최유효이용 면적**이어야 시장성이나 효용성이 가장 높은 표준물건이 된다. 나지라고 해서 면적의 과다·과소에 구애 없이 공히 표준물건으로서 효용성이나 시장성이 가장 높고 고가로 매매되는 것은 아니고 적절한 면적이어야 한다.
- ② 여기에서 최유효이용 면적이라 함은 보편적이고 객관적인 이용, 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람에 의한 이용, 합리적이고 합법적인 이용을 전제로 하며, 이를 판단하기 위해서 인근 건부지의 표준적인 면적상황, 도시계획 지역·지구제의 지정내용, 건축허가 가능면적 및 제한조건, 기타법적인 규제내용과 동지역의 거래관행 등을 조사하여야 한다.

2) 규모가 과대하거나 과소한 경우 토지의 감정평가

- ① 토지의 면적이 최유효이용 규모에 초과하거나 미달하는 토지는 대상물건의 면적과 비슷한 규모의 표준지공시지가를 기준으로 감정평가한다. 다만, 그러한 표준지공시지가가 없는 경우에는 규모가 과대하거나 과소한 것에 따른 **불리한 정도**를 개별요인 비교 시 고려하여 감정평가한다.
- ② 토지를 감정평가할 때에는 유용성이나 시장성이 가장 높은 표준물건으로 감정평가하여야 하는 바, 나지의 면적이 최유효이용 단위를 초과하는 경우에는 대상물건의 면적과 유사한 물건의 가격자료에 의하여 감정평가한다.
- ③ 그러나 가격자료가 없거나 불충분할 경우에는 채택한 가격자료의 최유효이용 단위를 기준으로 정상적으로 예상되는 감보율 및 추가소요비용 등을 감안하여 감정평가한다.

03 구체적인 고려사항

1) 규모가 과소한 토지

(1) 독립적으로 건축이 어려운 경우

- ① 규모가 과소한 토지의 경우에는 규모의 비적합성으로 표준적 규모의 토지보다 낮은 가격으로 가격수준이 형성되는 경우가 일반적이다.
- ② 그러나 인접토지와와의 합병을 통하여 규모에 따른 불리함을 극복하고 오히려 더 높은 가격수준이 형성될 가능성도 있으므로 유의하여야 한다.(한정가격의 성격)

(2) 독립적으로 건축이 가능한 경우

소규모 토지에 대한 건축규제의 완화로 건폐율, 용적률 등에서 해당지역의 표준적인 제한보다 유리한 경우 등은 표준적 규모의 토지 가격수준을 상회할 수도 있다.

2) 규모가 과대한 토지

- ① 규모가 과대한 토지는 표준적인 규모의 토지보다 거래하지 쉽지 않다. 따라서 이러한 토지를 거래하기 위하여 주변의 이용방법과 유사한 규모로 분할하는 것을 고려하여 이에 해당되는 **감보율 및 분할비용**에 상당하는 감가를 할 수 있다. **M**
- ② 그러나 표준적 규모보다 현저히 큰 대규모 토지가 인근지역의 지가수준과 무관하게 거래되는 사례도 있을 수 있다.
- ③ 경제발전예 따라 상업형태의 고도화·다양화가 이루어지고, 대규모 이용형태를 갖는 상업용지의 상대적 희소성이 증가되어 이를 취득하기 위한 수요의 강도가 증대되어 표준적 규모의 토지 가격수준을 초과하기도 한다. **M**
- ④ 따라서 대규모 토지의 감정평가 시에는 토지이용 주체에 따라 변화할 수 있는 여러 가지 용도적 관점을 주의 깊게 살펴야 하고, 최유효이용 방법을 객관성 있게 도출하여야 한다.
- ⑤ 대규모 토지는 가치를 형성하는 요인이 다양하므로, 일반적인 토지보다 지역분석이나 개별분석을 면밀히 하여야 할 것이다.

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.11 규모가 과대하거나 과소한 토지

토지의 면적이 최유효이용 규모에 초과하거나 미달하는 토지는 대상물건의 면적과 비슷한 규모의 표준지 공시지가를 기준으로 감정평가한다. 다만, 그러한 표준지 공시지가가 없는 경우에는 규모가 과대하거나 과소한 것에 따른 불리한 정도를 개별요인 비교시 고려하여 감정평가한다.

멘토링

광평수토지의 평가방법으로는 개발법이 유용하다.

멘토링

광평수토지에 대해서 과거에는 시장수요의 부족으로 광평수감가를 하는 것이 일반적이었으나, 최근에는 도심내 광평수 토지의 희소성으로 인하여 광평수증가가 인정되는 경우가 많아졌다.

01 규정의 취지

- ① 맹지란 지적도상 공로에 접한 부분이 없는 토지를 말한다.
- ① 즉, 토지를 이용하기 위해서는 해당 토지에의 접근이 되어야 할 것이나, 정당한 권원을 이용하여 해당 토지를 접근할 수 있는 통로가 확보되지 못하는 경우 이러한 토지는 가치형성 측면에서 공로에 접하고 있는 토지에 비하여 감가요인이 있을 수 있다.

02 주요내용

1) 토지의 가치와 접면도로의 관계

- ① 맹지(盲地)란 원칙적으로 도로와 직접 접하지 않고 주위가 모두 타인의 토지로 둘러싸여 있어 「건축법」상 대지가 될 수 없는 토지를 말한다.
- ② 맹지는 건물부지로 이용되지 않는 한, 그리고 진입로의 개설가능성이 없는 한 가치가 낮은 토지가 된다.
- ③ 경우에 따라서는 주위의 토지이용상태에 따라 상당히 높은 가격으로 매수될 가능성도 있지만, 이러한 가치의 실현은 인접지 토지소유자에게 맡겨져 있는 바 그 가치의 실현 여부는 수동적인 것이며 또한 매우 불확실하다.

2) 맹지의 감정평가방법

- ① 맹지의 감정평가시 공로에 출입하기 위한 통로를 개설하기 위해 비용이 발생하는 경우에는 그 비용을 고려하여 감정평가한다.
- ② 즉, 맹지의 사용·수익에 지장이 없을 정도의 통로를 인접토지에서 금전상 불리한 조건으로 확보하는 것을 전제로 하여 그 통로의 확보에 필요한 비용(도로용지매입비, 도로개설비용 외) 등을 감안하여 감정평가한다. **M**

맹지의 가치 = 도로개설 후 가치 - (도로용지매입비 + 도로개설비용 등)

- ③ 다만, 지적도상 공로에 접한 부분이 없는 토지로서 관습상 도로 또는 지역권 설정 등이 있거나, 맹지가 아닌 인접 토지와 일단으로 이용 또는 이용될 전망이 확실한 경우에는 위와 같은 비용을 고려하지 않고 감정평가할 수 있다.

멘토링

이때 도로용지매입비는 한정가격의 성격을 가지게 될 것이다.

03 평가방법

1) 현황평가

- ① 맹지의 이용상황이 농지, 임야, 농가주택에 부속된 텃밭 등인 경우 현재 상태로 이용함에 문제가 없고 그것이 인근지역의 상황으로 보아 최유효이용인 경우, 현황 맹지로서의 이용에 따른 가치로 감정평가하는 방법이다.
- ② 이러한 현황평가는 읍·면지역의 농경지대·산림지대 등에 적용할 때 무리가 없는 방법이며, 이러한 지역은 건축물의 건축 가능성이 상대적으로 낮은 지역일 뿐만 아니라 현재 상태대로 이용하는 것에 문제될 것이 없는 경우이다.
- ③ 반드시 농경지대·산림지대 등이 아니더라도 진입로 개설이나 인접토지 합병을 전제로 한 접근이 수월하지 않을 경우에 일반적으로 적용할 수 있는 방법이기도 하다.
- ④ 유의할 점은 관습상 도로의 유무, 향후 도로개설 가능성의 정도 등을 검토하여야 하고, 감가율 결정시 합리적인 근거자료의 확보가 선행되어야 할 것이다.

2) 진입로 개설 비용을 감안한 감정평가

- ① 도로개설의 가능성이 비교적 높은 경우 진입로 개설을 전제로 자루형 토지를 상정하여 감정평가액을 구한 후, 도로개설비용(진입로 부지 취득원가, 공사부대비용 등)을 공제하여 최종 감정평가액을 결정한다.
- ② 진입로 개설에 소송 등으로 인하여 장기간이 소요될 것으로 예상된다면, 진입로 개설 실현시기까지의 기회비용을 감안하여 적절한 할인율로 할인하여 현재가치를 구한다.
- ③ 그리고 도로개설의 현실성을 고려하여 적절한 감가율로 보정하여 감정평가액을 결정한다. 또한 자루형 토지의 가장 나쁜 조건인 경우와 균형성을 고려하여 감정평가액의 적정성을 검토하여야 할 것이다.

$$\frac{(\text{자루형 토지를 상정한 평가액} - \text{도로개설비용})}{(1 + \text{할인율})^n} \times (1 - \text{감가율})$$

3) 인접 토지 합병 조건부 감정평가

- ① 해당 맹지와 인접한 토지 중 합병의 가능성이 가장 높은 토지를 매수한다고 가정한 후, 해당 맹지와 인접 토지를 합한 획지를 기준의 평가액에서 합병 전 인접 토지 평가액을 공제하고 적절한 감가율을 적용하여 최종 감정평가액을 결정하는 방법이다.
- ② 고도의 도시화가 이루어진 지역에서 진입로 개설에 필요한 여유 토지의 확보가 사실상 곤란할 경우에 적용할 수 있는 방법이기도 하다.

$$(\text{합병 후 맹지와 인접토지 전체 평가액} - \text{합병 전 인접토지 평가액}) \times (1 - A)$$

※ A : 합병가능성, 합병가치 배분액 등을 감안한 감가율

1) 관습상의 도로가 개설되어 있는 경우

- ① 지적도상 도로가 없는 맹지라 할지라도 관습상의 도로가 개설되어 있는 경우 이러한 토지는 큰 문제없이 이용할 수 있기 때문에 맹지로서의 감가가 상당히 낮은 수준일 것이다.
- ② 그러나 관습상의 도로가 개설되어 있다고 하여 모두 현황도로로 인정할 수 있는 것은 아니다. 다음의 경우에는 현황도로로 인정받을 가능성이 높지만 그 외의 경우에는 좀 더 면밀하게 검토 후 결정하여야 할 것이다.

폭 4m 이상의 도로가 개설되어 있는 경우

폭 4m 이하라 하더라도 차량통행이 가능하며 포장되어 있는 경우

폭 4m 이하의 비포장도로라 하더라도 해당 도로를 불특정 다수인이 상시 이용하는 경우

2) 도로개설 가능성이 높은 맹지의 경우

- ① 구거에 접한 맹지와 같이 현재 도로에 접해 있지는 않지만, 주변 여건상 도로개설이 용이한 맹지는 감가의 정도 파악에 유의하여야 한다.
- ② 지적도상 구거에 접해 있거나 과거에 구거가 있었던 사실이 인정되면 해당 토지를 관할하는 지자체로부터 구거점용허가를 받을 수 있으며, 해당 구거를 진입도로로 사용하여 양호한 획지조건의 토지를 만들 수 있다.
- ③ 이러한 토지는 점용허가비, 포장비용 등을 부담하면 맹지가 아닌 토지와 동일하게 이용할 수 있는 점을 고려하여야 할 것이다.

3) 인접 토지가 동일인 소유인 경우

- ① 해당 토지는 맹지이나 인접 토지가 동일인 소유이고, 인접 토지를 통하여 출입하며 해당 토지의 사용·수익 등에 제한이 없는 경우에는 감가에 유의하여야 한다.
- ② 토지소유자가 특별한 사정이 없는 한, 경제 합리성에 반하여 해당 맹지만을 저가에 처분하려는 경우는 발생하기 어려울 것이다.

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.12 맹지

지적도상 도로에 접한 부분이 없는 토지(이하 “맹지”라 한다)는 「민법」 제219조에 따라 공로에 출입하기 위한 통로를 개설하기 위해 비용이 발생하는 경우에는 그 비용을 고려하여 감정평가한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 도로에 접한 것으로 보고 감정평가할 수 있다.

1. 토지소유자가 그 의사에 의하여 타인의 통행을 제한할 수 없는 경우 등 관습상 도로가 있는 경우
2. 지역권(도로로 사용하기 위한 경우) 등이 설정되어 있는 경우

01 규정의 취지

- ① 토지는 다양한 용도로 이용될 수 있다는 특징이 있어 농경지나 임야라고 하더라도 상황에 따라 택지 등으로 조성될 수 있다.
- ② 감정평가실무에서는 택지 등으로 조성 중인 토지가 의뢰되는 경우도 많기 때문에 농지나 산림의 전용허가를 받거나 토지의 형질변경허가를 받아 택지 등으로 조성 중에 있는 토지, 「도시개발법」에서 규정하는 환지방식에 따른 사업시행지구 안에 있는 토지, 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발사업시행지구 안에 있는 토지에 대하여 규정하고 있다.

02 택지 등으로 조성 중에 있는 토지의 감정평가

1) 조성 중인 상태대로의 가격이 형성되어 있는 경우

조성 중인 상태대로의 가격이 형성되어 있는 경우에는 비교방식 등을 통하여 감정평가가 가능하므로, [610-1.5, 토지의 감정평가방법] 토지의 감정평가방법에 따라 감정평가한다.

2) 조성 중인 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우

- ① 조성 중인 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 비교방식의 적용이 어려울 수 있는 반면, 원가방식의 적용이 신뢰성이 높을 수 있다.
- ② 따라서 조성 전 토지의 소지가액, 기준시점까지 조성공사에 실제 든 비용상당액, 공사진행정도, 택지조성에 걸리는 예상기간 등을 종합적으로 고려하여 감정평가한다.

3) 평가방법(원가법)

(1) 가산방식에 의한 조성택지의 감정평가방법

- ① 조성택지의 감정평가는 우선적으로 택지조성시점을 기준으로 감정평가액을 산정한다.
- ② 즉, 조성시점을 기준으로 소지의 취득가액을 구한 다음에 조성공사비 및 개발업자의 부대비용을 구하고, 필요한 경우에는 각각에 대하여 사정보정 및 시점수정을 행하여 조성완료 시점에 있어서의 표준적인 가액을 구한 후, 이들을 합산한 가액을 유효택지면적으로 나누어 조성완료 시점의 조성택지의 가액을 구한다.

조성택지 준공시점의 감정평가액(원/㎡) =

(소지가액 + 조성공사비 + 공공공익시설부담금 + 판매비및일반관리비 + 농지조성비등 + 개발업자의 적정이윤) ÷ 유효택지면적(㎡)

- ③ 조성택지사업은 소지의 취득에서 분양까지 장기간이 소요되기 때문에 자본과 위험을 수반하는 사업이라 할 수 있다. 조성택지의 감정평가시 주의할 사항은 다음과 같다.

- a. 소지가액을 결정하기 위해서는 소지의 매입에 따른 부대비용을 정확히 파악하고, 소지의 취득가액을 결정할 때, 어느 시점을 기준으로 해야 하는가를 정확히 파악해야 한다.
- b. 조성공사비는 개발업자(도급인)가 건설업자(수급인)에게 지불할 표준적인 건설비를 말한다. 표준적인 공사비는 직접공사비(재료비, 노무비, 경비)에 일반관리비, 수급인의 적정이윤을 가산한 금액으로 한다. 통상의 조성공사비를 직접 구할 수 없거나 불합리한 경우에는 인근지역 및 동일수급권 내 유사지역의 조성공사비를 비교·수정하여 결정할 수 있다.
- c. 공공공익시설부담금은 도로, 상·하수도시설 등의 간접시설에 대한 공사비를 의미한다. 공공공익시설부담금에는 조성택지의 효용증가와 관계있는 것과, 관계없는 것이 있다. 그 중에서 조성원가에 포함되어야 할 것은 조성택지의 효용증가와 관계가 있는 것이다. 그러나 공공공익시설부담금이 과중한 경우가 있으며, 때로는 효용증가와 직접 관계가 없는 것이 포함되어 있는 경우도 많다.
- d. 판매비는 조성택지의 분양에 따른 광고선전비 기타 판매에 소요된 비용을 말하고, 일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리업무부분에서 발생하는 제비용을 말한다.
- e. 개발업자의 적정이윤은 개발기간 동안의 투자자본에 대한 자본비용에 기업의 경영위험 및 재무위험을 고려하여 결정한다.
- f. 유효택지율이란 총사업면적에 대한 분양가능면적의 비율을 의미한다. 분양가능면적이란 총사업면적에서 공원용지, 도로용지 및 하천 등의 공공시설용지를 공제한 주거용지, 상업용지, 학교용지, 인접생활용지 및 행정업무용지 등을 의미한다.

(2) 개발법에 의한 토지의 평가

- ① 대상토지를 개발했을 경우 예상되는 총 매매(분양)가격의 현재가치에서 개발비용의 현재가치를 공제한 값을 토지가치로 하는 방법으로서, 현금흐름할인분석법의 절차를 이용하여 개발대상 토지의 가액을 산정한다.
- ② 법적·물리적·경제적으로 분할 가능한 최적의 획지수를 분석한 후, 분할된 획지의 시장가치와 개발에 소요되는 제비용을 계산하여 개발에서 분양이 완료될 때까지의 매 기간의 현금수지를 예측하고, 이를 현재가치로 할인해서 개발대상토지의 가액을 산정한다.

03 환지방식에 의한 사업시행지구 안에 있는 토지의 감정평가

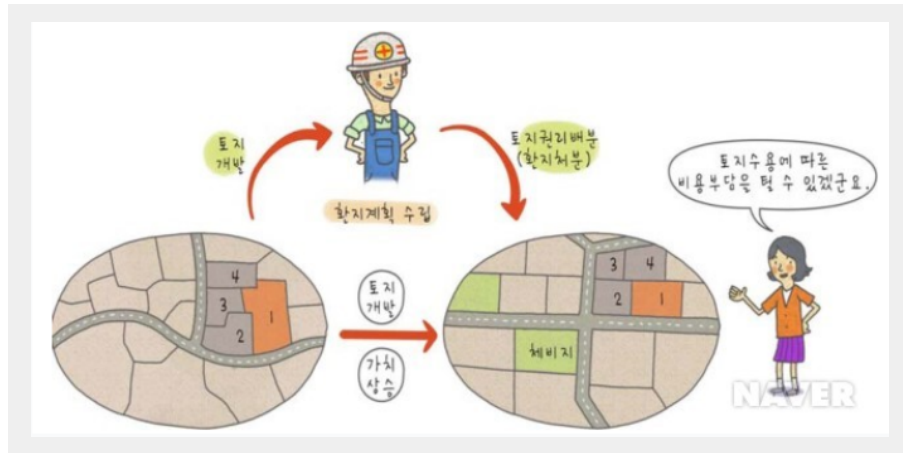
1) 환지처분 이전에 환지예정지로 지정된 경우

- ① 환지예정지의 위치, 확정예정지번(블록·롯트), 면적, 형상, 도로접면상태와 그 성숙도 등을 고려하여 감정평가한다.
- ② 다만, 환지면적이 권리면적보다 큰 경우로서 청산금이 납부되지 않은 경우에는 권리면적을 기준으로 한다.

2) 환지예정지로 지정 전인 경우

종전 토지의 위치, 지목, 면적, 형상, 이용상황 등을 기준으로 감정평가한다.

〈사진 1 : 환지방식〉



출처 : 네이버

04 택지개발사업시행지구 안에 있는 토지

1) 택지개발사업실시계획의 승인고시일 이후에 택지로서의 확정예정지번이 부여된 경우

제2항제1호 본문(환지예정지 규정)을 준용하되, 해당 택지의 지정용도 등을 고려하여 감정평가한다.

2) 택지로서의 확정예정지번이 부여되기 전인 경우

종전 토지의 이용상황 등을 기준으로 그 공사의 시행정도 등을 고려하여 감정평가하되, 「택지개발촉진법」 제11조제1항에 따라 용도지역이 변경된 경우에는 변경된 용도지역을 기준으로 한다.

〈사진 2 : 택지개발사업〉



출처 : 네이버

「실무기준」 610 토지 및 그 정착물 1.7 특수토지의 감정평가

1.7.14 택지 등 조성공사 중에 있는 토지

- ① 건물 등의 건축을 목적으로 농지전용허가나 산지전용허가를 받거나 토지의 형질변경허가를 받아 택지 등으로 조성 중에 있는 토지는 다음 각 호에 따라 감정평가한다.
 1. 조성 중인 상태대로의 가격이 형성되어 있는 경우에는 그 가격을 기준으로 감정평가한다.
 2. 조성 중인 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 조성 전 토지의 소지가액, 기준시점까지 조성공사에 실제 든 비용상당액, 공사진행정도, 택지조성에 걸리는 예상기간 등을 종합적으로 고려하여 감정평가한다.
- ② 「도시개발법」에서 규정하는 환지방식에 따른 사업시행지구 안에 있는 토지는 다음과 같이 감정평가한다.
 1. 환지처분 이전에 환지예정지로 지정된 경우에는 환지예정지의 위치, 확정예정지번(블록·롯트), 면적, 형상, 도로접면상태와 그 성숙도 등을 고려하여 감정평가한다.
다만, 환지면적이 권리면적보다 큰 경우로서 청산금이 납부되지 않은 경우에는 권리면적을 기준으로 한다.
 2. 환지예정지로 지정 전인 경우에는 종전 토지의 위치, 지목, 면적, 형상, 이용상황 등을 기준으로 감정평가한다.
- ③ 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발사업시행지구 안에 있는 토지는 그 공법상 제한사항 등을 고려하여 다음과 같이 감정평가한다.
 1. 택지개발사업실시계획의 승인고시일 이후에 택지로서의 확정예정지번이 부여된 경우에는 제2항제1호 본문을 준용하되, 해당 택지의 지정용도 등을 고려하여 감정평가한다.
 2. 택지로서의 확정예정지번이 부여되기 전인 경우에는 종전 토지의 이용상황 등을 기준으로 그 공사의 시행정도 등을 고려하여 감정평가하되, 「택지개발촉진법」 제11조제1항에 따라 용도지역이 변경된 경우에는 변경된 용도지역을 기준으로 한다.

제1절

공법상 제한을 받는 건물

01 공법상 제한이 건물의 가치에 미치는 영향

건물의 경우에도 도시계획시설 도로와 같이 향후 구체적인 사업이 예정되어 있는 공법상 제한이 있는 경우에는 토지와 마찬가지로 그 사용·수익·처분상에 큰 영향이 있을 수 있다.

02 일반적인 처리방침

- ① 도시계획시설에 저촉되어 있는 건물은 공법상 제한의 정도를 고려하여 감정평가한다.
- ② 제한을 받는 상태대로의 가격이 형성되어 있을 경우에는 그 가격을 기초로 하여 감정평가하여야 하며, 제한을 받는 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 제한을 받지 않는 상태를 기준으로 하되, 그 제한의 정도를 적정하게 고려하여 감정평가한다.

03 구체적인 처리방침

1) 저촉부분과 잔여부분의 고려사항

- ① 건물의 일부가 도시계획시설 도로에 저촉될 경우 해당 도로사업이 시행된다면, 저촉된 부분은 해당 사업으로 인하여 철거가 될 것이며, 소유자는 잔여부분을 사용하게 될 것이다.
- ② 이러한 건물의 감정평가 시에는 일반적으로 해당 사업이 예정됨에 따라 지장을 받는 권리의 행사(건물의 증,개축 등)에 대한 감가를 고려하여야 할 것이며, 잔여부분에 대한 보수비 또한 고려되어야 할 것이다.

2) 저촉되지 않는 잔여부분이 효용가치가 있는 경우

잔여부분만으로도 독립건물로서의 가치가 있다고 인정되는 경우에는 그 잔여부분의 벽체나 기둥 등의 보수에 드는 비용 등을 고려하여 감정평가한다.

3) 저촉되지 않는 잔여부분이 효용가치가 없는 경우

- ① 잔여부분이 건물로서 효용가치가 없는 경우 등에는 건물 전체가 저촉되는 것으로 감정평가한다.
- ② 특히 잔여부분이 그 자체만으로 독립적인 효용이 없을 경우에는 전체가 사업에 편입된 것으로 보아 보수적으로 감정평가하게 되는 경우가 있음에 유의하여야 한다.

04 현재의 용도로 계속 사용할 수 있는 경우

도시계획시설 도로 저촉 등 공법상 제한이 있음에도 불구하고 현재 또는 장래에 지속적으로 해당 건물의 사용·수익 등에 영향이 없는 경우에는 이러한 제한을 받는 점에 따른 가치의 변화를 고려하지 아니하고 감정평가한다.

05 유의사항

- ① 건물의 경우에는 토지와 달리 도시계획시설에 저촉된 경우 외에는 특별히 공법상 제한의 영향을 받지 않는다고도 볼 수 있다.
- ② 따라서, 대상건물이 공법상 제한에 의하여 가치가 어떻게 영향을 받는지 면밀한 검토가 요구된다고 할 것이다.
- ③ 또한 건물은 원가법을 주된 방법으로 적용하여 감정평가하므로, 가치가 영향을 받고 있는 경우 재조달원가 및 감가수정에 어떠한 형태로 적용시킬지 유의하여야 한다.

실무기준 2.5 특수한 경우의 건물

2.5.1 공법상 제한받는 건물

- ① 공법상 제한을 받는 건물이 제한을 받는 상태대로의 가격이 형성되어 있을 경우에는 그 가격을 기초로 하여 감정평가하여야 한다. 다만, 제한을 받는 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 제한을 받지 않는 상태를 기준으로 하되 그 제한의 정도를 고려하여 감정평가한다.
- ② 건물의 일부가 도시□군계획시설에 저촉되어 저촉되지 않은 잔여부분이 건물로서 효용가치가 없는 경우에는 건물 전체가 저촉되는 것으로 감정평가하고, 잔여부분만으로도 독립 건물로서의 가치가 있다고 인정되는 경우에는 그 잔여부분의 벽체나 기둥 등의 보수에 드는 비용 등을 고려하여 감정평가한다.
- ③ 공법상 제한을 받는 건물로서 현재의 용도로 계속 사용할 수 있는 경우에는 이에 따른 제한 등을 고려하지 않고 감정평가한다.

01 규정의 취지

토지와 건물의 소유자는 동일한 것이 일반적이지만, 법정지상권이 성립되어 있거나 당사자 간의 계약이 있는 등의 사유로 인하여 토지와 그 지상에 소재하는 건물의 소유자가 서로 다른 경우가 있을 수 있다.

02 주요내용

- ① 「감척」에서도 건물의 감정평가는 원가법을 주방법으로 하도록 하고 있으며, 실무적으로도 건물은 원가법만을 사용하고 있는 경우가 대부분이다.
- ② 건물은 그 자체만으로도 일정한 원가를 구성하고 있으므로 소유권과 관계없이 일정한 가치를 지니고 있지만, **통행권의 확보가 어려운 경우** 등에는 그 건물의 사용·수익에 지장을 초래할 수 있음에 유의하여야 한다.
- ③ 따라서 토지와 그 지상 건물의 소유자가 다른 건물의 경우에는 해당 건물의 사용·수익에 지장을 주는 요인을 분석하여, 정상적인 사용·수익이 곤란한 경우에는 그 정도를 고려하여 감정평가한다.
- ④ 다만, 건물의 사용·수익에 지장이 없다고 인정되는 경우, 사용·수익의 제한이 없는 상태로 감정평가할 것을 요청한 경우(감정평가조건이 부가된 경우)에는 이에 따른 제한 등을 고려하지 않고 감정평가할 수 있다.

실무기준 2.5 특수한 경우의 건물**2.5.3 토지와 그 지상 건물의 소유자가 다른 건물**

건물의 소유자와 그 건물이 소재하는 토지의 소유자가 다른 건물은 정상적인 사용·수익이 곤란할 경우에는 그 정도를 고려하여 감정평가한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 이에 따른 제한 등을 고려하지 않고 감정평가할 수 있다.

1. 건물의 사용·수익에 지장이 없다고 인정되는 경우
2. 사용·수익의 제한이 없는 상태로 감정평가할 것을 요청한 경우

01 규정의 취지

감정평가 과정에서 실지조사나 공부상 등재되지 않은 건물이 소재하는 경우가 종종 나타날 수 있다.

02 주요내용

1) 공부상 미등재 건물의 감정평가방법

- ① 공부상 미등재된 건물이라고 하더라도 독립적으로 경제적 가치를 지니고 있으므로, 이는 감정평가의 대상이 될 수 있다.
- ② 다만, 공부상 미등재 건물은 감정평가목록상에 포함되어 있지 않은 경우가 대부분이므로, 감정평가목록에 포함 여부를 의뢰인에게 확인하여 실측면적을 기준으로 감정평가할 수 있다.

2) 공부상 미등재 건물의 감정평가 시 유의사항

(1) 소유권의 확인

해당 공부상 미등재 건물의 소유권과 해당 건부지의 소유자가 다른 경우에는 해당 토지 및 건물의 가치에 영향을 미칠 수 있으므로, 공부상 미등재 건물의 경우 해당 건물의 소유권에 대하여 유의하여야 한다.

(2) 면적사정

- ① 공부상 미등재 건물은 그 면적에 대하여 신뢰할 수 있는 자료가 없는 경우가 대부분이다.
- ② 이 경우 해당 건물에 대한 **현황 측량결과**를 활용할 수 있다. 만일 이러한 측량결과도 구비되어 있지 않은 경우에는 실지조사시 실측하여 면적을 확정하여야 할 것이다.
- ③ 또한 해당 건물의 실측면적에 대하여 의뢰인으로부터 제시받고, 일치하는지 여부를 실지조사를 통하여 검토하여야 할 것이다.

실무기준 2.5 특수한 경우의 건물

2.5.4 공부상 미등재 건물

실지조사 시 의뢰되지 않은 공부상 미등재 건물이 있는 경우에는 의뢰인에게 감정평가 포함 여부를 확인하여 실측면적을 기준으로 감정평가할 수 있다.

01 규정의 취지

건축물대장에는 소재 지번이 기재되어 있으나 실제 소재 지번과 공부상 등재되어 있는 소재지번이 일치하지 않거나 인접 토지에 걸쳐있는 경우가 종종 발견된다.

02 주요내용**1) 건물의 일부가 인접 토지상에 있는 경우의 유형**

건축단계부터 소재 지번이 잘못된 경우, 소재 지번의 토지이동(분할, 합병 등) 후 미정리된 경우, 국·공유지를 대부 받아 건물을 건축한 경우 등을 예로 들 수 있다.

2) 감정평가방법

- ① [610-2.5.3 (토지와 그 지상 건물의 소유자가 다른 건물)]과 유사하게 처리할 수 있다.
즉, 해당 건물의 사용·수익에 대한 제한을 분석하여 그 제한의 정도를 고려하여 감정평가하여야 한다. 이 경우에도 해당 사유가 사용·수익에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 건물을 정상 평가할 수 있다.
- ② 가령 인접 공용도로상에 걸쳐 소재한 건물의 감정평가시 대상 건물의 일부가 인접 공용도로상에 걸쳐 소재하더라도 점용허가기간 내이고 준공검사를 필한 경우라면 제한 등을 고려하지 않고 감정평가할 수 있다.

실무기준 2.5 특수한 경우의 건물**2.5.5 건물 일부가 인접 토지상에 있는 건물**

건물의 일부가 인접 토지상에 있는 건물은 그 건물의 사용·수익의 제한을 고려하여 감정평가한다. 다만, 그 건물의 사용·수익에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 이에 따른 제한 등을 고려하지 않고 감정평가할 수 있다.

01 규정의 취지

공부상 지번과 다른 건물은 건축물대장 등에 등재되어 있는 소재 지번과 실지조사 시 확인된 건물의 실지 지번이 상이한 경우를 의미한다.

02 주요내용

1) 공부상 지번과 다른 건물

건물의 실제 지번이 건축물대장상과 다른 경우는 주로 오래된 건물에서 발생하며, 건축단계부터 소재 지번이 잘못된 경우, 소재 지번의 토지이동(분할, 합병 등) 후 미정리된 경우 등이 있다.

2) 공부상 지번과 다른 건물의 감정평가

(1) 원칙

- ① 실지조사시 확인된 건물의 실지 지번과 건축물대장 등 공부상 등재된 건물의 소재 지번이 다를 경우에는 원칙적으로 감정평가 대상에서 제외하여야 한다.
- ② 다만, 일정한 경우 해당 건물의 동일성이 인정될 수 있으므로 감정평가할 수 있다.

(2) 분할·합병 등으로 인하여 건물이 있는 토지의 지번이 변경되었으나 건축물대장상 지번이 변경되지 아니한 경우

- ① 토지는 분할·합병이 완료되었으나 건축물대장상의 지번 변경이 되지 않은 상태로 남아 있는 경우이다.
- ② 해당 건물의 구조·용도·면적 등을 확인하여 동일한 건물일 때에는 감정평가할 수 있으며, 감정평가서에는 토지대장의 토지이동 사항을 분석하여 기재하도록 한다.

(3) 건물이 있는 토지가 같은 소유자에 속하는 여러 필지로 구성된 일단지로 이용되고 있는 경우

건물이 있는 토지가 같은 소유자에 속하는 여러 필지로 구성된 일단지로 이용되고 있는 경우는 일단지 여부 등을 파악하고 감정평가할 수 있을 것이다.

(4) 건축물대장상의 지번을 실지 지번으로 수정이 가능한 경우

건축물대장상의 지번을 실지 지번으로 수정이 가능한 경우는 이를 수정하고 건물 감정평가를 할 수 있다.

실무기준 2.5 특수한 경우의 건물

2.5.6 공부상 지번과 실제 지번이 다른 건물

건물의 실제 지번이 건축물대장상이나 제시목록상의 지번과 다를 때에는 감정평가하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우로서 해당 건물의 구조·용도·면적 등을 확인하여 건축물대장과의 동일성이 인정되면 감정평가할 수 있다.

1. 분할·합병 등으로 인하여 건물이 있는 토지의 지번이 변경되었으나 건축물대장상 지번이 변경되지 아니한 경우
2. 건물이 있는 토지가 같은 소유자에 속하는 여러 필지로 구성된 일단지로 이용되고 있는 경우
3. 건축물대장상의 지번을 실제 지번으로 수정이 가능한 경우

01 개념

에너지 절약, 자원 절약 및 재활용, 자연환경의 보전, 쾌적한 주거환경의 확보를 목적으로 설계, 시공, 운영 및 유지관리, 폐기까지 건축물의 전 생애주기(Life Cycle) 중에 발생하는 환경에 대한 피해가 최소화되도록 계획된 건축물을 의미한다.

02 고려사항

1) 시장분석시

친환경건축물에 대해 사회적 요인으로서 시장참여자가 가지는 인식을 분석하여 이것이 시장성에 미치는 영향을 분석해야 한다. 또한 친환경건축물에 대한 행정적 장려*지원 제도의 내용을 파악해야 한다.

2) 경제적 편익 고려

친환경건축물은 일반적으로 운영비용 절감, 임대료 상승 및 프리미엄 증가, 매매가격 상승, 공실률 감소 등을 통해 관리비용을 절감하고 나아가 건물가치 향상 등의 경제적 효과를 창출하는 것으로 알려져 있다. 따라서 이러한 편익이 일반부동산에 비하여 가지는 경제적 가치를 측정해야 한다.

3) 비경제적*무형적 편익 고려

친환경건축물은 입주자의 건강 및 업무효율 향상, 쾌적성 향상 등의 비경제적*무형적 편익이 발생하는 것으로 알려져 있다. 이러한 편익이 대상부동산의 가치에 미치는 영향을 고려해야 한다.

4) 감정평가3방식 적용시

① 비교방식에서는 사례와 대상간의 개별요인으로서 친환경요인에 대한 가치보정작업이 필요하다. ② 원가방식에서는 친환경건축물로 짓기 위한 추가적인 공사비용과 그에 따른 편익으로서 경제적 가액의 증가를 면밀히 파악해야 한다. ③ 수익방식에서는 수익의 증대와 비용의 절감이 대상부동산의 현금흐름에 미치는 영향을 고려해야 한다.

5) 감가요인의 치유가능성 판단시

현재 친환경건축물이 아닌 건물의 감가요인이 치유가능한지 판단할 때, 치유비용(공사비용)과 치유편익(공실률 감소, 에너지 절감, 임대료 상승 등)을 고려하여 합리적 판단을 내려 그에 따른 감가액을 산정해야 한다.

1. 최근 그린(Green)에 대한 인식이 높아져 건물의 에너지 및 자원 절약을 위해 <녹색건물>에 대한 관심이 점차 커져 건물의 에너지 사용과 CO2배출 저감 등 환경친화성 증진에 대한 국제적 논의가 활발하게 진행 중임.
2. 이와 같은 상황에서 친환경적 요인이 부동산의 가치형성요인으로 작용할 수 있는가에 대한 감정평가 측면의 검토가 필요하나, 친환경건축물에 대한 기본적인 개념과 그린화(化)에 따른 가치 증감에 대한 연구는 전혀 이루어지지 않은 실정임.
3. 특히 최근 오피스빌딩은 점차 고층화, 경량화, 친환경화 경향을 보이고 있고, 친환경 오피스빌딩은 기존의 일반적인 오피스빌딩과 비교하여 경제적*심리적*환경적으로 유리하므로, 앞으로 친환경건축물에 대한 감정평가시 개별 친환경요인 간의 가치보정작업이 필요할 것으로 판단됨.
4. <친환경건축물>이란 에너지 절약, 자원 절약 및 재활용, 자연환경의 보전, 쾌적한 주거환경의 확보를 목적으로 설계, 시공, 운영 및 유지관리, 폐기까지 건축물의 전 생애주기(Life Cycle) 중에 발생하는 환경에 대한 피해가 최소화되도록 계획된 건축물을 의미함.
5. 친환경건축물은 일반적으로 운영비용 절감, 임대료 상승 및 프리미엄 증가, 매매가격 상승, 공실률 제고 등을 통해 관리비용을 절감하고 나아가 건물가치 향상 등의 경제적 효과를 창출하는 것으로 알려져 있음.
6. 한편 건물의 수명의 연장, 입주자의 건강 및 업무효율 향상, 쾌적성 향상 등으로 인한 친환경건축물의 이미지 증진 등 간접적 효과를 분석한 연구가 있음.
7. 최근 들어 친환경건축물의 가치창출에 따른 감정평가사의 대응 및 평가기법 개발 등에 관한 논의가 국제적으로 활발하게 이루어지고 있음.

실무기준 2.5 특수한 경우의 건물

2.5.7 녹색건축물

「녹색건축물 조성 지원법」 제2조제1호에 따른 녹색건축물은 온실가스 배출량 감축설비, 신·재생에너지 활용설비 등 친환경 설비 및 에너지효율화 설비에 따른 가치증가분을 포함하여 감정평가한다.

01 정의

- ① 공사중단 건축물이란 「건축법」 제21조에 따른 착공신고 후 건축 또는 대수선 중인 건축물이나 「주택법」 제16조제2항에 따라 공사착수 후 건축 또는 대수선 중인 건축물로서 공사의 중단이 확인된 건축물을 말한다.
- ② 공사중단 건축물등이란 공사중단 건축물 및 이에 관한 소유권 외의 권리와 공사중단 건축물의 대지, 대지에 정착된 입목, 건물, 그 밖의 물건 및 이에 관한 소유권 외의 권리를 말한다.

02 공사중단 건축물등의 감정평가방법

1) 공사중단 건축물등의 감정평가 원칙

공사중단 건축물등의 감정평가는 기준시점의 현황을 기준으로 감정평가하되, 의뢰인과 협의하여 다음 각 호의 사항을 제시받아 감정평가하는 것을 원칙으로 한다.

- a. 공사중단 건축물등의 목록, 내역 및 관련 자료
- b. 공사중단 건축물의 철거, 용도변경, 공사 재개 및 완공 계획 여부
- c. 기준시점에서의 공사중단 건축물의 공정률

2) 공사중단 건축물등의 감정평가방법

- ① 공사중단 건축물을 감정평가할 때에는 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 감정평가할 수 있다.

- a. 공사중단 건축물의 물리적 감가, 기능적 감가 또는 경제적 감가
- b. 공사중단 건축물의 구조, 규모, 공정률, 방치기간
- c. 공사중단 건축물의 용도 또는 거래 조건에 따른 제한

- ② 공사중단 건축물의 대지를 감정평가할 때에는 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 감정평가할 수 있다.

- a. 공사중단 건축물의 대지 위치·형상·환경 및 이용 상황
- b. 공사중단 건축물의 구조, 규모, 공정률, 방치기간
- c. 공사중단 건축물의 용도 또는 거래 조건에 따른 제한

- ③ 「공사중단 장기방치 건축물의 정비 등에 관한 특별조치법」에 따른 공사중단 건축물등에 대한 감정평가는 같은 법 시행령 제9조의2제3항에 따른다.

공사중단 장기방치 건축물의 정비 등에 관한 특별조치법 시행령

제9조의2(평가금액의 산정 시기 및 산정 방법)

- ① 법 제11조제2항에 따른 평가금액(이하 “평가금액”이라 한다)의 산정은 법 제11조제2항 전단에 따른 개별 합의가 성립한 시점을 기준으로 한다.
- ② 평가금액은 감정평가법인등 2인 이상이 평가한 금액의 산술평균치로 한다.
- ③ 평가금액의 산정 방법은 다음 각 호의 구분에 따른다.
 1. 공사중단 건축물 : 해당 건축물의 착공 시점의 공사비용을 기준으로 하되, 물리적 감가, 기능적 감가 또는 경제적 감가 등을 고려하여 산정
 2. 공사중단 건축물의 대지 : 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조에 따른 표준지공시지가를 기준으로 하되, 공사중단 건축물로 인한 대지의 사용제한 사항 등을 고려하여 산정
 3. 제1호 및 제2호에 해당하지 아니하는 공사중단 건축물등 : 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제70조, 제73조부터 제75조까지, 제75조의2 및 제76조를 준용하여 산정

제1절

기계기구의 평가

01 기계기구류의 일반적인 감정평가방법

1) 원가법

기계기구류의 감정평가는 그 구조, 규격, 형식, 용량, 수요정도, 경과연수, 잔존내용연수, 현상, 이용관리상태 등을 종합적으로 고려하여 **원가법**으로 감정평가액을 결정하는 것이 원칙이다.

2) 거래사례비교법 적용

- ① 거래사례비교법을 적용하기 위해서는 기계·기구가 현재 사용 중인 상태로서의 매각시장 등이 존재하여야 한다.
- ② 또한 해당 기계·기구의 매각가능가액 및 가치의 변동추이에 대한 확인이 가능해야 한다.
- ③ 즉 동종·유사물건의 거래사례 또는 시중 거래시세 등에 대한 포착이 가능한 경우 이를 기초로 하여 거래사례비교법으로 감정평가할 수도 있다.
- ④ 이 경우에는 거래사례의 적정성 및 객관성 여부, 시중에 공정한 시장이 존재하는가에 대한 판단이 선행되어야 한다.

02 국내기계류의 평가방법

1) 재조달원가

국산기계류의 재조달원가는 기준시점에 동일·유사한 물건을 재생산·재취득하는데 드는 비용으로 산정하되, 명칭 및 규격이 같은 물건인 경우에도 제조기술, 제작자, 성능, 부대시설의 유무에 따른 가액의 차이가 있다면 이를 고려하여야 한다.

2) 감가수정

- ① **정률법**으로 감가수정함을 원칙으로 한다. 다만, 현상 및 관리상태 등을 고려하여 관찰감가법 등을 적용할 수 있다.
- ② 내용연수는 기계기구류의 경제성과 효율성이 유지되는 경제적 내용연수로 한다.
- ③ 잔존내용연수는 대상물건의 내용연수 범위 내에서 사용·수리의 정도, 관리상태 등을 고려한 장래 사용가능한 기간으로 한다.

02 도입기계의 평가

1) 평가방법

도입기계는 외국에서 수입한 기계를 말한다. 도입기계의 평가는 일반적으로 원가법에 의하되, 수입기계기구로서 대상물건과 현상·성능 등이 유사한 동종물건의 중고상태로서의 시중가격을 확실히 파악할 수 있는 경우에는 그 중고가격을 기초로 한 비준가액으로 결정할 수 있다.

2) 도입기계 수입가격

(1) CIF(Cost Insurance and Freight) 기준가격

도착지가격이라고도 하며 FOB가격에 운임, 보험료를 포함하는 가격으로 하기 때문에 FOB가격에 비해 과세가액이 커서 관세부담(관세수입)이 크다. 따라서 FOB가격에 비해 근거리 수입을 촉진하는 효과가 있다. CIF 기준가격은 한국, 일본, EU 등에서 많이 사용하며, 현행 운임 및 보험료의 파악이 어렵거나 불합리한 경우에 활용된다.

(2) FOB(Free On Board) 기준가격

발송지가격이라고도 하며, 과세가격을 CIF가격에서 운임, 보험료를 포함하지 아니하는 가격을 말하며, CIF가격에 비해 과세가격이 적어 관세부담(관세수입)이 적다. 따라서 국내 소비자가격이 하락한다. FOB 기준가격은 미국, 호주, 뉴질랜드 등에서 사용하며, 도입 당시의 FOB가격이 확인되고 현행의 운임과 보험료의 파악이 가능한 경우에 활용된다.

$$\text{CIF} = \text{FOB} + (\text{운임} + \text{보험료})$$

(3) 도입기계 수입가격

① 문제에서 CIF가격을 제시할 경우

(도입당시)CIF원산지 외화가격 × 기계가격보정지수 × 외화의 원화환산율(기준시점 최근 15일 평균)

② 문제에서 FOB가격을 제시할 경우

(FOB원산지 외화가격 × 기계가격보정지수 × 외화의 원화환산율) + 현행운임 + 현행보험료

(4) 부대비용

① 부대비용에는 L/C개설비 등(L/C개설비, 하역료, 통관비, 창고료, 육상수송비 등)과 설치비, 소요자금이자, 감독비, 관세, 농어촌특별세 등이 있다.

② L/C 개설비 등은 통상 수입가격의 3%이내에서 적정하게 고려하여 반영한다.

③ 자주식인 경우, 기계만의 담보평가인 경우 설치비는 고려하지 아니한다.

④ 관세액 계산산식과 관세 적용순위는 다음과 같다.

$$\text{도입기계 수입가격} \times \text{현행관세율} \times (1 - \text{현행관세감면율})$$

[관세적용순위]

- 1순위 : 덤핑방지, 보복, 긴급, 특별긴급, 상계관세
- 2순위 : 편익, 국제협력관세
(단, 3,4,5순위보다 낮은 경우만 적용)
(농림축산물 양허관세는 4,5순위보다 우선적용)
- 3순위 : 조정, 계절, 할당관세
- 4순위 : 잠정관세
- 5순위 : 기본관세

⑤ 농어촌특별세 적용여부 : 관세를 감면받는 경우 감면액의 20%를 적용한다.

도입기계 수입가격 × 현행관세율 × 현행관세감면율 × 20%

3) 적산가액

(1) 재조달원가

도입기계 수입가격 + 부대비용

(2) 적산가액

재조달원가 × 감가수정(정률법)

04 유의사항

1) 소유권유보부 기계기구

- ① 매도인이 매수인에게 기계기구를 인도하면서 대금의 일부만 수령하되 소유권은 매도인이 가지며, 추후 대금 잔금의 완납시점에 이르러야 매수인이 소유권을 가지게 되는 이른바 소유권유보부 기계기구 등이 있을 수 있다.
- ② 이 같은 기계기구 등은 매매시 작성된 계약서 내용 등을 통해 면밀히 확인할 필요가 있다.

2) 리스 물건

- ① 「여신전문금융업법」에 의한 시설대여업자가 대여한 리스물건은 시설대여업의 소유물건으로 보아 감정평가하지 않는 것이 원칙이나, 실무적으로는 리스물건인지 여부에 대한 판별이 어렵다는 문제가 있다.
- ② 따라서 기계기구 등에 부착된 명판 또는 표지판에 대한 확인을 통해 우선 확인한 후, 해당 공장 장부서류 등을 검토하거나 매도자, 의뢰인 등을 통해 관련 사항을 확인할 필요가 있다.

3) 과잉유희시설

- ① 과잉유희시설이란 해당 공장에 설치되어 있거나 보유하고 있는 시설 중에서 공장의 운영에 직접적으로 이용되지 않거나 가까운 장래에도 이용될 가능성이 없는 시설 등을 말한다.
- ② 특히 담보감정평가의 경우 가까운 장래시점까지 이용될 가능성이 없는 기계·기구까지 담보취득의 대상으로 보아 감정평가하는 것은 타당하다고 보기 어려울 것인바 유의할 필요가 있다.

「감정평가 실무기준」 630 기계기구류

1 기계기구류의 감정평가

1.1 정의

- ① 기계란 동력을 받아 외부의 대상물에 작용을 하는 설비 및 수동식 구조물로 일정한 구속운동에 의하여 작용을 하는 설비를 말한다.
- ② 기구란 인력 또는 기계에 의하여 이루어지는 모든 노동을 보조하는 것 또는 작업에 간접적으로 사용되는 물건을 말한다.
- ③ 장치란 내부에 원료 등을 수용하여 이를 분해, 변형, 운동시키는 설비를 말한다.

1.2 자료의 수집 및 정리

기계기구류의 가격자료에는 거래사례, 제조원가, 시장자료 등이 있으며, 대상 기계기구류의 특성에 맞는 적절한 자료를 수집하고 정리한다.

1.3 기계기구류의 감정평가방법

- ① 기계기구류를 감정평가할 때에는 원가법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 대상물건과 현상·성능 등이 비슷한 동종물건의 적절한 거래사례를 통해 시중시가를 파악할 수 있는 경우(외국으로부터의 도입기계기구류를 포함한다)에는 거래사례비교법으로 감정평가할 수 있다.

1.3.1 재조달원가의 산정

1.3.1.1 국산기계기구류의 재조달원가

국산기계기구류의 재조달원가는 기준시점 당시 같거나 비슷한 물건을 재취득하는 데에 드는 비용으로 하되, 명칭 및 규격이 같은 물건인 경우에도 제조기술, 제작자, 성능, 부대시설의 유무 등에 따른 가격의 차이가 있는 경우에는 이를 고려한다.

1.3.1.2 도입기계기구류의 재조달원가

- ① 도입기계기구류의 재조달원가는 수입가격에 적절한 부대비용을 포함한 금액으로 한다. 다만, 수입시차가 상당하여 이 방법에 따라 산정된 재조달원가가 부적정하다고 판단될 때에는 대상물건과 제작자·형식·성능 등이 같거나 비슷한 물건의 최근 수입가격에 적절한 부대비용을 더한 금액으로 한다.
- ② 제1항의 방법에 따라 재조달원가를 산정하는 것이 불합리하거나 불가능한 경우에는 같은 제작국의 동종기계기구류로서 가치형성요인이 비슷한 물건의 최근 수입가격 또는 해당 기계기구류의 도입 당시 수입가격등을 기준으로 추정한 수입가격에 적절한 부대비용을 더하여 산정할 수 있다.

1.3.2 감가수정

- ① 기계기구류는 정률법으로 감가수정하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 정률법으로 감가수정하는 것이 적정하지 않은 경우에는 정액법 또는 다른 방법에 따라 감가수정할 수 있다.
- ② 내용연수는 경제적 내용연수로 한다.
- ③ 장래보존연수는 대상물건의 내용연수 범위에서 사용·수리의 정도, 관리상태 등을 고려한 장래 사용가능한 기간으로 한다.

(구)「담보평가지침」 제27조(공장의 평가규정 일부)

- ④ 기계·기구는 그 구조, 규격, 형식, 용량, 수요정도, 경과연수, 잔존내용연수, 현상, 이용 관리상태 등을 종합적으로 고려하여 다음과 같이 평가가격을 결정한다.
 1. 기계·기구의 평가가격은 적산가격으로 결정한다. 다만, 국산 또는 수입기계·기구로서 대상물건과 현상·성능 등이 유사한 동종물건의 중고상태로서의 시중가격을 확실히 파악할 수 있는 경우에는 그 중고가격을 기초로 한 비준가격으로 결정할 수 있다.
 2. 대상물건에 대한 가격자료가 없거나 재조달원가를 직접 구함이 곤란한 경우에는 구조, 규격, 형식, 용량 등 가치구성요인이 비슷한 물건의 재조달원가를 선택 이를 비교수정하여 대상물건의 재조달원가를 결정할 수 있다.
 3. 수입기계·기구의 평가는 수입신고필증 등에 의한 수입가격(CIF가격)을 기준으로 평가하되, 원화환산은 가격시점 이전 최근 15일 평균(환율변동이 심한 경우에는 가격시점 이전 최근 3월 평균)의 「외국환거래법」 제5조의 규정에 의한 기준환율 또는 재정환율의 평균치를 적용한다. 다만, 국내시장가격이 형성되어 있는 경우에는 신제품으로서의 시장가격을 재조달원가로 정할 수 있다.
- ⑤ 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 금융기관 등의 요청이 있는 경우에는 수익가격으로 평가하거나 해체처분가격 등으로 평가가격을 결정할 수 있다.

01 개념

1) 공장의 의미

- ① 공장은 영업을 하기 위하여 물품의 제조·가공, 인쇄, 촬영, 방송 또는 전기나 가스의 공급 목적에 사용하는 장소를 말한다(공장 및 광업재단 저장법 제2조제1호). 그러나 그 외의 목적이라 할지라도 기업용 재산으로서 사회통념상 공장으로 간주할 수 있는 것은 이를 공장으로 취급한다.
- ② 공장의 구성요소는 일반적으로 부동산으로 취급되는 토지, 지상의 건물 및 정착물, 기계기구 등의 유형자산과 지식재산권 등의 무형자산으로 결합되어 있다.

2) 공장재단의 의미

- ① 공장재단은 공장에 속하는 일정한 기업용 재산으로 구성되는 일단의 기업재산으로서 소유권과 저장권의 목적이 되는 것을 말한다(동법 제2조제2호).
- ② 공장재단저당권은 공장에 속하는 유무형의 재산으로 구성되는 공장재단을 목적으로 하는 저장권을 말한다.
- ③ 소유권보존등기에 따라 성립된 공장재단은 독립한 1개의 부동산으로 간주된다.

3) 재단저당제도의 취지

공장 소유자 또는 광업권자가 자금을 확보할 수 있게 하여 기업의 유지와 건전한 발전 및 지하자원의 개발과 산업의 발달을 도모함을 목적으로 한다.

02 공장의 감정평가 원칙

1) 개별 물건별 감정평가 원칙

- ① 공장의 감정평가는 각 자산의 **물건별 감정평가액**을 합산하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 공장의 유형자산은 토지, 건물, 기계·기구, 구축물 또는 과잉유희시설로 구분하여 감정평가한다.
- ③ 이 경우 각 자산별 규모 및 감정평가액이 적절한 비율로 구성되는지, 업종, 생산규모, 지역적 경제 수준 등에 공장의 감정평가액 수준이 적정한지에 대한 충분한 검토가 이루어져야 한다.

2) 예외적으로 일괄감정평가하는 경우

계속기업의 원칙에 의거 해당 공장이 영속적으로 생산 및 기업활동을 영위한다는 전제하에 계속적인 수익이 예상되는 경우에는 개별 물건별 감정평가의 예외로서 **일괄감정평가**할 수 있으며, 이 경우에는 **수익환원법**을 적용하여 평가한다.

03 물건별 평가시 유의사항

1) 토지 감정평가 시 유의사항

- ① 일반적으로 공장의 토지는 여러 지목으로 된 다수의 필지가 공업용 등 하나의 현실적인 이용상황으로 이용되는 경우가 대부분으로, 각각의 지목들과 현실적인 이용상황 사이에는 차이가 발생할 수 있다(예 : 지목상 농경지 또는 임야이나 실제로는 공장부지이거나 야적장 또는 주차장 등의 부지로 이용되는 경우).
- ② 이 같은 경우에 현실적인 이용상황의 판단과 관련해서 적법성과 합리성 여부 및 전환 가능성 등을 고려하는 것이 중요한 문제이며, 해당 법률 규정과 함께 사회적 타당성을 가질 수 있는 감정평가가 필요하다.
- ③ 또한 공장의 적합한 부지의 규모 여부와 일단으로 이용 중인 일단지 판단의 적정성 여부 등도 충분히 고려하여 감정평가하여야 한다.

2) 건물 감정평가 시 유의사항

- ① 공장 또한 일반적인 건물의 평가방법을 준용하되, 공장 건물로서의 특성에 따른 가치형성요인 및 그 격차 등을 고려하여야 한다.
- ② 동일한 구조의 건물이라 하더라도 생산공정의 특성에 따라 건물 규모, 배치, 부대설비 등이 달라질 수 있으므로 이를 감정평가 시에 반영하여야 한다.
- ③ 특히 철골조 건물의 경우 재조달원가 산정 시 연면적 또는 각 층별 면적보다는 건물의 층고 및 바닥면적과의 연관성이 크므로 이에 주의하여야 한다.

04 과잉유틸시설의 감정평가

1) 개념

과잉유틸시설이란 공장 내의 시설 중 감정평가 당시 정상가동치 않고 있으며, 또한 장래 가동할 전망이 없어 사실상 해당 공장에 필요치 않은 시설을 말한다.

2) 다른 사업으로의 전용 가능한 시설 등의 감정평가

다른 사업으로의 전용이 가능하다고 판단되고 전용에 따른 비용 등을 확인할 수 있는 경우에는 해당 시설을 감정평가할 수 있으며, 이때 전환에 소요되는 비용과 시간 등은 고려되어야 한다.

3) 다른 사업으로의 전용이 불가능한 시설 등의 감정평가

- ① 다른 사업으로의 전용이 불가능하여 해체처분이 전제되는 경우에는 **해체처분**이 가능한 가액으로 감정평가하되, 다만 해체·철거 및 운반 등에 소요되는 비용은 고려하여 감정평가한다.
- ② 여기서 해체처분가능가액이란 대상 물건을 본래의 이용 목적으로 사용할 것을 전제로 하지 않고, 각 구성부분을 해체하여 처분할 것을 상정한 가액을 말한다.

4) 유의사항

감정평가목적에 따라 타 용도의 전환 가능성과 해체 처분 여부 등은 다르게 판단될 수도 있으며, 특히 계속기업을 전제로 감정평가해야 할 담보감정평가 등의 경우에는 이와 같은 과잉유휴시설은 감정평가에서 제외되어야 할 것이다.

05 무형자산의 감정평가

- ① 무형자산은 공장재단 내 유형자산과 같이 개별자산별로 감정평가되어 합산한다.
- ② 공장을 구성하는 무형자산의 감정평가는 본 기준의 영업권과 지식재산권의 감정평가 규정을 준용하도록 규정하고 있다.

감정평가에 관한 규칙

제19조(공장재단 및 광업재단의 감정평가)

- ① 감정평가법인등은 공장재단을 감정평가할 때에 공장재단을 구성하는 개별 물건의 감정평가액을 합산하여 감정평가해야 한다. 다만, 계속적인 수익이 예상되는 경우 등 제7조제2항에 따라 일괄하여 감정평가하는 경우에는 수익환원법을 적용할 수 있다.

〈개정 2022. 1. 21.〉

- ② 감정평가법인등은 광업재단을 감정평가할 때에 수익환원법을 적용해야 한다.

〈개정 2022. 1. 21.〉

01 개념

1) 광산의 의미

- ① 광산이란 광업권을 기본으로 하여 광업경영을 목적으로 하는 일체의 기본재산으로서 재단을 조성한 것 또는 조성할 수 있는 것을 말한다.
- ② 여기서 광업권이란 등록을 한 일정한 토지의 구역(광구)에서 등록을 한 광물과 동일 광상 중에 부존하는 다른 광물을 채굴 및 취득하는 권리를 말한다.

2) 광업재단의 의미

광업재단이란 광업권과 광업권에 기하여 광물을 채굴·취득하기 위한 각종 설비 및 이에 부속하는 사업의 설비로 구성되는 일단의 기업재산으로서 소유권과 저당권의 목적이 되는 것을 말한다.

02 광산의 감정평가방법

1) 원칙

광산을 감정평가할 때에는 수익환원법을 주된 방법으로 적용하여야 하며, 이 경우 대상 광산의 생산규모와 생산시설을 전제로 한 가행연수 동안의 순수익을 환원한 금액에서 장래 소요될 기업비를 현가화한 총액을 공제하여 광산의 감정평가액을 산정한다.

2) 수익환원법에 따른 광산의 감정평가방법

(1) 광산 감정평가액

수익환원법을 적용할 때에는 다음의 산식에 따라 대상 광산의 생산규모와 생산시설을 전제로 한 가행연수 동안의 순수익을 환원한 금액에서 장래 소요될 기업비를 현가화한 총액을 공제하여 광산의 감정평가액을 산정한다.

$$\text{광산의 감정평가액} = a \times \frac{1}{S + \frac{i}{(1+i)^n - 1}} - E$$

(a : 상각전 연간 순수익, S : 배당이율, i : 축적이율,
n : 가행연수, E : 장래소요기업비의 현가화 총액)

(2) 상각전 연간 순수익

상각전 연간 순수익(a)은 3년 이상의 수익실적을 기초로 생산여건, 시장성, 장래 월간 생산량, 연간가행월수 등을 고려하여 산정한 사업수익에서 소요경비를 공제하여 산정한다. 이 경우 광물의 가격은 최근 1년 이상의 가격추세를 고려하고, 소요경비는 채광비, 선광비, 제련비, 일반관리비 및 판매비, 운영자금이자 등을 고려한다.

멘토링

장래소요기업비는
자본적 지출의 성격이다.

(3) 배당이율

배당이율(S)은 다음 산식에 따라 산정하되, 관련 기관에서 공시하는 자료를 적용할 수 있다.

$$\text{배당이율}(S) = \frac{S}{1 - x}$$

S : 배당률(광업 관련 산업부문의 상장법인 시가배당율을 고려하여 산정)

x : 세율(법인세, 방위세, 주민세)

(4) 축적이율

축적이율(i)은 광산의 자원 고갈 등을 감안하여 다른 안전한 사업으로 재투자자를 가정한 이율을 적용한다.

(5) 가행연수

가행연수(n)는 확정 및 추정 가채매장량의 합을 연간 채광가능매장량으로 나누어 산정한다. 이 경우 매장량 산정과 관련된 평균품등과 산정근거를 기재한 계산표와 도면을 감정평가서에 첨부하여야 한다.

(6) 장래소요기업비

장래소요기업비는 적정생산량을 가행 최종연도까지 유지하기 위하여 장치 소요될 광산설비 투자소요액의 현재액을 합산하여 산정한다. **M**

멘토링

소요경비는
수익적 지출이고,
장래소요기업비는
자본적 지출이다.

3) 유의사항

(1) 상각전 연간 순수익 산정 시 소요경비 고려사항

상각전 연간순수익 산정 시 소요경비는 시설능력의 보존, 능률유지를 위한 지출이라 할 수 있으므로, 소요경비는 채광비, 선광비, 제련비, 일반관리비 및 판매비, 운영자금 이자 등을 고려한다.

(2) 축적이율 적용 시 유의사항

축적이율은 **순수이율**을 참작하여 결정한다. 일반적으로 환원율과 축적이율의 관계는 축적이율이 잔존내용연수 만료 시까지 매년 상각액을 비축하기 위한 더욱 안전한 이율 이므로 환원율 보다 낮은 것이 보통이다.

(3) 장래소요기업비 산정 시 기업비 고려사항

- ① 장래소요기업비는 적정생산량을 가행 최종연도까지 유지하기 위하여 장래 소요될 광산 설비 총투자액의 현재액을 말한다. 여기서 기업비는 시설능력의 증진, 능률향상을 위한 지출을 의미한다.
- ② 따라서 기업비는 상각전 연간순이익 산정 시 소요경비와는 다른 지출이라 할 수 있으므로, 기업비 계산시 그 한계를 구분하여야 한다.

(4) 수익환원법에 의한 감정평가액의 적정성 여부 판단

광산을 수익환원법에 의하여 평가할 경우에는 원가법을 적용하여 광산을 구성하는 각 시설에 대한 감정평가를 병행하여 감정평가액의 적정성 여부를 판단하여야 한다.

03 광업권의 평가

- ① 광업권은 광산의 감정평가액에서 해당 광산의 현존시설 가액을 차감하여 감정평가한다.

광산의 평가액 - 당해 사업의 적정규모에 해당하는 시설의 가액[현존시설 가액]

- ② 현존시설 가액은 적정 생산규모와 가행조건 등을 고려하여 감정평가하되, 과잉유휴시설은 제외한다.
- ③ 채굴권의 존속기간은 20년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 광상, 연장가능 여부 등을 고려하여 광업이 가능한 연한으로 결정한다.

「감칙」 제23조(무형자산의 감정평가)

- ① 감정평가법인등은 광업권을 감정평가할 때에 제19조제2항에 따른 광업재단의 감정평가액에서 해당 광산의 현존시설 가액을 빼고 감정평가해야 한다. 이 경우 광산의 현존시설 가액은 적정 생산규모와 가행조건(稼行條件) 등을 고려하여 산정하되 과잉유휴시설을 포함하여 산정하지 않는다. <개정 2022. 1. 21.>

「실무기준」 650 권리 1 광업권의 감정평가

1.1 정의

광업권이란 「광업법」 제3조제3호에 따른 등록을 한 일정한 토지의 구역(이하 “광구”라 한다)에서 등록을 한 광물과 이와 같은 광상(鑛床)에 묻혀 있는 다른 광물을 탐사·채굴 및 취득하는 권리를 말한다.

1.3 광업권의 감정평가방법

- ① 광업권은 [620-2.3]에 따른 광산의 감정평가액에서 해당 광산의 현존시설의 가액을 빼고 감정평가하여야 한다.
- ② 현존시설의 가액은 적정 생산규모와 가행조건 등을 고려하되, 과잉유휴시설은 포함하지 아니한다.
- ③ 광업권의 존속기간은 20년을 초과하지 아니하는 범위에서 광상, 연장가능 여부 등을 고려하여 광업이 가능한 연한으로 결정한다.

01 어장의 평가액

$$\begin{aligned}\text{어장의 평가액} &= a \times \frac{1}{r + \frac{r}{(1+r)^n - 1}} - E \\ &= a \times \frac{(1+r)^n - 1}{r \times (1+r)^n} - E\end{aligned}$$

(a : 상각전 연간 순수익, r : 상각 후 환원이율,
n : 어업권 존속기간, E : 장래소요기업비의 현재화 총액)

02 어업권의 평가

1) 개념

- ① 어업이란 「수산업법」 및 「내수면어업법」에 따라 수산동식물을 포획·채취하거나 양식하는 사업을 말한다.
- ② 어업권이란 「수산업법」 및 「내수면어업법」에 따라 면허를 받아 배타적으로 어업을 경영할 수 있는 권리를 말한다.
- ③ 「수산업법」 제2조제8호(「내수면어업법」 제7조제1항에서는 “제6조의 규정에 의하여 어업의 면허를 받은 자는 「수산업법」 제17조제1항의 규정에 의한 어업권원부에 등록함으로써 어업권을 취득한다.”라고 규정하고 있다)에서 면허를 받아 어업을 경영할 수 있는 권리를 “어업권”으로 정의하고 있으므로, 허가어업 및 신고어업은 제외하고 면허어업에 대한 권리만을 “어업권”으로 정의하였다.

2) 평가방법

- ① 어업권을 수익환원법으로 감정평가하는 경우에는 어장의 감정평가액에서 해당 어업의 현존시설(어선, 어구 등) 가액을 차감하여 감정평가한다.

어장의 감정평가액 - 당해 사업의 적정규모 시설의 가액(현존시설가액)

- ② 어업권의 존속기간은 10년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 어장의 상황, 연장가능 여부 등을 고려하여 어업이 가능한 연한으로 결정한다(「수산업법」 제16조에서 면허어업의 유효기간을 10년으로 정하고 있고 해당법령상의 면허기간 연장 불허 결격사유가 없는 경우에는 10년의 범위 내에서 면허기간을 연장하여야 하므로 어업권 존속 최대기간은 20년이 된다).
- ③ 현존시설의 가액은 생산규모와 어업권 존속기간 등을 고려하여 감정평가하되, 과잉유휴시설은 제외한다.

「감칙」 제23조(무형자산의 감정평가)

- ② 감정평가법인등은 어업권을 감정평가할 때에 어장 전체를 수익환원법에 따라 감정평가한 가액에서 해당 어장의 현존시설 가액을 빼고 감정평가해야 한다. 이 경우 어장의 현존시설 가액은 적정 생산규모와 어업권 존속기간 등을 고려하여 산정하되 과잉유희시설을 포함하여 산정하지 않는다.

「실무기준」 650 권리 2 어업권의 감정평가

2.1 정의

어업권이란 「수산업법」 및 「내수면어업법」에 따라 면허를 받아 배타적으로 어업을 경영할 수 있는 권리를 말한다.

2.2 자료의 수집 및 정리

어업권의 가격자료에는 거래사례, 수익자료, 시장자료 등이 있으며, 대상 어업권의 특성에 맞는 적절한 자료를 수집하고 정리한다.

2.3 어업권의 감정평가방법

2.3.1 어업권의 감정평가 원칙

- ① 어업권을 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다.
② 제1항에도 불구하고 수익환원법으로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 거래사례비교법으로 감정평가할 수 있다.

2.3.2 수익환원법의 적용

- ① 어업권을 수익환원법으로 감정평가할 때에는 어장 전체를 수익환원법으로 감정평가한 가액에서 해당 어장의 적정 시설가액을 뺀 금액으로 감정평가한다.
② 어장의 순수익을 산정하는 경우에는 장기간의 자료에 근거한 순수익을 산정하여야 한다.
③ 어업권의 존속기간은 어장의 상황, 어업권의 잔여기간 등을 고려하여 어업이 가능한 연한으로 결정한다.
④ 현존시설의 가액은 생산규모와 어업권 존속기간 등을 고려하여 감정평가하되, 과잉유희시설은 제외한다.

2.3.3 거래사례비교법의 적용

어업권을 거래사례비교법으로 감정평가할 때에는 어종, 어장의 규모, 존속기간 등이 비슷한 인근의 어업권 거래사례를 기준으로 어업권의 가치에 영향을 미치는 개별요인을 비교하여 감정평가한다.

01 자동차의 감정평가

1) 의의

자동차란 원동기에 의하여 육상에서 이동할 목적으로 제작한 용구 또는 이에 견인되어 육상을 이동할 목적으로 제작한 용구(피견인차를 포함한다)를 말한다.

2) 감정평가방법

- ① 자동차의 감정평가는 거래사례비교법을 주된 방법으로 한다. 다만, 거래사례비교법의 적용이 곤란하거나 적절하지 않은 경우에는 원가법을 적용할 수 있다.
- ② 원가법으로 감정평가하는 때에는 정률법으로 감가수정하되, 필요하다고 인정되는 경우 사용정도·관리상태·수리여부 등을 고려하여 관찰감가법 등을 적용할 수 있다.
- ③ 자동차로서 효용가치가 없는 것은 해체처분가액으로 감정평가할 수 있다.
(폐자재가치 - 폐차비용)

「감칙」 제20조(자동차 등의 감정평가)

- ① 감정평가법인등은 자동차를 감정평가할 때에 거래사례비교법을 적용해야 한다.
- ② 감정평가법인등은 건설기계를 감정평가할 때에 원가법을 적용해야 한다.
- ③ 감정평가법인등은 선박을 감정평가할 때에 선체·기관·의장(艤裝)별로 구분하여 감정평가하되, 각각 원가법을 적용해야 한다.
- ④ 감정평가법인등은 항공기를 감정평가할 때에 원가법을 적용해야 한다.
- ⑤ 감정평가법인등은 제1항부터 제4항까지에도 불구하고 본래 용도의 효용가치가 없는 물건은 해체처분가액으로 감정평가할 수 있다.

「실무기준」 640 의제부동산 1 자동차의 감정평가

1.1 정의

자동차란 「자동차관리법」 제2조제1호에 따른 원동기에 의하여 육상에서 이동할 목적으로 제작한 용구 또는 이에 견인되어 육상을 이동할 목적으로 제작한 용구를 말한다.

1.2 자료의 수집 및 정리

자동차의 가격자료에는 거래사례, 제조원가, 시장자료 등이 있으며, 대상 자동차의 특성에 맞는 적절한 자료를 수집하고 정리한다.

1.3 자동차의 감정평가방법

- ① 자동차를 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 거래사례비교법으로 감정평가하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 원가법을 적용할 수 있다.
- ③ 원가법으로 감정평가할 때에는 정률법으로 감가수정한다. 다만, 필요하다고 인정되는 경우 사용정도·관리상태·수리여부 등을 고려하여 관찰감가 등으로 조정하거나 다른 방법에 따라 감가수정할 수 있다.
- ④ 자동차로서 효용가치가 없는 것은 해체처분가액으로 감정평가할 수 있다.

02 건설기계의 감정평가

1) 의의

건설기계란 건설공사에 사용될 수 있는 기계로서 「건설기계관리법 시행령」〈별표1〉에 해당하는 물건을 말한다.

2) 감정평가방법

- ① 건설기계의 감정평가는 원가법을 주된 방법으로 하되, 정률법으로 감가수정한다.
- ② 원가법의 적용이 곤란하거나 적절하지 않은 경우에는 거래사례비교법을 적용할 수 있다
- ③ 건설기계로서 효용가치가 없는 것은 해체처분가액으로 감정평가할 수 있다.
(폐자재가치 - 해체비용).

「실무기준」 640 의제부동산 2 건설기계의 감정평가

2.1 정의

건설기계란 건설공사에 사용할 수 있는 기계로서 「건설기계관리법」 시행령 〈별표1〉에 해당하는 물건을 말한다.

2.2 자료의 수집 및 정리

건설기계의 가격자료에는 거래사례, 제조원가, 시장자료 등이 있으며, 대상 건설기계의 특성에 맞는 적절한 자료를 수집하고 정리한다.

2.3 건설기계의 감정평가방법

- ① 건설기계를 감정평가할 때에는 원가법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 원가법으로 감정평가하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 거래사례비교법으로 감정평가할 수 있다.
- ③ 건설기계를 원가법으로 감정평가할 때에는 정률법으로 감가수정한다. 다만, 필요하다고 인정되는 경우 사용정도·관리상태·수리여부 등을 고려하여 관찰감가 등으로 조정하거나 다른 방법에 따라 감가수정할 수 있다.
- ④ 건설기계로서 효용가치가 없는 것은 해체처분가액으로 감정평가할 수 있다.

03 선박의 감정평가

1) 의의

선박이란 수상 또는 수중에서 항행용으로 사용할 수 있는 기기를 말한다.

2) 감정평가방법

- ① 선박의 감정평가는 원가법을 주된 방법으로 한다. 선박은 선체, 기관, 의장별로 구분하여 감정평가하고, 선체는 총톤수, 기관은 실마력(축마력)을 기준으로 감정평가함을 원칙으로 한다.

$$\text{선박} = \text{선체 재조달원가} \times r^n + \text{기관 재조달원가} \times r^n + \text{의장 재조달원가} \times r^n$$

- 선체(선박의 몸체) : 총톤수(G/T)를 기준으로 재조달원가 적용
- 기관(열기관) : H.P(마력), rpm를 기준으로 재조달원가 적용
- 의장(탑재장치) : 대상물건별 재조달원가 적용

- ② 원가법으로 감정평가하는 때에는 정률법으로 감가수정하되, 필요하다고 인정되는 경우 관찰감가법 등을 적용할 수 있다.
- ③ 선체의 잔존가치율은 강조선의 경우 20%, 그외 목조선, FRP선 등의 경우 10%로 적용함을 원칙으로 한다.
- ④ 다만 원가법의 적용이 곤란하거나 적절하지 않은 경우에는 거래사례비교법을 적용할 수 있다.
- ⑤ 선박으로서 효용가치가 없는 것은 해체처분가액으로 감정평가할 수 있다.

「실무기준」 640 의제부동산 3 선박의 감정평가

3.1 정의

선박이란「선박법」제1조의2 제1항에 따른 수상 또는 수중에서 항행용으로 사용하거나 사용할 수 있는 배 종류를 말하며, 그 구분은 다음 각 호와 같다.

1. 기선 : 기관(機關)을 사용하여 추진하는 선박과 수면비행선박
2. 범선 : 돛을 사용하여 추진하는 선박
3. 부선 : 자력항행능력(自力航行能力)이 없어 다른 선박에 의하여 끌리거나 밀려서 항행되는 선박

3.2 자료의 수집 및 정리

선박의 가격자료에는 거래사례, 제조원가, 시장자료 등이 있으며, 대상 선박의 특성에 맞는 적절한 자료를 수집하고 정리한다.

3.3 선박의 감정평가방법

- ① 선박을 감정평가할 때에는 선체·기관·의장별로 구분하여 감정평가하되, 각각 원가법을 적용하여야 한다.
- ② 선박을 감정평가할 때에는 선체는 총 톤수, 기관은 엔진 출력을 기준으로 감정평가하는 것을 원칙으로 한다.
- ③ 선박의 감가수정은 선체·기관·의장별로 정률법을 적용한다. 다만, 필요하다고 인정되는 경우 사용정도·관리상태·수리여부 등을 고려하여 관찰감가 등으로 조정하거나 다른 방법에 따라 감가수정할 수 있다.
- ④ 제3항에 따라 감가수정을 하는 경우 「수산업법」 시행령 제69조에 따른 [별표4]를 적용하는 것을 원칙으로 한다.
- ⑤ 선박으로서 효용가치가 없는 것은 해체처분가액으로 감정평가할 수 있다.

01 규정의 취지

- ① 산업화와 더불어 환경권의 신장은 관련된 분쟁을 증가시켰으며, 이는 침해받는 권리를 경제적 가치로 산출하는 감정평가 수요로 이어졌다.
- ② 이에 우리나라도 2003년 8월 개정된 감칙에서 ‘소음 등으로 인한 토지 등의 가치하락분에 대한 평가’를 규정하였고, 「실무기준」에서는 환경권과 관련된 감정평가 수요에 대응하고 그 동안 업계의 관련 연구 내용 등을 반영하여 보다 구체화된 내용을 규정하였다.

02 개념정의

1) 소음

소음이란 「소음·진동규제법」상 기계·기구·시설 기타 물체의 사용으로 인하여 발생하는 강한 소리로 일상생활에서 발생하는 바람직하지 않은 음을 총칭하며, 장기적이고 지속적인 소음은 토지 등 가치하락 및 가축 등 생명체에 대한 피해를 발생시킬 수 있다.

2) 진동

진동이란 「소음·진동규제법」상 기계·기구·시설 기타 물체의 사용으로 인하여 발생하는 강한 흔들림으로 가진력에 의해 어떤 양의 크기가 시간이 경과함에 따라 어떤 기준 값보다 커지거나 작아져서 주기적으로 변동하는 현상을 말하며, 장기적이고 지속적인 진동은 기계 및 건물의 수명에 부정적 영향을 주고 가축 등 생명체에 대하여 생리적 장애 등의 피해를 발생시킬 수 있다.

3) 일조침해

일조란 태양광선에 의한 빛, 열량 등의 총칭으로 자외선에 의한 살균, 소독, 복사열에 의한 난방, 방습, 채광, 통풍 등을 통해 토지 등의 객관적 가치에 영향을 미치며, 「일조권」이란 태양광선을 차단당해 받는 불이익을 제거시킬 수 있는 권리를 말한다. 즉, 일조침해는 이러한 일조권이 침해되는 것을 말한다.

4) 환경오염

환경오염이란 쓰레기·연소재·오니·폐유·폐산·폐알카리 등의 토양오염원이 대상 토지에 매립되거나, 인근 토지에 매립되어 대상 토지로 유입되어 경제적 피해가 발생하는 토지·바다·강 등 토양오염, 수질오염, 각종 유해물질로 인한 공기오염 등을 말한다. 넓게 보아 일조·소음·진동 등을 포함하여 칭하기도 한다.

5) 기타

기타 조망 침해, 수자원 고갈, 전파장애, 지반침하 등으로 인하여 토지 등 가치하락이 발생할 수 있다.

03 자료의 수집 및 정리

1) 조사 및 확인사항

- ① 소음등의 실태(가치하락을 유발한 원인의 종류·특성 등)
- ② 소음등의 관련 법령상 허용기준
- ③ 소음등이 대상물건에 미치는 물리적 영향과 그 정도
- ④ 소음등의 복구 시 책임관계
- ⑤ 가치하락을 유발한 원인으로부터의 복구 가능성 및 복구에 걸리는 기간
- ⑥ 소음등의 복구 방법과 소요비용
- ⑦ 소음등의 발생 전·후 대상물건의 물리적·경제적 상황
- ⑧ 소음등의 발생 후 대상물건에 대한 시장의 인식
- ⑨ 소음등을 관련 전문가(전문 연구기관을 포함한다)에 의해 측정된 경우 그 자문이나 용역의 결과

2) 감정평가 시 참고자료

- ① 소음등으로 인한 가치하락분에 관련된 자료는 소음등으로 인해 가치가 하락된 대상물건이 무엇인지에 따라 해당 대상물건 관련 자료를 수집한다.
- ② 이때 가치하락분을 산정해야하므로, 소음등이 발생하기 전·후의 자료를 모두 수집하여 준비할 필요가 있다.

04 가치하락분에 대한 감정평가방법

1) 가치하락분 산정의 일반적인 원리

가치하락분은 결국 소음등이 발생하기 이전과 이후의 차이를 의미하므로, 소음등이 발생하기 전 대상물건의 가치에서 소음등이 발생한 후 대상물건의 가치를 차감하여 산정한다.

$$\text{소음등으로 인한 토지등의 가치하락분} = \text{소음등이 발생하기 전 대상물건의 가치} - \text{소음등이 발생한 후 대상물건의 가치}$$

2) 가치하락분의 제외요인 및 포함요인

- ① 가치하락분은 객관적인 가치하락분을 대상으로 한다. 즉, 관련법령 등에 따른 허용사항 및 원상회복에 소요되는 비용과 스티그마 효과가 해당된다.
- ② 다만, 일시적이거나 정신적인 피해 등 주관적인 가치하락은 가치하락분에 포함되지 않는다.
- ③ 그러나 소음등으로 인하여 가족이나 생명체에 발생한 피해는 가치하락분에 포함할 수 있다. 이 때에도 소음등 발생 전과 후의 차이에 대한 객관적인 근거는 필요하다 할 것이다.

3) 감정평가방법

(1) 거래사례비교법 또는 수익환원법

- ① 소음등의 발생 전과 발생 후의 대상물건의 가액은 **거래사례비교법**에 의한 비준가액이나 **수익환원법**에 의한 수익가액으로 산정한다. 즉, 소음등의 발생 전·후에 대한 가치 산정은 거래사례비교법과 수익환원법이 적용된다.
- ② 다만, 소음등이 발생한 후의 대상물건의 가액의 경우 비준가액은 대상물건에 영향을 미치고 있는 소음등과 같거나 비슷한 형태의 소음등에 의해 가치가 하락한 상태로 거래된 사례를 선정하여 시점수정을 하고 가치형성요인을 비교하여 산정하여야 한다.
- ③ 수익가액은 소음등이 발생한 후의 순수익을 소음등으로 인한 위험이 반영된 환원율로 환원하여 산정하게 된다.

(2) 원가법

가치하락분을 원가법으로 감정평가할 경우에는 소음 등을 복구하거나 관리하는 비용의 산정과 함께 원상회복이 불가능한 가치하락분을 고려하여 감정평가한다.

4) 스티그마 효과의 개념 및 특징

(1) 스티그마 효과의 개념

- ① 일반적으로 스티그마는 환경오염의 영향을 받는 부동산에 대해 일반인들이 갖는 **'무형의 또는 양을 잴 수 없는 불리한 인식'**을 말한다.
- ② 즉, 스티그마는 환경오염으로 인해 증가되는 위험(risk)을 시장참여자자들이 인식함으로 인하여 부동산의 가치가 하락되게 되는 부정적인 효과를 의미한다.
- ③ 환경오염의 영향을 받는 부동산은 시장참여자자들에게 '오염부동산'이란 부정적 낙인이 붙여지고, 이 낙인으로 인해 오염정화가 관련 기준에 부합되게 **완료된 후에도** 그 가치가 하락된다.
- ④ 이와 같이 스티그마는 불확실성과 위험할지도 모른다는 인식의 결과로 인해 평가 대상 부동산에 부정적인 영향을 미치는 **외부적 감가요인**을 말한다.

(2) 스티그마 효과의 특징

- ① 스티그마는 무형적이고, 심리적 측면이 강하며, 언제 나타날지 모르는 건강상의 부가적인 위험요소에 대한 대중의 염려·공포에서부터 현재로서는 기술적 한계 등으로 인하여 알려지지 않은 오염피해에 대한 우려까지 부동산의 가치에 영향을 주는 모든 무형의 요인들을 포함한다.
- ② 스티그마를 정성적으로 간주하여 감가의 정도를 검토한 연구결과에 따르면, 스티그마는 다음과 같은 특징이 있다.

- a. 오염 정화 전의 스티그마 감가는 정화 후의 스티그마보다 크다.
- b. 주거·상업·공업용지의 스티그마 감가는 주거용지에서 가장 크고, 공업용지에서 가장 작다.
- c. 스티그마 감가는 오염원으로부터 멀어짐에 따라 감소한다.
- d. 오염 정화 후 남게 되는 스티그마는 시간이 경과함에 따라 감소하고 소멸한다.

관련규정

감칙 제25조 (소음 등으로 인한 대상물건의 가치하락분에 대한 감정평가)

감정평가법인등은 소음·진동·일조침해 또는 환경오염 등(이하 "소음등"이라 한다)으로 대상 물건에 직접적 또는 간접적인 피해가 발생하여 대상물건의 가치가 하락한 경우 그 가치하락 분을 감정평가할 때에 소음등이 발생하기 전의 대상물건의 가액 및 원상회복비용 등을 고려 하여야 한다.

실무기준 2 소음등으로 인한 대상물건의 가치하락분에 대한 감정평가

2.1 정의

"소음등으로 인한 대상물건의 가치하락분"이란 장기간 지속적으로 발생하는 소음 · 진 동 · 일조침해 또는 환경오염 등(이하 "소음등"이라 한다)으로 대상물건에 직접적 또는 간접 적인 피해가 발생하여 대상물건의 객관적 가치가 하락한 경우 소음등의 발생 전과 비교한 가치하락분을 말한다.

2.2 자료의 수집 및 정리

소음등으로 인한 가치하락분에 대한 감정평가에 참고가 되는 자료는 해당 물건의 자료의 수 집 및 정리에 관한 규정을 준용하되, 소음등의 발생 전·후의 가격자료를 모두 수집하여야 한다.

2.3 소음등으로 인한 대상물건의 가치하락분에 대한 감정평가방법

- ① 소음등으로 인한 대상물건의 가치하락분을 감정평가할 때에는 소음등이 발생하기 전의 대상물건의 가액과 소음등이 발생한 후의 대상물건의 가액 및 원상회복비용 등을 고려하 여야 한다.
- ② 가치하락분에는 관련 법령에 따른 소음등의 허용기준, 원상회복비용 및 스티그마(STIGMA) 등을 고려하되, 일시적인 소음등으로 인한 가치하락 및 정신적인 피해 등 주관적 가치 하락 은 제외한다. 다만, 가축 등 생명체에 대한 피해는 가치하락분에 포함할 수 있다.
- ③ 제1항에서 소음등의 발생 전과 발생 후의 대상물건의 가액은 거래사례비교법에 의한 비 준가액이나 수익환원법에 의한 수익가액으로 산정하되 소음등이 발생한 후의 대상물건의 가액은 다음 각 호와 같이 산정한다.
 1. 비준가액 : 대상물건에 영향을 미치고 있는 소음등과 같거나 비슷한 형태의 소음등에 의해 가치가 하락한 상태로 거래된 사례를 선정하여 시점수정을 하고 가치형성요인을 비교하여 산정
 2. 수익가액 : 소음등이 발생한 후의 순수익을 소음등으로 인한 위험이 반영된 환원율로 환원하여 산정
- ④ 가치하락분을 원가법에 의하여 직접 산정하는 경우에는 소음등을 복구하거나 관리하는 데 드는 비용 외에 원상회복 불가능한 가치하락분을 고려하여 감정평가한다.

01 개념

- ① 일조권이란 법률상으로 일정한 양의 햇빛을 확보할 수 있는 권리를 말한다.
- ② 조망권은 조망침해의 대상이 되는 가치 있는 권리로서 경치나 풍경을 바라보는 행위적 측면에서의 권리로 볼 수 있다.

02 침해여부에 대한 판단기준

1) 일조권

(1) 대법원의 일반적 판례

피해의 정도, 피해이익의 성질 및 그에 대한 사회적 평가, 가해 건물의 용도, 지역성, 토지이용의 선후관계, 가해 방지 및 피해 회피의 가능성, 공법적 규제의 위반 여부, 교섭 경과 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 판시하였다.

(2) 구체적 판단기준

경인지역은 동지일을 기준으로 9시부터 15시까지 사이에 일조시간이 연속하여 2시간 이상 확보되는 경우, 또는 8시에서 16시까지 사이에 일조시간이 통틀어서 최소한 4시간 이상 확보되는 경우에는 이를 수인하여야 하고, 위 두 가지 중 어느 것에도 속하지 아니하는 일조저해의 경우에는 수인한도를 넘는다고 본다.

2) 조망권

(1) 조망권이 법적권리로 인정되기 위한 요건

특정 장소가 그 장소로부터 외부를 조망함에 있어 특별한 가치를 가지고 있고 그와 같은 조망이익의 향유를 하나의 중요한 목적으로 하여 그 장소에 건물이 건축된 경우와 같이 당해 건물의 소유자나 점유자가 그 건물로부터 향유하는 조망이익이 사회통념상 독자의 이익으로 승인되어야 할 정도로 중요성을 갖는다고 인정되는 경우에 비로소 법적인 보호대상이 된다. **M**

(2) 수인한도의 판단기준

수인한도를 넘었는지는 피해 정도, 피해이익의 성질, 그에 대한 사회적 평가, 가해건물의 용도, 지역성, 토지이용의 선후관계, 가해방지 및 피해회피의 가능성 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

멘토링

조망권이 인정되었다더라도 건물 신축이 언제나 위법한 것은 아니고, 건물 신축으로 인한 조망권 침해가 수인한도를 넘은 것으로 평가되어야 한다. 그래야 비로소 손해배상이 가능하다.

03 가치하락분 평가법

1) 감정평가3방식에 의한 평가

(1) 원가방식

일조*조망침해로 인하여 발생하는 추가적인 비용(난방비*건조비 등)의 자본환원값을 가치하락분으로 보는 방법이다.

(2) 비교방식

일조침해가 있는 부동산과 침해가 없는 부동산의 가격격차율을 도출하여 일조침해로 인한 부동산의 가치하락액을 산정하는 방법이다.

(3) 수익방식

일조 등의 침해가 없는 경우의 정상적인 임대료와 침해가 있는 경우의 임대료를 비교하여 수익의 감소액을 구하고 이를 건물의 잔존내용연수 동안 자본환원한 값을 가치하락분으로 산정하는 방법이다.

2) 헤도닉모형(Hedonic Model)에 의한 평가

(1) 개념

부동산의 가치형성에 영향을 미치는 특정변수를 정하고 특정변수가 가격에 미치는 영향의 정도를 측정하는 방법으로 거래사례에 의한 통계분석을 통해 다중회귀분석을 수립하게 된다.

(2) 변수의 선정

부동산가격의 결정요인으로서 고려될 수 있는 여러 요인을 물리적*임지적*환경적 요인으로 설정하고, 이들 중에서 평가대상물건의 특성과 인근지역 및 환경적 특성을 고려하여 적절한 변수를 선정한다.

(3) 자료수집범위 및 요인의 조사

자료는 지역요인의 고려가 없어도 되는 인근지역의 범위내에서 이루어진다.
그리고 부동산 가치결정요인의 각 항목을 조사하여 데이터베이스화한다.

(4) 회귀분석 및 가치하락분 산정

회귀분석을 실시하여 유의한 회귀계수만을 이용한 아파트 가치를 산정하고, 조망가치가 양호한 부동산과 불량한 부동산을 상정하여 각 변수에 같은 값을 대입한 후 그 차이를 비율로 환산하고 금액으로 치환함으로써 가치하락분을 구한다.

04 분석시 유의사항

- ① 일조침해를 받고 있는 부동산의 시세가 분양가에 물가상승률이나 예금금리를 감안한 금액보다 높다고 하여 일조 등의 침해를 받고 있지 않는 것은 아니다.
- ② 신축건물이 건축법 등 관련 공법규제를 충족하여도 불법행위가 성립할 수 있다는 점에 유의하여 일조*조망침해여부를 판단해야 한다.

PART 05

비가치추계

Chapter 01 투자의사결정방법

Chapter 02 최유효이용분석

제1절

투자 의사결정 방법

01 위험과 수익의 측정

불확실성이란 기대한 수익과 실현된 수익이 달라지는 정도를 말한다. 위험분석에서는 통계적 기법을 사용하여 위험과 수익을 측정한다. 일반적으로 수익성(profitability)을 나타내는 지표로는 소득의 기대치를, 위험을 나타내는 지표로는 표준편차를 사용하고 있다.

1) 수익의 측정

미래란 불확실하기 때문에 미래의 현금수지(cash flow)를 정확히 예측한다는 것은 어렵다. 따라서 미래의 현금수지는 보통 확률적으로 계산한다. 투자에 대해 일어날 수 있는 사상(event)에 확률을 각각 부과한 후, 이것을 가중평균(weighted average)하여 현금수지의 기대치를 계산하고, 각 사상이 기대치에 벗어나는 정도를 계산하여 위험을 계산한다.

■ 가상적 투자에 대한 기대소득

경제환경	순영업소득	확률
불황	9,000만 원	10%
정상	1억 원	80%
호황	1억 1,000만 원	10%

E(NOI)는 순영업소득에 대한 기대치를 나타낸다.

$$E(NOI) = (9,000 \times 0.1) + (10,000 \times 0.8) + (11,000 \times 0.1) = 10,000$$

2) 위험의 측정

투자에 대한 위험은 통계학적으로 분산(variance)이나 표준편차로 측정된다. 분산은 표준편차의 제곱이다.

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^s [NOI_i - E(NOI)]^2 \times P_i$$

여기서 σ^2 은 분산을, s는 전체사상의 수, P_i 는 각 사상의 발생확률을 의미한다.

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= (9,000 - 10,000)^2(0.1) + (10,000 - 10,000)^2(0.8) + (11,000 - 10,000)^2(0.1) \\ &= 200,000 \end{aligned}$$

$$\sigma = 447.2\text{만원}$$

3) 변이계수

① 변이계수란 기대수익률 단위 당 위험을 측정하는 데 사용하는 것으로 위험을 나타내는 표준편차를 기대수익률로 나누어 구한다.

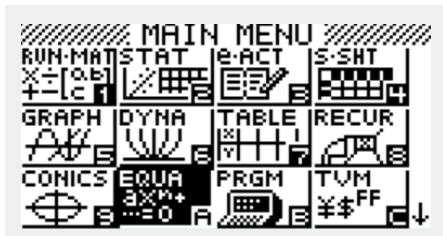
$$\text{② 변이계수} = \frac{\text{표준편차}}{\text{기대수익률}}$$

③ 변이계수가 작을수록 기대수익률 단위당 위험이 다른 부동산투자자보다 낮다.

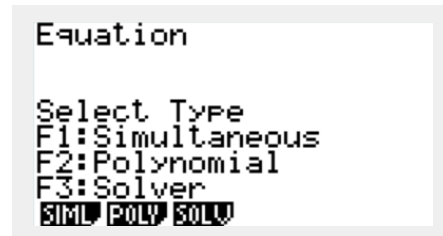
보충자료 | 공학용 계산기로 IRR 계산하기

$$0 = -8,000 + \frac{6,000}{(1+x)^1} + \frac{3,000}{(1+x)^2} + \frac{2,000}{(1+x)^3} + \frac{1,000}{(1+x)^4}$$

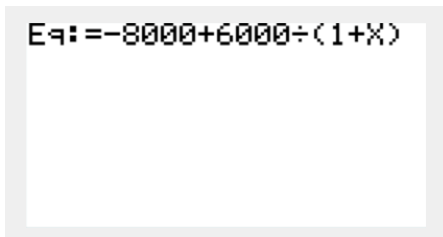
① Menu에서 EQUA를 실행



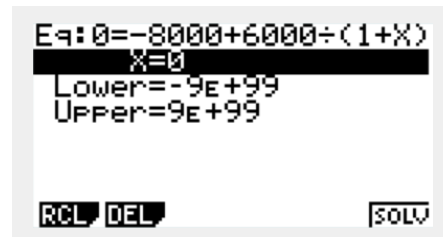
② F3을 눌러 Solver를 실행



③ 위 수식을 입력한다.



④ 수식을 입력한 후 F6을 눌러 SOLV를 실행



⑤ X=26.46%라는 결과 도출

I. 투자분석기법

01 NPV법

1) 의의

순현재가치법이란 부동산투자에 투입되는 비용의 현재합과 창출되는 수익의 현재합의 차이를 비교하여 경제적 타당성을 분석하는 방법을 말한다.

$$NPV = -C_0 + \frac{CF_1}{(1+r)^1} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1+r)^n}$$

2) 내용

- ① 순현재가(NPV값)가 (+)이면, 대상부동산으로부터 창출되는 수익으로 투자자의 요구수익률을 충족시키고도 남는다는 것을 의미하므로 투자타당성이 있으며, (-)인 경우는 타당성이 없는 것으로 분석된다.
- ② 단일, 독립적인 투자안 : 순현재가가 0보다 큰 투자안을 채택하고, 0보다 작은 투자안을 기각한다.
- ③ 상호 배타적인 투자안 : 순현재가가 0보다 큰 투자안들 중에서 순현재가가 가장 높은 투자안을 최적 투자안으로 채택한다.

3) 장·단점

(1) 장점

- ① 측정된 모든 현금흐름을 고려하고, 화폐의 시간적 가치를 고려한다.
- ② 가치가산원칙을 준수하고, 기업의 부를 극대화할 수 있는 투자안을 선택할 수 있다.
- ③ 이론적으로 가장 우수한 방법이다.

(2) 단점

- ① 투자규모의 차이를 충분히 반영하지 못한다.
- ② 다른 투자성과 측정지표와 결합하면 최적의 유용성을 지닌다.
즉, 투자액의 차이를 무시하고 순현재가치만을 비교하는 단점을 보완하기 위한 방안으로 수익성지수가 이용된다.

02 내부수익률 (Internal rate of return : IRR법)

1) 의의

- ① 투자에 대한 내부수익률과 요구수익률을 서로 비교하여 투자결정을 하는 방법이다.
- ② 내부수익률의 개념 정의
 - a) 투자에 대한 현금유입의 현재합과 현금유출의 현재합을 같게 만드는 할인율
 - b) 순현재가치(NPV)를 0으로 만드는 수익률
 - c) 당해 사업의 기대수익률

$$0 = -C_0 + \frac{CF_1}{(1+R)^1} + \frac{CF_2}{(1+R)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1+R)^n}$$

2) 내용

- ① 산식으로부터 내부수익률(R)을 구하여 투자자의 요구수익률과 비교하여 타당성을 검토한다. 즉, 내부수익률이 요구수익률보다 크면 타당성이 인정되고 내부수익률보다 요구수익률이 크면 타당성이 인정되지 않는다.
- ② 단일, 독립적인 투자안 : 내부수익률이 요구수익률보다 큰 투자안을 채택하고, 내부수익률이 요구수익률보다 작은 투자안은 기각한다.
- ③ 상호 배타적인 투자안 : 내부수익률이 요구수익률보다 큰 투자안들 중에서 내부수익률이 가장 높은 투자안을 최적 투자안으로 선택한다.

3) 장*단점

(1) 장점

- ① 측정된 모든 현금흐름을 고려하고, 화폐의 시간적 가치를 고려한다.
- ② 할인율을 별도로 구할 필요가 없다.
- ③ 투자자의 투자행태에 부합한다.

(2) 단점

- ① 내부수익률로 재투자수익률을 가정하는 것은 비현실적이다.
- ② 내부수익률을 구할 수 없는 경우와 복수의 해가 존재하는 경우가 있다.
- ③ 가치가산원칙을 따르지 않는다.

03 수익성지수법 (PI : Profitability Index)

1) 의의

투자안으로부터의 총수입의 현재가치를 총비용의 현재가치로 나눈 값이다.

2) 의사결정

- ① 수익성지수 PI가 1을 상회하여야만 투자원금 이상의 투자가치가 실현되는 셈이다.
- ② 단일, 독립적인 투자안 : 수익성지수가 1보다 큰 투자안을 채택하고, 수익성지수가 1보다 작은 투자안은 기각한다.
- ③ 상호배타적인 투자안 : 수익성지수가 1보다 큰 투자안들 중에서 수익성 지수가 가장 큰 투자안을 최적 투자안으로 선택한다.

3) 문제점

- ① $PI > 1$ 인 투자안은 당연히 NPV가 (+)이므로 PI 및 NPV 평가기준은 원칙적으로 일치한다.
- ② 그러나, PI는 투자규모가 다른 상호배타적 투자안을 비교함에 있어 NPV법과 상반된 결과를 제시할 수도 있는바, 이 경우에는 IRR(내부수익률법)의 경우와 마찬가지로 투자안의 한계현금 흐름을 분석하여 결정하는 것이 합리적이다.

II. NPV법과 IRR법의 비교

01 순현재가법과 내부수익률법의 비교

1) 공통점

(1) 확실성하의 투자분석

투자분석은 변동가능성이라는 위험의 감안여부에 따라 확실성하의 투자분석과 불확실성하의 투자분석으로 나뉜다. 양자는 위험이 거의 감안되지 않은 확실성하에서 이루어지는 투자분석기법이다.

(2) DCF기반

매기의 현금흐름을 적정한 수익률로 할인하여 여기에 기간말의 지분복귀액의 현재와 합산하여 산출하는 DCF법을 기반으로 한다는 공통점이 있다.

(3) 독립투자안에서 분석결과의 동일성

NPV법과 IRR법에 의한 경제적 타당성 분석시 독립적 투자안의 경우 분석결과는 항상 일치한다. 즉 $NPV > 0$ 으로 추계되었다면 IRR이 투자자의 요구수익률보다 높아 타당성이 있는 것으로 분석되고, $NPV < 0$ 으로 추계되었다면 IRR은 투자자의 요구수익률보다 낮아 투자의 타당성은 없는 것으로 나타나 항상 동일한 결과에 이르게 된다.

2) 차이점

(1) 재투자수익률 가정의 차이

NPV법은 투자안으로부터 유입되는 현금이 **자본비용**과 동일한 수익률로 재투자된다고 가정하고, IRR법은 **내부수익률**로 재투자된다고 가정한다. 그러나 시장 상황에 따라 그 투자안의 수익률이 더 나빠지는 경우에도 동일 투자안에 재투자한다는 IRR법의 가정은 불합리하다.

보충자료 | 재투자수익률 가정

다음과 같은 현금흐름을 보이는 투자안이 있다고 하자. (자본비용은 10%라고 가정)

0	1	2	3	4
-8,000	6,000	3,000	2,000	1,000

일단, 이 투자안의 NPV를 구하기 위하여 현금유입의 현재합을 구하면 아래와 같다.

$$\frac{6,000}{(1.1)^1} + \frac{3,000}{(1.1)^2} + \frac{2,000}{(1.1)^3} + \frac{1,000}{(1.1)^4}$$

합리적인 투자자라면 부의 극대화를 위하여 어떤 투자안에서 매기 발생하는 현금유입을 단순히 보관하는 것(수익률 0%)이 아니라, 여딘가 수익이 발생하는 곳에 재투자할 것이다.

위 투자안에서 발생하는 매기 현금유입을 3%의 수익률로 여딘가에 재투자한다고 하면 4기말에 아래와 같은 수익이 얻어지게 될 것이다.

$$6,000(1.03)^3 + 3,000(1.03)^2 + 2,000(1.03)^1 + 1,000$$

그런데 위 수익은 4기말 시점이므로 이것을 0기 시점으로 현재하게 되면, 결국 아래와 같은 현재합을 구할 수 있다.

$$\frac{6,000(1.03)^3}{(1.1)^4} + \frac{3,000(1.03)^2}{(1.1)^4} + \frac{2,000(1.03)^1}{(1.1)^4} + \frac{1,000}{(1.1)^4}$$

만약 자본비용과 동일한 10%의 수익이 나는 곳에 재투자한다고 가정하면, 4기말에 아래와 같은 수익이 얻어지게 될 것이다

$$6,000(1.1)^3 + 3,000(1.1)^2 + 2,000(1.1)^1 + 1,000$$

마찬가지로, 위 수익을 0기 시점으로 현재하면, 아래와 같은 현재합을 구할 수 있다.

$$\frac{6,000(1.1)^3}{(1.1)^4} + \frac{3,000(1.1)^2}{(1.1)^4} + \frac{2,000(1.1)^1}{(1.1)^4} + \frac{1,000}{(1.1)^4}$$

그런데 위 식은 약분이 가능하므로 아래와 같이 정리된다.

$$\frac{6,000}{(1.1)^1} + \frac{3,000}{(1.1)^2} + \frac{2,000}{(1.1)^3} + \frac{1,000}{(1.1)^4}$$

위 식은 앞서 NPV를 구하는 수식과 동일하다. 이것은 NPV를 구하는 수식이 사실은 암묵적으로 투자안에서 발생하는 매기 현금흐름을 자본비용으로 재투자하는 것을 가정하고 있었다는 것을 의미한다.

따라서 어떤 투자안에서 매기 발생하는 현금유입을 자본비용(r)과 동일한 수익률로 재투자한다고 가정하면 NPV는 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$NPV = -C_0 + \frac{CF_1(1+r)^3}{(1+r)^4} + \frac{CF_2(1+r)^2}{(1+r)^4} + \frac{CF_3(1+r)^1}{(1+r)^4} + \frac{CF_4}{(1+r)^4}$$

위 식을 약분하면 결국 우리가 알고 있는 NPV를 구하는 산식이 도출된다.

$$NPV = -C_0 + \frac{CF_1}{(1+r)^1} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \frac{CF_3}{(1+r)^3} + \frac{CF_4}{(1+r)^4}$$

결국, NPV법은 자본비용(r)과 동일한 재투자수익률로 매기 현금유입을 재투자한다는 것을 전제하고 있다는 것을 알 수 있다.

그렇다면 IRR법은 어떨까? 어떤 투자안의 매기 현금유입을 내부수익률(R)로 재투자한다고 가정하면, 그 투자안의 IRR은 아래와 같은 수식으로 구할 수 있다.

$$0 = -C_0 + \frac{CF_1(1+R)^3}{(1+R)^4} + \frac{CF_2(1+R)^2}{(1+R)^4} + \frac{CF_3(1+R)^1}{(1+R)^4} + \frac{CF_4}{(1+R)^4}$$

위 식을 약분하면 아래와 같은, 우리가 알고 있는 IRR을 구하는 산식이 도출된다.

$$0 = -C_0 + \frac{CF_1}{(1+R)^1} + \frac{CF_2}{(1+R)^2} + \frac{CF_3}{(1+R)^3} + \frac{CF_4}{(1+R)^4}$$

따라서 IRR법은 매기 현금유입을 내부수익률로 재투자함을 가정하고 있다는 것을 알 수 있다.

정리하면, NPV법은 자본비용(r)으로, IRR법은 내부수익률(R)로 재투자함을 가정하고 있다.

이처럼 양 방법이 서로 다른 재투자수익률의 가정을 전제하고 있기 때문에, 두 방법에 의한 분석 결과가 상이하게 도출되는 경우가 있다. 이런 경우 NPV법에 의한 결론이 옳고, IRR법에 의한 결론이 틀리게 되는데, 이것은 IRR법의 재투자수익률 가정이 불합리하기 때문이다.

NPV법에서 자본비용(예 10%, 일반적인 자본비용)으로 재투자한다는 가정은 어떤 투자안에서 얻어진 수익을 반드시 당해 사업에만 재투자한다는 것을 의미하는 것이 아니라, 10%의 수익이 발생할 수 있는 곳이라면 다른 곳에도 투자할 수 있다는 유연성이 반영되어 있다.

그러나 IRR법에서 내부수익률(예 15%, 당해 사업의 수익률)로 재투자한다는 것은 어떤 투자안에서 얻어진 수익을 반드시 당해 사업에만 재투자한다는 것을 의미한다. 그러나 투자규모가 커짐에 따라 한계수익률이 하락하기 때문에 재투자에 대해서도 반드시 내부수익률을 얻을 수 있다는 보장이 없고, 또한 당해 사업이 어려워지는 경우에도 반드시 당해 사업에 재투자한다는 것은 합리적이지 않기 때문에 IRR법의 재투자수익률의 가정은 불합리한 면이 있다.

따라서 이러한 재투자수익률 가정의 합리성 여부로 NPV법이 IRR법에 비해서 이론적으로 우수한 평가방법으로 인정되는 것이다.

(2) 가치가산성의 원리 성립여부

가치가산성의 원리란 여러 개의 투자안을 복합적으로 평가한 가치가 개별 투자안들을 독립적으로 평가한 가치의 합과 같아지는 것을 말한다.

NPV법은 $[NPV(A+B) = NPV(A) + NPV(B)]$ 가 성립하나 IRR법은 그렇지 않다.

(3) 상호 배타적 투자안에서 다른 분석결과

① 투자규모가 현저한 차이가 있거나, ② 투자수명의 상이 및 ③ 현금흐름의 양상이 현저히 상이한 경우에는 다른 결과가 나타날 수 있다. 이는 양 방법의 재투자수익률의 가정이 다르기 때문이다.

(4) 복수 또는 부존재하는 경우의 내부수익률

현금흐름의 방향이 바뀌거나 여러 번 바뀌는 비정통현금흐름의 경우에는 IRR이 복수로 존재하거나 존재하지 않는 경우가 있는데 이는 경제적으로 의미가 없다.

02 순현재가치의 우수성

1) 재투자율

순현재가법에서는 투자를 통해 발생하는 처음 결정한 할인율을 갖고 있는 투자안에 재투자하는 것을 가정하고 있다. 첫 현금유입이 생겼을 때 이것을 다시 그 투자안에 투자하는 것이 아니고 객관적으로 주어진 할인율만큼 이익을 남겨 줄 투자안에 재투자하는 것을 상정한 다. 하지만 내부수익률법은 할인율 자체를 구하므로 발생한 현금을 다시 그 투자안에 재투자하는 것을 가정하고 있다. 시장 상황에 따라 그 투자안의 수익률이 더 나빠지는 경우에도 동일 투자안에 재투자되었을 때의 수익률을 구하게 되어서 비합리적이다.

2) 부의 극대화

내부수익률을 준거로 우선순위를 정하여 투자를 할 경우 이것이 투자자의 부를 반드시 극대화시키는 것은 아니라는 사실이다. 순현재가법은 기회비용인 요구수익률로 할인한다. 즉 각 투자대상은 순현재가분 만큼, 각각 독립적으로 투자자의 부의 증대에 기여한다.

그러나, 내부수익률법은 내부수익률을 재할인율로 사용하고 있다. 그러므로 가용자금을 투자대안의 내부수익률의 순위에 따라 투자 하더라도, 그것이 반드시 부의 극대화로 연결되지는 않는다.

3) 복수의 내부수익률

내부수익률은 동일한 투자대안에 대해 두 개 이상의 내부수익률이 동시에 생길 수 있다는 것이다. 자금이 기간 초에 한 번만 투입되는 사업을 정통적 투자사업이라 하고, 초기뿐만 아니라 중기에도 자금이 투입되는 사업을 비정통적 투자사업이라 한다. 비정통적 투자사업의 경우에는, 자금의 투입*회수에 따라 두 개 이상의 내부수익률이 동시에 생기게 된다.

4) 가치가산성의 원리

가치가산성의 원리란 여러 개의 투자안을 복합적으로 평가한 가치가 개별 투자안들을 독립적으로 평가한 가치의 합과 같아지는 것을 말한다. NPV법은 이를 만족시키지만 IRR법은 이를 만족시키지 못한다.

$$NPV(A+B) = NPV(A) + NPV(B)$$

5) 할인률변동시

투자안평가에 사용되는 할인율은 시장이자율변동에 따라 달라진다. 내부수익률법의 경우 투자안의 현금흐름을 대상으로 산출한 내부수익률과 할인율을 비교하여 투자타당성을 평가하는데, 각 기간마다 할인율이 다를 경우 비교기준을 어떤 것으로 하여야 할 것인가 문제가 있다. 그러나 순현재가법에서는 매년 다른 할인율을 적용할 수 있다.

03 양 방법의 결과가 상반되는 경우

1) 비정통현금흐름으로 인한 경우

(1) 개념

① 정통 현금흐름이란 초기 현금지출 후에 현금유입의 연속이 있을 때, 더 이상의 순현금지출이 없는 것을 말한다. 반면 ② 비정통 현금흐름이란 한 번 이상의 현금유출입 변화(부호전환)가 있는 것을 말한다.

(2) 차이가 나는 이유

비정통현금흐름의 단일 투자안을 IRR법으로 분석할 경우 ① 2개 이상의 IRR이 도출되거나 ② 1개의 IRR이 나오더라도 양(+)의 NPV를 가지지 못하는 IRR이 도출될 수 있다. 이 경우 IRR은 유용한 의사결정정보를 제공하지 못한다.

2) 재투자수익률 가정의 차이로 인한 경우

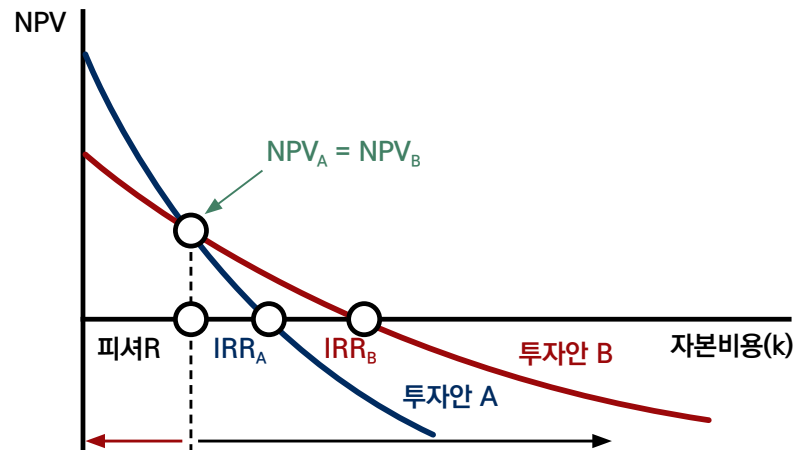
(1) 개요

독립적인 정통현금흐름의 단일 투자안을 평가하는 경우에는 NPV법과 IRR법의 두 방법에 의한 평가결과가 같다. 그러나 상호 독립적인 투자안의 순위결정이나 상호배타적인 투자안을 평가할 때는 양 방법의 결과가 달라질 수 있다.

(2) 논의의 전제

① 피셔수익률

두 투자안의 NPV를 일치시켜 주는 할인률로 두 투자안의 현재가액선이 교차하는 점에 해당하는 할인율이다. 양 방법에 적용되는 할인율이 피셔수익률보다 작은 구간에서 상반된다. 즉 그래프에서 피셔수익률 이하 구간에서는 NPV법은 A안, IRR법은 B안을 채택하게 되어 투자의사결정이 달라진다.



② 재투자수익률 가정의 차이

NPV법은 투자안으로부터 얻어지는 현금이 자본비용으로 재투자된다고 가정하나, IRR법은 해당 투자안의 내부수익률로 재투자된다고 가정한다. 그런데 해당 투자안의 내부수익률은 경영과정에서 변동되기 쉬우므로 시장의 객관적인 자본비용으로 재투자를 가정하는 것이 합리적이다. 이러한 가정의 차이로 인해서 양 방법의 결과가 달라지게 된다. 이는 동시에 IRR법의 한계점을 의미하기도 한다.

(3) 구체적인 유형

① 투자규모가 다른 경우

투자규모가 다른 경우에는 투자규모가 큰 투자안의 NPV가 자본비용의 변화에 대하여 더 민감하게 반응한다. 두 방법의 평가결과가 상반되는 이유는 두 투자안의 투자규모 차이에 대한 재투자수익률을 서로 다르게 가정하고 있기 때문이다. 즉 투자규모 차이에 대하여 NPV법에서는 자본비용으로 재투자된다고 가정하고, IRR법에서는 그 투자안의 IRR로 재투자된다고 가정하기 때문에 평가결과가 상반되는 것이다.

보충자료 | 투자규모가 상이한 경우

자본비용은 10%이며, 투자규모가 서로 다른 상호 배타적인 투자안이 있다고 하자.

기간	0	1	NPV	IRR
A	-1,000	1,650	500	65%
B	-10,000	13,200	2,000	32%

② 투자수명이 다른 경우

투자수명이 다른 경우에는 투자수명이 긴 투자안의 NPV가 자본비용의 변동에 대하여 더 민감하게 반응한다. 두 방법의 평가결과가 상반되는 이유는 두 투자안의 투자수명차이 기간 동안의 **재투자수익률을 서로 다르게 가정하고 있기 때문이다**. 즉 NPV법에서는 투자수명이 짧은 투자안을 선택했을 때 투자수명차이 기간 동안 자본비용으로 재투자한다고 가정하고, IRR법에서는 투자안의 IRR과 동일한 수익률로 재투자한다고 가정하기 때문이다.

보충자료 | 투자수명이 상이한 경우

자본비용은 10%이며, 투자수명이 서로 다른 상호 배타적인 투자안이 있다고 하자.

기간	0	1	2	3	4	NPV	IRR
A	-1,000	1,250	0	0	0	136	25%
B	-1,000	0	0	0	2,000	366	19%

③ 현금흐름양상이 다른 경우

현금흐름양상이 다른 경우에 상대적으로 투자 말기에 현금흐름이 많은 투자안의 NPV가 자본비용의 변동에 대하여 더 민감하게 반응한다.

보충자료 | 현금흐름양상이 상이한 경우

자본비용은 10%이며, 현금흐름양상이 서로 다른 상호 배타적인 투자안이 있다고 하자.

기간	0	1	2	3	4	NPV	IRR
A	-8,000	6,000	3,000	2,000	1,000	2,120	26.5%
B	-8,000	1,000	2,000	3,000	8,000	2,280	19.1%

3) 해결방법

(1) 증분(Incremental) NPV법*IRR법

이 방법은 두 투자안의 기간별 현금흐름의 차이를 이용하여 구한 NPV와 IRR을 의미한다. ① 증분NPV가 0보다 크면 투자안B를 선택하고, 0보다 작으면 투자안A를 선택한다. 그리고 ② 증분IRR이 자본비용보다 크면 증분NPV가 0보다 크므로 투자안B를 선택하고 반대의 경우에는 투자안 A를 선택한다.

$$NPV(B-A) > 0$$

$$NPV(B) - NPV(A) > 0$$

$$NPV(B) > NPV(A), \text{ B안 채택}$$

보충자료 | 증분NPV & 증분IRR법

자본비용이 10%이고, 투자규모가 서로 다른 두 투자안이 있다고 하자.

기간	0	1	NPV	IRR
A	-1,000	1,650	500	65%
B	-10,000	13,200	2,000	32%
B-A	-9,000	11,550	1,500	28.33%

1. **증분NPV법** : 증분NPV가 영(0)보다 크므로, 투자안 B를 선택해야 한다.

이러한 결론은 NPV법과 일치하고 IRR법과는 불일치한다.

2. **증분IRR법** : 증분IRR이 자본비용(10%)보다 크므로 투자안 B를 선택한다.

이러한 결론은 NPV법과 일치하고 IRR법과는 불일치한다.

(2) 수정 IRR법(MIRR : Modified IRR)

NPV와 IRR법의 평가결과가 상반되는 이유인 재투자수익률을 동일하게 하여 IRR을 구함으로써 평가결과의 상반된 문제를 해결할 수 있다. 즉 동일한 재투자수익률로 현금 흐름의 미래가치의 합에 의하여 IRR을 구하여 IRR이 더 큰 투자안을 선택하는 것이다.

보충자료 | 수정NPV & 수정IRR법

기간	0	1	2	3	4	NPV	IRR
A	-8,000	6,000	3,000	2,000	1,000	2,120	26.5%
B	-8,000	1,000	2,000	3,000	8,000	2,280	19.1%

1. 수정NPV법

자본비용 10%로 재투자한 경우의 미래가치

$$6,000(1.1^3) + 3,000(1.1^2) + 2,000(1.1^1) + 1,000 = 14,816$$

$$1,000(1.1^3) + 2,000(1.1^2) + 3,000(1.1^1) + 8,000 = 15,051$$

$$MNPV_A = \frac{14,816}{1.1^4} - 8,000 = 2,120$$

$$MNPV_B = \frac{15,051}{1.1^4} - 8,000 = 2,280$$

B투자안의 수정NPV가 A투자안보다 더 크므로 B안을 선택한다.

이러한 결정은 NPV법과 일치하고 IRR법과 불일치한다.

2. 수정IRR법

$$0 = \frac{14,816}{(1 + MIRR_A)^4} - 8,000, \quad MIRR_A = 16.66\%$$

$$0 = \frac{15,051}{(1 + MIRR_B)^4} - 8,000, \quad MIRR_B = 17.12\%$$

B투자안의 수정IRR이 A투자안보다 더 크므로 B안을 선택한다.

이러한 결정은 NPV법과 일치하고 IRR법과 불일치한다.

III. 기타 투자분석방법

01 감응도분석(Sensitivity analysis)(=민감도분석)

1) 의의

투자효과에 대한 분석모형의 투입요소가 변함에 따라, 그 결과치가 어떠한 영향을 받는가를 분석하는 기법으로 즉, 임대료, 영업경비, 공실률, 감가상각의 방법, 세율, 보유기간, 가치상승 등과 같이 투자수익에 영향을 줄 수 있는 구성요소들이 개별적·집단적으로 변화했을 때 부동산의 가치나 투자에 대한 순현가*내부수익률 등이 어떻게 변화하는가를 분석하는 방법이다.

2) 적용

감응도 분석에서는 불확실성하에서 투자대안을 평가한 경우, 사업수익에 영향을 미치는 변수 중 나머지 변수들을 일정하게 두고, 어느 한 변수만을 변동시킬 때, 투자대안의 순현가나 내부수익률이 어느 정도 민감하게 변화하는지를 분석하여 수익률의 범위를 예측하고 집중관리 대상의 변수를 확인한다.

3) 내용(분석방법)

- ① 임대료가 20% 상승했더니, 순현가가 30% 상승 → $0.3 / 0.2 = 1.5$
- ② 세금이 5% 감소했더니, 순현가가 10% 상승 → $0.1 / 0.05 = 2$
- ③ 공실률이 10% 감소했더니, 순현가가 15% 증가 → $0.15 / 0.1 = 1.5$
- ④ 순현가 증가의 실현을 위해서는 민감도가 가장 큰 투입요소인 전세정책이 가장 중요하다는 것을 알 수 있다.

4) 유용성

- ① 감응도분석을 통해, 투입변수의 상대적 중요도를 파악할 수 있어, 투자정책 결정에 유효하다.
- ② 투자분석 뿐만 아니라 부동산평가*금융*관리분야에 광범위하게 사용된다.

5) 한계

현금흐름의 결정요인들 사이에 상호관계를 충분히 고려하지 못한다.

1) 개요

- ① 대상 부동산의 가치는 단 하나의 수치로 나타내는 방법과 일정 범위(구간)으로 표시하는 방법이 있는데, 후자가 이론적으로 더 우수하다고 한다.
- ② 특히 Ratcliff가 정의한 가장 가능성이 많은 가격 개념에 의하면, 확률분석은 더욱 의의가 있다.
- ③ 또한 확률분석은 부동산투자분석기법으로서 불확실성하의 의사결정에 유용하게 사용된다.

2) 기능(필요성)

- ① 부동산투자에서의 의사결정이나 가치추계시 이용되는 지표들은 많은 불확실성을 대표하고 있다.
- ② 따라서, 오늘날의 평가사는 자료의 해석과 적용에 있어 이를 확률로 표시하는 방식을 채택하고 있으며,
- ③ 확률분석에서의 불확실성(위험)은 미래 현금흐름의 변동가능성 또는 분산의 정도로 정의된다.

3) 적용

- ① 평가사는 예상 경비*소득의 발생확률과 각 사상으로부터, 기대치와 표준편차를 구할 수 있다.
- ② 대상 개발사업의 표준편차와 유사한 개발사업의 표준편차를 비교하여, 비슷할 정도의 위험을 보이는 유사개발사업의 과거수익률을 확인하고, 이를 대상 개발사업의 요구수익률 산정에 있어 하나의 지표로 활용 가능하다.

01 의미

1) 의미

- ① 지렛대효과란, 차입금이 지분수익을 어떻게 증가 또는 감소시키는가를 일컫는 용어로, 일반적으로 차입금은 지분투자자의 지분수익을 증가시키기도 하지만, 그 위험을 증가시키기도 하므로, 지분투자자의 요구수익률에는 이 같은 위험부담에 대한 할증률이 포함된다.
- ② 지렛대효과분석을 통해, 지분투자자간의 위험수준과 그 같은 위험을 기꺼이 감수하려는 투자자의 요구수익률의 관계를 분석할 수 있어 중요한 의미를 갖는다.

02 부채금융 사용의 편익과 비용

1) 편익

- ① 지분에 대한 수익을 지렛대로 사용 가능하다.
- ② 조세편익이 부채의 이용과 결합될 수 있다.
- ③ 주어진 사업에 필요한 최저투자를 감소시킨다.

2) 비용

- ① 지분투자자가 높은 수익을 위해 차용한다면, 반대로 더 큰 위험을 상정해야 한다.
극단적으로 사업의 수익이 부채감당액 수준 아래로 떨어진다면, 투자자는 채무불이행과 유질에 직면할 수 있다.
- ② 여러 가지 직접비용도 수반(금융서비스에 대한 수수료 등)
- ③ 저당대부에 요구되는 서면작업과 대부자의 시간비용을 보상해야 한다.

03 Leverage effect 분석

1) 레버리지 효과의 종류

- ① 차입금의 사용이 지분투자자의 수익을 증대시키는 방향으로 작용하는 것을 정의 레버리지
- ② 그 반대로 작용하는 것을 부의 레버리지라 하며
- ③ 차입금의 사용으로 지분투자자의 수익에 변화를 주지 못하는 것을 중립적 레버리지라고 한다.

2) 지분환원율을 사용한 분석

(1) 의미

종합환원율은 저당환원율과 지분환원율의 가중평균이므로 종합환원율과 저당환원율의 차이는 지분투자자에게 돌아가는 몫이 된다는 전제이다.

(2) 분석

종합환원율이 저당환원율보다 클 경우 정의 레버리지가, 반대의 경우에는 부의 레버리지가 발생한다. 만약, 저당대부가 없다면 지분환원율은 종합환원율과 같은 중립적 레버리지 상태가 된다.

- ① 종합환원율 > 저당환원율 → 지분환원율 > 종합환원율 ⇒ 정의 레버리지효과
- ② 종합환원율 = 저당환원율 → 지분환원율 = 종합환원율 ⇒ 중립적 레버리지효과
- ③ 종합환원율 < 저당환원율 → 지분환원율 < 종합환원율 ⇒ 부의 레버리지효과

3) 지분수익률을 사용한 분석

(1) 의미

매기소득에 대한 레버리지와 복귀액에 대한 레버리지를 함께 고려하는 것으로 매기소득이 낮더라도 기말복귀액이 높거나 초기소득이 낮더라도 나중소득이 높은 경우 정의 레버리지가 있음을 고려하여 지분수익률을 비교기준으로 하는 분석이다.

(2) 분석

종합수익률이 저당수익률보다 클 경우 레버리지가, 반대의 경우에는 부의 레버리지가, 종합수익률과 저당수익률이 같은 경우에는 중립적 레버리지가 된다.

- ① 종합수익률 > 저당수익률 → 지분수익률 > 종합수익률 ⇒ 정의 레버리지효과
- ② 종합수익률 = 저당수익률 → 지분수익률 = 종합수익률 ⇒ 중립적 레버리지효과
- ③ 종합수익률 < 저당수익률 → 지분수익률 < 종합수익률 ⇒ 부의 레버리지효과

(3) 우수성

지분수익률을 사용하는 방법은 지분환원율을 사용하는 방법이 한 해의 소득만으로 분석함으로써 레버리지 효과를 정확하게 측정하지 못한다는 결점을 보완한 방법이다.

04 레버리지와 수익가변성

- ① 레버리지의 사용으로 수익이 가변적이라는 말은 가령, 레버리지를 사용하여 수익을 쫓을 때에는 높은 위험(채무불이행위험)을 수반하게 된다는 의미이다.
- ② 즉, "부채는 NOI에 대해 첫 번째 청구권"을 가지므로 지분보유자들에게 영향을 미칠 수 밖에 없는 것이다.

01 개념

- ① 토지 및 건물을 매도한 후 에 이를 다시 임대차하여 사용하는 것을 말한다.
- ② 다만, 부동산의 매도자는 임차만기에 토지를 재매수할 수 있는 옵션을 가질 수 있으므로, 필요한 경우 토지소유권을 회복할 수 있다.

02 매환대차의 효과

1) 소유자

- ① 기업의 구조조정목적에 따른 재무구조개선의 효과
- ② 부동산이 재무제표에 잡히지 않으므로 기업사냥꾼에게 매력상실
- ③ 토지에 대해 실질적으로 100% 대출을 받는 효과
- ④ 저당대출에 대해서는 이자지급분만 세금이 공제되나, 임차료는 전액이 공제대상이다.

2) 투자자(매입자)

- ① 부동산 매입 후 새로운 임차인을 구할 때까지 공실위험이 없이 안정적인 임대수입을 얻을 수 있다.
- ② buyback조건을 특약하는 경우 부동산가치 하락의 위험을 방어할 수 있다.

03 매환대차의 타당성 분석

1) 현금흐름 분석

구 분	계속 보유시	매환대차시
(+) 토지와 건물의 가치	보유기간 후 매도가액의 현재가	현재 매도가액
(-) 자본이득세	보유기간 말 조세액의 현재가	현재의 조세액
(+) 감가상각비의 절세효과	매기간 절세효과액의 현재가합	-
(-) 임차료	-	매기간 임차료액의 현재가합
(+) 임차료의 절세효과	-	매기간 절세효과액의 현재가합

2) 의사결정기준

- ① 계속 보유시 > 매환대차시 : 계속 보유
- ② 계속 보유시 < 매환대차시 : 매환대차

제1절

최유효이용분석

01 개념

- ① 최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 부동산을 합법적이고 합리적이며 최고·최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.
- ② 최유효이용의 원칙이란 부동산 가격은 최유효이용을 전제로 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성된다는 원칙이다.

02 근거

1) 최유효이용의 성립근거가 되는 부동산의 특성

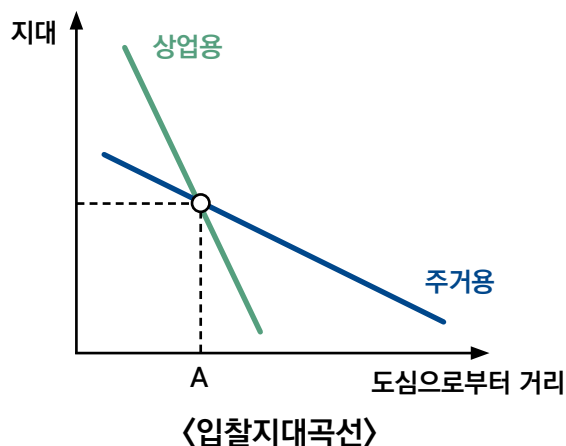
- ① 부증성이란 토지는 생산비나 노동량을 투입하여도 그 물리적인 절대량을 임의로 증가시킬 수 없다는 특성이다.
- ② 용도의 다양성은 토지는 여러 가지 용도에 제공될 수 있다는 특성이다.

2) 인간의 합리성 추구로 인한 토지할당

인간은 주어진 자원을 가장 효율적으로 활용하고자 하는 합리적 사고를 가지고 있다. 따라서 <부증성>으로 인해 공급이 제한된 토지를 가장 효율적으로 이용하기 위해 이용가능한 다양한 용도 중 <최고의 가치를 창출하는 이용>에 해당 토지를 할당하게 된다.

3) 입찰지대곡선을 통한 설명

입찰지대곡선이란 알론소(Alonso)가 소비자효용극대화 모형을 이용하여 도심으로부터 지대가 '0'인 한계점까지 각 토지이용자가 지불하는 최고가격을 이은 곡선이다. 오른쪽 그래프와 같이 도심에서 A지점까지는 경합하는 용도 중에 상업용이 가장 높은 지대를 지불할 수 있으므로 상업용이 토지를 할당받게 된다. 같은 원리로 A지점에서 도시외곽지역은 주거용이 토지를 할당받게 된다.



03 최유효이용의 판정기준

1) 개요

부동산의 최유효이용은 법률적*기술적*경제적 측면이 고려된 사용인 바, 이의 판정에 있어서도 복합적이고 유기적인 분석이 수행되어야 한다.

2) 법적 허용성 검토

대상 부동산을 특정용도로 이용하는 것이 지역지구제, 토지이용지구제, 환경규제, 생태규제 등에 어긋나서는 안 된다. 예를 들어, 밀도규제보다 더 많은 아파트를 건설하고자 하는 이용은 최유효이용이 아니다.

3) 물리적 허용성 검토

토지의 크기, 형태, 지형, 진입성과 홍수나 지진과 같은 자연재해 위험성은 부지가 사용될 수 있는 용도에 영향을 미친다. 따라서 대상 부지가 의도하는 이용에 하중지지력, 상하수도, 면적 등의 물리적 특성이 뒷받침되는지 검토해야 한다. 예를 들어 토양의 하중지지력이 약한 지역에 공업용지를 건축할 수 없으며, 모양이 불규칙한 경우 쇼핑센터를 건축할 수 없다.

4) 재정적 타당성 검토

재정적 타당성이란 어떤 용도에서 나오는 순수익이 투자에 대한 시장요구수익률을 충분히 만족시키는 것을 말한다. 재정적 타당성을 결정하기 위하여 평가사는 각 용도별로 예상되는 수입과 비용을 고려하여 양(+)의 순현가를 발생시키는 용도를 발견해야 한다.

5) 최대생산성 검토

재정적으로 타당성이 있는 용도 중에 최고의 가치를 창출하는 용도를 발견하는 것을 말한다. 이러한 최대 생산성은 시장의 객관적인 경험적 증거에 의해 지지되어야 한다. 구체적으로는 ① 토지자체의 생산성이 극대화 되는 경우와 ② 개량부동산 전체의 가치가 극대화되는 경우로 나누어 유형별 분석을 행한다.

04 유형별 최유효이용의 분석

1) 개요

- ① 최유효이용분석은 주어진 토지 자체에 대한 분석과 개량부동산에 대한 분석이 있는 바, 전자는 나지상정분석이고 후자는 개량물이 있는 상태로의 분석이다.
- ② 과거에는 최유효이용을 단순히 <최고의 토지가치>를 창출하는 이용이라고 정의했었다. 그러나 많은 학자들은 부동산소득이란 토지와 건물이 결합해서 창출하는 것이지, 각 구성부분이 분리되어 창출하는 것이 아니라는 점을 지적하였다.
- ③ 그래서 시의 최근 교과서에서는 최유효이용을 <공지나 개량부동산의 최고의 가치를 창출하는 이용>이라고 정의를 수정하고 있다.

2) 나지상정 최유효이용분석의 의미

- ① 평가대상 부동산이 마치 공지인 것으로 가정할 경우에는, 주어진 조건하에서 주어진 토지를 어떻게 이용하는 것이 최유효이용인지를 분석한다.
- ② 분석결과로 나타난 최유효이용은, 기존의 이용과 일치할 수도 있으며 그렇지 않을 수도 있다.
- ③ 나지상정 최유효이용분석은 나지가 개발되어야 하는지 아니면 나지 상태로 있어야 하는지에 대한 해답을 알려준다.
- ④ 만약 위 분석에서 개발되어야 한다는 결론이 도출된다면 그 다음으로 언제 개발에 착수해야 하는지, 어떤 종류의 개량물이 건설되어야 하는지에 대한 해답을 알려준다.

3) 개량부동산에 대한 최유효이용분석의 의미

- ① 오늘날 대부분의 부동산은 이미 지상에 개량물이 지어진 상태로 이용중이다.
- ② 따라서 현실적으로는 현재의 개량물을 그대로 두어야 하는지 아니면 다른 용도로 변경해야 하는지에 대한 분석이 필요하다.
- ③ 본 유형의 분석은 만약 용도변경이나 철거가 타당하다면 언제 착수해야 하는지 등에 대한 해답을 알려준다.

05 구체적인 유형별 분석방법

1) 토지(나지상태)에 대한 분석

(1) 비수익성 부동산인 경우

나지상태가 최유효이용이 될 수 있으므로 먼저 개발여부를 결정하고 개량물건축이 최유효이용이라고 가정하면, 개발 후 시장가치에서 건축비용과 개발비용을 공제한 토지가치가 최고인 이용이 최유효이용이다.

	대안A	대안B
시장가치	100,000만원	60,000만원
건축비용	-45,000만원	-20,000만원
개발업자 수수료	-10,000만원	-6,000만원
토지가치	45,000만원	34,000만원

(2) 수익성 부동산인 경우

이 경우 예상수익을 기준으로 대상 부동산의 가치를 ①직접환원법에 의해 산정한 후 개발비용을 공제하여 토지가치를 구하는 방법과 ②토지귀속소득을 토지환원율로 환원하여 토지가치를 구하는 잔여환원법이 있다.

① 직접환원법의 예

	대안A	대안B
순영업소득	22,000만원	24,000만원
종합환원율	11%	10%
자본환원가치	200,000만원	240,000만원
개발비용	-130,000만원	-180,000만원
토지가치	70,000만원	60,000만원

② 잔여환원법의 예

	대안A	대안B	대안C
건축비용	240,000	190,000	160,000
순영업소득	52,000	49,000	38,000
건물소득(12%)	-28,800	-22,800	-19,200
토지소득	23,200	26,200	18,800
토지가치(10%)	232,000	262,000	188,000

2) 개량부동산에 대한 분석

(1) 자본적 지출이 필요 없는 경우

각각의 이용방법에 따른 순영업소득을 종합환원율로 환원하여 개량물의 가치를 추계한다. 추계된 가치 중 최고의 자본환원가치를 창출하는 이용이 최유효이용이 된다.

	대안A	대안B
가능조소득	9,600만원	5,000만원
공실 및 불량부채	-480만원	-250만원
유효조소득	9,120만원	4,750만원
영업경비	-4,000만원	0
순영업소득	5,120만원	4,750만원
종합환원율	10%	10%
자본환원가치	51,200만원	47,500만원

(2) 자본적 지출이 필요한 경우

기존 용도를 다른 용도로 이용하기 위해서는 현재 상태로 그대로 두는 방법, 개축하는 방법, 타 용도로 전환하는 방안이 있다. 각 대안의 순영업소득을 종합환원율로 환원하여 구한 자본환원가치에서 자본비 지출액(전환비용)을 공제한 개량부동산의 가치가 최고인 이용이 최유효이용이 된다.

	대안A(현재 상태)	대안B	대안C
순영업소득	25,000만원	36,000만원	55,000만원
종합환원율	10%	10%	11%
자본환원가치	250,000만원	360,000만원	500,000만원
전환비용	0	-60,000만원	-150,000만원
개량부동산의 가치	250,000만원	300,000만원	350,000만원

06 최유효이용분석시 두 결과가 상이한 경우

1) 양 분석결과가 상이한 이유

개량부동산의 최유효이용 분석에는 기존 구조물에 대한 철거비용, 건설과정에서 발생하는 임대료 손실 등(전환비용)이 계산에 포함되기 때문에 나지상정하 분석결과와 상이할 수 있다.

2) 분석결과가 상이한 경우의 의미

현재 개량물이 대상토지에 대한 최유효이용은 아니지만 당장 그 용도로 전환하는 것 역시 타당성이 없다는 것을 의미한다. 이 경우 현재의 이용은 **중도적 이용**으로서 일정기간 존속하게 된다. 이 경우 개량물은 <제합사용의 원칙>에 따라 토지의 가치에 기여하는 만큼 가치를 가지게 된다.

보충설명 | 타당성 판단기준

1. 토지의 개발여부에 대한 판단기준

- ① 나지상태의 토지가치 > (개발 후 부동산의 가치 - 개발비용) : 나지상태가 최유효이용
- ② 나지상태의 토지가치 < (개발 후 부동산의 가치 - 개발비용) : 개발하는 것이 최유효이용

2. 개량부동산의 용도변경여부에 대한 판단기준

- ① 현 상태의 가치 > (용도변경 후 부동산의 가치 - 전환비용) : 현 상태가 최유효이용
- ② 현 상태의 가치 < (용도변경 후 부동산의 가치 - 전환비용) : 용도변경이 최유효이용

3. 지상건물의 철거여부에 대한 판단기준(지상에 노후건물 소재시)

- ① 현 상태의 가치(토지+건물) > (나지상태의 토지가치 - 철거비용) : 현 상태를 유지
- ② 현 상태의 가치(토지+건물) < (나지상태의 토지가치 - 철거비용) : 지상건물 철거가 타당

PART 06

기업가치관련평가

Chapter 01 유가증권의 평가

Chapter 02 기업가치평가

Chapter 03 무형자산의 평가

제1절

상장주식의 평가

01 관련 용어 정리

- ① 주식이란 주식회사의 자본을 구성하는 금액적 의미와 주주의 권리 및 의무의 단위로서의 주주권(株主權)의 의미를 가진다.
- ② 상장(上場)이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 허가를 받고 개설된 거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정하는 것을 의미하며, 상장주식(上場株式)이란 상장된 회사의 주식을 말한다.

02 상장주식의 감정평가방법

1) 원칙

- ① 「감치」 및 「실무기준」은 상장주식을 감정평가할 때 거래사례비교법을 원칙으로 적용하도록 규정하고 있으며, 거래사례비교법 적용에 대하여 구체적으로 “대상 상장주식의 기준시점 이전 30일간 실제거래가액의 합계액을 30일간 실제 총 거래량으로 나누는 방법”을 제시하고 있다.
- ② 이러한 방법은 [400-3.3.1]에서 규정하는 거래사례비교법의 적용방법과는 다른 과정이나, 상장주식의 경우 주식시장에서의 가격이 형성되어 있는 특성을 반영하여 제3항 또는 제4항에서 규정하는 예외적인 경우를 제외하고는 주식시장에서 형성되는 가격을 시장가치로 인정할 수 있다는 것으로, 넓은 의미에서의 거래사례비교법으로 이해할 수 있다.

거래사례비교법에 따른 상장주식의 가액

$$= \frac{\text{기준시점 이전 30일간 실제거래가액의 합계액}}{\text{30일간 실제 총 거래량}}$$

2) 예외

상장주식 중 거래소에서 매매가 이루어지지 않거나, 특정한 이유로 인하여 매매가 정지되어 있는 경우가 있다. 이 경우에는 거래사례비교법을 적용하는 것이 곤란하므로, 비상장주식의 감정평가방법에 따라 감정평가한다.

01 비상장주식의 개념

비상장주식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에서 규정하고 있는 주권상장법인을 제외한 법인의 주권을 의미한다.

02 비상장주식 감정평가의 중요성

- ① 자본주의 시장경제에서 기업의 주식가치가 합리적이고 적정하게 결정된다는 것은 매우 중요한 일이다. 주식의 가치가 올바르게 형성되어야 자원의 분배 및 투자를 적정하게 할 수 있기 때문이다.
- ② 특히, 비상장주식의 감정평가는 상장주식의 감정평가보다 복잡하고 어렵다. 거래소에 상장된 주식은 거래된 가격이 객관적으로 이용될 수 있는데 비해 비상장주식은 이와 같은 객관적 자료가 없기 때문이다.
- ③ 비상장주식의 감정평가는 a) 회사 경영권을 매입하는 투자의 경우, b) 국유주식의 처분, c) 상장을 위해 공개되는 경우의 공모가격, d) 상속세 과세를 위한 경우 등에 필요하게 되며, 이러한 경우 투자자, 채권자, 경영자, 정부 등 이해관계인에게는 첨예한 대립이 예상될 수 있다.

03 비상장주식의 감정평가방법

1) 자기자본가치(순자산가치)법

해당 회사의 자산, 부채 및 자본항목을 기준시점 현재의 가액으로 평가하여 수정재무상태표를 작성한 후, 자산총계에서 부채총계를 공제한 기업체의 자기자본가치(순자산가치)를 발행주식수로 나누어 비상장주식의 주당가액을 평가하는 방법이다.

즉, 자기자본이란 재무상태표에서 총자산에서 총부채를 차감한 금액을 말하는 것으로, 여기서 총자산과 총부채를 판단함에 있어서는 회계적으로 평가되어 재무제표에 기재되어 있는 가치를 적용하는 것이 아니라, 각각의 자산과 부채에 대하여 기준시점 현재의 공정가치를 평가하고, 이를 토대로 수정재무상태표를 작성하여 여기서의 총자산에서 총부채를 차감하여 평가를 하여야 한다.

$$\text{비상장주식의 가치} = \frac{\text{기준시점에서의 자기자본가치(총자산-총부채)}}{\text{발행주식수}}$$

2) 주당가치를 직접 산정할 수 있는 경우

상기 방법은 비상장주식을 감정평가하기 위하여 우선적으로 기업가치를 감정평가한 후, 타인자본의 가치인 부채의 가치를 차감하여 산정된 자기자본의 가치를 발행주식수로 나누는 간접적인 방법이다.

그러나 대상 주식의 거래가격이나 시세 또는 시장배수 등을 파악할 수 있는 경우에는 기업가치의 산정 과정을 거치지 않고, 비상장주식의 가치를 직접 산정할 수 있다.

3) 기업가치의 감정평가

실무적으로 비상장주식을 감정평가할 때 자기자본가치(순자산가치)법을 적용하는 경우가 대부분이다. 따라서 비상장주식의 감정평가 시 적절한 기업가치의 감정평가는 매우 중요한 과정에 해당한다. 기업가치를 감정평가하는 방법으로는 수익환원법(할인현금흐름분석법, 직접환원법, 옵션평가모형 등), 거래사례비교법(유사기업이용법, 유사거래이용법, 과거거래이용법 등), 원가법(유·무형의 개별자산의 가치를 합산하는 방법) 등이 있으며, 이에 대한 자세한 설명은 [600-3.3]에서 다루기로 한다.

보충설명 | 비상장주식의 감정평가 시 조사·확인 사항

1. 계속기업(Going Concern)의 전제 확인

기업의 가치는 기업활동을 통한 지속적인 수익이 창출될 때 의미를 가지기 때문에, 비상장주식을 감정평가할 때 특별한 경우를 제외하고는 계속기업을 전제로 하여야 할 것이다. 이와 달리 기업의 부도발생 등으로 더 이상 기업활동을 영위할 수 없는 경우에는 청산을 전제로 하여야 할 것이다.

2. 기업 재무제표의 활용 및 분석

비상장주식을 감정평가할 때 해당 기업에 대한 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 등의 각종 재무제표를 활용하여 경영활동의 결과와 재무상태 등을 파악할 수 있다.

3. 소유지분의 비중에 따른 지배력

기업의 지배구조와 관련하여 소유지분의 비중은 기업의 전반적인 경영활동에 많은 영향을 미친다. 주주별 소유지분의 비중은 기업의 의사결정에 대한 지배력과 관련되며, 내국인과 외국인 간의 상대적 비율, 개인투자자와 기관투자자 간의 상대적 비율 역시 중요한 참고사항이 될 수 있다.

4. 그 밖의 조사·확인 사항

그 밖에 비상장주식을 감정평가할 때에 조사·확인할 사항은 다음과 같다.

- ① 해당 기업의 개요
- ② 영업권과 지식재산권 등에 대한 검토
- ③ 주식양도방법
- ④ 대상 주식의 의결권 여부
- ⑤ 해당 기업의 신용등급
- ⑥ 보통주식의 소유관계 등

5. 자료의 종류

1) 가격자료의 종류

비상장주식의 가격자료에는 다음과 같은 것들이 있다.

- ① 거래사례 : 해당 기업의 과거 지분 거래가격, 유사기업의 인수 합병 시 거래가격 등
- ② 수익자료 : 재무제표·현금흐름추정자료 등
- ③ 시장자료 : 경제성장률, 물가상승률, 금리, 환율, KOSDAQ지수, KOSPI지수, 유사기업의 주식가격 등

2) 경제분석자료

가격자료 외에 비상장주식을 감정평가할 때에는 해당 기업의 관련 산업이나 기업활동에 영향을 미칠 수 있는 다음의 자료를 수집하여 경제분석을 실시한다.

- ① 경제성장 및 고용·임금자료 : 경제성장률, 국내총투자율, 제조업평균가동률, 명목임금증가률, 실업률 등
- ② 물가자료 : 생산자물가상승률, 수입물가등락률, 유가등락률 등
- ③ 통화와 금융·증권자료 : 어음부도율, 이자율과 할인율, 종합주가지수 등
- ④ 국제지수와 무역·외환자료 : 경상수지, 환율, 외환보유액, 수출증감률 등

3) 산업분석자료

산업분석자료는 해당 기업이 속하는 산업환경에 영향을 미칠 수 있는 자료를 의미하며, 비상장주식을 감정평가할 때에는 다음의 산업분석자료를 수집하여 산업분석을 수행한다.

- ① 관련 산업의 기술이나 유통과정 또는 재무구조적 특성
- ② 해당 산업의 시장전망과 규모 및 경제적 지위
- ③ 제품 및 원재료의 수요·공급에의 영향요인
- ④ 경기변동이나 산업수명주기상의 추정단계
- ⑤ 해당 산업에서의 시장진입의 난이도
- ⑥ 예상되는 행정규제 및 지원 등

4) 내부현황분석자료

비상장주식을 감정평가할 때 무엇보다 중요한 것은 해당 기업의 외부 환경보다도 해당 기업 자체에 대한 분석이다. 다음의 사항은 해당 기업의 현황에 관한 자료들로서, 비상장주식을 감정평가할 때에는 이들을 수집하여 내부현황분석을 수행한다.

- ① 기업개요사항 : 조직형태, 기업연혁, 계열관계, 주요주주 및 경영진의 약력, 사업개요, 주요시장 및 고객과 경쟁사현황 등
- ② 생산·제조활동사항 : 주요제품과 서비스, 생산설비와 생산능력 및 가동률, 생산라인의 기술인력, 시설의 리스와 노후화 및 유지보수 정도 등
- ③ 영업활동사항 : 주요 원재료 및 구입처와 구입현황, 주요 제품별 생산공정 및 매출현황, 주요 거래처별 매출실적과 채권 회수 및 부실현황, 제품개발 및 영업신장계획 등
- ④ 재무·회계 관련사항 : 과거 일정기간의 감사보고서, 결산서, 세무신고납부서류, 운영계획 및 예산서, 영업보고서 및 주요 비용분석자료, 차입금 및 담보제공현황, 소송 및 지급보증현황 등

01 채권의 정의

- ① 채권은 정부, 지방자치단체, 공공기관, 주식회사 등이 자금을 조달하기 위하여 일정한 기간 동안 정기적으로 약정된 이자를 지급하고, 만기일에 원금을 상환할 것을 약정하여 발행한 일종의 차용증서를 말한다.
- ② 일반적으로 채권은 상환기한이 정해져 있고 이자가 확정되어 있다. 또한 다른 유가증권에 비하여 상대적으로 안전한 투자수단이 되기도 하며, 주식과 같이 대규모 자금조달수단으로 이용되는 경우가 많다.
- ③ 다만, 채권은 타인자본으로서 발행기관의 경영상태와는 독립적으로 이자청구권을 갖게 되며, 의결권의 행사에 따른 경영참가권이 없다는 점에서 주식과 다르다.

02 채권의 가격자료

채권의 가치를 감정평가하는 방법에는 상장 또는 비상장 여부, 거래소 등 시장가격의 형성 여부 등에 따라서 거래사례비교법, 수익환원법 등이 있다. 다음은 채권의 가격자료들로서, 이들은 채권시장에서 상호 영향을 주는 자료이므로 연관성을 가지고 주의하여 수집하여야 한다.

- ① 거래사례 : 채권의 거래가격 등
- ② 수익자료 : 이율이나 이자율 등
- ③ 시장자료 : 거래량, 동종채권 및 유사채권의 평균수익률 등
- ④ 그 밖에 감정평가액 결정에 참고가 되는 자료

03 채권의 평가방법

1) 시세가 있는 채권 : 거래사례비교법

거래사례비교법에 따른 상장채권의 가액

$$= \frac{\text{기준시점 이전 30일간 실제거래가액의 합계액}}{\text{30일간 실제 총 거래량}}$$

2) 시세가 없는 채권 : 수익환원법

$$\text{수익환원법에 따른 비상장채권의 가액} = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

t : 채권을 보유하는 기간

n : 채권의 만기일

r : 적정수익률

CF_t : t시점에서의 현금흐름(이자 또는 배당금)

제1절

기업가치평가 개요

01 개요

- ① 기업가치평가는 개별자산 평가액의 단순한 합계가 해당 기업의 가치가 아니므로, 대상 업체가 가지고 있는 유·무형의 가치를 포함하는 기업 전체의 일괄가치를 구하는 일련의 감정평가 과정이다.
- ② 단순한 개별자산의 합계가 아닌 이유는 재무제표상에 열거되어 있는 자산 등의 가치는 할인과 프리미엄 등에 의하여 다르게 영향을 받기 때문이다.
- ③ 기업가치평가는 기본적으로 재무제표의 분석에서 출발하지만, 기업체의 진정한 경제적 재무상태와 영업성과를 반영하고, 시장가치에 접근하기 위한 기초로 삼기 위해서는 감가상각, 재고자산, 무형자산, 유형자산 등에 대한 조정을 함으로써 **경제적 재무제표**로 변환하여야 한다.

02 기업가치의 감정평가 시 유의사항

- ① 기업가치를 감정평가할 때에는 전문가로서 가치평가원칙과 이론에 대한 일정 수준의 지식, 관련 자료를 파악·수집·분석할 수 있는 능력, 적절한 가치평가접근법 및 평가방법을 적용할 수 있는 기술, 가치의 추정치를 결정할 때 전문가적 판단을 할 수 있는 자질을 갖추어야 한다.
- ② 또한 가치평가업무를 수행할 때 공정·불편의 자세를 유지하여야 하고, 가치평가업무를 수행하는 과정에서 객관성을 유지해야 한다. 객관성의 원칙이라 함은 편파적이지 않고, 이해관계에 있어 중립적이고, 이해상충이 없어야 함을 의미하며, 정당한 주의의무를 가지고, 성실하게 업무를 수행해야 한다는 것을 말한다.
- ③ 가치평가자가 재무제표작성회사 외의 제3의 기관일 경우 가치평가업무 수행과정에서 획득한 정보와 가치평가 결과를 정당한 사유없이 누설하거나 의뢰받은 목적 이외에 사용하여서는 아니 되며, 성공 보수 조건의 감정평가업무 수임은 금지되어야 한다.

03 자료의 수집 및 정리

1) 비재무적 정보의 분석

비재무적 정보의 분석은 대상기업에 대한 이해를 높이고 이후의 감정평가 절차를 수행하기 위한 기본적 평가근거자료를 마련하기 위하여 대상기업을 둘러싼 경제여건, 해당 산업 동향 등에 관한 정보를 수집·분석하는 것을 말한다. 이 경우 수집, 분석해야 할 비재무적 정보의 유형, 이용가능성, 상대적 중요도는 감정평가 대상에 따라 결정된다. 일반적으로 고려되는 비재무적 정보는 아래와 같다.

- ① 조직 형태(주식회사, 조합기업 등), 기업 연혁 및 사업배경
- ② 주요 제품과 서비스
- ③ 경쟁사현황, 시장 및 고객현황
- ④ 경영진의 자질
- ⑤ 경제, 산업 및 회사에 대한 전망
- ⑥ 비상장주식의 과거 거래 내역
- ⑦ 계절적 요인이나 경제 순환적 요인에 대한 민감도 등의 위험요인
- ⑧ 이용정보의 출처
- ⑨ 기타 평가대상 기업을 이해하기 위해 필요한 정보

2) 재무정보의 분석

재무정보의 분석은 활용되는 회계 및 재무자료의 신빙성을 확보하기 위해 재무제표를 분석하는 것을 말한다. 이 경우 가치평가에 필요하다고 판단되는 충분한 과거기간의 재무정보, 추정재무제표를 비롯한 예측정보, 소속 산업에 대한 재무정보, 과거 일정기간에 대한 세무 조정계산서 등에 관한 재무적 정보를 수집, 분석하여야 하며, 재무제표를 분석하는 과정에서 적절한 감정평가를 위하여 필요하다고 판단되면 재무제표 수치에 대한 조정을 하여야 한다.

보충자료 | 주요 개념 정리

- 1. **기업가치** = 지분가치 + 부채가치
= 유형자산 + 무형자산
= 영업가치 + 비영업가치
- 2. **시가총액** = 발행주식수 × 주당가격 = 지분가치
- 3. **영업권의 가치** = 영업가치 - 투하자본 (자본 + 재무부채)

01 할인현금흐름분석법

1) 기업가치의 산정구조

(1) 영업가치

할인현금흐름분석법을 적용할 때에는 대상 기업의 현금흐름을 기준으로 한 단계별 예측기간의 영업가치와 예측기간 후의 영구영업가치를 합산하여 전체 영업가치를 산정한 후, 비영업용 자산가치를 더하여 기업가치를 산정한다.

$$\text{예측기간의 영업가치} = \sum_{t=1}^n \frac{FCF_t}{(1 + WACC)^t}$$

$$\text{예측기간 후의 영구영업가치} = \frac{FCF_{n+1}}{(WACC - g) \times (1 + WACC)^n}$$

n : 예측기간

FCF_t : 예측기간의 현금흐름

FCF_{n+1} : 예측기간의 마지막 기간 다음기간($n+1$)의 현금흐름

$WACC$: 기업의 가중평균자본비용

g : 영구성장률

(2) 비영업가치

① 개념

영업외 현금흐름에서 세금을 차감한 후의 남은 부분을 투자자의 요구수익률인 가중평균자본비용(WACC)으로 할인하여 현재가치화 한 것이 비영업가치이다. 우리나라의 기업은 자산 중에서 비영업용자산의 비중이 큰 경우가 많으므로 비영업가치의 평가가 중요하다.

② 영업외 현금흐름

- 영업에 사용되지 않는 자산으로부터 발생하는 현금흐름
- 일시적이고 특별한 영업으로부터 발생하는 현금흐름
- 본래 영업과 관련 없는 자회사 투자로부터 발생하는 현금흐름
- 특별이익

(3) 기업가치 : 영업가치 + 비영업가치

2) 현금흐름의 산정

(1) 개요

- ① 할인현금흐름분석법에서 기업의 가치는 대상 기업이 창출것으로 기대되는 미래현금흐름의 현재가치이므로 현금흐름의 적절한 추정은 기업가치를 추정하는데 핵심적인 사항이다.
- ② 현금흐름은 합리적이고 체계적인 추정이 가능한 영업현금흐름을 중심으로 이루어진다.
- ③ 비영업현금흐름은 일반적으로 잉여현금흐름 추정에서 제외하고, 대신 해당 자산의 성격을 고려하여 비영업자산의 가치를 별도로 추정하게 된다.

(2) EBIT의 산정

수정 손익계산서	
매출액	
— 매출원가	
매출총이익	
— 판매비 및 일반관리비 (감가상각비, 대손상각비 제외)	
감가상각전 영업이익	EBDIT
— 감가상각비, 대손상각비	
영업이익	EBIT
— 영업이익에 대한 세금	
세후 영업이익	EBIAT

(3) 잉여현금흐름(FCFF)

$$FCFF = EBIT(1 - t) + 감가상각비 - 자본적 지출액 - 추가 운전자본$$

$$FCFF = FCFE + 부채상환액 + 세후 이자비용 + 우선주주 배당금$$

① 영업이익 기준

기업이 자산을 보유하는 주목적은 영업활동(구매·제조·판매·회수 등 일련의 활동)을 하기 위한 것으로서, 영업활동으로부터 얻는 현금흐름이 기업가치 추계 시 가장 중요한 기준이 된다.

② 법인세

법인세는 기업외부로 현금이 유출되어 정부의 몫이 되므로 기업고유의 가치로 볼 수 없기 때문에 기업가치 추정 시 법인세를 차감한다. 법인세율은 한계세율을 쓸 수도 있고, 유효 법인세율을 쓸 수도 있으므로 어떤 법인세율을 적용했는지 밝혀야 한다.

③ 이자비용과 배당

자본을 제공한 채권자와 주주에게 배분되는 몫으로서 자산운용 결과로 얻어지는 영업이익에서 지급된다. 그러나 이자비용과 배당은 자본비용으로 분류되어 할인율(WACC)에서 감안되므로, 미래 얻게 될 현금흐름은 이자비용과 배당을 차감하지 않은 상태의 이익, 즉 영업이익을 기초로 측정되어야 한다.

④ 감가상각비

손익계산서상 비용으로 처리되어 영업이익을 줄이는 데 기여하나, 실제 현금유출이 수반되지 않는 비용이므로 영업활동으로부터의 현금흐름을 구하는 데 있어 감가상각비는 다시 가산되어야 한다. 한편, 무형자산이 존재하는 경우 무형자산상각비인 감모상각비를 별도로 고려해야 하므로 누락되지 않도록 유의해야 한다.

⑤ 자본적 지출

기업이 성장하기 위해서는 영업현금흐름 중 일부 또는 전부를 기존자산을 유지하거나 새로운 자산을 구입하는 데 재투자해야 하므로 자본적 지출이 있는 경우 이를 영업활동으로부터의 현금흐름에서 차감해야 한다.

⑥ 추가운전자본

운전자본은 기업의 영업활동과 관련하여 묶여 있는 자본이므로, 운전자본(일정시점 유동자산 - 일정 시점 유동부채)의 증가분은 현금유출로 처리하고, 운전자본의 감소분은 현금유입으로 처리해야 한다. 한편, 추가운전자본은 매출액을 기준으로 산정할 수도 있다.

$$\text{추가운전자본} = \text{매출증가분}(\text{매출액} \times \text{매출성장률}) \times \text{운전자본소요율}^{10)}$$

$$\text{※ 운전자본소요율} = \frac{1}{\text{매출채권회전율}} + \frac{1}{\text{재고자산회전율}} - \frac{1}{\text{매입채무회전율}}$$

3) 할인율의 산정

(1) 자기자본비용의 산정

- ① 자기자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)에 의하여 산정한다. 다만, 자본자산가격결정모형에 의하여 산정하는 것이 적절하지 아니한 경우에는 자본자산가격결정모형에 별도의 위험을 반영하거나 다른 방법으로 산정할 수 있다.

$$K_e = R_f + [E(R_m) - R_f] \times \beta_{\text{해당기업}}$$

K_e : 자기자본비용, R_f : 무위험이자율,

$E(R_m)$: 시장기대수익률, $\beta_{\text{해당기업}}$: 해당기업의 체계적위험

- ② 여기서 무위험이자율은 국고채의 수익률을 고려하여 산정하고, 시장기대수익률은 주식 시장의 수익률을 고려하여 산정할 수 있으며, 자기자본비용의 산정을 위한 $\beta_{\text{해당기업}}$ 는 시장수익률의 변화에 대한 해당기업의 민감도로서 상장기업 중 유사기업

10) 김영돈(2020), 심사평가사 역량강화를 위한 전문교육-기업가치와 영업권 평가 실무, 한국감정평가사협회, p. 167.

의 β 를 사용하되, 유사기업이 없는 경우에는 산업별 β 를 사용할 수 있다. 이 경우 해당기업의 성격에 따라 KOSPI지수나 KOSDAQ지수를 고려하여 β 를 산정할 수 있다.

(2) 타인자본비용의 산정

- ① 타인자본비용은 기업이 자금을 차입한 경우(예: 은행으로부터 차입하는 차입금, 일반대중 혹은 소수투자자로부터 자금을 모집하는 회사채) 채권자에게 지불하는 이자비용으로 채권자 입장에서는 요구수익률이 된다.
- ② 이자비용은 세금공제가 인정되는 비용으로 법인세 절감 효과를 고려할 필요가 있다. 이자비용의 법인세 절감 효과를 반영하면 타인자본비용은 다음과 같다.

$$K_i = \frac{\text{이자비용} - \text{절세효과}}{\text{타인자본}} \times 100 = i \times (1 - t) \quad \begin{array}{l} i : \text{시장이자율} \\ t : \text{법인세율} \end{array}$$

(3) 가중평균자본비용(WACC)

- ① 할인율은 타인자본과 자기자본에 대한 자본비용을 각 자본의 시장가치를 기준으로 한 가중평균자본비용(WACC)을 적용하는 것을 원칙으로 하되, 필요하면 적절한 다른 방식으로 구하여 적용할 수 있다.
- ② 타인자본과 자기자본의 구성비율은 장부가치가 아닌 **시장가치**에 의한다.

$$WACC = K_e \times \frac{S}{S+B} + K_d \times (1-T) \times \frac{B}{S+B}$$

K_e : 자기자본비용, K_d : 타인자본비용, T : 법인세율,
 S : 자기자본총액, B : 이자지급부채총액

4) 성장유형에 따른 DCF법 산식

(1) 안정 성장기업의 사례

현금흐름이 안정성장률로 성장하는 기업에 대한 평가모형으로서, 일반적으로 안정성장기업은 특별한 고성장 기회가 없으므로 추가적 자본투자의 필요성이 없기 때문에 자본적 지출과 감가상각비가 영구성장률 수준에서 균형을 이룬다.

$$\text{기업가치} = \frac{FCFF_1}{(WACC - g)} + \text{비영업(자산)가치} \quad (g : \text{영구성장률})$$

(2) 2단계 성장기업의 가치평가

성장률이 처음에는 높다가 n 년 후에 안정 성장상태에 도달하는 기업에 대한 평가모형으로서, 현재는 고속성장하고 있으나 점차 규모가 커지고 경쟁기업에 대해 갖는 강점들이 사라짐에 따라 성장률이 감소하는 기업에 유용하게 적용될 수 있는 모형이다.

$$\text{기업가치} = \sum_{t=1}^n \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{FCFF_{n+1}}{(WACC_n - g)} \times \frac{1}{(1+WACC)^n} + \text{비영업(자산)가치}$$

WACC : 고속성장기의 자본비용

WACC_n : 안정성장기의 자본비용

02 직접환원법

직접환원법은 대상기업의 단일 연도의 예상이익 추정액이나 몇 년간의 예상이익의 연평균액을 환원율로 환원하여 기업가치를 감정평가하는 방법이다. 그러나 실무적으로 단일 연도의 예상이익을 추정하기 어렵고, 급변하는 기업의 경영활동에서 몇 년간의 예상이익을 평균화한다는 것은 적절한 기업가치의 평가방법으로 보기 힘들다.

03 옵션평가모형

- ① 옵션평가모형을 적용할 때에는 환경변화에 의한 경영자의 의사결정에 따라 변동하는 미래 현금흐름과 투자비용을 감안하여 대상기업의 가치를 감정평가한다.
- ② 옵션평가모형은 경영 혹은 관리상의 의사결정에 따른 유연성을 평가에 반영한다는 논리로서 현실적 불확실성을 감정평가 시 고려하고 이를 기초로 실질적인 기업의 의사결정에 따른 미래의 현금흐름과 투자비용을 감안하게 된다.
- ③ 이때 각 의사결정 방법의 합리성, 합법성 등에 대한 고려가 이루어져야 한다. 그러나 이 경우 기업의 경영주체 또는 의사결정의 방법에 따라 감정평가금액이 달라지는 문제가 발생하며, 경우에 따라 수 개의 감정평가 금액이 존재할 수도 있다.

04 유의사항

- ① 현금흐름을 추정할 때 예측기간은 **5년 이상 충분히 길게** 하여야 하며, 과거 장기간의 추세분석을 바탕으로 기업이 속한 산업의 경기순환주기를 결정하는 경우 경기순환주기상 중간점에서의 이익수준에 근거하여 영구가치를 산출하여야 한다. 또한 영구가치 산출 시 적용하는 영구성장률은 **과거 5년치 평균성장률**을 넘지 않도록 추정한다.
- ② 환원율이나 할인율은 감정평가 대상으로부터 기대되는 현금흐름이 발생하는 시점, 위험요소, 성장성 및 화폐의 시간가치 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.
- ③ 자본환원율이나 할인율은 감정평가에 사용되는 이익 또는 현금흐름의 정의와 일관성이 있어야 한다. 예를 들어 세전이익에는 세전 환원율을 적용하여야 하며, 세후이익에는 세후 환원율을 적용하여야 한다.
- ④ 또한 주주에 귀속되는 잉여현금흐름이나 배당금에는 자기자본비용을, 기업전체에 귀속되는 잉여현금흐름은 가중평균자본비용을 사용하여 할인하여 한다.

01 유사기업이용법

1) 평가방법

유사기업이용법은 대상 기업과 비슷한 상장기업들의 주가를 기초로 산정된 **시장배수**를 이용하여 대상기업의 가치를 감정평가하는 방법을 말한다.

2) 비교기업의 요건

유사기업이용법으로 감정평가할 때에는 비교 기업으로 다음의 요건을 갖춘 기업을 선정하여야 한다.

- ① 사업의 유형이 비슷할 것
- ② 규모 및 성장률이 비슷할 것
- ③ 자료의 양이 풍부하고 검증 가능할 것
- ④ 시장점유율, 경쟁관계, 판매처 및 구매처와의 관계 등 영업환경이 비슷할 것
- ⑤ 영업이익률·부채비율 등 재무지표가 비슷할 것

3) 시장배수

시장배수는 시장배수별 특성 등을 고려하여 다음의 비율 중 가장 적절한 둘 이상의 것을 선정하여 산정하되, 기간별로 시장배수의 차이가 클 경우에는 기간별 시장배수에 적절한 가중치를 부여하여 산정할 수 있다.

- ① 현재의 주시가격이 주당이익의 몇 배로 형성되어 있는지를 나타내는 주가이익비율(PER)
- ② 현재의 주시가격이 주당순자산가치의 몇 배로 형성되어 있는지를 나타내는 주가순자산비율(PBR)
- ③ 현재의 주시가격을 주당매출액으로 나눈 주가매출액비율(PSR)
- ④ 현재의 주시가격이 기업의 주당 영업활동 현금흐름의 몇 배로 형성되어 있는가를 나타내는 주가현금흐름비율(PCR)
- ⑤ 주식의 시가총액과 순차입금의 합계에서 비영업용 자산을 차감한 기업전체의 사업가치(Enterprise Value)가 이자비용·법인세·감가상각비·무형자산상각비 차감전이익의 몇 배인가를 나타내는 사업가치에 대한 이자비용등 차감전이익비율(EV/EBITDA)

4) 대상기업과 비교기업 간의 조정

시장배수를 산정하는 경우에는 대상 기업과 비교 기업 간에 다음의 차이 등을 분석하여 적절한 검토와 조정을 하여야 한다.

- ① 비영업용 순자산의 포함 여부
- ② 비경상적 항목의 포함 여부
- ③ 재고자산·감가상각·리스 등에 관한 회계처리방식의 차이
- ④ 비교대상 해외기업을 선정한 경우 국가간 회계기준의 차이

5) 최종가치의 산출

유사기업이용법으로 기업가치를 감정평가할 때에는 둘 이상의 시장배수를 각각 적용하여 산정된 결과를 단순평균하거나 가중평균하여 결정한다. 다만, 시장배수 산정 시 비교 대상 기업의 비영업용 순자산(순이익)을 제거한 후 적용한 경우에는 대상 기업에 시장배수를 적용한 후 대상 기업의 비영업용 순자산(순이익)을 더하여야 한다.

02 유사거래이용법

유사거래이용법은 대상기업과 비슷한 기업들의 지분이 기업인수 및 합병거래시장에서 거래된 가격을 기초로 시장배수를 산정하여 대상 기업의 가치를 감정평가하는 방법을 말한다. 따라서 이 경우 비교가 된 기업의 배경과 매매금액을 문서로 확인하고, 이를 보정하여 대상기업에 적용을 하여 감정평가하게 되는데, 인수 및 합병의 거래구조와 배경, 거래 조건 등에 대한 검토와 조정을 하여야 한다.

03 과거거래이용법

과거거래이용법은 대상기업 지분의 과거 거래가격을 기초로 시장배수를 산정하여 대상기업의 가치를 감정평가하는 방법을 말한다. 과거거래이용법으로 감정평가할 때에는 해당 거래가 이루어진 이후 기간에 발생한 상황 변화에 대한 검토와 조정을 하여야 한다.

과거거래이용법은 대상기업의 과거 매매사례를 적용하는 것이므로, 가장 안정적이고 편리한 방법으로 볼 수가 있다. 그러나 과거의 매매환경과 가격시점현재의 매매환경은 유사할 수가 없는데, 이를 보정하는 지수와 과거의 가치를 현재가치로 변형하는 것에 어려움이 있다.

04 유의사항

거래사례비교법을 적용할 경우 감정평가 과정에서 비교기준의 역할을 충실히 할 수 있는 비교대상의 선정이 가장 핵심이다. 거래사례비교법을 적용할 때 사용되는 유사기업은 대상기업과 동일한 산업에 속하거나, 동일한 경제 요인에 의해 영향을 받는 산업에 속해야 한다.

유사기업의 선정을 위해서는 합리적인 기준이 설정되어야 하며, 선정과정에서 고려해야 할 요소들은 다음과 같다.

- ① 사업 특성상의 정성적·정량적 유사성
- ② 유사기업에 대하여 입수 가능한 자료의 양과 검증가능성
- ③ 유사기업의 가격이 독립적인 거래를 반영하는지 여부

01 평가방법

원가법을 적용할 때에는 대상 기업의 유·무형의 개별자산의 가치를 합산하여 감정평가 한다. 이때 모든 자산은 기준시점에서의 **공정가치**로 측정되어야 한다. 만약 매각을 전제로 한 감정평가인 경우에는 매각과 관련된 비용이 고려되어야 한다.

02 평가절차

- ① 회계기준에 따라 작성된 재무상태표를 입수한다.
- ② 취득원가로 기록된 자산과 부채의 가액을 공정가치로 조정한다.
- ③ 재무상태표에 누락되어 있는 부외자산 및 부외부채의 공정가치를 산정한다.
- ④ 공정가치로 측정된 개별 자산과 부채를 기초로 수정재무상태표를 작성한 후 개별자산의 가치를 합산한다.

03 유의사항

원가법은 대상기업이 영업활동을 수행하지 않고 부동산이나 타 회사의 지분을 보유함으로써 이익을 얻는 **지주회사**이거나 **청산을 전제로 한 기업**인 경우에 적절한 감정평가방법이다. 계속기업을 전제로 한 가치평가에서 원가법만을 유일한 방법으로 적용해서는 안 되며, 만일 원가법을 적용하여 감정평가한 경우에는 그에 대한 정당한 근거를 제시하여야 한다.

[관련규정] 실무기준

3. 기업가치의 감정평가

3.1 정의

기업가치란 해당 기업체가 보유하고 있는 유·무형의 자산 가치를 말하며, 자기자본가치와 타인자본가치로 구성된다. 기업체의 유·무형의 자산가치는 영업 관련 기업가치와 비영업용 자산의 가치로 구분할 수 있다.

3.2 자료의 수집 및 정리

자료의 수집 및 정리는 [660-1.2.2]를 준용한다.

3.3 기업가치의 감정평가방법

3.3.1 기업가치의 감정평가방법

- ① 기업가치를 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 기업가치를 감정평가할 때에 수익환원법을 적용하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 원가법·거래사례비교법 등 다른 방법으로 감정평가할 수 있다.

3.3.2 수익환원법의 적용

기업가치를 수익환원법으로 감정평가할 경우에는 할인현금흐름분석법, 직접환원법, 옵션평가모형 등으로 감정평가한다.

3.3.3 거래사례비교법의 적용

기업가치를 거래사례비교법으로 감정평가할 경우에는 유사기업이용법, 유사거래이용법, 과거거래이용법 등으로 감정평가한다.

3.3.4 원가법의 적용

- ① 원가법을 적용할 때에는 대상 기업의 유·무형의 개별자산의 가치를 합산하여 감정평가한다.
- ② 계속기업을 전제로 하여 감정평가를 할 때에는 원가법만을 적용하여 감정평가해서는 아니 된다. 다만, 원가법 외의 방법을 적용하기 곤란한 경우에 한정하여 원가법만으로 감정평가할 수 있으며, 이 경우 정당한 근거를 감정평가서에 기재하여야 한다.

제1절

영업권의 평가

01 개념

- ① 영업권(goodwill)은 경영상의 유리한 관계 등 사회적 실질가치를 가지는 자산을 의미한다.
- ② 영업권은 타 업체와 차별적인 우수한 경영능력, 효율적 인적 구성, 대외적 신인도, 입지적 우위 등으로 결정되며 실질적으로 사업체를 구성하는 기타의 자산과 구분하여 개별적으로 식별할 수는 없다.
- ③ 기업회계상으로는 자가창설영업권은 인정되지 않고 있으며, 외부에서 유상으로 매입한 매입영업권에 대하여만 무형자산으로 인식되고 있다.
- ④ 영업권은 시장에서 거래의 객체로 인정되고는 있으나, 법률적인 보호는 없음에 유의하여야 한다.
- ⑤ 영업권은 특정기업이 동종 산업에 종사하는 타 기업과 비교하여 정상적인 투자수익률 이상의 이윤을 획득할 수 있는 초과이윤 창출능력 즉, 초과이익력을 화폐가치로 표시한 것이다.
- ⑥ 일반적으로 영업권(goodwill)은 식별할 수 없는 무형자산으로서 a) 기업이 다른 기업을 취득·합병·인수할 경우 원가(매입가액)가 취득한 순자산의 공정시장가치를 초과한 초과액, b) 기업이 동종의 다른 기업보다 초과 수익력을 갖고 있는 경우 이를 자본화하여 계산한 것으로 볼 수 있다.

02 초과수익

1) 발생원인

- ① 당해기업의 상호 또는 상표가 다년간의 신용에 의해 지명도가 크고 또 기존의 고객을 끌 수 있는 고객 흡수력이 있을 것
- ② 소질이 우수한 영업자나 종업원을 확보하고 있어 그 경험 또는 교육 훈련이 잘되어 있는 등 인재가 동업자에 비해 상대적으로 우수할 것
- ③ 공장 또는 영업소의 입지조건이 동업자에 비해 상대적으로 우위에 있을 것
- ④ 제조, 판매기술 등에 대한 영업상의 비결을 갖고 있을 것
- ⑤ 영업 또는 점포배치의 면허제 또는 행정지도가 있는 것과 기득권이 있는 것 등 유리한 조건을 가질 것

2) 계속성

- ① 영업권가치의 결정에는 초과수익력이 장래 얼마나 계속될 것인가를 고려할 필요가 있음 초과수익이 크고 영속할수록 영업권의 가치는 크지만 반면 초과수익이 클수록 경쟁을 일으키기 쉬워 어느 시점에 가면 초과수익이 소멸하게 된다.
- ② 영업권평가에 있어 전제조건으로 초과수익의 지속연수를 결정하여야 하며 영업권의 지속연수에 따라 영구환원법이나 유기환원법으로 수익가격의 산정방법이 결정된다.
- ③ 초과수익의 계속 기간 산정으로 주의할 점은 경쟁자의 출현 유무와 그 정도, 영업형태의 변화, 유행의 변천, 수요의 변화 등이다.

3) 이전성

- ① 초과수익의 이전성이란 영업권을 계승한 자에게 초과 수익력이 옮겨가는 정도를 말하며, 영업권의 가격을 결정하는데 기준이 되는 초과수익력은 양도 후의 초과 수익력을 말한다.
- ② 초과수익의 이전성이 높을수록 영업권의 가치는 높아진다.

03 자료의 수집 및 정리

- ① 자료의 수집 및 분석의 과정에서는 대상기업의 인적·물적 시설과 대상기업의 업종에 따른 시장 전망치, 그리고 대상기업의 재무적 자료를 수집하고 분석하는데, 자료의 수집 범위 및 구체성 정도는 감정평가 대상의 성격과 감정평가목적에 고려하여 비용과 효율을 참작하여 결정한다.
- ② 영업권 감정평가 업무를 수행하는 경우에는 우선적으로 회사측이 제시한 자료를 기준으로 하여 참작하되, 관련 업종 및 시장 전반에 관한 외부 자료를 통해 자료의 적정성 여부를 검토하는 것이 필요하다.
- ③ 영업권 감정평가가 의뢰된 경우 우선적으로 수집할 자료의 유형은 그 원천별로 분류가 가능한데, 의뢰인과 다양한 공시자료 등을 통해 수집할 수 있는 기업 내부 자료와 산업분석과 시장분석 등에 활용할 시장자료로 크게 구분할 수 있다.

04 수익환원법의 적용

1) 개요

- ① 수익환원법으로 영업권을 감정평가하는 방법은 영업권을 초과이익의 현재가치 또는 잔여개념으로 보고 수익에 기반을 둔 영업권의 가치를 산정하는 방법이다.
- ② 영업권을 초과이익의 현재가치 환원 또는 잔여가치 개념으로 이해할 때, 영업권의 정의상 가장 이론적으로 합당한 방법이다.

2) 대상기업의 영업관련 기업가치에서 영업투자자본을 차감하는 방법

$$\text{영업권의 가치} = \text{영업관련 기업가치} - \text{투자자본}$$

(1) 영업관련 기업가치

비사업용가치는 제외한 영업관련 기업가치를 말한다.

(영업관련 기업가치 = 기업가치 - 비영업용가치)

(2) 투자자본

① 투자자본이란 기업 소유재산, 공장, 설비, 재고 및 기타 자산을 포함하여 회사운영에 투자한 금액이다.

② 투자자본은 아래 2가지 방식으로 구해진다.

a) 투자자본 = 자본총계 + 외부차입금합계(장,단기 불문 이자부부채)

b) 투자자본 = 영업자산총계(비사업용자산제외) - 영업부채(비이자부부채)

③ 영업자산 : 기업의 영업에 소요되는 모든 자산을 의미한다. 비사업용자산은 제외하며 영업자산은 현물자산(비유동자산)과 운전자본으로 구성됨.

④ 비사업용 자산 : 기업의 영업에 사용되지 않는 모든 자산을 의미한다.(초과보유 현금, 영업과 관련 없는 자산), 비사업용 자산의 판단은 계정과목의 실제 성격을 파악하여 제외한다.

⑤ 영업부채 : 영업부채는 유동부채, 비유동부채의 개념과는 관계가 없으며 영업활동에 따라 발생하는 외상매입금, 미지급금 등의 비이자부 부채를 의미

보충자료 | 영업부채(비이자부부채) vs 재무부채(이자부채, 금융부채)

재무부채는 영업부채의 상대개념으로 유동부채, 비유동부채의 개념과는 관계가 없으며 자산을 조달하기 위하여 조달비용(이자비용)을 부담 하고 외부에서 차입된 금원을 의미(장,단기 차입금, 리스미지급금 등)

보충자료 | 투자자본 산정시 영업부채 차감의 이유

영업부채는 영업자산 중 일부 자산(주로 외상매출금, 재고자산 등)을 조달하는데 사용되는 것으로 영업부채를 통하여 조달된 영업자산은 영업부채 만큼 조달비용(자본수익률, 이자율)의 부담 없이 조달이 가능하기 때문에 영업자산의 총계에서 영업부채 만큼을 차감하여 투자자본을 산정함

(3) 투자자본 산정방법 예시

① 재무적 접근(자금의 조달관점)방식으로 파악하는 방법

투자자본 = 자본총계 + 외부차입금합계(장,단기 불문 이자부부채)

투자자본 = 자본(400) + 차입금합계(200) = 600

자산		1,000	부채		600
유동자산	현금등가물	300	유동부채	외상매입	400
	외상매출금	100		단기차입금	100
	재고자산	100	비유동부채	장기차입금	100
비유동자산	기계기구	200			
	건물	300	자본		400

② 자산접근(자금의 사용관점)방식으로 파악하는 방법(실무기준)

투자자본 = 영업자산총계(비사업용자산제외) - 영업부채(비이자부부채)

투자자본 = 영업자산(1,000) - 영업부채(외상매입)(400) = 600

자산		1,000	부채		600
유동자산	현금등가물	300	유동부채	외상매입	400
	외상매출금	100		단기차입금	100
	재고자산	100	비유동부채	장기차입금	100
비유동자산	기계기구	200			
	건물	300	자본		400

③ 비사업용 자산이 존재하는 경우 (영업가치 < 기업가치)의 투자자본 산정

가. 재무적접근(자금의 조달관점)방식으로 파악하는 방법

영업투자자본은 자본과 차입금의 합계(800 = 자본 600 + 차입금합계 200)에서 비사업용자산의 조달에 사용된 부분(200 투자유가증권)을 차감하여 산정함.
(800 - 200 = 600)

자산		1,200	부채		600
유동자산	현금예금	300	유동부채	외상매입	400
	외상매출금	100		단기차입금	100
		재고자산	100	비유동부채	장기차입금
비유동자산	투자유가증권 (비사업용)	200			
	기계기구	200			
	건물	300	자본		600

나. 자산접근(자금의 사용관점)방식으로 파악하는 방법

투자자본(영업투자자본)은 영업자산(비사업용제외) 1,000 - 영업부채(외상매입) 400 = 600

자산		1,200	부채		600
유동자산	현금예금	300	유동부채	외상매입	400
	외상매출금	100		단기차입금	100
	재고자산	100	비유동부채	장기차입금	100
비유동자산	투자유가증권 (비사업용)	200			
	기계기구	200			
	건물	300	자본		600

(4) 영업권 가치 산정 예시(FCFF를 현금화한 영업가치 1,500 가정시)

자산		1,200	부채		600
유동자산	현금예금	300	유동부채	외상매입	400
	외상매출금	100		단기차입금	100
		재고자산	100	비유동부채	장기차입금
비유동자산	투자유가증권 (비사업용)	200			
	기계기구	200			
	건물	300	자본		600

멘토링

결국 자산접근방식(실무상 기준)과 재무접근방법은 비사업용 자산이 있는 경우에도 영업권 가액에는 차이가 없음

① 재무적 접근법에 의한 영업권

$$\text{영업권} = 1,500(\text{영업가치}) - [800(\text{자본, 차입금의 합계}) - 200(\text{비 사업용 자산에 소요된 부분})] = 900$$

② 자산 접근법에 의한 영업권

$$\text{영업권} = 1,500(\text{영업가치}) - 600(\text{영업자산} - \text{영업부채}) = 900$$

(5) 투자자본 산정시 유의사항

① 적정 운전자본 판단 문제

개인사업자의 경우 해당 사업체에서 영업이익 내지는 본인의 근로소득에 해당하는 부분을 임의로 인출한다. 이 경우 향후 영업부채의 상환에 소요될 부분까지 과다하게 인출하는 경우나 과소하게 인출하여 영업에 소요될 운전자본을 초과하여 보유하는 경우 이를 적절하게 판단하여 투자자본을 산정해야 한다.

② 투자자본의 현재가치 판단

평가시 적용되어야 할 투자자본은 궁극적으로 제시받은 제무상태표상의 계정 합계액이 아니라 평가시점의 현재가치가 되어야 한다. 비유동자산의 현재가치가 적절하게 반영되지 않으면 유형자산(ex.토지, 건물 등)의 가치변동분이 영업권가액으로 이전되는 결과가 발생하게 된다. 따라서 제시받은 자료상의 비유동자산의 현재가치와 장부가액의 차이가 있다고 판단되는 경우에는 현재가치를 반영하여 투자자본을 산정하여야 한다.

3) 제2호에 의한 방법(초과이익을 환원하는 방식)

- ① 초과이익을 환원하여 영업권을 산정하는 방식은 영업권이 동종 기업의 정상적 이익을 초과하는 이익의 현재가치라는 정의에 부합하는 평가방법이다.
- ② 이 방법은 영업권만을 단독으로 감정평가할 때 기업가치와 영업권을 제외한 자산의 가치를 모두 산정해야 하는 잔여방식을 활용한 방식에 비해 상대적으로 간단하다는 장점이 있다.
- ③ 초과이익은 유사한 자산규모를 가진 통상의 기업의 정상이익을 상회하는 이익을 뜻한다. 이때 초과이익이란 매출의 증가뿐만 아니라 비용의 감소 또는 투자의 감소 등을 모두 포괄하는 개념이다.
- ④ 또한 영업권과 그 밖의 무형자산을 포괄하여 가치를 산정하는 경우에는 초과이익의 발생 원인을 사용, 소유로 인한 비용의 미지출 등으로 세분하여 분석하고 초과이익의 정도를 파악하여야 한다.
 - 직접환원법 : $\text{영업권의 가치} = \text{초과수익} / \text{환원율}$
 - 유기환원법 : $\text{영업권의 가치} = \text{초과수익} \times \text{PVAF}$

05 거래사례비교법의 적용

1) 제1호에 의한 방법

영업권만의 거래사례가 있는 경우 적용가능한 방법으로, 영업권이 다른 자산과 독립하여 거래되는 관행이 있는 경우에는 같거나 비슷한 업종의 영업권만의 거래사례를 이용하여 대상 영업권과 비교하는 것이다.

2) 제2호에 의한 방법

영업권을 포함한 기업전체에 대한 거래사례가 있는 경우 영업권만의 거래가격을 추출한 후, 거래사례비교법을 적용하는 방법이다. 같거나 비슷한 업종의 기업 전체 거래가격에서 영업권을 제외한 순자산가치를 차감한 가치를 영업권의 거래사례 가격으로 보아 대상 영업권과 비교하는 것이다.

3) 제3호에 의한 방법

상장기업의 경우에는 시장에서 거래가 되고 있는 것으로 볼 수 있는 바, 해당 정보를 참고하여 영업권만의 가격을 구한 후 거래사례비교법을 적용하는 방법이다. 대상기업이 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장되어 있는 경우에는 발행주식수에 발행주식의 주당 가격을 곱한 가치에서 영업권을 제외한 순자산가치를 차감하는 것이다.

06 원가법의 적용

1) 평가방법

- ① 원가법으로 영업권의 감정평가하는 방법은 기준시점 현재 대상 영업권을 재생산하거나 재취득하는 데에 드는 비용으로 산정하는 것이다.
- ② 이는 대상 영업권을 기회비용의 측면에서 접근하여 파악하는 것으로, 영업권을 감정평가하는 경우에는 해당 영업권 구축에 소요되는 기간 동안에 취득할 수 있었던 상대적 경제적 이윤으로 산정한다.
- ③ 예를 들어 해당 영업권을 구축하는 데 든 시간이 2년이라고 가정한다면, 그 2년 동안 소요된 비용은 설비의 구입 및 설치, 부동산 구입, 협력업체 선정, 유통시스템 구축, 종업원에 대한 교육 실시, 고객의 인지도와 신뢰도 제고를 위한 노력 등이 모두 포함된다. 이 경우 영업권은 동일한 유형자산으로 벌어들일 수 있었던 금액 즉, 2년간의 기회비용의 현재가치로 추산된다.

2) 유의사항

- ① 원가법을 적용하여 영업권을 감정평가할 때에는 재생산비용을 원본의 재연으로 설정할 것인지, 원본 효용의 재연으로 할 것인지에 대한 결정이 필요하다. 이 방법 적용 시 원가에는 인건비와 제조비 등의 생산비, 간접비와 생산자의 적정이윤 등이 포함되는 것에 유의한다.

- ② 또한 원가법 적용의 경우 기업활동의 노하우 및 효율성, 경영 능력 등에 의하여 발생하는 영업권에 대하여 취득비용을 감안한다는 논리적 모순이 있으며, 초과수익이 발생하는 한 영속적으로 존재하는 영업권에 대하여 감가수정의 적용에 문제가 있을 수 있다.
- ③ 과거의 취득비용에서 물가상승률을 반영할 경우, 영업권의 가격변동이 경기변동과 반드시 일치하지 않아 가격산정에 왜곡이 있을 수 있으므로 이 점에 유의하여야 한다.

보충자료

영업권은 정의상 정상적인 수익을 초과하는 초과수익에 대한 경제적 권리를 의미하므로, 영업 관련기업가치에서 영업투자자본을 차감하는 방법이나 초과수익을 할인 또는 환원하는 수익 환원법에 의한 감정평가가 가장 적절하다. 거래사례비교법의 경우 사업체 또는 영업권 자체의 거래에 대한 품등비교가 실질적으로 어렵다는 점, 유가증권 시장 등에서의 주당가격에 의한 경우 사업체 이외의 외부요인에 의한 보정이 어려운 점 등의 이유로 적용에 문제가 있다.

영업권의 개념을 초과수익의 현재가치나 잔여가치 개념에서 파악하는 것이 일반적이므로, 이러한 영업권의 정의에 따르면 수익방식이 이론적으로 가장 우수하다. 뿐만 아니라 실무적으로도 법률적 근거나 감정평가방법 적용의 어려움 때문에 비교방식이나 원가방식을 적용하는 경우는 거의 없고, 수익방식이 가장 많이 적용되고 있다.

[관련규정] 실무기준

3. 영업권의 감정평가

3.1 정의

영업권이란 대상 기업이 경영상의 유리한 관계 등 배타적 영리기회를 보유하여 같은 업종의 다른 기업들에 비하여 초과수익을 확보할 수 있는 능력으로서 경제적 가치가 있다고 인정되는 권리를 말한다.

3.2 자료의 수집 및 정리

영업권의 가격자료에는 거래사례, 수익자료, 시장자료 등이 있으며, 기업이 보유한 자산의 경우에는 해당 물건의 자료의 수집 및 정리 규정을 준용하여, 대상 영업권의 감정평가에 있어서 적절한 자료를 수집하고 정리한다.

3.3 영업권의 감정평가방법

3.3.1 영업권의 감정평가 원칙

- ① 영업권을 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 수익환원법으로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 거래사례비교법이나 원가법으로 감정평가할 수 있다.

3.3.2 수익환원법의 적용

영업권을 수익환원법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 감정평가한다. 다만, 대상 영업권의 수익에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

1. 대상기업의 영업관련 기업가치에서 영업투자자본을 차감하는 방법
 - 가. 영업관련 기업가치 : [660-3.3.2]를 준용하여 산정. 단, 비영업용자산은 제외
 - 나. 영업투자자본 : 영업자산에서 영업부채를 차감하여 산정
2. 대상 기업이 달성할 것으로 예상되는 지속가능기간의 초과수익을 현재가치로 할인하거나 환원하는 방법

3.3.3 거래사례비교법의 적용

영업권을 거래사례비교법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 감정평가한다. 다만, 영업권의 거래사례에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

1. 영업권이 다른 자산과 독립하여 거래되는 관행이 있는 경우에는 같거나 비슷한 업종의 영업권만의 거래사례를 이용하여 대상 영업권과 비교하는 방법
2. 같거나 비슷한 업종의 기업 전체 거래가격에서 영업권을 제외한 순자산 가치를 차감한 가치를 영업권의 거래사례 가격으로 보아 대상 영업권과 비교하는 방법
3. 대상 기업이 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장되어 있는 경우에는 발행주식수에 발행 주식의 주당가격을 곱한 가치에서 영업권을 제외한 순자산가치를 차감하는 방법

3.3.4 원가법의 적용

영업권을 원가법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 방법으로 감정평가할 수 있다. 다만, 대상 영업권의 원가에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

1. 기준시점에서 새로 취득하기 위해 필요한 예상비용에서 감가요인을 파악하고 그에 해당하는 금액을 공제하는 방법
2. 대상 무형자산의 취득에 든 비용을 물가변동을 등에 따라 기준시점으로 수정하는 방법

01 지식재산권의 개념

- ① 통상 발명·상표·디자인 등의 산업재산권과 문학·음악·미술 작품 등에 관한 저작권을 총칭하는 개념으로, 이를 지적재산권 또는 지적소유권이라 칭하기도 한다.
- ② 다만, 「실무기준」에서는 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권과 이에 준하는 권리를 지식재산권으로 규정한다.

02 지식재산권의 종류

1) 특허권

「특허법」에 따라 발명 등에 관하여 독점적으로 이용할 수 있는 권리를 특허권이라 규정한다. 기술적 사상의 창작이나 발명을 일정기간 독점적, 배타적으로 소유 또는 이용할 수 있는 권리로서, 특허권이 부여되면 특허권자를 제외한 사람은 특허권자의 동의를 득하여 사용하게 되며 특허권이 침해되면 민·형사소송을 제기할 수 있다.

2) 실용신안권

실용신안권은 공업소유권의 일종으로 실용신안을 등록한 자가 독점적으로 가지는 지배권으로, 여기서 실용신안이란 산업상 이용할 수 있는 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안으로서 특허청에 이를 등록함으로써 권리에 대한 효력이 발생한다(실용신안법 제21조).

3) 디자인권

디자인을 창작한 자 또는 그 승계인은 「디자인보호법」에 따라 디자인등록을 받을 수 있는 권리가 있다. 2인 이상이 공동으로 디자인을 창작하여 등록한 경우에는 이 디자인권은 공유로 한다(디자인보호법 제3조). 디자인권자 또는 디자인등록출원자는 자기의 등록디자인 또는 등록출원디자인만이 아니라 유사한 디자인에 대해서도 이를 유사디자인이라하여 디자인등록을 받을 수 있다.

4) 상표권

상표권은 등록상표를 지정상표에 독점적으로 이용할 수 있는 권리를 말한다. 상표는 상품이나 제품을 생산·제조·가공 또는 판매업자가 자사의 상품을 다른 업자 등의 상품과 구별하기 위해 사용하는 기호 또는 도형이나 문자 등의 결합을 말한다. 상표권은 설정등록에 의하여 발생한다.

5) 저작권

「저작권법」에 따라 저작권자가 가지는 권리를 저작권이라 하며, 이는 인간의 사상이나 감정을 표현한 창작물에 대한 독점적인 권리를 말한다. 이러한 저작물에는 소설·시·논문·강연 등과 음악·연극·무용·회화·서예 및 조각·공예·건축물·사진·영상·도형·컴퓨터프로그램 등이 있다.

03 조사 및 확인사항

1) 특허권

특허권을 감정평가할 때에는 다음의 사항을 조사·확인한다.

- ① 등록특허공보를 통한 특허권의 내용
- ② 특허의 기술적 유효성과 경제적 유효성
- ③ 특허권자, 특허권의 존속기간, 존속기간 연장여부
- ④ 특허권의 효력 및 계약관계
- ⑤ 특허권의 수용여부 및 질권설정 여부
- ⑥ 특허권에 관한 심판·소송여부
- ⑦ 재무상태표상 특허권의 장부가치

2) 상표권

상표권을 감정평가할 때에는 다음의 사항을 조사·확인한다.

- ① 상표등록증을 통한 상표권의 내용
- ② 상표권자, 출원인, 상표권의 존속기간, 존속기간 갱신여부
- ③ 상표권의 효력, 계약관계 및 등록상표 등의 보호범위
- ④ 상표권의 소송여부 및 질권설정 여부
- ⑤ 재무상태표상 상표권의 장부가치

3) 저작권

저작권을 감정평가할 때에는 다음의 사항을 조사·확인한다.

- ① 저작자의 실명·이명·국적·주소·거소
- ② 저작물의 제호·종류·창작연월일
- ③ 저작물 공표 여부·공표연월일·공표된 국가
- ④ 저작인격권(공표권·성명표시권·동일성유지권)
- ⑤ 저작재산권(복제권·공연권·공중송신권·전시권·배포권·대여권)
- ⑥ 실연자의 권리(복제권·배포권·대여권·공연권·방송권·전송권 등)
- ⑦ 음반제작자의 권리(복제권·배포권·대여권·전송권 등)
- ⑧ 방송사업자의 권리(복제권·동시중계방송권)
- ⑨ 저작재산권의 양도, 질권의 행사, 권리변동

04 지식재산권 감정평가의 원칙

1) 수익환원법 원칙

지식재산권의 감정평가는 **수익환원법**을 적용함을 원칙으로 한다. 즉, 해당 권리를 통해 얻을 수 있는 적정수익을 환원율로 환원하거나 또는 미래의 현금흐름을 파악하여 이를 할인율로 할인하는 방식으로 가치를 구한다. 통상 지식재산권은 관련 법령에서 주어진 권리의 독점적·배타적 기간이 존재한다.

2) 예외적인 경우

수익환원법에 의한 감정평가가 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 거래사례비교법 또는 원가법으로 감정평가할 수 있다. 거래사례비교법과 원가법을 적용하고자 할 경우에는 신중할 필요가 있다. 또한 이 경우에는 감정평가서에 해당 내용을 기재하여야 한다.

05 수익환원법의 적용

1) 현금흐름을 할인하거나 환원하는 방법

기업이나 개인이 창출하는 전체 현금흐름에서 지식재산권만의 현금흐름이 파악되고, 이에 대한 할인율과 환원율을 구할 수 있는 경우에 적용하는 감정평가방법이다. 여기서 중요한 것은 지식재산권의 현금흐름을 파악하는 것으로 다음과 같은 방법이 적용될 수 있다.

- ① 해당 지식재산권으로 인해 절감 가능한 사용료를 기준으로 산정하는 방법
- ② 해당 지식재산권으로 인해 증가된 현금흐름을 기준으로 산정하는 방법
- ③ 기업의 총이익 중에서 해당 지식재산권에 일정비율을 배분하여 현금흐름을 산정하는 방법

2) 기술기여도를 곱하여 산정하는 방법

기업전체에 대한 영업가치를 산정하고, 산정된 영업가치를 기준으로 해당 지식재산권의 기술기여도를 곱하여 산정하는 방법을 말한다. 여기서 기술기여도는 기업의 경제적 이익 창출에 기여한 유·무형의 기업 자산 중에서 해당 지식재산권이 차지하는 상대적인 비율을 말한다. 즉, 이 방법에서는 기술기여도를 측정하는 것이 무엇보다 중요하며, 산정방법은 다음과 같다.

- ① 비슷한 지식재산권의 기술기여도를 해당 지식재산권에 적용하는 방법
- ② 산업기술요소·개별기술강도·기술비중 등을 고려한 기술요소법

3) 예외

상기 2가지 방법 이외에 대상 지식재산권이 창출할 것으로 기대되는 적정 수익에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

06 거래사례비교법

1) 유사 거래사례와 비교하는 방법

동종 또는 유사한 지식재산권이 실제 거래된 사례가 있을 경우에는 거래사례비교법을 적용할 수 있다. 다만, 현실적으로 지식재산권은 배타적이고 독점적인 권리이기 때문에 완벽히 동일한 유사 거래는 존재하지 않을 수 있으나, 비슷하다고 여겨질 만한 지식재산권이 존재하고 실제 거래된 경우에는 거래사례비교법은 유용한 감정평가방법이 될 수 있다.

2) 매출액이나 영업이익에 실시료율을 적용하고 환원하는 방법

매출액이나 영업이익 등에 시장에서 형성되고 있는 실시료율을 곱하여 산정된 현금흐름을 할인하거나 환원하여 산정하는 방법을 말하며, 여기서 실시료율은 지식재산권을 배타적으로 사용하기 위해 제공하는 기술사용료의 산정을 위한 것으로, **사용기업의 매출액이나 영업이익 등에 대한 비율**을 말한다. 실시료율 산정 시 고려사항은 ① 지식재산권의 개발비, ② 지식재산권의 특성, ③ 지식재산권의 예상수익에 대한 기여도, ④ 실시의 난이도, ⑤ 지식재산권의 사용기간 및 ⑥ 그 밖에 실시료율에 영향을 미치는 요인 등이다.

3) 예외

상기 2가지 방법 이외에 대상 지식재산권을 거래사실에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

07 원가법

1) 새로 취득하기 위한 예상비용에 감가수정 하는 방법

대상 지식재산권을 기준시점에서 새로 취득하기 위해 필요한 예상비용 즉, 재조달원가를 산정하고 이에 적용될 수 있는 감가요인을 파악하여 감가수정의 방식으로 감정평가하는 방법이다.

2) 제작 또는 취득에 소요된 비용을 물가변동률 등으로 수정하는 방법

대상 지식재산권을 제작하거나 취득하는 데 들어간 비용을 파악하고 기준시점까지의 물가변동률 등을 적용하여 수정하는 방법이다.

3) 예외

상기 2가지 방법 이외에 대상 지식재산권의 원가에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

[관련규정] 실무기준

4 지식재산권의 감정평가

4.1 정의

- ① "지식재산권"이란 특허권·실용신안권·디자인권·상표권 등 산업재산권 또는 저작권 등 지적창작물에 부여된 재산권에 준하는 권리를 말한다.
- ② "특허권"이란 「특허법」에 따라 발명 등에 관하여 독점적으로 이용할 수 있는 권리를 말한다.
- ③ "실용신안권"이란 「실용신안법」에 따라 실용적인 고안 등에 관하여 독점적으로 이용할 수 있는 권리를 말한다.
- ④ "디자인권"이란 「디자인보호법」에 따라 디자인 등에 관하여 독점적으로 이용할 수 있는 권리를 말한다.
- ⑤ "상표권"이란 「상표법」에 따라 지정상품에 등록된 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 말한다.
- ⑥ "저작권"이란 「저작권법」 제4조의 저작물에 대하여 저작자가 가지는 권리를 말한다.

4.2 자료의 수집 및 정리

지식재산권의 가격자료에는 거래사례, 비용자료, 수익자료, 시장자료 등이 있으며, 대상 권리의 특성에 맞는 적절한 자료를 수집하고 정리한다.

4.3 지식재산권의 감정평가방법

4.3.1 지식재산권의 감정평가 원칙

- ① 지식재산권을 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 수익환원법으로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 거래사례비교법이나 원가법으로 감정평가할 수 있다.

4.3.2 수익환원법의 적용

- ① 지식재산권을 수익환원법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호에 따른 방법으로 감정평가할 수 있다. 다만, 대상 지식재산권이 창출할 것으로 기대되는 적정 수익에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.
 1. 해당 지식재산권으로 인한 현금흐름을 현재가치로 할인하거나 환원하여 산정하는 방법
 2. 기업전체에 대한 영업가치에 해당 지식재산권의 기술기여도를 곱하여 산정하는 방법
- ② 제1항제1호의 해당 지식재산권으로 인한 현금흐름은 다음 각 호의 방법에 따라 산정할 수 있다.
 1. 해당 지식재산권으로 인해 절감 가능한 사용료를 기준으로 산정하는 방법
 2. 해당 지식재산권으로 인해 증가된 현금흐름을 기준으로 산정하는 방법
 3. 기업의 총이익 중에서 해당 지식재산권에 일정비율을 배분하여 현금흐름을 산정하는 방법
- ③ 제1항제2호의 기술기여도는 기업의 경제적 이익 창출에 기여한 유·무형의 기업 자산 중에서 해당 지식재산권이 차지하는 상대적인 비율로서 다음 각 호의 방법 등으로 산정할 수 있다.
 1. 비슷한 지식재산권의 기술기여도를 해당 지식재산권에 적용하는 방법
 2. 산업기술요소·개별기술강도·기술비중 등을 고려한 기술요소법

4.3.3 거래사례비교법의 적용

- ① 지식재산권을 거래사례비교법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 방법으로 감정평가한다. 다만, 지식재산권의 거래사례에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.
 1. 비슷한 지식재산권의 거래사례와 비교하는 방법
 2. 매출액이나 영업이익 등에 시장에서 형성되고 있는 실시료율을 곱하여 산정된 현금흐름을 할인하거나 환원하여 산정하는 방법

② 제1항제2호의 실시료율은 지식재산권을 배타적으로 사용하기 위해 제공하는 기술사용료의 산정을 위한 것으로, 사용기업의 매출액이나 영업이익 등에 대한 비율을 말한다.
이 경우 실시료율을 산정할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 지식재산권의 개발비
2. 지식재산권의 특성
3. 지식재산권의 예상수익에 대한 기여도
4. 실시의 난이도
5. 지식재산권의 사용기간
6. 그 밖에 실시료율에 영향을 미치는 요인

4.3.4 원가법의 적용

지식재산권을 원가법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 방법으로 감정평가할 수 있다.
다만, 대상 지식재산권의 원가에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

1. 기준시점에서 새로 취득하기 위해 필요한 예상비용에서 감가요인을 파악하고 그에 해당하는 금액을 공제하는 방법
2. 대상 지식재산권을 제작하거나 취득하는 데 들어간 비용을 물가변동률 등에 따라 기준시점으로 수정하는 방법

01 권리금의 개념

1) 여러 가지 권리금의 개념

- ① 권리금은 이론상 시설권리금, 지역권리금, 영업권리금(기타권리금 포함)으로 구분된다.
- ② **시설권리금**이란 영업을 위하여 건물의 구조변경, 영업장 내부에 고착시킨 인테리어, 집기 및 비품 등 유형물에 대한 대가를 말하고,
- ③ **지역권리금**이란 영업장소가 위치한 장소적 이점에 대한 대가를 말하며, 영업권리금이란 영업을 영위하며 발생하는 영업상의 이점에 대한 대가로서 장기간 영업을 하면서 확보된 고객수, 광고나 평판 등으로 쌓은 명성, 신용, 영업상의 노하우의 이전에 대한 대가를 말한다.
- ④ **기타권리금**이란 허가권리금과 임차권보장권리금 등을 말하며, 통상 영업권리금에 포함하고 있다.
- ⑤ **허가권리금**이란 법률이나 행정규제, 대리점권 등으로 새로운 영업자가 진입하지 못하게 됨으로 인하여 기존의 임차인이 향유하는 초과이익에 대한 대가가 금전으로 수수되는 경우로써 주로 유흥주점 등 신규 인*허가가 어려운 업종에서 나타난다.
- ⑥ **임차권보장권리금**이란 상당한 임차권 존속시간 보장 약정 및 이를 전제로 한 양도계약에서 발생하는 특별한 사정으로 인하여 발생하는 권리금으로 임차인이 임대인에게 지급하는 권리금을 말한다.
- ⑦ 현실적인 거래관행은 이 3자(시설, 지역, 영업권리금)를 구분하여 거래하지 않을 뿐만 아니라 영업권리금과 지역권리금은 그 구분이 모호하다. 따라서 현실적으로 구분가능한 물리적*구체적 형태를 갖추었는지 여부에 따라 유형재산과 무형재산으로 구분하여 정의한 것이다.

2) 권리금 평가시 유의사항

- ① 권리금 정의상 권리금의 감정평가 대상은 영업활동에 사용하거나, 장래 사용할 의도가 있는 경우이므로 타인에게 이전되지 않는 무형재산이나 영업활동과 관련 없는 유형재산(유흥시설 등)은 감정평가 대상에서 제외하여야 한다.
- ② 권리금 감정평가 시 “영업을 하는 자 또는 영업을 하려고 하는 자” 중 누구의 업종을 기준으로 감정평가 할 것인가가 문제이다. 감정평가 의뢰시 평가조건이 부가되어 있으면 그에 따르면 되고, 감정평가조건이 없는 경우에는 원칙적으로 **현재의 임차인 업종**을 기준으로 하되, 업종 변경이 합리적인 경우에는 **인근의 표준적인 업종**을 기준으로 할 수 있다.

02 자료의 수집 및 정리

1) 자료의 종류

(1) 확인자료

확인자료는 사업자등록증, 임대차계약서, 해당 상가건물에 대한 공부, 영업시설 등 유형재산 구입내역서, 공사비내역서, 기 지불된 권리금자료, 신규지불예정인 권리금자료 등이 있다.

(2) 요인자료

요인자료는 상가 매출액 및 영업이익, 신용도, 노하우, 거래처관계, 시설상태 및 규모 관련 자료, 상가위치, 상권, 배후지, 업종특성, 경기 동향 및 수요자특성자료 등이 있다.

(3) 사례자료

사례자료는 동일 또는 유사업종 상가의 권리금 거래사례, 방매사례, 임대사례, 수익자료 및 지역, 상권 업종별 시장자료 등이 있다.

2) 자료수집 시 유의사항

- ① 권리금 거래자료 수집 시 거래내역, 동종 또는 이종 업종으로의 변경여부, 기존 영업시설의 활용정도, 추가영업시설의 필요여부, 수익정도 등을 확인해야 하며, 거래자료가 없는 경우에는 인근의 비교가능성 있는 방매자료를 수집하여 감정평가에 활용할 수 있다.
- ② 방매자료를 이용하는 경우 다수의 방매사례를 수집하여 동일로변의 방매가격수준을 확인할 수 있어야 하며, 사정보정이 필요한 경우에는 보정이 가능한 자료를 수집*분석하여야 한다.
- ③ 수익자료 수집시 상가의 업종, 임차인의 영업능력, 경쟁상가 동향, 임대차 현황, 적법여부 등 특수성 등을 고려하여 자료의 적정성을 검토해야 한다.

03 권리금 감정평가의 원칙

1) 개별평가 원칙

- ① 권리금은 유*무형 재산에 대한 가치형성과정이 다르게 나타나며, 물리적*구체적 형태의 구분이 가능한 점을 고려하여 개별감정평가를 원칙으로 한다.
- ② 이는 대상물건 각각을 독립된 개별물건으로 취급하고 이에 대한 경제적 가치를 감정평가하는 감칙 제7조 개별물건기준 원칙을 따른 것이다.

2) 일괄평가 가능

- ① 유*무형 재산의 특성상 개별감정평가가 불가능한 경우나 개별감정평가가 적절하지 않은 경우에는 유*무형재산의 구별 없이 일괄로 감정평가할 수 있다.
- ② 다만, 일괄평가한 금액에 대하여 의뢰인이 유*무형재산별로 구분하여 표시해 줄 것을 요구하는 경우는 거래사례의 유*무형재산 구성비율, 감정평가대상 및 인근의 표준적인 유*무형재산의 구성비율 등 합리적인 배분기준에 따라 유형재산가액과 무형재산가액으로 구분하여 표시할 수 있다.

1) 원가법 원칙

- ① 유형재산은 통상 시간경과에 따라 그 가치가 일정 정도 하락하는 물건이고, 상가의 개별성에 따라 맞춤형으로 제작, 설치하는 경우가 많으며, 신품가격조사가 용이한 점을 고려하여 원가법 적용을 원칙으로 규정한 것이다.
- ② 다만, 업종전환 등으로 재사용이 불가능한 경우, 유형재산 또는 업종 특성 등에 비추어 원가법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우 등에는 거래사례비교법 등 다른 방식으로 감정평가할 수 있도록 한 것이다.

2) 해체처분가격으로 평가하는 경우

- ① 거래사례비교법 이외에 동일 또는 유사 중고품의 가격수준 등을 참작하여 감정평가할 수 있으며, 효용가치가 없는 시설의 경우에는 해체처분가격으로 감정평가할 수 있다.
- ② 이 경우 효용가치의 유무의 판단은 동종 또는 이종업종으로의 변경, 임차인의 의도, 일반적인 상가의 효용정도, 잔존내용연수, 시장성, 대체가능성, 관리상태 및 사회통념 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.

3) 유의사항

- ① 유형재산은 등기사항증명서 등 공적장부에 등기 또는 등록되지 않는 점, 소유권 관계를 객관적으로 확인하기 어려운 점, 임대차계약기간 만료시 임차인에게 영업시설 등에 대한 원상회복의무를 지우고 있는 점, 민법상 임차인의 부속물매수청구권(제646조) 및 임차인의 비용상환청구권(제626조) 등 관련 법률에 의거 분쟁이 발생할 우려가 많은 점을 종합 고려하여 감정평가대상을 의뢰인에게 제시받아야 하고, 감정평가대상 확정 시 반드시 의뢰인 및 이해관계인의 확인을 거쳐 확정하여야 한다.
- ② 또한, 재고자산이 통상적인 규모를 초과하는 경우에는 재고자산이 실제 권리금 계약에 포함되어 있다고 하여도 이는 권리금의 구성요소가 아니라 별도의 동산 거래로 보아야 하므로 감정평가에서 제외할 수 있다. 다만, 의뢰인이 재고자산 전체를 감정평가해 줄 것을 요청하는 경우에는 감정평가조건을 명기하고 감정평가할 수 있다.

05 무형재산의 감정평가

1) 수익환원법

(1) 수익환원법 모형

구분	수익환원법 모형	비고
모형	정상영업중인 경우 $V = \left(\sum_{t=1}^n \frac{\text{무형재산귀속 영업이익 또는 현금흐름}}{(1+r)^t} \right)$	V : 무형재산 권리금 n : 할인기간 r : 할인율
	영업이 중단된 경우 등 $V = \left(\sum_{t=1}^n \frac{\text{조정된 무형재산귀속 영업이익 또는 현금흐름}}{(1+r)^t} \right)$	

- ① 정상영업 중인 경우에는 무형재산 귀속 영업이익 또는 현금흐름(이하 “영업이익 등”이라 한다)을 할인기간 동안 환원 또는 할인하여 현재가치를 구하며,
- ② 영업이 중단되고 있거나 영업이익이 비정상적인 경우에는 동일 용도지대 내 동일 또는 유사업종 상가의 **평균 영업이익** 등을 고려하되, 감정평가 대상상가의 **개별성**을 반영한 **조정된 영업이익** 등을 기준으로 한다.
- ③ 무형재산 귀속 영업이익 등은 장래 임차인이 영업활동을 통해 발생할 것으로 예상되는 영업이익을 구하는 것으로 감정평가대상 상가의 과거 매출자료 등을 토대로 장래 발생가능할 것으로 예상되는 합리적인 기대영업이익이다.
- ④ 과거 영업이익자료 분석은 **과거 3년간의 자료를 분석하는 것을 원칙으로 한다.**
다만, 영업활동이 3년 미만이거나 영업시설의 확장 또는 축소 그 밖에 영업환경의 변동 등으로 인하여 과거 3년간의 자료를 분석하는 것이 곤란하거나 현저히 부적정한 경우에는 3년 이하의 자료를 분석하되, 관련 자료 등을 토대로 그 합리성을 검토해야 한다.

2) 무형재산 귀속 영업이익 등 산정

(1) 영업이익과 현금흐름

① 영업이익

영업이익은 재무제표(손익계산서)상의 상가 전체 영업이익(매출액-매출원가-판매비 및 일반관리비)에서 무형재산에 귀속하는 영업이익을 환원 또는 할인대상으로 하는 방법이다.

전체 영업이익 산정 시 주의할 점은 **유형재산에 대한 감가상각비**는 영업이익에 대응되는 비용이고, **자가인건비** 상당액은 임차인의 투하된 노동력에 대한 대가로 응당 지불되어야 하는 비용이므로 **양자 모두 비용처리** 하여야 한다는 것이다.

만약 의뢰인이나 임차인에게 영업이익을 제시받지 못하거나 제시받은 영업이익의 신뢰성 및 객관성이 현저히 떨어진다고 판단되는 경우에는 인근의 평균 영업이익 또는 통계자료 등을 고려하여 산정할 수 있다.

영업을 하지 않거나 영업이익이 음(-)인 경우에는 인근의 평균 영업이익을 고려하되, 상가의 개별성을 반영한 조정된 영업이익 등을 기준으로 감정평가할 수 있다.

이 경우 인근의 평균 영업이익은 동일 용도지대 내 **동일 유사업종 상가의 평균적인 영업이익**을 의미한다. 다만 현실적으로 평균 영업이익을 구하기 어려운 경우에는 임대료승수환원법, 거래사례비교법이나 원가법 등을 적용할 수 있다.

영업이익 산정 시 자가인건비 상당액은 업종 및 임차인의 능력 등에 따라 주관적일 수 있으므로 보다 객관적인 통계청 등 정부기관에서 발표하는 각 업종별, 지역별, 전국 표준인건비 통계자료 등을 참고하여 결정할 수 있다.

② 현금흐름

현금흐름은 재무제표(손익계산서)상의 영업이익에다 세금 등을 가감한 순현금흐름(매출액-매출원가-판매비 및 일반관리비-세금+비현금흐름-자본적 지출액±순운전자본증감액)에서 무형자산에 귀속하는 현금흐름을 환원 또는 할인 대상으로 하는 방법이다.

세금은 개인일 경우 소득세, 법인일 경우 법인세 상당액을 기준으로 하며, 해당 상가(또는 사업장)로 인하여 발생하는 영업이익에 대해 일정세율을 적용하여 추정한다.

자본적 지출은 해당 할인기간 동안 기존자산을 유지하거나 새로운 자산을 구입하는데 재투자해야 하는 비용이므로 자본적 지출만큼 차감해 주어야 한다.

순운전자본이란 유동자산과 유동부채의 차이를 의미하며 순운전자본 증감액을 반영한다.

③ 유의사항

기업형 상가의 경우에는 세금 및 추가적인 자본적 지출 등의 영향을 많이 받으므로 현금흐름을 적용할 수 있고, 소규모 상가의 경우 영업이익을 적용할 수 있다. 다만, 기업형 상가와 소규모 상가의 구분기준은 매출액, 영업형태, 업종, 규모, 브랜드 등을 종합 고려하여 판단하여야 하는 것으로 단순히 임차인이 법인이나 개인이냐에 따라 구분되는 것은 아님에 유의하여야 한다.

(2) 무형재산 귀속 영업이익 등의 산정방법

① 비율추출방식

가. 산정방법

이 방식은 감정평가대상 상가가 속한 지역의 거래관행 등을 조사하여 전체 영업이익 중 무형재산 귀속 영업이익을 일정비율로 추출해 내는 방법이다.

$$\text{무형재산 귀속 영업이익} = \text{전체 영업이익(자가 인건비 상당액 공제 후)} \\ \times \text{무형재산의 영업이익 비율}$$

예시 1

시장탐문조사 시 감정평가대상이 속한 노변의 권리금이 영업이익(자가인건비 상당액 공제 후)의 12개월로 조사된다면 이는 [상가건물 임대차 보호법]상 보장기간 60개월의 20% 수준으로 추정됨.

$$\text{무형재산 귀속 영업이익 비율} = 12\text{개월} / 60\text{개월} = 0.2$$

무형재산 귀속 영업이익 비율은 권리금 거래관행 및 시장 탐문 등에 의해 추정 가능하며, 지역별, 상권별, 업종별로 다양하게 나타날 수 있다. 이 방식은 권리금 거래관행을 잘 반영할 수 있고, 시장에서 탐문 등을 통하여 정보수집이 가능하여 현실적으로 유용한 방법이다.

만약 평가대상이 속한 지역의 무형재산이 ‘자가 인건비 상당액 공제 전 영업이익’을 기준으로 시장탐문 조사되었다면 다음과 같은 방법으로 무형재산 영업이익 비율을 구할 수 있다.

예시 2

무형재산 영업이익이 전체 영업이익(자가 인건비 상당액 공제 전)의 12개월, 해당 상가의 영업이익(자가 인건비 상당액 공제 전)이 300만원/월, 자가 인건비 상당액 162만원(통계청 자료사용)으로 조사된다면 이는 [상가건물 임대차 보호법]상 보장기간 60개월의 43%수준으로 무형재산 영업이익 비율을 추정함.

$$\text{무형재산 귀속 영업이익 비율} = 26\text{개월} / 60\text{개월} \approx 0.43$$

$$3,000,000\text{원} \times 12\text{개월} = (3,000,000 - 1,620,000\text{원}) \times K\text{개월}$$

$$K\text{개월} = 36,000,000\text{원} / 1,380,000\text{원} \approx 26\text{개월}$$

보충자료

현행법하에서는 5년이 아니라 10년으로 보는 것이 타당하다.

상가건물 임대차보호법 제10조(계약갱신 요구 등)

- ② 임차인의 계약갱신요구권은 최초의 임대차기간을 포함한 전체 임대차기간이 10년을 초과하지 아니하는 범위에서만 행사할 수 있다.

나. 산정 시 유의사항

수익환원법 적용시 환원대상 영업이익(현금흐름)에는 ‘자가 인건비 상당액’이 공제된 금액이므로 거래관행 조사 시 영업이익이 자가 인건비 상당액 공제 전 또는 공제 후 금액인지에 유의해야 한다. 만약 시장 탐문조사된 자료가 공제 전 금액이라면 ‘자가 인건비 상당액’을 고려하여 [예시 2]의 방법으로 무형자산 귀속 영업이익 비율을 수정해 주어야 한다.

② 비교사례추출방식

이 방식은 감정평가대상 상가가 속한 노변 혹은 동일수급권 내 유사지역의 권리금이 수수되지 않는 상가와 권리금이 수수되고 있는 상가의 영업이익의 차이로 추출해 내는 방법이다.

이는 권리금이 “0”인 경우에도 영업이익이 존재한다는 상황을 반영한 방법이지만, 권리금이 “0”인 상태의 영업이익을 실무상 측정하기가 곤란하여 적용에 한계가 있는 방법이다.

그러나, 이 방법도 권리금 감정평가와 관련된 데이터 축척 및 상가의 영업자료 축척 등에 따라 장래에는 적용가능한 유용한 방법이 될 수 있다.

③ 공제방식

공제방식은 전체 영업이익 중에서 영업이익 형성에 기여하는 권리금 외의 생산요소별 기여분을 공제하고 남은 부분(매출액 - 매출원가 - 판매비 및 일반관리비 - 투자자산 기여이익 - 임차인 경영이익)을 무형자산 귀속 영업이익으로 추정하는 방법이다.

이 방법은 투자자산 및 임차인 경영이익에 대한 적정이익을 구하기 어렵고, 무형자산에 상응하는 영업이익이 없거나 높은 영업이익이 산출되는 현실 권리금 거래관행과의 괴리를 가져올 수 있다는 한계점이 있다.

(3) 할인율

할인율은 적용되는 영업이익 등의 종류와 위험정도, 할인기간 및 특성 등에 따라 상이하게 나타나는데 요소구성법과 가중평균자본비용(WACC) 등을 적용하여 산정할 수 있으며, 다른 무형자산 감정평가시 사용하는 할인율 등을 참고하여 산정할 수 있다.

① 요소구성법

$$\text{할인율} = \text{무위험률} + \text{위험할증률}$$

무위험률은 일반적으로 은행의 정기예금이자율, 3년*5년만기 국채수익률 등을 사용할 수 있으며, 다양한 위험요소를 고려한 위험할증률은 감정평가 대상상가의 영업에 따른 장래 위험프리미엄으로서 입지특성, 영업 및 상권특성, 시설특성 및 장래 발생 가능한 영업환경의 변화, 경영상의 위험률 등을 고려하여 결정한다.

② 가중평균자본비용

상가의 임차인이 자기자본과 타인자본을 이용하여 영업을 영위하는 점, 각각의 자본 조달에 소요되는 비용이 상이한 점 등에 주안점을 둔 것으로, 자기자본과 타인자본에 대한 자본비용을 각 자본의 구성비율로 가중평균한 가중평균자본비용(WACC)을 적용하여 결정하는 방법이다.

가중평균자본비용을 구할 때 대상과 동일 또는 유사업종 기업의 WACC, 감정평가 대상상가의 위험프리미엄 및 위험스프레드 등을 분석하여 아래 산식을 적용한다.

$$WACC = (K_e \times \frac{E}{E + D} + K_d \times (1 - T) \times \frac{D}{E + D})$$

K_e : 해당 상가의 위험프리미엄을 감안한 자기자본비용

K_d : 해당 상가의 위험 스프레드를 감안한 타인자본비용

E : 자기자본총액

D : 이자지급부 부채총액

(4) 할인기간

실제 영업기간은 지역별, 업종별, 상가별로 다르게 나타나지만, 권리금은 선불적 투자액 성격이고, [상가건물 임대차보호법] 상 5년을 보장하고 있으므로 5년을 기준으로 타당하다.

(5) 기타

[실무기준]상 무형재산 감정평가시 해당 영업이익 등을 환원 또는 할인하는 기간을 명시적으로 규정하지 않은 것은 적정 할인기간의 조정을 통해서도 무형재산을 감정평가할 수 있도록 한 취지이다.

따라서 권리금에 상응하는 적정한 영업이익 등 비율을 구할 수 없거나, 그 비율에 객관성 및 신뢰성이 없다고 판단되는 경우에는 감정평가 대상상가의 전체 영업이익을 기준으로 하되, 적정 할인기간을 조정하여 감정평가할 수도 있다.

이 경우 적정할인기간은 시장관행 및 탐문 등에 의해 지역별, 상권별, 업종별 및 영업특성 등을 고려하여 결정하여야 한다.

3) 거래사례비교법

(1) 산식

$$V = P_s \times C \times T \times Z \times I$$

V : 상가건물의 무형재산 감정평가액

P_s : 무형재산 거래사례 금액

C : 사정보정치

T : 시점수정치

Z : 지역요인 비교치

I : 개별요인 비교치(면적 등에 대한 수정치 포함)

(2) 사례선정

- ① 거래사례비교법의 적용을 위한 거래사례는 동일 또는 유사 업종의 무형재산만의 거래사례(또는 동일 또는 유사 업종의 권리금 일체 거래사례에서 유형재산을 차감한 가액)로서 실무기준[400-3.3.1.2]에 부합하는 거래사례를 선정한다.
- ② 본건과 동일 또는 유사업종이란 해당지역의 특성, 상권의 특성 등을 고려할 때 권리금 가치형성요인이 유사하고 비교가능성 및 대체가능성이 높은 업종을 의미한다. 실무상 절대적인 것은 아니지만 [건축법 시행령] 제14조 규정에 의거한 9개의 시설군 분류체계 내의 업종일 경우 유사업종으로 볼 수 있을 것이다.

(3) 가치형성요인 비교

- ① 사례와 대상과의 가치형성요인 비교과정은 입지조건, 영업조건, 시설조건, 기타조건에 따라 각 조건별로 비교하여 최종 격차율을 산정한다.
- ② 지역요인의 경우 입지, 영업, 기타조건이 해당되며 개별요인 비교시 개별상가의 시설조건이 추가된다.

지 역 요 인			개 별 요 인		
조건	항 목	세 항 목	조건	항 목	세 항 목
입지 조건	위치	교통 접근성	입지 조건	위치	지하철열세권, 버스노선
		유동인구			유동인구, 접면도로 상태 등
		편의시설 정도			편의시설정도
	상권	경제기반도		상권	크기
		영업수준			주요고객 유형
		소비성향도			유효구매력 수요
	배후지	배후지의 성격, 규모 등		배후지	상가적합성
위치, 종류, 크기					
			세대수, 구성원 등		
영업 조건	영업 형태	영업의 전문화	영업 조건	신용도	고객인지도(브랜드 등)
					신용도
		상권의 집단화		노하우	영업노하우
				거래처 관계	업종간 경쟁관계
					고객 수준, 영업(업종)난이도
		상가면적 및 건물관리상태 등		건물규모, 관리상태, 임차자 혼합정도, 주차상태 등	
				상가면적, 층/위치 등	
		임대차계약정도 등	초기 권리금 수준 임대차계약내용 (계약기간, 보증금과 월임료, 특약 등)		
			시설 조건	시설상태, 규모 등	인테리어 정도
	영업시설의 형식 및 상태				
시설규모 등					
경쟁업체와의 시설수준					
기타 조건	기타	허가난이도 및 경기동향 등 그 밖의 사항	기타 조건	기타	그 밖의 사항

(4) 유의사항

① 방매사례 선정 가능여부

현실적으로 권리금 시장의 폐쇄성 등으로 인하여 거래사례의 포착이 매우 어렵고, 탐문에 의해 거래사례를 조사한다 하더라도 증빙자료인 권리금 계약서를 구하기가 매우 어렵다. 이러한 현실을 고려하고 방매가격도 하나의 시장가격의 지표가 될 수 있으므로 권리금 거래사례에 대한 자료가 축적되기 전까지는 제한적으로 방매사례를 거래사례로 사용할 수 있다.

② 개별요인 비교시 면적 비교

표준적인 상가면적은 업종 및 지역, 상권에 따라 다르게 나타난다. 표준적인 상가 면적 이상의 경우에는 단위면적당 권리금이 다소 낮아지는 경향을 보이므로 개별요인 비교시 면적에 다른 요인 비교치를 고려해야 한다.

③ 층별 위치별 권리금 요인치 적용

동일건물 내 상가라도 층별, 위치별 임대료 및 가격수준의 차이가 발생하며 권리금 또한 마찬가지이다. 따라서, 층이 다른 상가를 사례로 선정하고자 하는 경우는 해당 상가건물의 층별, 위치별 비교치를 구할 수 있을 경우에 한하여 적용하여야 한다.

4) 원가법

(1) 개념

무형재산 감정평가시 적용하는 원가법이란 권리금 시장에서 권리금을 기지급한 임차인의 대부분은 신규임차인에게 권리금을 받고 상가를 양도하기 원하며 적어도 기지급한 권리금 수준 또는 그 이상을 받고자 하는 점을 고려한 감정평가방법이다.

무형재산 권리금 = 기 지급한 감정평가 대상상가의 무형재산 권리금 × 시점수정 × 수정률

(2) 기지불된 무형재산 권리금

- ① 임차인이 기지급한 권리금은 선불적 투자비용 중 하나로서 영업개시 시점에 투입된 비용성격이고, 평가대상은 이중 무형재산에 상응하는 권리금만 해당된다.
- ② 따라서 기지급한 권리금 중 유형재산에 해당하는 권리금을 차감한 후 적용하여야 한다.

(3) 시점수정

기존 권리금 지급시점과 기준시점 간 시간경과에 따라 권리금 가격변화에 대한 보정으로 시 권리금의 임료와의 정의 상관관계가 형성되는 점을 고려하여 한국감정원에서 매분기 조사*발표하는 매장용부동산의 임대가격지수, 소비자물가지수 등을 활용할 수 있다.

(4) 수정률

수정률은 권리금의 기 지급시점과 기준시점 간 권리금을 둘러싼 경제사정의 변화, 상권변화, 임차인의 영업활동 변화 등에 따른 보정치로서 감정평가대상 상가 및 동일 용도지대 내 유사상가의 권리금 거래수준, 상권의 변화정도, 업종 특성, 장래 변화 가능성, 경기변동 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

(5) 유의사항

종전 임차인은 기 지급한 권리금 수준 또는 그보다 다소 높은 수준의 권리금을 수령하기 원하기 때문에 원가법은 검증방법으로 유용할 수 있다. 다만 권리금이 거래되는 시장의 불완전성이 크고 당사자 간의 협상력 차이에 의해 결정되는 경우가 많으므로 기 지급한 권리금이 적절한 금액인지 여부는 주변의 권리금 수준 등과의 비교*검토하여 판단해야 할 것이다.

06 유형재산과 무형재산의 일괄감정평가

1) 일괄감정평가 원칙

- ① 권리금 감정평가는 유*무형재산마다 개별로 감정평가하는 것을 원칙으로 규정하고 있으나, 권리금을 개별로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있도록 규정한 것이다.
- ② 일괄감정평가지 수익환원법을 주된 감정평가방식으로 하되, 거래사례비교법 또는 원가법 등으로 감정평가할 수 있다.

2) 거래사례비교법 등

- ① 권리금을 개별로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 권리금을 유*무형재산 일체로 한 거래사례비교법 또는 원가법 등으로 감정평가할 수 있다.
- ② 거래사례비교법 적용 시 거래사례와 감정평가 대상상가와 유*무형재산의 구성비율 비교 및 유*무형재산의 지역*개별요인 비교항목에 대한 비교 등을 하여야 하며, 원가법 적용 시에도 유*무형재산의 특성을 반영하여야 한다.

3) 기타 감정평가방법

(1) 회귀분석법

권리금을 종속변수로 하고, 권리금에 영향을 미치는 변수를 독립변수로 한 다중회귀분석을 이용하여 권리금을 감정평가하는 방법이다.

(2) 월임대료승수법(Monthly Rent Multiplier Method : MRM법)

- ① 이 방법은 대상과 동일 또는 유사업종 상가의 임대료와 권리금 간 표준적인 승수에 감정평가대상 상가의 임대료를 곱하여 상가권리금을 감정평가하는 방법이다.

$$\text{상가권리금} = \text{동일 또는 유사업종 상가의 임대료와 권리금 간 승수} \\ \times \text{감정평가대상 상가 임료} \times \text{수정률}$$

- ② 임대료와 권리금 간 승수는 권리금이 임대료대비 몇 배인지를 나타내는 배수로서, 현장조사를 통한 탐문자료, 시장자료, 거래사료, 방매자료 등을 수집, 정리하여 결정해야 한다.
- ③ 상가의 임대료는 월간 실질임대료를 의미하며, 임차인의 과거 임대차계약에 의한 임대료를 의미하는 것이 아니라 기준시점 현재의 임대료를 의미한다.
- ④ 수정률은 감정평가대상 상가의 개별성, 임차인의 투자자본과 업종별 특성 등에 따른 보정치이다.
- ⑤ 상가의 방법은 권리금 자료의 수집, 유형재산의 규모*특성 및 영업특성에 따라 달리 형성되는 개별적 권리금 수준을 반영하기 어려운 점은 있으나 현행 권리금 수수관행에 부합하는 방법이며, 감정평가대상 상가 인근의 권리금 수준 등을 파악하는데 유용한 방법이 될 수 있으므로 다른 방식으로 산정한 권리금의 검증수단으로 용이하다.

[관련규정] 실무기준

4. 권리금의 감정평가

4.1 정의

- ① 권리금이란 임대차 목적물인 상가건물에서 영업을 하는 자 또는 영업을 하려는 자가 영업시설·비품, 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 상가건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 유형·무형의 재산적 가치의 양도 또는 이용대가로서 임대인, 임차인에게 보증금과 차임 이외에 지급하는 금전 등의 대가를 말한다.
- ② 유형재산이란 영업을 하는 자 또는 영업을 하려고 하는 자가 영업활동에 사용하는 영업시설, 비품, 재고자산 등 물리적·구체적 형태를 갖춘 재산을 말한다.
- ③ 무형재산이란 영업을 하는 자 또는 영업을 하려고 하는 자가 영업활동에 사용하는 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 물리적·구체적 형태를 갖추지 않은 재산을 말한다.

4.2 자료의 수집 및 정리

권리금의 가격자료에는 거래사례, 수익자료, 시장자료 등이 있으며, 대상 권리금의 특성에 맞는 적절한 자료를 수집하고 정리한다. 유형재산의 경우에는 해당 물건의 자료의 수집 및 정리 규정을 준용한다.

4.3 권리금의 감정평가방법

4.3.1 권리금의 감정평가 원칙

- ① 권리금을 감정평가할 때에는 유형·무형의 재산마다 개별로 감정평가하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 권리금을 개별로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다. 이 경우 감정평가액은 합리적인 배분기준에 따라 유형재산가액과 무형재산가액으로 구분하여 표시할 수 있다.

4.3.2 유형재산의 감정평가

- ① 유형재산을 감정평가할 때에는 원가법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 원가법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 거래사례비교법 등으로 감정평가할 수 있다.

4.3.3 무형재산의 감정평가

4.3.3.1 무형재산의 감정평가방법

- ① 무형재산을 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 수익환원법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 거래사례비교법이나 원가법 등으로 감정평가할 수 있다.

4.3.3.2 수익환원법의 적용

무형재산을 수익환원법으로 감정평가할 때에는 무형재산으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 영업이익이나 현금흐름을 현재가치로 할인하거나 환원하는 방법으로 감정평가한다. 다만, 무형재산의 수익성에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

4.3.3.3 거래사례비교법의 적용

무형재산을 거래사례비교법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 감정평가한다. 다만, 무형재산의 거래사례에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

- 1. 동일 또는 유사 업종의 무형재산만의 거래사례와 대상의 무형재산을 비교하는 방법
- 2. 동일 또는 유사 업종의 권리금 일체 거래사례에서 유형의 재산적 가치를 차감한 가액을 대상의 무형재산과 비교하는 방법

4.3.3.4 원가법의 적용

무형재산을 원가법으로 감정평가할 때에는 대상 상가의 임대차 계약 당시 무형재산의 취득가액을 기준으로 취득 당시와 기준시점 당시의 수익 변화 등을 고려하여 감정평가한다. 다만, 무형재산의 원가에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

4.3.4 유형재산과 무형재산의 일괄감정평가

- ① 유형재산과 무형재산을 일괄하여 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 수익환원법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 거래사례비교법 등으로 감정평가할 수 있다.

5 그 밖의 물건의 감정평가

이 기준에서 규정되지 아니한 대상물건을 감정평가할 때에는 이와 비슷한 물건이나 권리 등의 경우에 준하여 감정평가하여야 한다.